

스터디파이터 감정평가사 감정평가실무 핵심요약서

2026년 대비

감정평가사
1차 합격을
위한
실무
핵심요약서

제1판

01

PART

감정평가실무의 기초

제1장 감정평가실무 개관 - 내용없음

제2장 실무를 위한 기초수학 - 내용없음

제3장 실무를 위한 필수지식

제1절	필수 국계법 (내용없음)	-
제2절	필수 건축법 (내용없음)	-
제3절	부동산 관련공부 (내용없음)	-
제4절	필수 실무용어	01

02

PART

토지의 감정평가

제1장 공시지가기준법

제1절	공시지가기준법의 개요	05
제2절	비교표준지의 선정	07
제3절	시점수정	08
제4절	가치형성요인의 비교	10
제5절	그 밖의 요인 보정	11

제2장 거래사례비교법

제1절	거래사례비교법의 개요	13
제2절	거래사례의 선정	14
제3절	사정보정	15

제3장 원가법

제1절	가산방식 (조성원가법)	19
제2절	공제방식	20

제4장 수익환원법

제1절	수익환원법의 개요	21
제2절	순수익 등의 산정	23
제3절	환원율과 할인율	25
제4절	환원율과 할인율의 산정방법	28
제5절	직접환원법	31
제6절	DCF법	33
제7절	수익과 환원율의 안정화	35

03

PART

건물 등의 감정평가

제1장 건물의 평가

제1절	건물평가의 개요 (내용없음)	-
제2절	원가법	37
제3절	거래사례비교법	47

제2장 복합부동산의 평가

제1절	구분평가	49
제2절	일괄평가	50

제3장 구분소유권의 평가

제1절	구분건물의 개요 (내용없음)	-
제2절	평가방법	53

제4장 임대료의 평가

제1절	임대료평가의 개요	57
제2절	임대사례비교법	59
제3절	적산법	61
제4절	계속임료의 평가방법	66
제5절	임대권과 임차권의 평가	67

제5장 기타 평가방법

제1절	노선가식 평가법	69
제2절	회귀분석법	71
제3절	총수익승수법과 대쌍비교법	73

04 PART

유형별 평가

제1장 토지의 유형별 평가

제1절	용도별 토지 (내용없음)	-
제2절	광천지 (내용없음)	-
제3절	골프장용지 등	75
제4절	공공용지	77
제5절	사도	78
제6절	공법상 제한을 받는 토지	80
제7절	일단으로 이용 중인 토지	81
제8절	지상정착물과 소유자가 다른 토지	83
제9절	제시외 건물 등이 있는 토지	84
제10절	공유지분 토지	86
제11절	지상권이 설정된 토지	87
제12절	규모가 과대하거나 과소한 토지	88
제13절	맹지	89
제14절	택지후보지	90

제2장 건물의 유형별 평가

제1절	공법상 제한을 받는 건물	93
제2절	토지와 그 지상 건물의 소유자가 다른 건물	93
제3절	공부상 미등재 건물	94
제4절	건물 일부가 인접 토지상에 있는 건물	95
제5절	공부상 지번과 다른 건물	95
제6절	녹색건축물	95
제7절	공사중단 건축물	96

제3장 기타 물건의 감정평가

제1절	기계기구의 평가	97
제2절	공장재단	99
제3절	광산 및 광업권의 평가	101
제4절	어장 및 어업권의 평가	103
제5절	의제부동산 및 동산	105
제6절	토양오염 등으로 인한 가치하락분	107
제7절	일조권침해로 인한 가치하락분	109

05

PART

비가치추계

제1장 투자 의사결정 방법

제1절	투자분석의 기초 (내용없음)	-
제2절	투자의사결정	111
제3절	레버리지효과 (내용없음)	-
제4절	매후환대차	114

제2장	최유효이용분석	115
-----	---------	-----

06

PART

기업가치관련 평가

제1장 유가증권의 평가

제1절	상장주식의 평가	121
제2절	비상장주식의 평가	121
제3절	채권의 평가	122

제2장 기업가치평가

제1절	기업가치평가 개요	123
제2절	수익환원법	123
제3절	거래사례비교법	127
제4절	원가법	128

제3장 무형자산의 평가

제1절	영업권의 평가	131
제2절	지식재산권의 평가	137
제3절	권리금의 평가	141

07

PART

토지의 보상평가

제1장 손실보상 개관

01. 의의	149
02. 중요 용어의 정의	149
03. 손실보상의 절차	149
04. 손실보상의 원칙	151
05. 대표적인 개별법상 사업인정의제일	152

제2장 취득하는 토지의 보상평가

제1절 토지보상 감정평가 기준	
01. 객관적 기준 감정평가	153
02. 현실적인 이용상황 기준 감정평가	153
03. 개별 감정평가	154
04. 건축물 등이 없는 상태 상정 감정평가	155
05. 공시지가기준 감정평가	155
06. 권리자별 보상평가	155
제2절 비교표준지의 선정	
01. 비교표준지의 선정	156
02. 변경전 용도지역 기준	156
제3절 적용공시지가의 선택	
01. 원칙	157
02. 토지보사업 제70조 3*4항	157
03. 토지보상법 제70조 제5항 (공고·고시로 가격 변동시)	157

C · O · N · T · E · N · T · S

제4절	시점수정	
01.	개설 및 유의사항	161
02.	지가변동률의 적용방법	161
03.	해당 공익사업으로 인하여 지가가 변동하였는지 검토	162
제5절	그 밖의 요인 보정	
01.	의의 및 필요성	167
02.	내용	167
03.	사례선정시 유의사항	168

제3장 공법상 제한을 받는 토지의 보상평가

제1절	공법상 제한의 구분	
01.	공법상제한을 받는 토지의 개념 등	169
02.	공법상제한을 받는 토지의 구분	169
03.	공법상제한을 받는 토지의 감정평가시 처리방침	170
제2절	용도지역에 대한 판단	
01.	용도지역이 없는 토지의 평가	171
02.	둘 이상의 용도지역에 속한 토지의 평가	171
03.	용도지역이 변경된 토지의 평가	171
제3절	도시·군계획시설도로에 저촉*접한 토지	
01.	도시·군계획시설(도로)에 접한 토지의 감정평가	171
02.	도시·군계획시설(도로)에 저촉된 토지의 감정평가	172
제4절	공원구역내 토지의 평가	
01.	「자연공원법」 제4조에 따른 자연공원으로 지정된 구역 안에 있는 토지	172
02.	「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 도시공원 및 녹지로 결정된 지역 안의 토지	172

제5절	개발제한구역 안 토지의 평가	
01.	개발제한구역(GB) 관련 토지의 보상평가	173
02.	GB지정 당시부터 공부상 지목이 “대”인 토지로서 건축물이 있는 토지의 보상평가	173
03.	GB지정당시부터 공부상 지목이 “대”인 토지로서 건축물이 없는 토지의 보상평가	173
04.	매수대상토지에 대한 감정평가	174
05.	개발제한구역의 우선해제대상지역 토지의 감정평가	175
06.	우선해제대상지역외 조정가능지역 토지의 감정평가	175
07.	개발제한구역이 해제된 토지의 감정평가	176
제6절	기타	
01.	정비구역 안 토지의 보상평가	176
02.	문화재 보호구역(문화재보호법) 내 토지의 보상평가	176
03.	비오톱으로 지정된 토지의 보상평가	176

제4장 특수토지에 대한 감정평가

제1절	무허가 건축물 등 부지의 보상평가	
01.	무허가 건축물 등의 부지의 개념	177
02.	평가방법	177
03.	면적사정	178
04.	개발제한구역 안의 1989년 1월 24일 당시의 무허가건축물부지	178
제2절	불법형질변경된 토지의 보상평가	
01.	불법형질변경 토지	179
02.	평가방법	179
03.	공익사업의 편입시점	180
04.	불법형질변경 토지로 보는 경우	180
05.	공부상 지목이 <임야>이나 <농지>로 이용 중인 토지	180

C · O · N · T · E · N · T · S

제3절	미지급용지의 평가	
01.	미지급용지의 개념	182
02.	평가방법	182

제4절	도로부지의 평가	
01.	사도부지의 평가	184
02.	사실상 사도부지의 평가	185
03.	공도부지의 평가	186

제5장 기타 토지에 관한 평가

제1절	토지에 관한 소유권 외의 권리	
01.	원칙	187
02.	보상평가의 일반기준	187
03.	지상권의 감정평가	187
04.	(토지가치의 일부로 보상한) 구분지상권	188

제2절	토지의 사용료 평가	
01.	토지의 사용료 평가	190
02.	토지의 지하·지상공간의 사용에 대한 평가	190

제3절	지하사용료의 평가	
01.	개요	191
02.	평가방법	191
03.	입체이용저해율	191
04.	입체이용저해율의 적용	192

제4절	송전선로부지 등 보상평가	
01.	사용료 평가기준	194
02.	감가율 산정	194
03.	지상 또는 지하 공간의 사용면적의 산정	195
04.	송전선로 주변지역 토지의 재산적 보상 등을 위한 감정평가	196

제6절	잔여지의 평가	
01.	개념	199
02.	잔여지 등의 매수 및 수용 청구	199
03.	잔여지의 가치하락 보상과 공사비 보상	201
제7절	환매토지에 관한 평가	
01.	개념	205
02.	환매요건	205
03.	환매권 상실에 따른 손해배상	205
04.	환매가액의 결정	205
05.	환매 당시의 평가액	206
06.	인근 유사토지의 지가변동을 산정	207

08

PART

건축물 등의 보상평가

제1장 건축물 등의 보상평가

01. 평가방법	211
02. 무허가건축물 및 가설건축물	211
03. 잔여 건축물의 손실에 대한 보상	213
04. 주거용 건축물인 경우 특칙	215

제2장 영업손실의 보상평가

제1절	영업손실 보상대상의 요건	
01.	영업보상대상의 요건	217
제2절	영업의 폐지에 대한 손실의 감정평가	
01.	영업폐지의 요건	219
02.	산식	220
03.	보상액의 산정	220
04.	무허가건축물내 임차영업자 보상한도액	221
05.	영업용 고정자산 및 재고자산 등의 확정	221
제3절	영업의 휴업에 대한 손실의 감정평가	
01.	영업의 휴업 등 평가대상	223
02.	영업장소를 이전하는 영업손실의 평가	223
03.	잔여시설을 보수하는 영업손실의 평가	226
04.	임시영업소 설치에 따른 보상	226
05.	허가등을 받지 아니한 영업의 손실보상에 관한 특례	227

제3장 권리의 보상평가

제1절 광업권 보상평가

- 01. 광업권 소멸(광구가 감소된 경우 포함)에 대한 평가 230
- 02. 광산 휴업에 대한 보상평가 231

제2절 어업권 보상평가

- 01. 개요 233
- 02. 어업손실평가 234
- 03. 평년수익액의 산정 235
- 04. 어선·어구 또는 시설물의 잔존가액 평가 236
- 05. 통상의 고정적 경비 236

제4장 기타 보상평가

제1절 농업손실에 대한 보상

- 01. 보상대상 239
- 02. 평가방법 239
- 03. 지급대상 240
- 04. 기타 고려사항 241

제2절 축산업과 잠업의 보상평가

- 01. 축산업의 보상평가 242
- 02. 잠업의 보상평가 242

제3절 휴직과 실직보상

- 01. 보상대상 243
- 02. 휴직보상 243
- 03. 실직보상 243

제5장 이주정착금 등의 보상

제1절	이주정착금의 보상	
01.	이주정착금의 지급요건	245
02.	이주정착금의 산정	245
제2절	주거이전비의 보상	
01.	주거용 건축물의 소유자	246
02.	주거용 건축물의 세입자	246
03.	가구원수별 주거이전비	246
제3절	이사비 등의 보상	
01.	이사비	247
02.	동산이전비	247
03.	이농비 또는 이어비의 보상	247
04.	사업폐지 등에 대한 보상	247
제4절	주거용 건축물 등의 보상에 관한 특례	
01.	비준가액 고려	248
02.	주거용 건축물 최저보상액	248
03.	재편입 시 주거용 건축물의 가산금 특례	248
04.	주거이전비 보상	248
05.	이주정착금	248
06.	이사비	248

09

PART

목적별 평가

제1장 목적별 평가

제1절	담보평가	
01.	물적불일치 시 처리방법	251
02.	미등기 건물이 있는 토지	251
03.	종물과 부합물이 있는 토지	251
04.	리스기계 및 소유권유보부 기계·기구	251
05.	과잉유희시설	252
06.	단독효용가치 희박 부동산	252
제2절	경매평가	
01.	개요	259
02.	원칙	259
03.	경매평가의 대상	259
04.	경매평가의 유의사항	259
제3절	국공유재산	
01.	국유재산법과 공유재산 및 물품 관리법에 의한 처분 감정평가	261
02.	국·공유지 양여 감정평가	261
03.	도정법의 국·공유지 감정평가	262
04.	국·공유지 처분 감정평가시 유의사항	263

C · O · N · T · E · N · T · S

제4절	택지비 평가	
01.	분양가상한제의 개념	265
02.	분양가격의 구성	265
03.	택지비의 구성	265
04.	공공택지 외의 택지 감정평가 관련 기본적 사항	266
05.	공공택지 외의 택지의 감정평가방법	267
06.	감정평가액의 합리성 검토 방법	268
제5절	표준지공시지가 평가	
01.	평가기준	269
02.	공법상 제한을 받는 토지의 평가	271

제2장 도시정비사업 관련 감정평가

01.	정비사업의 절차와 단계별 감정평가	273
02.	정비사업의 종류별 평가	274
03.	정비구역 내 국·공유재산의 평가	274
04.	종전자산감정평가와 보상평가의 비교	275
05.	종전자산평가와 종후자산평가의 비교	277
06.	현금청산평가 정리	279
07.	국공유재산 관련 평가	281

PART 01

감정평가실무의 기초

Chapter 01 감정평가실무 개관 - 내용없음

Chapter 02 실무를 위한 기초수학 - 내용없음

Chapter 03 실무를 위한 필수지식

제4절

필수 실무용어

01 도량형

1) meter법

km ²	ha	a	m ²	cm ²
100ha	100a	100m ²	10,000cm ²	1/10,000m ²

2) 척관법

정(町)	단(段)	무(畝)	보(步)·평(坪)	홉(合)	작(勺)
3000평	300평	30평	1	1/10평	1/100평

3) 면적환산

$$\textcircled{1} 1\text{평} = \frac{400}{121} \text{m}^2$$

$$\textcircled{2} \text{평} \rightarrow \text{제곱미터} : \times 0.3025$$

$$\textcircled{3} \text{제곱미터} \rightarrow \text{평} : / 0.3025$$

$$\text{m}^2 \xrightarrow{\times 0.3025} \text{평}$$

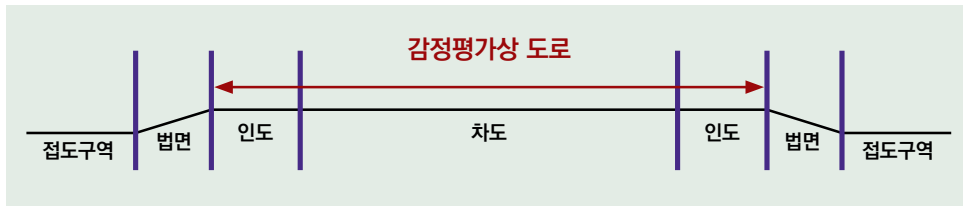
$$\text{평} \xrightarrow{/ 0.3025} \text{m}^2$$

구 분	평 → m ²	m ² → 평
면적환산	/ 0.3025	× 0.3025
	예 1평은 약 3.3m ²	예 1m ² 는 약 0.3025평
단가환산	× 0.3025	/ 0.3025
	예 1,000원/평 → 약 302.5원/m ²	예 1,000원/m ² → 약 3,306원/평

02 도로조건의 판단

1) 개요

도로의 분류는 인도를 포함한 도로의 폭을 기준으로 하되 비탈면(법면) 부분은 제외한다.



2) 감정평가상 도로의 폭에 따른 분류

구 분			내 용
광대로	광대한면	광대로한면	폭 25m 이상의 도로에 한면이 접하고 있는 토지
	광대소각	광대로 - 광대로 광대로 - 중로 광대로 - 소로	광대로에 한면이 접하고 소로(폭 8m 이상 12m 미만)이상의 도로에 한면 이상 접하고 있는 토지
	광대세각	광대로 - 세로(가)	광대로에 한면이 접하면서 자동차 통행이 가능한 세로(가)에 한면 이상 접하고 있는 토지
중로	중로한면	중로한면	폭 12m 이상 25m 미만 도로에 한면이 접하고 있는 토지
	중로각지	중로 - 중로 중로 - 소로 중로 - 세로(가)	중로에 한면이 접하면서 중로, 소로, 자동차 통행이 가능한 세로(가)에 한면 이상 접하고 있는 토지
소로	소로한면	소로한면	폭 8m 이상 12m 미만의 도로에 한면이 접하고 있는 토지
	소로각지	소로 - 소로 소로 - 세로(가)	소로에 한면이 접하면서 소로, 자동차 통행이 가능한 세로(가)에 한면 이상 접하고 있는 토지
세로	세로(가)	세로한면(가)	자동차 통행이 가능한 폭 8m 미만의 도로에 한면이 접하고 있는 토지
	세각(가)	세로(가)-세로(가)	자동차 통행이 가능한 세로에 두면 이상이 접하고 있는 토지
	세로(불)	세로한면(불)	자동차 통행이 불가능하나 이륜자동차의 통행이 가능한 세로에 한면이 접하고 있는 토지
	세각(불)	세로(불)-세로(불)	자동차 통행이 불가능하나 이륜자동차의 통행이 가능한 세로에 두면 이상 접하고 있는 토지
맹지			이륜자동차의 통행이 불가능한 도로에 접한 토지와 도로에 접하지 아니한 토지

PART 02

토지의 감정평가

Chapter 01 공시지가기준법

Chapter 02 거래사례비교법

Chapter 03 원가법

Chapter 04 수익환원법

제1절

공시지가기준법의 개요

01 의미

비교표준지공시지가 × 시점수정 × 지역요인비교 × 개별요인비교 × 그 밖의 요인 보정
= 공시지가기준법에 의한 비준가액

02 토지 감정평가의 주된 방식

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 (토지의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 법 제3조제1항 본문에 따라 토지를 감정평가할 때에는 공시지가기준법을 적용해야 한다.

04 표준지공시지가의 평가기준

관련규정 : 표준지 조사 · 평가기준

제15조(적정가격 기준 평가)

표준지의 평가가격은 일반적으로 해당 토지에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격("적정가격")으로 결정하되, 시장에서 형성되는 가격자료를 충분히 조사하여 표준지의 객관적인 시장가치를 평가한다.

제16조(실제용도 기준 평가)

표준지의 평가는 공부상의 지목에도 불구하고 공시기준일 현재의 이용상황을 기준으로 평가하되, 일시적인 이용상황은 이를 고려하지 아니한다.

제17조(나지상정 평가)

표준지의 평가에 있어서 그 토지에 건물이나 그 밖의 정착물이 있거나 지상권 등 토지의 사용 · 수익을 제한하는 사법상의 권리가 설정되어 있는 경우에는 그 정착물 등이 없는 토지의 나지상태를 상정하여 평가한다.

제18조(공법상 제한상태 기준평가)

표준지의 평가에 있어서 공법상 용도지역·지구·구역 등 일반적인 계획제한사항 뿐만 아니라 도시계획시설 결정 등 공익사업의 시행을 직접목적으로 하는 개별적인 계획제한사항이 있는 경우에는 그 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 평가한다.

제19조(개발이익 반영 평가)

표준지의 평가에 있어서 다음 각 호의 개발이익은 이를 반영하여 평가한다. 다만, 그 개발이익이 주위환경 등의 사정으로 보아 공시기준일 현재 현실화·구체화되지 아니하였다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

제20조(일단지의 평가)

용도상 불가분의 관계에 있는 2필지 이상의 일단의 토지("일단지") 중에서 대표성이 있는 1필지가 표준지로 선정된 때에는 그 일단지를 1필지의 토지로 보고 평가한다.

01 적용공시지가 선택

1) 예시

① **평가시점이 공시일 이전인 경우** : 23년도 공시지가 적용



② **평가시점이 공시일 이후인 경우** : 24년도 공시지가 적용



02 비교표준지 선정

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제1호

- ① 용도지역 등 공법상 제한사항이 같거나 비슷할 것
- ② **이용**상황이 같거나 비슷할 것
- ③ **주변**환경 등이 같거나 비슷할 것
- ④ 인근지역에 위치하여 **지리**적으로 가능한 한 가까이 있을 것

01 시점수정 방법

시점수정은 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제19조에 따라 국토교통부장관이 월별로 조사·발표한 지가변동률로서 비교표준지가 있는 시·군·구의 같은 용도지역의 지가변동률을 적용한다.

02 산정 및 표시 등

1) 산정

- ① 지가변동률의 산정은 기준시점 직전 월까지의 지가변동률 누계에 기준시점 해당 월의 경과일수 상당의 지가변동률을 곱하는 방법으로 산정한다.
- ② 시점수정은 당해 월 총일수를 기준으로 해당 일자 만큼을 반영하여 산정하되, 직전 월로 당해 월을 추정하는 경우에는 직전 월의 총일수를 기준으로 일할 계산한다.
- ③ 시점수정시 양편넣기를 하여 산정한다. 양편넣기란 거래시점 초일과 기준시점 해당일 모두를 일할 계산시 산입하여 지가변동률을 산정하는 방법을 말한다.
(민법상 초일불산입 원칙의 예외)

보충설명

- ① 보험세의 경우 시점수정을 할 필요가 없는 것으로 판단한다.
- ② 기준시점 = 공시기준일 (거래사례비교법의 경우 거래사례시점)인 경우에도 <1일>의 시점수정치를 산정함에 유의한다.

2) 표시

백분율로서 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하고 넷째 자리 이하는 반올림한다.

1.123456 → 1.12346

3) 조사·발표되지 아니한 월의 지가변동률 추정(일괄추정)

조사·발표되지 아니한 월의 지가변동률 추정은 조사·발표된 월별 지가변동률 중 기준시점에 가장 가까운 월의 지가변동률을 기준으로 하되, 월 단위로 구분하지 아니하고 일괄 추정방식에 따른다. 다만, 지가변동 추이로 보아 조사·발표된 월별 지가변동률 중 기준시점에 가장 가까운 월의 지가변동률로 추정하는 것이 적절하지 않다고 인정되는 경우에는 조사·발표된 최근 3개월의 지가변동률을 기준으로 추정하거나 조사·발표되지 아니한 월의 지가변동 추이를 분석·검토한 후 지가변동률을 따로 추정할 수 있다.

4) 참고자료

	1/4분기			2/4분기			3/4분기			4/4분기			총일수	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
평년	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	윤년을 제외한 년도
	90			91			92			92				
윤년	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	윤년, 즉 4의 배수가 되는 년도 (2020,2024,2028,2032년)
	91			91			92			92				

01 지역요인비교

대상토지가 있는 지역의 표준적인 획지의 최유효이용 (기준시점)
 비교표준지가 있는 지역의 표준적인 획지의 최유효이용 (기준시점)

02 개별요인비교

대상토지의 최유효이용 (기준시점)
 비교표준지의 최유효이용 (공시기준일)

용도지대	비교항목 (조건)
주택지대 (고급 · 보통 · 농어촌)	가로 × 접근 × 환경 × 획지 × 행정적 × 기타
상업지대 (고밀도 · 중밀도 · 저밀도)	가로 × 접근 × 환경 × 획지 × 행정적 × 기타
공업지대 (전용 · 일반)	가로 × 접근 × 환경 × 획지 × 행정적 × 기타
농경지대 (전작 · 답작)	접근 × 자연 × 획지 × 행정적 × 기타
임야지대 (도시근교 · 농촌 · 산간)	접근 × 자연 × 행정적 × 기타
후보지대 (택지후보지 · 농경지후보지)	접근 × 환경 × 획지 × 택지조성 × 행정적 × 기타

01 의의 및 필요성

그 밖의 요인이란 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교 외에 대상토지의 가치에 영향을 미치는 요인이다. 공시지가기준법에 의한 감정평가액이 시점수정, 개별요인 및 지역요인 비교를 거쳤음에도 불구하고 기준가치에 도달하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 그 밖의 요인의 보정은 일반적으로 이러한 격차를 보완하기 위하여 실무적으로 행하는 절차이다.

02 관련규정

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제5호 (토지의 감정평가)

② 감정평가법인등은 공시지가기준법에 따라 토지를 감정평가할 때에 다음 각 호의 순서에 따라야 한다.

5. 그 밖의 요인 보정 : 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권내 유사지역의 가치형성요인이 유사한 정상적인 거래사례 또는 평가사례 등을 고려할 것

「감정평가 실무기준」 610.1.5.2.5 그 밖의 요인 보정

① 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교 외에 대상토지의 가치에 영향을 미치는 사항이 있는 경우에는 그 밖의 요인 보정을 할 수 있다.

03 표준지 기준 산정방식

(사례기준 표준지 평가) 사례가격 × 시점수정 × 지역요인 × 개별요인
(표준지공시지가 시점수정) 공시지가 × 시점수정

04 참작할수 있는 사례선정기준

그 밖의 요인을 보정하는 경우 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역의 **정상적인 거래사례나 평가사례** 등을 참작할 수 있다. 「감정평가 실무기준」 610.1.5.2.5 제3항에 서는 ‘정상적인 거래사례 등’에 대한 선정기준을 아래와 같이 제시하고 있다.

「감정평가 실무기준」 610.1.5.2.5 그 밖의 요인 보정

- ② 그 밖의 요인을 보정하는 경우에는 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역의 정상적인 거래사례나 평가사례 등을 참작할 수 있다.
- ③ 제2항의 거래사례 등은 다음 각 호의 선정기준을 모두 충족하는 사례 중에서 대상토지의 감정평가에 가장 적절하다고 인정되는 사례를 선정한다. 다만, 제1호, 제2호 및 제5호는 거래사례를 선정하는 경우에 적용하고, 제3호는 평가사례를 선정하는 경우에 적용한다.
1. 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」에 따라 신고된 실제 거래가격일 것
 2. 거래사정이 정상적이라고 인정되는 사례나 정상적인 것으로 보정이 가능한 사례일 것
 3. 감정평가 목적, 감정평가조건 또는 기준가치 등이 해당 감정평가와 유사한 사례일 것
 4. 기준시점으로부터 도시지역(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호에 따른 도시지역을 말한다)은 3년 이내, 그 밖의 지역은 5년 이내에 거래 또는 감정평가된 사례일 것. 다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 그 기간을 초과할 수 있다.
 5. 토지 및 그 지상건물이 일체로 거래된 경우에는 배분법의 적용이 합리적으로 가능한 사례일 것
 6. [610-1.5.2.1]에 따른 비교표준지의 선정기준에 적합할 것
- ④ 제3항제4호 단서의 경우에는 그 근거를 감정평가서에 기재하여야 한다.

제1절

거래사례비교법의 개요

01 의의

적정한 실거래가 × 사정보정 × 시점수정 × 지역요인비교 × 개별요인비교 × 면적비교
= 거래사례비교법에 의한 비준가액

02 토지 감정평가의 다른 방식

「감정평가에 관한 규칙」 제2조(정의) 제12의2호 “적정한 실거래가”

12의2. “적정한 실거래가”란 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」에 따라 신고된 실제 거래가액(이하 “거래가액”이라 한다)으로서 거래 시점이 도시지역(「국토계획법」 제36조제1항제1호에 따른 도시지역을 말한다)은 3년 이내, 그 밖의 지역은 5년 이내인 거래가액 중에서 감정평가법인등이 인근지역의 지가수준 등을 고려하여 감정평가의 기준으로 적용하기에 적정하다고 판단하는 거래가액을 말한다.

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 (토지의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 법 제3조제1항 본문에 따라 토지를 감정평가할 때에는 공시지가기준법을 적용해야 한다.
- ② 감정평가법인등은 공시지가기준법에 따라 토지를 감정평가할 때에 다음 각 호의 순서에 따라야 한다. (1호 ~ 5호 생략)
- ③ 감정평가법인등은 법 제3조제1항 단서에 따라 적정한 실거래가를 기준으로 토지를 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용해야 한다.
- ④ 감정평가법인등은 법 제3조제2항에 따라 토지를 감정평가할 때에는 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용하되, 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가할 수 있다.

03 공시지가기준법과 관계

비교표준지 × 시점수정 × 지역요인비교 × 개별요인비교 × 그 밖의 요인보정
거래사례 × 사정보정 × 시점수정 × 지역요인비교 × 개별요인비교

01 거래사례의 선정

「감정평가 실무기준」 400.3.3.1.2 (거래사례의 수집 및 선택)

거래사례비교법으로 감정평가할 때에는 거래사례를 수집하여 적정성 여부를 검토한 후 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 하나 또는 둘 이상의 적절한 사례를 선택하여야 한다.

1. 거래사정이 정상이라고 인정되는 사례나 정상적인 것으로 보정이 가능한 사례
2. 기준시점으로 시점수정이 가능한 사례
3. 대상물건과 위치적 유사성이나 물적 유사성이 있어 지역요인·개별요인 등 가치형성 요인의 비교가 가능한 사례

「감정평가 실무기준」 610.1.5.3.1 (토지 거래사례비교법의 적용 - 거래사례의 선정)

① 거래사례는 다음 각 호의 선정기준을 모두 충족하는 거래가격 중에서 대상토지의 감정평가에 가장 적절하다고 인정되는 거래가격을 선정한다. 다만, 한 필지의 토지가 둘 이상의 용도로 이용되고 있거나 적절한 감정평가액의 산정을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 둘 이상의 거래사례를 선정할 수 있다.

1. 「부동산 거래신고에 관한 법률」에 따라 신고된 실제 거래가격일 것
2. 거래사정이 정상적이라고 인정되는 사례나 정상적인 것으로 보정이 가능한 사례일 것
3. 기준시점으로부터 도시지역(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호에 따른 도시지역을 말한다)은 3년 이내, 그 밖의 지역은 5년 이내에 거래된 사례일 것.
다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 그 기간을 초과할 수 있다.
4. 토지 및 그 지상건물이 일체로 거래된 경우에는 배분법의 적용이 합리적으로 가능한 사례일 것
5. [610-1.5.2.1]에 따른 비교표준지의 선정기준에 적합할 것

② 제1항제3호 단서의 경우에는 그 이유를 감정평가서에 기재하여야 한다.

01 사정보정의 개념

$$\text{사정보정률(\%)} = \frac{\text{매매가격} - \text{시장가치}}{\text{시장가치}} \times 100$$

$$\text{사정보정치} = \frac{100\%}{100\% \pm \text{사정보정률(\%)}} \left(= \frac{\text{시장가치}}{\text{매매가격}} \right)$$

02 사정보정의 유형

1) 철거비보정

(1) 매수인이 철거비를 부담하는 경우

$$\text{나지상태의 토지거래가격} = \text{매매가격} + (\text{철거비} - \text{잔재가치})$$

(2) 매도인이 철거비를 부담하는 경우

$$\text{나지상태의 토지거래가격} = \text{매매가격}$$

2) 세금부담의 조정 (양도소득세 보정)

(1) 매수인이 양도소득세를 부담하는 경우

$$\text{적정 거래가격} = \text{매매가격} + \text{양도소득세}$$

(2) 매도인이 양도소득세를 부담하는 경우

$$\text{적정 거래가격} = \text{매매가격}$$

3) 금융조건의 보정

〈기본조건〉 대출금 1억원, 대출이자율 6%, 대출기간 10년, 상환기간 3년, 시장이자율 8%	산 식
일반식	대출잔금(대출금 × 잔금비율) × MC × PVAF
기존 대출을 승계하는 경우	1억 × MC(6%, 10년) × PVAF(8%, 7년)
기존 대출을 승계하는 경우 (미상환잔금이 1억원 경우)	1억 × MC(6%, 7년) × PVAF(8%, 7년)
대출조건이 변경되는 경우 (대출이자율 6% → 7%)	(1억 × 잔금비율) × MC(7%, 7년) × PVAF(8%, 7년)

4) 전세금 · 보증금 인수조건의 보정

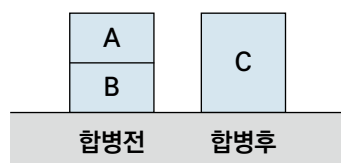
$$\text{적정 거래가격} = \text{현금지급액} + \text{보증금현재액}$$

5) 한정가격의 보정

(1) 한정가격의 개념

$$\text{한정가격} = \text{정상토지거래가격} + \text{합필가치}$$

(2) 합필가치(증분가치)의 산정



[A필지 소유자가 B필지를 매입하여 C필지로 합병, B필지 고가매수]

Step1. 합병전 개별필지 평점산정

(1) 합병전 $A = a(\text{면적}) \times p(\text{단가})$

(2) 합병전 $B = b(\text{면적}) \times q(\text{단가})$

Step2. 합병후 필지 평점산정

(3) 합병 후 $C = c \times r(\text{단가})$, 단 $c = a + b$

Step3. 증분가치 산정

$$\text{증분가치} = cr - ap - bq$$

(3) 증분가치의 배분

증분가치의 배분은 각 토지가 합필가치 발생에 기여한 정도에 따라 배분하게 된다.
기여도의 크기를 측정하는 여러 가지 방법 중 대표적인 방법은 아래와 같다.(B에 배분액)

구분	증분가치 배분액(매도자 귀속분)
면적비	$\{cr - ap - bq\} \times \frac{b}{a + b}$
단가비	$\{cr - ap - bq\} \times \frac{q}{p + q}$
총액비	$\{cr - ap - bq\} \times \frac{bq}{ap + bq}$
구입한도액비	$\{cr - ap - bq\} \times \frac{cr - ap}{(cr - ap) + (cr - bq)}$

(4) 사정보정치

$$\text{사정보정치} = \frac{\text{시장가치}}{\text{한정가격}} = \frac{\text{시장가치}}{\text{시장가치} + \text{증분가치배분액}}$$

6) 배분법의 적용

(1) 공제방식

적정 토지거래가격 = 복합부동산 거래가격 - 거래시점 당시의 건물가격

(2) 비율방식

적정 토지거래가격 = 복합부동산 거래가격 × 토지가격구성비율

7) 기타의 사정보정

(1) 저가거래

$$\text{정상적인 거래가격} = \frac{100}{100 - a}$$

(2) 고가거래

$$\text{정상적인 거래가격} = \frac{100}{100 + a}$$

보충설명 | 사정보정의 순서(금철사배)

사정보정할 요인이 여러 가지인 경우에 그 보정순서에 대해서 정해진 것은 없다.

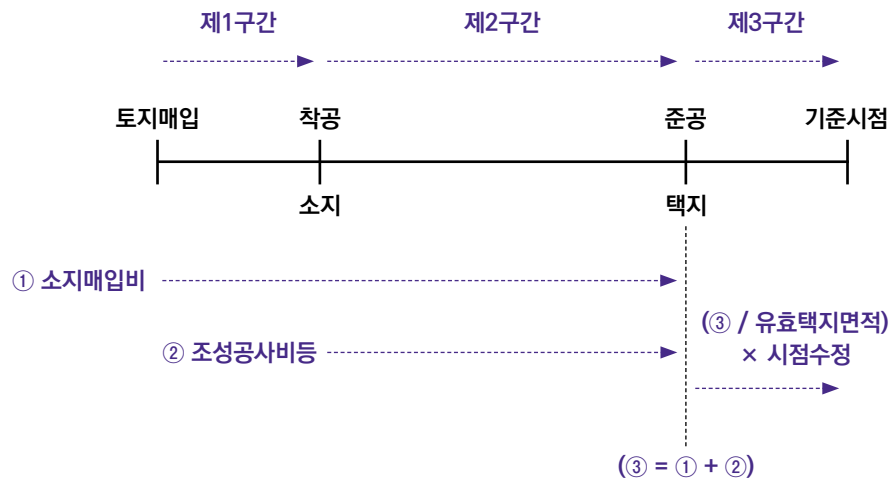
일반적으로 ① 금융조건의 보정 ② 철거비 보정 ③ 사정보정(저가 또는 고가거래 등)

④ 배분법 적용 순으로 보정한다.(금사철배도 적용가능)

제1절

가산방식(조성원가법)

01 의미



조성택지 준공시점의 감정평가액(원/㎡) =
 (소지가액 + 조성공사비 + 공공공익시설부담금 + 판매비및일반관리비
 + 농지조성비등 + 개발업자의 적정이윤) ÷ 유효택지면적(㎡)

02 유효택지면적

유효택지율이란 총사업면적에 대한 분양가능면적의 비율을 의미한다. 분양가능면적이란 총사업면적에서 공원용지, 도로용지 및 하천 등의 공공시설용지를 공제한 주거용지, 상업용지, 학교용지, 인접생활용지 및 행정업무용지 등을 의미한다. M

$$\text{유효택지율} = \frac{\text{분양가능면적}}{\text{총 사업면적}}$$

03 기준시점의 토지가격

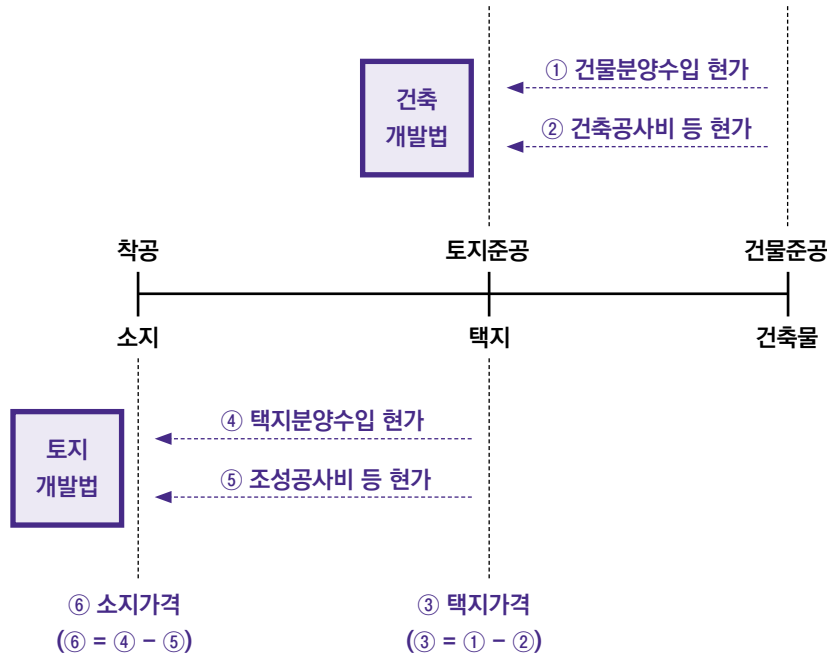
- ① 준공시점의 토지가격 : (소지매입비 + 조성공사비 등) / 유효택지면적
- ② 기준시점의 토지가격 : 준공시점의 토지가격 × 시점수정(성숙도 수정)

멘토링

조성공사비 등은 대상토지 전체면적에 대하여 발생하나, 준공시점의 택지단가는 유효택지면적으로 나누어 구한다.

01 의의

- ① 대상토지를 개발했을 경우 예상되는 총 매매(분양)가격의 현재가치에서 개발비용의 현재 가치를 공제한 값을 토지가치로 하는 방법으로서, 현금흐름할인분석법의 절차를 이용하여 개발대상 토지의 가액을 산정한다.
- ② 개발방식에 따라 건축개발법과 토지개발법으로 구분된다.



02 전통적 공제방식과 차이점

1) 전통적 공제방식

(1) 개념

착공 이전 시점을 기준으로 분양수입에서 개발비용을 공제하여 소지의 가치를 구하는 방식을 말한다. 이때 유의할 점은 제비용 산정시 준공시점까지의 이자상당액(또는 지가상승분)도 비용으로 반영해야한다는 것이다.

(2) 산식

$$\text{소지가액} = [\text{개발 후 가치} - \text{개발비용(정상이윤 및 정상이자상당액 포함)}] \times \text{성숙도수정}$$

2) 차이점(이자비용 처리방법)

전통적 공제방식은 토지구입액 등 제반 투입비용의 이자비용을 별도 비용항목으로 처리하여 조성비용에 포함시키나, 개발법은 제반 투입비용을 시장이자율(또는 요구수익률)로 할인하는 DCF방식을 원용하고 있어 토지구입액 등 제반 투입비용의 이자(금리)를 조성비용에 별도로 포함시키지 않는다.

제1절

수익환원법의 개요

「감정평가 실무기준」 3.4.1 (수익환원법)

3.4.1.1 정의

- ① 수익환원법이란 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.
- ② 수익가액이란 수익환원법에 따라 산정된 가액을 말한다.

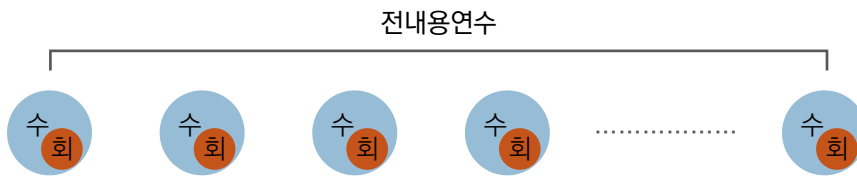
3.4.1.2 환원방법

- ① 직접환원법은 단일기간의 순수익을 적절한 환원율로 환원하여 대상물건의 가액을 산정하는 방법을 말한다.
- ② 할인현금흐름분석법은 대상물건의 보유기간에 발생하는 복수기간의 순수익(이하 "현금흐름"이라 한다)과 보유기간 말의 복귀가액에 적절한 할인율을 적용하여 현재가치로 할인한 후 더하여 대상물건의 가액을 산정하는 방법을 말한다.
- ③ 수익환원법으로 감정평가할 때에는 직접환원법이나 할인현금흐름분석법 중에서 감정평가 목적이나 대상물건에 적절한 방법을 선택하여 적용한다. 다만, 부동산의 증권화와 관련한 감정평가 등 매기의 순수익을 예상해야 하는 경우에는 할인현금흐름분석법을 원칙으로 하고 직접환원법으로 합리성을 검토한다.

02 수익환원법의 분류

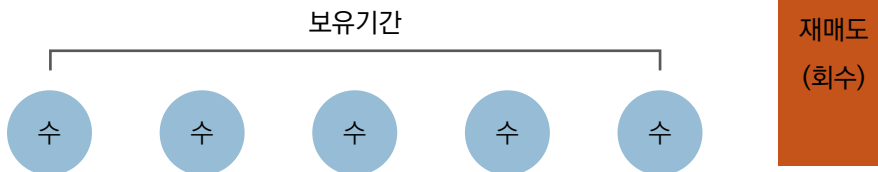
수익환원법	직접환원법 (DCM) Direct capitalization method	전통적인 직접환원법	자본회수 미고려(직접법)	
			자본회수 고려	직선법
				상환기금법(Hoskold법)
				연금법(Inwood법)
		잔여환원법	물리적측면	토지잔여법
				건물잔여법
				부동산잔여법
	할인현금흐름분석법 (DCF) Discounted cash flow method		금융적측면	지분잔여법
				저당잔여법
			NOI 모델	
			BTCF 모델	
			ATCF 모델	

[직접환원법]



$$V = \frac{\text{자본수익} + \text{자본회수}}{\text{자본수익률} + \text{자본회수율}} = \frac{\text{순수익(NOI)}}{\text{환원율}}$$

[DCF법]



$$V = \text{보유기간 동안 수익현가합} + \text{기간말 재매도현가액}$$

(자본수익) + (자본회수)

01 현금흐름의 계산과정

보증금 운용수익
+ 연간임대료
+ 연간 관리비수입
+ 주차수입, 광고수입, 그 밖에 대상물건의 운용에 따른 주된 수입

가능총수익	PGI (Potential Gross Income)
- 공실손실상당액	Vacancy
- 대손손실상당액	Bad Debt Allowance
유효총수익	EGI (Effective Gross Income)
- 운영경비	OE (Operating Expense)
순영업소득	NOI (Net Operating Income)
- 금융비용	DS (Debt Service)
세전현금흐름	BTCF (Before Tax Cash Flow)
- 영업소득세	Tax (operating incomeTax)
세후현금흐름	ATCF (After Tax Cash Flow)

02 가능총수익(PGI : potential gross income)

보증금 운용수익	보증금 × 보증금운용이율
+ 연간임대료	월지불임료 × 12개월
+ 연간 관리비수입	월관리비수입 × 12개월
+ 주차수입, 광고수입, 그 밖에 대상물건의 운용에 따른 주된 수입	매월 기타수입 × 12개월
가능총수익(PGI)	

03 운영경비 중 보험료의 산정

전액소멸성, 기초에 일시불지급	보험료 × MC
계약만료시 일정액을 환급	일시금 × MC - 환급액 × SFF
환급액이 약관금액에 의해 산정된 경우	매기지급액 - 매기지급액 × FVAF(보험이자율) × SFF

「감정평가 실무기준」 3.4.1 (수익환원법)

3.4.1.3 순수익 등의 산정

- ① 순수익이란 대상물건에 귀속하는 적절한 수익으로서 유효총수익에서 운영경비를 공제하여 산정한다.
- ② 제1항의 유효총수익은 다음 각 호의 사항을 합산한 가능총수익에 공실손실상당액 및 대손충당금을 공제하여 산정한다.
 1. 보증금(전세금) 운용수익
 2. 연간 임대료
 3. 연간 관리비 수입
 4. 주차수입, 광고수입, 그 밖에 대상물건의 운용에 따른 주된 수입
- ③ 제1항의 운영경비는 다음 각 호의 사항을 더하여 산정한다.
 1. 용역인건비 · 직영인건비
 2. 수도광열비
 3. 수선유지비
 4. 세금 · 공과금
 5. 보험료
 6. 대체충당금
 7. 광고선전비 등 그 밖의 경비
- ④ 할인현금흐름분석법의 적용에 따른 복귀가액은 보유기간 경과 후 초년도의 순수익을 추정하여 최종환원율로 환원한 후 매도비용을 공제하여 산정한다.

01 자본회수의 기본가정

1) 경제적 내용연수동안 보유하는 경우

(1) 전통적 관점의 자본회수

토지에 대한 수익률(비상각자산) = 자본수익률

건물에 대한 수익률(상각자산) = 자본수익률 + 자본회수율

전체 부동산에 대한 수익률

= (토지가격구성비 × 토지수익률) + (건물가격구성비 × 건물수익률)

(2) 현대적 관점의 자본회수

재매도가치 < 기초가격(기말가치 하락) : 자본회수율 > 0

재매도가치 = 기초가격(기말가치 불변) : 자본회수율 = 0

재매도가치 > 기초가격(기말가치 상승) : 자본회수율 < 0

보충자료 | 일반적인(현대적인) 의미의 자본회수율

$$\mp \Delta V \times SFF$$

2) 일정기간 보유 후 처분하는 경우

- ① 일정기간 보유 후 처분하는 경우에는 보유기간말 매도를 통해 투자자본을 회수하기 때문에 보유기간 중 별도의 자본회수를 할 필요가 없다.
- ② DCF법에서는 일정기간 보유 후 처분을 전제하기 때문에 자본수익률로 미래 현금흐름의 현재합을 구하면 된다.

02 소득률과 수익률의 개념

1) 개념

소득률 = 수익률 + 자본회수율

2) 소득률의 종류

(1) 자본환원율

- ① 자본환원율이란 부동산 전체가치에 대한 순영업소득의 비율을 말한다.
- ② 자본환원율은 자본수익률과 자본회수율의 합으로 되어 있다.

$$\begin{aligned}\text{자본환원율} &= \text{자본수익률} + \text{자본회수율} \\ &= \text{할인율} + \text{자본회수율}\end{aligned}$$

(2) 지분환원율

- ① 지분투자액에 대한 한 해의 세전현금흐름의 비율을 말한다.

$$\text{지분환원율} = \text{지분수익률} + \text{지분회수율}$$

- ② 지분배당률이라고도 부른다.

(3) 저당환원율

- ① 저당대부액에 대한 한 해의 저당지불액의 비율을 말한다.(DS / L)

$$L \times MC = DS, \quad L = DS / MC$$

- ② 저당상수(MC)라고도 한다.

3) 수익률의 종류

(1) 이자율과 할인율

- ① 이자율은 현재가치를 미래가치로 변환시키는 비율이며, 할인율은 미래가치를 현재가치로 변환하는 비율이다.

(2) 지분수익률

- ① 지분투자액과 매 기간의 세전현금수지의 현가를 같게 만드는 내부수익률이다.
② 지분수익률은 지분자본에 대한 수익률이며, 지분투자자가 획득하는 수익률이다.

(3) 저당수익률

- ① 저당대부액과 매 기간의 부채서비스액 및 기간 말의 저당복귀액의 현가를 같게 만드는 내부수익률이다.
② 저당수익률은 저당자본에 대한 수익률이며, 저당투자자인 대출기관이 획득하는 수익률이다.

(4) 종합수익률

- ① 투자된 모든 자본에 대한 수익률로서, 기간 중 순영업소득의 변화와 기간 말 복귀액의 변화를 모두 고려한 내부수익률이다. **M**
② 종합수익률은 지분자본과 저당자본에 대한 결합수익률로서, 개념적으로는 지분수익률과 저당수익률의 가중평균이 된다.

멘토링

내부수익률이란 투자자본의 현재가치와 매 기간마다 창출되는 소득의 현재가치를 같게 만드는 할인율을 말한다. 따라서 지분수익률, 저당수익률, 종합수익률은 모두 내부수익률의 성격을 가진다.

4) 소득률과 수익률의 관계

(1) 수익률(yield rate) 적용의 우수성

시장행태(지분수익에 대한 관심, 수익은 영구불변이 아님)를 고려할 때 수익과 기말가치를 불명확하게 내포하는 소득률(income rate)보다 지분수익과 기말 지분복귀가치를 별도로 고려하는 수익률이 더 우수하다.

(2) 양자의 동일가능성

만약 소득률에서 기말가치 변동이 없다면 <소득률 = 수익률 + 회수율(0)>이 된다.

03 여러 가지 종류의 환원율

1) 종합환원율과 부분환원율

종합환원율 = (토지가격구성비율 × 토지R) + (건물가격구성비율 × 건물R)

종합환원율 = (지분구성비율 × 지분R) + (저당구성비율 × 저당R)

2) 상각전 환원율과 상각후 환원율

자본환원율 = 자본수익률 + 자본회수율

상각전 환원율 = 상각후 환원율 + 자본회수율

3) 토지환원율과 건물환원율

토지환원율 = 자본수익률 (= 상각후 환원율)

건물환원율 = 자본수익률 + 자본회수율 (= 상각전 환원율)

4) 지분환원율과 저당환원율

지분환원율 = 지분수익률 + 자본(지분)회수율

저당환원율 = 저당수익률 + 자본(저당)회수율

5) 기입환원율과 기출환원율

기출환원율 = 기입환원율 + (장기위험프리미엄, 성장률, 소비자물가상승률 등)

01 환원율의 산정방법

1) 시장추출법

$$\text{환원율} = \text{사례부동산의 순수익} / \text{사례부동산의 매매가격}$$

보충자료 | 직접시장비교법, 투자시장질적평점비교법

1. 직접시장비교법

1) 개념

유사한 거래사례로부터 부동산의 환원율을 분석하여 이의 산술평균으로 대상부동산의 환원율을 구하는 방법으로 풍부한 거래사례를 바탕으로 환원율을 결정하므로 실증적, 현실적, 객관적이다.

2) 적용방법

① 사례 상각후 R = 사례 상각 전 R - 사례 회수율

$$\text{※ 사례 상각 전 R} = \frac{\text{사례상각전순수익}}{\text{사례거래가격}}$$

$$\text{※ 사례 회수율} = \text{사례건물가격구성비} \times \frac{1}{\text{사례건물 잔존내용연수}}$$

② 사례 상각 후 R × 비교치 = 대상 상각 후 R

③ 대상 상각 후 R + 대상 회수율 = 대상 상각 전 R

2. 투자시장질적평점비교법

1) 개념

사례와 대상의 제 항목을 비교하여 각각 평점을 부여하고 각 평점을 합산하여 얻은 평점비교치를 사례부동산의 환원율에 고려하여 가중평균 또는 산술평균하여 대상부동산의 환원율을 구하는 방법이다.

2) 적용방법

$$\text{대상 상각 후 R} = \text{사례의 상각 후 R} \times \frac{\text{사례평점}}{\text{대상평점}}$$

① 순수익이 동일할 때 평점이 좋을수록 환원율이 낮아져 가액이 높아지는 구조가 되려면 평점을 역수로 적용해야 함.

② 예상수익성, 가격안정성 등의 평점을 요인구성비로 가중평균하여 산정함.

$$\text{평점} = \sum (\text{요인구성비} \times \text{요인평점})$$

3) 요소구성법

$$\text{환원율} = \text{무위험율} + \text{위험할증률}$$

4) 투자결합법

(1) 물리적 투자결합법

$$\text{환원율} = \frac{\text{토지가치}}{\text{토지가치} + \text{건물가치}} \times \text{토지환원율} + \frac{\text{건물가치}}{\text{토지가치} + \text{건물가치}} \times \text{건물환원율}$$

(2) 금융적 투자결합법

$$\text{환원율} = \frac{\text{지분액}}{\text{지분액} + \text{저당액}} \times \text{지분환원율} + \frac{\text{저당액}}{\text{지분액} + \text{저당액}} \times \text{저당상수}$$

5) 유효총수익승수에 의한 결정방법

$$\begin{aligned} \text{환원율} &= \frac{1 - \text{운영경비율}}{\text{유효총수익승수}} = \frac{1 - \text{운영경비율}}{\text{거래사례가격/유효총수익}} = \frac{\text{유효총수익}(1 - \text{운영경비율})}{\text{거래사례가격}} \\ &= \frac{\text{순수익}}{\text{거래사례가격}} \end{aligned}$$

6) 시장에서 발표된 환원율

7) 부채감당법(Gettel법)

$$\text{부채감당률} = \frac{\text{순영업소득}}{\text{부채서비스액}} = \frac{\text{순영업소득}}{\text{부동산가치} \times \text{대부비율} \times \text{저당상수}}$$

$$\text{자본환원율} = \text{DCR} \times \frac{L}{V} \times \text{MC}$$

8) 엘우드법(Ellwood법)

$$R_0 = y - \frac{L}{V} \times (y + p \times SFF - MC) \mp \Delta \times SFF$$

(y : 지분수익률, $\frac{L}{V}$: 저당비율, p : 상환비율, SFF : 이자율 $y\%$, 기간 n 년 동안의 감채기금계수,
 MC : 저당상수, Δ : 보유기간동안의 가치하락을 또는 상승률)

보충자료 | 만기일시상환일 때 엘우드공식

상환비율이 영(0)이 되고, MC대신에 이자율(i)이 들어감.

$$\begin{aligned} & y - \frac{L}{V} \times (y + 0 \times SFF - i) \mp \Delta \times SFF \\ & = y - \frac{L}{V} \times (y - i) \mp \Delta \times SFF \end{aligned}$$

02 할인율의 산정방법

1) 투자자조사법 (지분할인율)

2) 투자결합법 (종합할인율)

(1) 물리적 투자결합법

$$\text{할인율} = \frac{\text{토지가치}}{\text{토지가치} + \text{건물가치}} \times \text{토지할인율} + \frac{\text{건물가치}}{\text{토지가치} + \text{건물가치}} \times \text{건물할인율}$$

(2) 금융적 투자결합법

$$\text{할인율} = \frac{\text{지분액}}{\text{지분액} + \text{저당액}} \times \text{지분할인율} + \frac{\text{저당액}}{\text{지분액} + \text{저당액}} \times \text{저당할인율}$$

3) 시장에서 발표된 할인율

「감정평가 실무기준」 3.4.1 (수익환원법)

3.4.1.4 환원율과 할인율의 산정

- ① 직접환원법에서 사용할 환원율은 시장추출법으로 구하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시장추출법의 적용이 적절하지 않은 때에는 요소구성법, 투자결합법, 유효총수익승수에 의한 결정방법, 시장에서 발표된 환원율 등을 고려하여 적절한 방법으로 구할 수 있다.
- ② 할인현금흐름분석법에서 사용할 할인율은 투자자조사법(지분할인율), 투자결합법(종합할인율), 시장에서 발표된 할인율 등을 고려하여 대상물건의 위험이 적절히 반영되도록 결정하되 추정된 현금흐름에 맞는 할인율을 적용한다.
- ③ 복귀가액 산정을 위한 최종환원율은 환원율에 장기위험프리미엄 · 성장률 · 소비자물가상승률 등을 고려하여 결정한다.

01 전통적 직접환원법

구 분	직접법	직선법	상환기금법	연금법
적 용	비상각 자산	상각 자산		
적용 대상	대지*농지*염전	건물*구축물	광산*광업권	슈퍼마켓*어업권* 임대용 부동산
수 식	$\frac{\text{순수익}}{\text{환원이율}}$	$\frac{\text{상각 전 순수익}}{\text{상각 후 환원이율} + \text{상각률}}$		
자본회수방법	자본회수 불필요	정액법으로 상각	환원율과 축적이율 사용	환원율만 사용
		회수하는 상각액이 이자를 발생시키지 않음	축적이율로 이자 발생	환원율로 이자 발생
부동산 가격	직접법 > 연금법 > 상환기금법 > 직선법			

02 잔여환원법

1) 토지잔여법

$$\text{토지의 수익가액} = \frac{\text{대상부동산의 순수익} - \text{건물가액} \times \text{건물환원율}}{\text{토지환원율}}$$

2) 건물잔여법

$$\text{건물의 수익가액} = \frac{\text{대상부동산의 순수익} - \text{토지가액} \times \text{토지환원이율}}{\text{건물환원이율}}$$

3 부동산잔여법

$$\text{대상부동산의 가액} = \text{대상부동산의 순수익} \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n} + \frac{\text{기간 말 토지가치}}{(1+r)^n}$$

04 지분잔여법과 저당잔여법

1) 지분잔여법

$$\frac{\text{NOI} - (L \times \text{MC})}{R_E} + L = \text{부동산가치}$$

2) 저당잔여법

$$\frac{\text{NOI} - (E \times R_E)}{\text{MC}} + E = \text{부동산가치}$$

05 정리

1) 물리적인 측면에서 복합부동산의 가치

토지가치	토지순수익 / 토지환원율(자본수익률)
건물가치	건물순수익 / 건물환원율(자본수익률+자본회수율)
복합부동산의 가치	① 토지가치 + 건물가치 ② NOI / 종합환원율(토지환원율과 건물환원율의 가중평균)

2) 금융적인 측면에서 복합부동산의 가치

지분가치	지분귀속순수익(BTCF) / 지분환원율
저당가치	부채서비스액(DS) / 저당환원율
복합부동산의 가치	① 지분가치 + 저당가치 ② NOI / 종합환원율(지분환원율과 저당환원율의 가중평균)

01 개요

NOI 모델	$V = \sum_{t=1}^n \frac{NOI}{(1+r)^t} + \frac{V_n}{(1+r)^n}$ * 종합수익률을 적용함
BTCF 모델	$V = \left(\sum_{t=1}^n \frac{BTCF_t}{(1+y)^t} + \frac{E_n}{(1+y)^n} \right) + L$ * 세전지분수익률을 적용함
ATCF 모델	$V = \left(\sum_{t=1}^n \frac{ATCF_t}{(1+y_T)^t} + \frac{E_n}{(1+y_T)^n} \right) + L$ * 세후지분수익률을 적용함

02 세후할인현금흐름분석법 (DCF법)

1) 영업소득세의 산정

영업소득세의 계산과정

순영업소득	세전현금수지
+ 대체충당금	+ 대체충당금
- 이자지급분	+ 원금상환분
- 감가상각액	- 감가상각액
과세소득	과세소득
× 세율	× 세율
영업소득세	영업소득세

2) 세후지분복귀액의 산정

지분복귀액의 계산과정

매도가격 (selling price)

- 매도경비 (selling expense)

순매도액 (net sales proceeds)

- 미상환저당잔금 (unpaid mortgage balance)

세전지분복귀액 (before-tax equity reversion)

- 자본이득세 (capital gain tax)

세후지분복귀액 (after-tax equity reversion)

3) 자본이득세의 산정 (=양도소득세)

자본이득세의 계산과정

순매도액

- 순장부가치 = 매수가격 - 총감가상각액

매도이익

- 초과감가상각액

자본이득

- 세제상 공제액

과세대상 자본이득

× 세율

자본이득세

01 K계수

1) 의미

K계수란 1기말을 기준으로 2기부터 소득이 매년 일정비율로 변화하는 경우 그 변동분을 조정하는 경우에 활용되는 계수이다.

2) 산식

$$\begin{aligned} K계수 &= \frac{\left\{1 - \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^n\right\}}{r-g} \times \frac{r \times (1+r)^n}{(1+r)^n - 1} \\ &= \frac{1 - \frac{(1+g)^n}{(1+r)^n}}{(r-g) \times PVAF} \end{aligned}$$

3) 조정

(1) 순영업소득의 조정

$$\text{조정 후 순영업소득} = \text{조정 전 순영업소득} \times K계수$$

(2) 환원이율의 조정

$$\text{조정 후 환원이율} = \text{조정 전 환원이율} / K계수$$

02 J계수

1) 의미

J계수란 순영업소득이 감채기금형식으로 매기간마다(1기부터) 일정액씩 누적적으로 증감하는 경우에 적용되는 계수를 말한다.

2) 산식

$$\begin{aligned} J계수 &= SFF \times \left(\frac{t}{1 - (1+y)^{-t}} - \frac{1}{y} \right) = SFF \times \left(\frac{t \times (1+y)^t}{(1+y)^t - 1} - \frac{1}{y} \right) \\ &= \frac{y}{(1+y)^{-t} - 1} \times \left(\frac{t \times (1+y)^t}{(1+y)^t - 1} - \frac{1}{y} \right) \end{aligned}$$

3) 조정

(1) 순영업소득의 조정

$$\text{조정 후 순영업소득} = \text{조정 전 순영업소득} \times (1 + \Delta \times J계수)$$

(2) 환원율의 조정

$$\text{조정 후 환원이율} = \text{조정 전 환원이율} / (1 + \Delta \times J계수)$$

PART 03

건물 등의 평가

Chapter 01 건물의 평가

Chapter 02 복합부동산의 평가

Chapter 03 구분소유권의 평가

Chapter 04 임대료의 평가

Chapter 05 기타 평가방법

제1절 건물평가의 개요 (내용없음)

제2절 원가법

I. 재조달원가

01 개념

재조달원가란 현존하는 물건을 기준시점에 있어서 원시적으로 재생산 또는 재취득하는 것을 상정하는 경우에 필요한 적정한 원가총액을 말한다.

02 재조달원가의 기준 및 구성요소

1) 도급방식 기준

2) 구성요소

재조달원가	표준적인 건설비	공사비	직접비
			간접비
		수급인의 적정이윤	
	도급인이 직접 부담하는 통상의 부대비용	건설자금이자, 설계감리비	
		허가비용, 세금 및 공과금 등, 등기수속비 등	
		기타 도급인 부담비용	
	개발이윤	정상적인 이윤	

보충자료

대문, 조경, 울타리, 마당콘크리트공사, 담장, 옹벽 등은 건물에 대한 공사비용이 아니므로 재조달원가에 포함하지 않는다.

03 표준단가와 부대설비 보정단가

1) 표준단가

표준단가는 정부고시 표준품셈과 실적공사비 등을 적용하여 산정한 순수 건축공사비에 제 경비(간접노무비, 산재보험료, 안전관리비, 기타경비, 일반관리비, 이윤 등), 설계감리비 및 전기기본설비비(전등, 전열공사비) 등이 포함된 것이다.

분류번호	용도	구조	급수	표준단가(㎡)	내용연수
8-2-5-1	오피스텔	철근콘크리트조 슬래브지붕	1	1,153,000	55 (50~60)

2) 부대설비의 보정

건물표준단가에 포함되지 않은 전기설비, 위생설비, 냉난방설비 등 부대설비에 대한 설치비용을 뜻한다. 부대설비보정단가를 구하는 경우에는 건물소유자로부터 자료를 징구할 수 있으며, 부대설비항목별로 실시조사 시 확인되고 가동 중인 항목만을 부대설비로 보정한다.

건물용도	화재탐지설비	방송설비	TV 공시청설비	피뢰침설비	DATA설비	H/A설비
일반주택, 고급주택	-	-	2,000~8,000	-	7,000~10,000	2,000~4,000
아파트	7,000~14,000	1,000~4,000	2,000~7,000	-	10,000~23,000	5,000~8,000
연립주택	4,000~7,000	-	3,000~4,000	-	3,000~4,000	2,000~6,000
점포상가	4,000~9,000	3,000~4,000	1,000~4,000	-	5,000~10,000	-
일반목욕탕, 대중사우나, 사우나	5,000~6,000	3,000~3,500	2,000~3,000	-	2,000~4,000	-

감칙 제2조 (정의)

5. "원가법"이란 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

감칙 제15조 (건물의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 건물을 감정평가할 때에 원가법을 적용하여야 한다.

실무기준 3.2.1.2 재조달원가

- ① 재조달원가란 대상물건을 기준시점에 재생산하거나 재취득하는 데 필요한 적정원가의 총액을 말한다.
- ② 재조달원가는 대상물건을 일반적인 방법으로 생산하거나 취득하는 데 드는 비용으로 하되, 제세공과금 등과 같은 일반적인 부대비용을 포함한다.

II. 감가수정

01 감가수정의 의미

감가수정이란 재조달원가에서 여러 가지 감가요인을 분석하여 결정된 감가수정액을 공제함으로써 기준시점 현재 대상물건이 갖는 적정한 가액을 산정하는 방법을 말한다.

02 감가요인

1) 물리적 감가요인

물리적 감가요인은 시간의 경과, 사용으로 인한 마모 또는 파손, 재해 등 우발적 사고로 인한 손상, 기타 물리적인 하자 등이 있다.

2) 기능적 감가요인

기능적 감가요인은 부동산 사용자의 관리나 건설 당시의 설계와 같은 인위적인 요소가 많이 작용하는 것으로 형식의 구식화, 설비의 부족, 설계의 불량, 능률의 저하, 기타 기능적인 하자 등이 있다.

3) 경제적 감가요인

경제적 감가요인은 주로 부동산이 가지는 물리적인 특성인 지리적 위치의 고정성에 의해 발생하며, 주위환경과의 부적합, 인근지역의 쇠퇴, 시장성의 감퇴, 기타 경제적인 하자 등이 있다.

03 감가수정 방법의 분류

자료출처	구체적인 감가수정 방법	
직접법	내용연수법	정액법
		정률법
		상환기금법
간접법	관찰감가법	
	다른 방법	분해법
		시장추출법
		임대료손실환원법

04 직접법 (내용연수법)

1) 정액법

① **매년의 감가액** : 매년의 감가액(D) = $C \times (1 - R) \times \frac{1}{N} = \frac{C - S}{N}$

② **감가누계액** : 감가누계액(D_n) = $C \times (1 - R) \times \frac{n}{N}$

③ **적산가격** : 적산가격(P_n) = $C \times \left\{ 1 - (1 - R) \times \frac{n}{N} \right\}$

D : 매년의 감가액, D_n : 감가누계액, P_n : 적산가격, C : 재조달원가,

S : 내용연수 만료시 잔존가격, R : 최종잔가율($R \geq 0$), N : 경제적 내용연수, n : 경과연수

2) 정률법

① **매년의 감가율(정률)**

$$\text{매년의 감가율}(K) = 1 - \sqrt[N]{\frac{S}{C}} = 1 - r$$

$$r = 1 - K = \sqrt[N]{\frac{S}{C}}$$

② **매년의 감가액** : $D = P_{n-1} \times K$

③ **감가누계액** : $D_n = C \times (1 - r^n)$

④ **적산가격** : $P_n = C \times r^n$

D : 매년의 감가액, D_n : 감가누계액, P_n : 적산가격, C : 재조달원가,

S : 내용연수 만료시 잔존가격, K : 매년의 감가율($K > 0$), N : 경제적 내용연수,

n : 경과연수, P_{n-1} : 전기말의 잔존가격, r : 전년대비 잔가율

3) 상환기금법

① 매년의 감가액

$$D = C \times (1 - R) \times \frac{i}{(1 + i)^N - 1}$$

$$D = (C - S) \times \frac{i}{(1 + i)^N - 1}$$

② 감가누계액

$$D_n = n \times C \times (1 - R) \times \frac{i}{(1 + i)^N - 1}$$

$$D_n = n \times (C - S) \times \frac{i}{(1 + i)^N - 1}$$

③ 적산가격

$$P_n = C - D_n$$

$$P_n = C \times \left[1 - n \times (1 - R) \times \frac{i}{(1 + i)^N - 1} \right]$$

D : 매년의 감가액, D_n : 감가누계액, P_n : 적산가격, C : 재조달원가,
S : 내용연수 만료시 잔존가격, R : 최종잔가율, N : 경제적 내용연수,
n : 경과연수, i : 축척이율(안전율)

05 간접법

1) 관찰감가법

(1) 의의

평가대상이 되는 부동산의 상태를 면밀히 관찰하여 평가사의 종합적 판단으로 적절한 감가상각률을 적용하여 감가상각하는 방법을 말한다.

(2) 내용

관찰감가법도 감가상각요인을 물리적, 기능적, 그리고 경제적 요인으로 나누어 추계한다. 관찰감가법에서는 각 감가상각요인에 대한 현재의 상태를 면밀히 관찰하여 유사부동산의 그것과 비교하여 감가상각을 한다는 것이다. 따라서, 감가상각추계치의 타당성은 평가사의 폭넓은 경험과 지식에 크게 의존하고 있다.

2) 분해법(Break-down method)

분해법이란 대상부동산에 대한 감가요인을 물리적·기능적·경제적 요인으로 세분한 후 각 감가요인별로 경제적 타당성을 기초로 회복가능, 회복불능으로 항목화하여 이에 대한 감가수정액을 각각 별도로 측정하고, 이것을 전부 합산하여 감가수정추계치를 산출하는 방법을 말한다.

3) 시장추출법(Market extraction method)

- ① 먼저 유사매매사례에 관한 자료를 수집하고 분석한다. 대상부동산과의 차이를 고려하여, 비교부동산의 매매가격을 수정한다. 이전권익, 금융조건, 매매조건 등에 관한 수정을 해야 하지만 물리적, 기능적, 외부적 결함에 관한 사항들은 감가상각의 중요한 원인이 되기 때문에 수정해서는 안된다. 그리고 시장추출법에서의 감가상각은 비교부동산의 매매시점을 기준으로 추계되기 때문에 시장상황에 관한 수정(시점수정)도 해서는 안된다.
- ② 공지에 대한 매매사례를 분석하여, 비교부동산의 토지가치(매매시점 기준)를 추계한다. 비교부동산의 매매가격에서 토지가치 추계치를 공제하여 건물가치를 구한다.
- ③ 사례의 거래시점을 기준으로 비교부동산에 대한 재조달원가를 추계한다.
- ④ 추계된 재조달원가에서 건물가치를 제하면 각 비교부동산에 대한 감가상각추계치가 나온다. 감가상각추계치를 재조달원가의 백분율로 표시한다. 이 비율을 조정하여 대상부동산에 가장 적절한 감가상각률을 구한다.
- ⑤ 추계된 감가상각률의 차이가 심할 경우 비교부동산의 실제연수나 유효연수를 적용하여 연감가상각률을 구한다. 연감가상각률을 조정하여 적합한 연감가상각률을 조정하고 여기에 대상부동산의 실제연수나 유효연수를 곱하여 총감가상각률을 구한다.
- ⑥ 대상부동산의 재조달원가에 감가상각률을 곱하여 최종적인 감가상각추계치를 구한다.

4) 임대료손실환원법

임대료손실환원법에 의한 감가수정액

= 감가요인으로 인한 순수익의 감소분 / 순수익 감소분에 대한 환원율

감칙 제2조(정의)

12. "감가수정"이란 대상물건에 대한 재조달원가를 감액하여야 할 요인이 있는 경우에 물리적 감가, 기능적 감가 또는 경제적 감가 등을 고려하여 그에 해당하는 금액을 재조달원가에서 공제하여 기준시점에 있어서의 대상물건의 가액을 적정화하는 작업을 말한다.

제15조(건물의 감정평가)

(관련규정 없음)

실무기준 3.2.1.3 감가수정

- ① 감가수정은 대상물건에 대한 재조달원가를 감액하여야 할 요인이 있는 경우에 다음 각 호의 가치 하락요인 등(이하 "감가요인"이라 한다)을 고려하여 그에 해당하는 금액을 재조달원가에서 공제하여 기준시점에 대상물건의 가액을 적정화하는 작업을 말한다.

1. 물리적 감가요인: 대상물건의 물리적 상태 변화에 따른 감가요인
 2. 기능적 감가요인: 대상물건의 기능적 효용 변화에 따른 감가요인
 3. 경제적 감가요인: 인근지역의 경제적 상태, 주위환경, 시장상황 등 대상물건의 가치에 영향을 미치는 경제적 요소들의 변화에 따른 감가요인
- ② 감가수정을 할 때에는 경제적 내용연수를 기준으로 한 정액법, 정률법 또는 상환기금법 중에서 대상물건에 가장 적합한 방법을 적용하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 감가수정이 적절하지 아니한 경우에는 물리적·기능적·경제적 감가요인을 고려하여 관찰감가 등으로 조정하거나 다른 방법에 따라 감가수정할 수 있다.

III. 내용연수의 조정

01 내용연수의 조정방법

	실제경과연수법	유효경과연수법	잔존내용연수법
의의	실제경과연수	증*개축을 고려한 유효경과연수 적용	잔존 내용연수를 알 수 있는 경우
산식	$D_n = C \times (1 - R) \times n / N$	$D_n = C \times (1 - R) \times (N - n') / N$	$D_n = C \times (1 - R) \times n / (n + n')$
장단점	- 이해하기 쉽고 간편 - 실제경과연수에 비례하여 감가 X - 기능적*경제적 요인 반영 X - 개량*수선 고려 X	- 개량/수선의 고려, 감가의 개별성 고려 - 경제적 요인 반영 X	- 기능적 요인 일부 반영, 감가의 개별성 고려 - 경제적 요인 반영 X, 잔존내용연수의 측정문제
적용 대상	신축건물 등 실제경과연수가 짧은 경우	건물의 구조를 개량, 냉난방 시설등과 같은 새로운 부가물, 증치물이 설치된 경우	- 전체 내용연수 짧은 부동산 - 오래된 부동산 - 호텔*리조트*공업용 건물 등 특수 부동산

02 증축부분의 내용연수 조정

① 증축부분의 전내용연수

기존부분의 잔존내용연수 + 증축부분의 경과연수

② 증축부분의 감가누계액

$$\frac{\text{증축부분의 경과연수}}{(\text{기존부분의 잔존내용연수} + \text{증축부분의 경과연수})}$$

③ 증축부분의 적산가액

$$\frac{\text{기존부분의 잔존내용연수}}{(\text{기존부분의 잔존내용연수} + \text{증축부분의 경과연수})}$$

IV. 분해법

01 개요

분해법은 제조달원가에서 감액해야 할 요인을 물리적*기능적*경제적 요인으로 구분하고 이를 다시 치유가능과 불가능한 것으로 나누어, 그 측정치의 합으로서 감가수정액을 구하는 방법이다.

02 물리적 감가

1) 치유가능한 물리적 감가

(1) 정의

- ① 치유가능한 물리적 감가란 정상적인 유지수선을 지연함으로써 발생하는 감가이다.
- ② 기준시점에 즉각적인 수리가 필요한 항목에 적용되는데, 부서진 창문, 고장난 설비, 깨진 세면대 등이 대표적인 사례이다.(수선의 연기항목)

(2) 감가액 산정

- ① 치유하기 위한 비용으로 측정된다.
- ② 다만, 이때 어떤 항목에 대해 치유하는 비용은 설치비용에 추가적으로 기존 항목의 제거비용까지 발생하기 때문에 치유비용이 제조달원가를 초과하더라도 제거비용까지 포함시켜 치유비용으로 측정해야 한다.

2) 치유불가능한 물리적 감가

(1) 단기항목의 감가액 산정

$(\text{단기항목의 제조달원가} - \text{치유가능 물리적 감가}) \times (\text{경과연수} / \text{전내용연수})$

(2) 장기항목의 감가액 산정

$(\text{제조달원가} - \text{단기항목 제조달원가}) \times (\text{경과연수} / \text{전내용연수})$

3) 손상 및 반달리증

낙서 등을 제거(치유)하는데 소요되는 비용을 말하며 일반적으로 물리적 감가액에 포함시킨다.

03 기능적 감가

구 분	결핍 (부족)	대체 or 현대화	과잉		
			재생산비용		대체비용
			전체	초과	
기존항목의 비용	X	○	○	○	X
- 발생감가	X	○	○	○	X
+ 치유비용 (가치손실 or 소유자비용)	○	○	○	○	○
- 신축시 설치비용	○	○	○	X	X

04 경제적 감가

1) 의의, 유형

- ① 대상부동산 자체와는 상관없는 어떤 외부적 힘에 의해 발생하는 가치의 손실분을 의미하여, 인근지역의 쇠퇴, 주위환경의 부적합, 지역지구제, 최유효이용의 변화 등에 의해 발생한다.
- ② 이것은 대상부동산으로부터 발생하는 것이 아니라 외부적 요인으로 발생하므로, 항상 치유불가능하고, 토지에도 발생한다는 특징을 가진다.

01 시점수정

1) 개요

- ① 한국건설기술연구원이 월별로 작성하여 제공하는 통계인 건설공사비지수를 활용하는 것을 협회에서 권장한다.
- ② 건설공사비지수는 주거용건물과 비주거용건물로 구분하여 발표되는 바, 평가대상건물 유형에 따라 적용한다.

2) 적용 예시

대상 및 사례 건물은 모두 주거용 건물	2023.05월 건설공사비 지수(주거용) : 150.54
사례 건물의 거래시점 : 2023.05.10	2023.10월 건설공사비 지수(주거용) : 152.71
대상 건물의 기준시점 : 2023.12.14	* 2023년 10월 이후 건설공사비 지수는 미발표

- ① 월할로 계산하며, 거래시점 또는 기준시점이 속하는 월의 건설공사비 지수로 비교하되, 해당 월의 지수가 발표되지 않은 경우에는 전월, 전월 미발표인 경우에는 전전월 지수를 비교한다.
- ② 확정 지수 이전에 잠정치 지수가 발표된 경우에는 잠정치임을 표시하여 활용가능하다.
- ③ 시점수정치 계산

$$2023.05.10 \sim 2023.12.14 = \frac{\text{대상기준시점}}{\text{사례기준시점}} = \frac{152.71}{150.54} = 1.01441$$

02 개별요인 비교

1) 재조달원가의 개별요인평점이 제시되는 경우

재조달원가에는 감가의 부분이 포함되어 있지 아니하므로 재조달원가를 기준으로 하는 개별요인평점이 주어진 경우에는 반드시 잔가율의 비교를 요한다.

2) 기준시점의 건물개별요인평점이 제시되는 경우

기준시점의 개별요인평점이 주어지는 경우에는 개별요인비교에 잔가율 비교가 포함되었다고 판단가능하므로 잔가율 비교를 하지 않을 수 있다.

03 잔존가치율(잔가율) 비교

대상건물의 기준시점에서 잔가율 / 사례건물의 거래시점에서 잔가율

멘토링

시험문제에서 지수의 연장사정 여부는 문제의 요구사항에 따른다.

제1절

구분평가

01 복합부동산의 감정평가방법

1) 원칙 (개별평가)

토지와 건물은 개별물건으로 본다. 따라서 「감칙」 제7조제1항에 따라 감정평가는 대상물건마다 개별로 하여야 한다. 즉, 토지는 공시지가기준법, 건물은 원가법을 주된 방법으로 적용한다.

2) 일괄감정평가

「감칙」 제7조제2항에 따라 둘 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다. 토지와 건물은 개별물건으로 보지만, 토지와 건물이 일체로 거래되는 경우로서 일체 비교가 합리적인 경우에는 일괄하여 감정평가하는 것이 타당할 것이다.

감칙 제7조 (개별물건기준 원칙 등)

- ① 감정평가는 대상물건마다 개별로 하여야 한다.
- ② 둘 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다.

제16조 (토지와 건물의 일괄감정평가)

감정평가법인등은 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 일괄하여 감정평가하는 경우 등 제7조제2항에 따라 토지와 건물을 일괄하여 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용해야 한다. 이 경우 감정평가액은 합리적인 기준에 따라 토지가액과 건물가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

01 평가방법

1) 거래사례비교법

(1) 토지와 건물을 구분하는 경우

- ① 사례의 토지건물 가격구성비율을 구하여 적용한다. **M**
- ② 토지의 시점수정은 지가변동률을 이용하고, 건물의 시점수정은 건축비지수를 이용한다.
- ③ 건물의 개별요인비교시 잔가율비교를 별도로 해야 하는지 판단한다.
- ④ 건물의 면적비교는 주로 연면적을 비교한다. (임대료비준의 경우에는 임대면적)
- ⑤ 일체품등비교치가 별도로 주어지지 않은 경우 1.00으로 둔다.

사례복합부동산의 매매가격 × 사정보정

× (토지가격비율 × 시점수정 × 지역요인 × 개별요인 × 면적비교

+ 건물가격비율 × 시점수정 × (잔가율) × 개별요인 × 면적비교) × 일체품등비교

(2) 일괄비교하는 경우

- ① 문제에서 주어진 일체시점수정자료, 일체개별요인비교치를 이용하여 비준한다.
- ② 건물의 규모가 크고 신축건물 일수록 건물면적을 중시하고, 건물의 규모가 작고 노후된 건물이 소재할수록 토지면적이 중요시되는 거래관행이 있다.

사례복합부동산의 매매가격 × 사정보정 × 시점수정 × 지역요인비교 × (일체)개별요인비교 × (면적비교)

2) 수익환원법

토지와 건물 전체가 창출하는 수익 및 현금흐름을 분석하고 대상물건의 성격이나, 평가 목적 등을 종합적으로 고려하여 직접환원법이나 DCF법을 적용하여 수익가액을 산출한다.

3) 원가법

복합부동산에 대한 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건을 감정평가하는 것으로, 토지와 건물이 결합되어 있는 상태를 기준으로 하여 적용하도록 한다.
주로 신축건물이나 특수목적부동산에 접근 가능한 방법이 될 것이다.

멘토링

거래사례의
거래시점 당시의
토지건물 가격구성비율을
구해야 한다.

02 일괄평가 후 토지건물의 가격배분 문제

1) 공제법

(1) 공제법의 개요

① 토지공제법

일괄로 평가된 부동산의 가격에서 토지가격을 별도로 평가한 후 이를 공제하여 건물 가격을 구하는 방법

② 건물공제법

일괄로 평가된 부동산의 가격에서 건물가격을 별도로 평가한 후 이를 공제하여 토지 가격을 구하는 방법

(2) 공제법의 장단점

- ① 토지 또는 건물의 가격을 별도로 산정하는 것은 기존의 평가관행에 부합하여 적용하기가 용이하다.
- ② 토지*건물의 일체적 이용으로 창출되는 가치증분이 잔여적으로 구해지는 부동산에 과다하게 배분되는 문제점이 있다.

2) 비율법

(1) 비율법의 개요

대상부동산의 용도, 규모, 위치 등에 따라 표준적인 토지*건물 비율을 조사*분석하여 비율표를 작성하여 실무에 적용할 수 있다.

(2) 비율법의 장단점

- ① 비율표가 있는 경우 실무적으로 간편하게 토지*건물 배분가액을 구할 수 있다.
- ② 부동산의 감가정도, 규모, 용도, 소재지 등에 따라 개별성이 강해 표준적인 토지*건물 배분비율표를 작성하기가 사실상 곤란하다.

제1절 구분건물의 개요 (내용없음)

제2절 평가방법

01 원가법

1) 산식

1동 전체의 가격(토지+건물적산가액) × 층별효용비율 × 위치별효용비율 = 구분소유권의 가격

2) 층별효용비율 산출

구 분	① 총분양가격	② 전유면적(㎡)	③ 단가(원/㎡)	④ 층별효용비	⑤ 효용적수 (= ② × ④)	⑥ 층별효용비율
1층	60,000	60	1,000	100	6,000	0.75
2층	20,000	40	500	50	2,000	0.25
계	80,000	100	-	-	8,000	1

3) 위치별효용비율 산출

구 분	① 총분양가격	② 전유면적(㎡)	③ 단가(원/㎡)	④ 위치별효용비	⑤ 효용적수 (= ② × ④)	⑥ 위치별효용비율
101호	33,000	30	1,100	100	3,000	0.55
102호	27,000	30	900	81.82	2,455	0.45
계	60,000	60	-	-	5,455	1

02 거래사례비교법

1) 산식

구분건물의 거래가격 × 사정보정 × 시점수정 × 지역요인비교 × 개별요인비교 × 층별효용비교 × 위치별효용비교 × 면적비교

2) 시점수정

(1) 주거용인 경우

① 시점수정 적용방법

주거용 구분건물 시점수정치는 거래시점과 기준시점의 **각 직전 달의 주택가격지수**를 비교하여 산정한다. 만일 직전 달의 주택가격지수가 발표되지 않은 경우 가장 가까운 달의 주택가격지수를 비교한다.

② 적용 예시

적용시점	거래시점		기준시점	
	2021.5.20		2021.8.20	
종로구 아파트매매가격지수	2021. 4	2021. 5	2021. 6	2021. 7
	99.5	99.7	100	100.4
시점수정치 계산	$\text{시점수정치} = \frac{\text{기준시점 아파트 매매가격지수 ('21.7)}^2}{\text{거래시점 아파트 매매가격지수 ('21.5)}^1} = \frac{100.4}{99.7} = 1.00702$ 1) 거래시점(2021.5.20)은 통계작성변경 이전으로 15일이 포함된 주의 월요일 이후 시점이므로 해당 월인 2021.5월 지수 적용 2) 기준시점(2021.8.20)은 통계작성 변경 이후로서 직전 달 지수가 발표되었으므로 2021.7월 지수 적용			

(2) 비주거용인 경우

① 산식

$(1 + \text{직전분기 자본수익률}) \times (1 + \text{직전분기 자본수익률} \times \frac{\text{해당분기 시작일부터 기준시점까지의 일수를 합산한 결과}}{\text{직전분기 총일수}})$

② 예시

시점수정 기간	상업용부동산 자본수익률(서울 강남 강남대로 오피스)
비교사례 거래시점 : 2021.04.01.	2021년 2분기 : 1.54%
감정평가 기준시점 : 2021.12.01.	2021년 3분기 : 1.46%
기간 : 2021.04.01. ~ 2021.12.01.	2021년 4분기 : 미발표
시점수정치 산정 : $(1 + 0.01540) \times (1 + 0.01460) \times (1 + 0.01460 \times 62/92) = 1.04036$	

- ① 대상 구분소유권의 순수익을 환원하여 수익가액을 구할 수 있다.
- ② 간접법으로 유사 물건의 임대료를 비준하여 대상의 임대료를 구할 수도 있다.

제16조 (토지와 건물의 일괄감정평가)

감정평가법인등은 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 일괄하여 감정평가하는 경우 등 제7조제2항에 따라 토지와 건물을 일괄하여 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용해야 한다. 이 경우 감정평가액은 합리적인 기준에 따라 토지가액과 건물가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

실무기준 3.1 구분소유 부동산의 감정평가

3.1.1 정의

구분소유 부동산이란 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따라 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권(대지 지분소유권을 의미한다. 이하 같다)을 말한다.

3.1.2 자료의 수집 및 정리

구분소유 부동산의 가격자료에는 거래사례, 원가자료, 임대사례, 수익자료, 시장자료 등이 있으며, 대상 구분소유 부동산의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

3.1.3 구분소유 부동산의 감정평가방법

- ① 구분소유 부동산을 감정평가할 때에는 건물(전유부분과 공유부분)과 대지사용권을 일체로 한 거래사례비교법을 적용하여야 한다. 이 경우 [400-4]를 따른다.
- ② 구분소유 부동산을 감정평가할 때에는 총별*위치별 효용요인을 반영하여야 한다.
- ③ 감정평가액은 합리적인 배분기준에 따라 토지가액과 건물가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

제1절

임대료평가의 개요

01 임대료의 개념

1) 의미

임료는 부동산에 대한 사용수익의 경제적 대가로서 교환의 대가인 가격과 함께 광의의 가격을 구성한다.

2) 임대료의 기준시점과 실현시점

(1) 임대료의 기준시점

임료산정기간 내의 수익의 시초시점을 기점으로 하는 것으로 그 기간의 초일이 된다.
즉, 임료를 매월 지불하면 월의 초일, 매년 지불하면 년의 초일이 된다.

(2) 임대료의 실현시점

임료는 임료산정기간에 있어서 부동산의 경제적 가치가 기말에 집약적으로 실현된 것이기 때문에 임료계산의 기준이 되는 기일은 임료산정 기간의 월말이 되고 이를 임대료의 실현시점이라고 한다.

02 실질임료와 지불임료

실질임료		㉔ ① 예금 성격을 갖는 일시금의 운용익 ② 선불적 성격을 갖는 일시금의 상각액 ③ 선불적 성격을 갖는 일시금의 미상각액에 대한 운용익	
	지불임료	㉕ ① 각 지불시기에 일정액씩 지불되는 임료 중 순임료액 ② 부가사용료, 공익비 중 실비를 초과하는 금액	㉖ ① 감가상각비 ② 유지수선비 ③ 손해보험료 ④ 세금 및 공과금 ⑤ 대손준비비 ⑥ 공실 등에 의한 손실액 ⑦ 정상운전자금이자
		순임료	필요제경비

$$① \text{지불임료} = ㉕ + ㉖$$

$$② \text{실질임료} = ㉕ + ㉖ + ㉔ = \text{순임료} + \text{필요제경비}$$

03 임료평가시 원칙적으로 실질임료를 구해야 하는 이유

지불임료는 명목적인 임료에 불과하고 대상물건의 정확한 용익의 대가를 표시한다고 보기 어려우며, 실질임료가 임차인의 **실질적 경제부담**을 의미하기 때문이다.

감칙 제22조 (임대료의 감정평가)

감정평가법인등은 임대료를 감정평가할 때에 임대사례비교법을 적용하여야 한다.

실무기준 3 임대료의 감정평가

3.1 정의

임대료(사용료를 포함한다. 이하 같다)란 임대차 계약에 기초한 대상물건의 사용대가로서 지급하는 금액을 말한다.

3.2 자료의 수집 및 정리

임대료의 자료의 수집 및 정리는 해당 물건의 자료의 수집 및 정리 규정을 준용한다.

3.3 임대료의 감정평가방법

- ① 임대료를 감정평가할 때에는 임대사례비교법을 적용하여야 한다.
- ② 임대료의 산정기간은 1월이나 1년을 단위로 하는 것을 원칙으로 한다.
- ③ 임대료는 산정기간 동안에 임대인에게 귀속되는 모든 경제적 대가에 해당하는 실질임대를 구하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 의뢰인이 보증금 등을 포함한 계약 내용에 따라 지급임대료를 산정하도록 요청할 때에는 해당 계약 내용을 고려한 지급임대료를 구하되, 감정평가서에 그 내용을 적어야 한다.

01 개요

비준임료 = 임대사례임대로 × 사정보정치 × 시점수정치 × 지역요인비교치 × 개별요인비교치

02 임대사례의 선정

- 1) 임대차 등의 계약내용이 같거나 비슷한 사례
- 2) 임대차 사정이 정상이라고 인정되는 사례나 정상적인 것으로 보정이 가능한 사례
- 3) 기준시점으로 시점수정이 가능한 사례
- 4) 가치형성요인의 비교가 가능한 사례

감칙 제2조 (정의)

8. "임대사례비교법"이란 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 임대사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.

실무기준 3.3.2 임대사례비교법

3.3.2.1 정의

- ① 임대사례비교법이란 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 임대사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.
- ② 비준임료란 임대사례비교법에 따라 산정된 임대료를 말한다.

3.3.2.2 임대사례의 수집 및 선택

임대사례비교법으로 감정평가할 때에는 임대사례를 수집하여 적정성 여부를 검토한 후 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 하나 또는 둘 이상의 적절한 임대사례를 선택하여야 한다.

1. 임대차 등의 계약내용이 같거나 비슷한 사례
2. 임대차 사정이 정상이라고 인정되는 사례나 정상적인 것으로 보정이 가능한 사례
3. 기준시점으로 시점수정이 가능한 사례
4. 대상물건과 위치적 유사성이나 물적 유사성이 있어 지역요인*개별요인 등 가치형성요인의 비교가 가능한 사례

3.3.2.3 사정보정

임대사례에 특수한 사정이나 개별적 동기가 반영되어 있거나 임대차 당사자가 시장에 정통하지 않은 등 수집된 임대사례의 임대료가 적절하지 못한 경우에는 사정보정을 통해 그러한 사정이 없었을 경우의 적절한 임대료 수준으로 정상화하여야 한다.

3.3.2.4 시점수정

- ① 임대사례의 임대시점과 대상물건의 기준시점이 불일치하여 임대료 수준의 변동이 있을 경우에는 임대사례의 임대료를 기준시점의 임대료 수준으로 시점수정하여야 한다.
- ② 시점수정은 사례물건의 임대료 변동률로 한다. 다만, 사례물건의 임대료 변동률을 구할 수 없거나 사례물건의 임대료 변동률로 시점수정하는 것이 적절하지 않은 경우에는 사례물건의 가격 변동률*임대료지수*생산자물가지수 등을 고려하여 임대료 변동률을 구할 수 있다.

3.3.2.5 가치형성요인의 비교

임대사례와 대상물건 간에 종별*유형별 특성에 따라 지역요인이나 개별요인 등 임대료의 형성에 영향을 미치는 여러 요인에 차이가 있는 경우에는 이를 각각 비교하여 대상물건의 임대료를 개별화*구체화하여야 한다.

I. 이론상 적산법

01 개요

$$R = \frac{(V \times r) + E}{\text{순임료} \quad \text{필제}}$$

(R: 적산임료, V: 기초가액, r: 기대이율, E: 필요제경비)

02 기초가액

	기초가액	시장가치
의의	기준시점에서 적산임료를 구하는데 기초가 되는 가격	통상적인 시장에서 형성되는 정상적인 거래가능가격을 적정하게 표시하는 가격
구하는 방법	적산가액과 비준가액을 참작하여 구함	적산가액, 비준가액, 수익가액을 비교*조정하여 구함
최유효이용의 전제여부	계약내용이나 조건에 따라 미달된 때에는 이에 따른 계약감가가 고려된 가격	최유효이용을 전제로 파악되는 가격
대상기간	계약내용의 해당부분에 대한 계약기간에 한해 성립	물건 전체에 대한 잔존내용연수 전기간에 걸쳐 적용되는 가격
대상물건의 범위	임대되는 해당부분	부동산 전체

03 기대이율

	기대이율	환원율
적용	적산법	수익환원법
개념	투자자본(기초가액)에 대한 수익(보수 또는 대가)의 비율	대상물건의 가격에 대한 순이익의 비율
성격	- 임대차기간에만 적용하는 단기적인 이율 - 정기에금이율 등 기초 종별에 따른 차이 X	- 내용연수만료시까지 적용되는 장기적인 이율 - 순수이율 + 위험율(위비관자) - 종별에 따른 차이 O
대상부동산의 최유효전제	사용계약내용에 따른 제한	최유효이용의 전제
종류	항상 상각후, 세공제전	상각전/후, 세공제전/후
지가상승시	하향조정 X	하향조정 O

04 필요제경비

1) 의의

필요제경비란 임차인이 사용*수익할 수 있도록 임대인이 대상물건을 적절하게 유지*관리하는 데에 필요한 비용을 말한다.

2) 구성요소

감가상각비, 유지관리비, 조세공과금, 손해보험료, 대손준비금, 공실손실상당액, 정상운영자금이자 등이 포함된다.

3) 소득접근법에서의 영업경비와의 관계

유의해야 할 것은 소득접근법에서 말하는 영업경비와 적산법에서 말하는 필요제경비가 같지 않다는 것이다. 적산법의 필요제경비에는 소득접근법의 영업경비와 더불어 감가상각비와 공실 및 불량부채충당금이 포함된다.

II. 이론상 적산법과 실무상 적산법

01 이론상 적산법

1) 기초가액

임료의 기준시점에 있어서 대상부동산이 갖는 원본가격을 말한다. 부동산의 경제가치는 ① 부동산을 이용함으로 얻어지는 **용익가치**와 ② 자산으로서 부동산의 처분을 통해 얻어지는 **자산가치**로 구성되어 있다. 이때 기초가액은 대상부동산이 가지는 **용익가치만을 구한 것**이며, 계약내용이나 조건에 따라 최우효이용에 미달하는 때에는 이에 따른 **계약감가**가 고려된 가격이다.

2) 기대이율

임대차 계약내용에 따라 사용할 때 기대되는 수익의 기초가액에 대한 비율을 말하며, 임대차기간에 적용되는 단기적인 이율이다. 이는 임대인이 현재의 자금력이 갖는 유동성을 포기하고 이를 임대부동산에 투자함으로써 얻고자 하는 임대수익의 자본에 대한 비율이다. 따라서 **금융시장의 이율**과 밀접한 관련성을 갖게 된다.

02 실무상 적산법

1) 기초가액

실무적으로 대상부동산의 용익가치만을 구해내기란 어려운 일이다. 거래사례와 평가전례가 모두 부동산의 전체 경제가치(시장가치)를 전제로 형성되어 있기 때문이다. 따라서 실무상 적산법은 기초가액을 **시장가치**로 구한다. 따라서 부동산의 최우효이용을 전제하고 계약감가 등을 고려하지 않는다.

2) 기대이율

토지의 시장가치에 대응하는 적정 **순임료비율**을 말한다. 즉 대상부동산의 경제가치 중 자산가치가 배제되고 이용이 제약된 상태에서 적정한 수익률을 나타내는 이율이다.

03 양자의 차이

이론적 적산법은 대상부동산의 현황(최우효이용 미달 여부), 계약감가 등을 기초가액에서 반영한다. 그러나 실무상 적산법은 기초가액은 시장가치로 산정하고 기대이율에서 이러한 사항들을 반영하는 차이점이 있다.

III. 부동산의 용도별*이용계약별 기대이율의 변화

01 부동산의 용도에 따른 기대이율의 변화

1) 부동산의 용도별 가치구성비율의 변화

운영이익을 추구하는 용도는 용익가치의 비중이 높고, 매도를 통한 자본이득을 추구하는 용도는 자산가치의 비중이 높다. 예를 들어 상업용부동산은 운영이익을 주목적으로 하므로 용익가치의 비중이 높으나 농지는 장래 처분을 통해 자본이득을 주목적으로 하므로 자산가치의 비중이 높다.

2) 부동산의 용도별 기대이율의 변화

부동산의 용도별로 자산가치비율의 차이로 인하여 용익가치가 높은 용도의 토지가 순임료 비율이 높게 나타난다. 왜냐하면 용익가치에 비례해서 순임료가 발생하기 때문이다. 따라서 부동산의 용도별로 기대이율이 달라지게 된다.

02 이용계약여부에 따른 기대이율의 변화

1) 임대차계약으로 인한 최유효이용 제약

토지는 최유효이용 될 때 그 효용이 극대화된다. 그런데 임대차계약으로 인하여 토지의 자유로운 사용을 보장하지 않고 일정한 용도로만 사용하도록 제약을 가하여 최유효이용으로 이루어지지 않는 경우에는 효용의 감소가 초래된다.

2) 기대이율의 변화

이용계약으로 인하여 토지의 효용발휘가 제약받는다면 임료수입이 그만큼 감소하게 되어 순임료비율이 감소하게 된다. 즉 이용계약이 있는 부동산은 그렇지 않는 부동산과 비교했을 때 기대이율이 감소하게 되고 이용계약이 클수록 기대이율이 작아진다.

감칙 제2조(정의)

6. "적산법"이란 대상물건의 기초가액에 기대이율을 곱하여 산정된 기대수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데에 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료[사용료를 포함한다. 이하 같다]를 산정하는 감정평가방법을 말한다.

실무기준 3.2.2 적산법

3.2.2.1 정의

- ① 적산법이란 대상물건의 기초가액에 기대이율을 곱하여 산정된 기대수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료[사용료를 포함한다. 이하 같다]를 산정하는 감정평가방법을 말한다.
- ② 적산임료란 적산법에 따라 산정한 임대료를 말한다.

3.2.2.2 기초가액

- ① 기초가액이란 적산법을 적용하여 적산임료를 구하는 데 기초가 되는 대상물건의 원본가치를 말한다.
- ② 기초가액은 비교방식이나 원가방식으로 산정한다.

3.2.2.3 기대이율

기대이율이란 임대차에 제공되는 대상물건을 취득하는 데에 투입된 자본에 대하여 기대되는 임대수익의 비율을 말한다.

3.2.2.4 필요제경비

- ① 필요제경비란 임차인이 사용*수익할 수 있도록 임대인이 대상물건을 적절하게 유지*관리하는 데에 필요한 비용을 말한다.
- ② 필요제경비에는 감가상각비, 유지관리비, 조세공과금, 손해보험료, 대손준비금, 공실손실상당액, 정상운영자금이자 등이 포함된다.

01 개요

계속임료는 임대차 계약의 계속에 수반하여 임료를 개정하는 경우의 적정한 임료를 말하며 또한 한번 임대차 계약을 체결하면 그 계약의 해지가 곤란하고 시장이 제한된다는 측면에서 한정임료의 개념이다.

02 차액배분법

실제실질임료 + (정상실질임료 - 실제실질임료) × 임대인 귀속비율

03 비율법

$$\frac{[\text{기초가액(투자자본)} \times \text{계속임료이율}]}{\text{(기준시점)}} + \frac{\text{필요제경비}}{\text{(기준시점)}}$$

04 슬라이드법

현행임료를 정한 시점의 실질임료 × 슬라이드지수
 현행임료를 정한 시점의 순임료 × 슬라이드지수 + 필요제경비

05 임대사례비교법

유사사례의 계속임료 × 사정보정 × 시점보정 × 지역요인비교 × 개별요인비교 × 면적비교

01 임대권의 평가방법

1) 임대권자의 권리

임대자는 대상 부동산에 대해 두 가지 금융적 권리를 가진다.

- ① 임대 기간동안 지불 받는 계약 임대료
- ② 기간말에 돌려 받게 되는 부동산의 복귀가치이다. 계약기간이 끝나면 임대권자는 대상 부동산에 대해 무제한적이고 배타적인 소유권을 돌려 받는다.

2) 임대권의 평가

- ① 기본논리는 DCF 법이므로 수입과 지출에 해당하는 금액을 현재가치로 환산하여 계산하는 논리를 취한다.
- ② 매기 수수되는 임대료와 기간말 복귀가치의 현재가치로 구한다.

02 임차권의 평가

1) 임차자의 권리

임차자는 매기간마다 임대자에게 계약임대료를 지불하는 대신에 대상부동산을 주어진 기간 동안 배타적으로 사용할 수 있는 권한이 있다. 그러므로 계약기간 동안에 시장임대료가 계약임대료보다 상승하게 되면 임차자는 실질적으로 그 차액만큼 이익을 보는 셈이 된다. 즉 귀속소득(시장임료-계약임료)을 향유할 수 있는 권리가 있다.

2) 임차권의 평가

시장임대료와 계약임대료의 차이(귀속소득)를 계약기간동안의 연금현재가율로 환원하여 구한다. 즉, 귀속소득의 현재가치이다.

3) 평가시 유의사항

- ① 임차자 개량물의 존재시, 그 잔존가치를 더해야 함이 일반적이다.
- ② 귀속소득은 매기간 말에 발생하므로 기간말을 기준으로 할인한다.

1. 자본환원을 적용의 문제

- ① 임대권은 계약임료의 현가합으로 구하고, 임차권은 귀속임료의 현가합으로 구한다.
- ② 계약임료는 임대차계약에 의해 안정적*고정적 소득이므로 그 수익 발생의 위험도가 낮으나, 귀속임료는 시장상황에 따라 불확실하므로 그 위험도가 높다.
- ③ 따라서 계약임대료(임대권)에 대해서는 낮은 환원율을, 귀속소득(임차권)에 대해서는 높은 환원율이 적용된다.

2. 임차자의 질

- ① 계약임대료와 시장임대료가 같다고 하여도, 소유권의 가치와 임대권의 가치는 동일하지 않을 수 있다.
- ② 대상부동산의 시장가치는 전형적인 임차자를 가정하여 평가한다. 그러나 임대권의 가치는 현재 계약된 임차인을 전제로 평가한다.
- ③ 계약임대료에 대한 위험의 정도는 임차자의 질에 따라 달라지므로, 시장임대료와 계약임대료의 수준이 같더라도, 임차자의 질이 다르면 서로 다른 환원율을 적용한다.
- ④ 또한 계약임대료가 시장임대료를 상회하는 경우, 즉 양질의 임차인에게 임대되고 있는 경우 임대권의 가치는 소유권의 가치를 상회할 수 있다.

3. 최유효이용

- ① 대상부동산이 현재 최유효이용상태에 있지 않을 경우에도 위 등식은 성립하지 않는다.
- ② 시장가치는 대상부동산의 최유효이용을 전제로 평가되나, 임대권의 가치는 현재의 이용상태를 기준으로 평가된다.
- ③ 현재의 임대료가 최고최선의 이용에 의한 것이 아닐 경우, 임대권과 임차권의 가치를 합한다고 하더라도 이것이 소유권의 가치와 일치하지 않는다.

제1절

노선가식 평가법

01 정형획지 평가방법

1) 일면 가로획지

획지단가 = 노선가 × 깊이가격체감률

2) 각지

① 기본단가 = 전면(주)노선가 × 전면가로 깊이가격체감률

② 가산단가 = 측면노선가 × 측면가로 깊이가격체감률 × 측면가로영향가산율

③ 획지단가 = 기본단가 + 가산단가

3) 이면 가로획지

① 기본단가 = 전면(주)노선가 × 깊이가격체감률

② 가산단가 = 이면노선가 × 깊이가격체감률 × 이면가로영향가산율

③ 획지단가 = 기본단가 + 가산단가

4) 삼면 또는 사면 가로획지

① 기본단가 = 전면(주)노선가 × 깊이가격체감률

② 측면가로 가산단가 = 측면노선가 × 깊이가격체감률 × 측면가로영향가산율

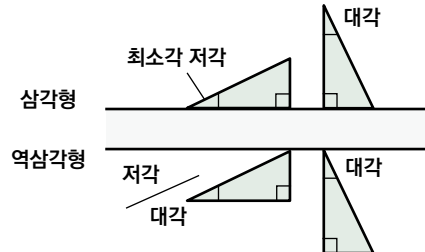
③ 이면가로 가산단가 = 이면노선가 × 깊이가격체감률 × 이면가로영향가산율

④ 획지단가 = 기본단가 + 측면가로 가산단가 + 이면가로 가산단가

02 삼각지 평가방법

1) 삼각지보정률 산정방법

- ① 각도보정률은 최소각의 크기와 최소각의 종류(저각 또는 대각)를 파악하여 결정한다.
 - a. 저각 : 도로면에 접한 각(도로와 평행인 획지면이 만드는 각)
 - b. 대각 : 도로의 반대편에 있는 각(역삼각지는 모두 대각으로 봄)



- ② 면적보정률은 최소각의 크기와 면적에 대한 해당 수치를 적용한다.
- ③ 삼각지보정률은 각도보정률과 면적보정률 중 큰 것을 선택한다.

2) 일면이 가로에 접한 경우

전면(주)노선가 × 깊이가격체감률 × 삼각지보정률

* 삼각지 보정률 = max(각도보정률, 면적보정률)

3) 역삼각지일 경우

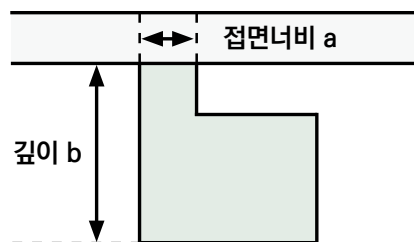
획지단가 = 노선가 × 깊이가격체감률 × 삼각지보정률 × 접면너비 협소보정률

4) 정면 및 측면이 가로에 접해 있는 삼각지

- ① 기본단가 = 전면노선가 × 깊이가격체감률 × 삼각지보정률
- ② 가산단가 = 측면노선가 × 깊이가격체감률 × 삼각지보정률 × 측면가로 영향가산율
- ③ 획지단가 = 기본단가 + 가산단가

03 자루형획지 평가방법

획지단가 = 노선가 × 깊이가격체감률 × 접면너비 협소보정률 × 깊이장대보정률



01 의미

회귀분석법은 부동산가치에 영향을 미치는 변수(독립변수)들과 부동산 가치(종속변수)의 관계를 파악하여 시장가치를 추계하는 계량적 평가방법이다. 회귀분석법에는 하나의 독립변수와 종속변수의 관계를 분석하는 단순회귀분석과 여러 개의 독립변수와 종속변수와의 관계를 분석하는 다중회귀분석이 있다.

02 다중회귀분석

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \cdots + b_nX_n + e$$

03 회귀식의 검증

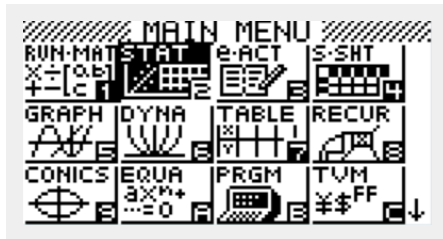
1) 회귀모형 검증

분석된 회귀식이 평가목적으로 사용되기 위해서는 검증이 요구되며, 결정계수(R^2)가 적어도 0.9(90%) 이상은 되어야 한다.

2) 결정계수

- ① 결정계수란 표본관측으로 추정된 회귀선이 실제로 관측된 표본을 어느 정도 설명해 주고 있는가, 즉 회귀선이 실제 관측치를 얼마나 정확하게 설명해줄 수 있는가를 나타내는 지표로서 회귀식의 전체적인 설명력 또는 적합도를 의미한다.
- ② 이 값은 0~1값을 가지며, $R^2 = 1$ 일 경우는 회귀선이 두 변수 사이의 관계를 완전하게 설명하고 있다는 뜻이고, $R^2 = 0$ 이면 회귀선이 두 변수 사이의 관계를 전혀 설명해 주지 못함을 의미한다.

① Menu에서 2번 STAT을 선택



② List 1열에 독립변수(X)입력, List 2열에 종속변수(Y)입력

(예) X는 부동산의 경과연수, Y는 부동산의 가격)

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	1	1.61E6		
2	2	1.6E6		
3	3	1.59E6		
4	4	1.56E6		

③ F2을 눌러 CALC를 실행 → F3을 눌러 REG를 실행

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	1	1.61E6		
2	2	1.6E6		
3	3	1.59E6		
4	4	1.56E6		

④ F1을 눌러 X를 실행

LinearReg				
a = -16000				
b = 1.6325E+06				
r = -0.9161573				
r² = 0.83934426				
MSe = 1.225E+08				
y = ax + b				

⑤ 결과분석

$Y = 1,632,500 - 16,000X$ 이므로 부동산의 경과연수가 1년 증가할 때마다 부동산의 가치는 16,000원씩 하락하는 것으로 나타남. R²는 83.9%로 나타남.

I. 총수익승수법

01 개요

조소득승수란 매매가격을 연간조소득으로 나눈 것이다. 장래 기대되는 수익을 환원하는 것이 아니라 과거시장가격과 조소득이라는 역사적 자료에 의거 부동산의 가치를 구한다.

02 GIM(GRM)법의 절차 및 유의사항

1) 적용절차

(1) 대상부동산의 조소득 산정

다수의 비교 가능한 부동산과 비교 조정하여 대상 부동산의 GI(GR)을 구한다.

(2) 유사부동산의 조소득승수 산정

$$\text{사례의 부동산가격} / \text{사례의 GI(GR)} = \text{GIM(GRM)}$$

(3) 대상부동산의 가격 산정

$$\text{대상부동산의 GI(GR)} \times \text{GIM(GRM)} = \text{시산가액}$$

II. 대쌍비교법

01 의미

특정의 비교요소를 가진 부동산과 그렇지 않는 부동산을 비교하여 해당 요소의 수정량을 분리하는 방법이다.

02 장단점

1) 장점

비교매매사례간 차이가 특정요소에 기인한다는 것이 시장증거에 의해 명백하게 지지되면 매우 효율적인 측정기준이 된다.

2) 단점

대상부동산과 동일한 대쌍자료세트를 가지고 있는 비교부동산이 흔하지 않고 매매가격차이에 여러 변수가 동시에 작용하고 있을 때 개별분석에 의한 수정량 분리가 곤란하다.

PART 04

유형별 평가

Chapter 01 토지의 유형별 평가

Chapter 02 건물의 유형별 평가

Chapter 03 기타 물건의 감정평가

제1절 용도별 토지 (내용없음)

제2절 광천지 (내용없음)

제3절 골프장용지 등

01 개념

- ① 골프장용지란 국민의 건강증진 및 여가선용 등을 위하여 체육활동에 적합한 시설과 형태를 갖춘 골프장의 토지와 부속시설물의 부지를 뜻한다.
- ② 골프장은 이용형태에 따라 회원제(멤버십) 골프장과 대중(퍼블릭) 골프장이 있다.

02 구분

1) 개발지

개발지란 골프코스(티그라운드·페어웨이·라프·그린 등), 주차장 및 도로, 조정지(골프코스 밖에 설치된 연못), 조경지(형질 변경 후 경관을 조성한 토지), 클럽하우스 등 관리시설의 부지를 뜻한다.

2) 원형보존지

원형보존지란 개발지 이외의 토지로서 해당 골프장의 사업계획승인시부터 현재까지 원형 상태 그대로 보전이 되고 있는 임야, 늪지 등의 토지를 의미한다.

03 감정평가방법 적용시 유의사항

1) 골프장용지 특성의 반영

- ① 또한, 골프장의 면적은 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행령」 제20조제1항에 따라 개발지 및 원형보존지 등 골프장으로서 등록된 면적 전체를 일단지로 하여 감정평가한다.
- ② 다만, 하나의 골프장이 회원제골프장과 대중골프장 등으로 구분되어 있을 때에는 그 구분된 부분을 각각 일단지로 보고 감정평가 한다.

2) 거래사례비교법

해당 골프장과 가치형성요인이 유사하고 비교가능성이 높은 골프장이 거래사례가 포착된 경우에 적용할 수 있으며, 해당 거래사례를 기준으로 골프장의 위치, 교통편의 및 접근성, 개발지의 비율, 홀의 수, 회원수, 명성 등을 고려하여 감정평가한다.

3) 원가법

개발지와 원형보존지의 표준적 공사비 및 부대비용을 기준으로 하여 원가법으로 감정평가할 수 있으며, 토지에 화체되지 아니한 건물, 구축물, 수목(조경수), 기계·기구 등(골프장 안의 클럽하우스·창고·오수처리시설 등을 포함한다)의 가액은 포함하지 아니한다.

4) 수익환원법

골프장의 전체 순수익에서 토지 이외의 건물, 구축물에 귀속되는 수익을 제외한 토지만의 수익에 해당하는 부분을 추출하여 수익환원법을 적용하여 감정평가할 수 있다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.2 골프장용지 등

- ① 골프장용지는 해당 골프장의 등록된 면적 전체를 일단지로 보고 감정평가하되, 토지에 화체되지 아니한 건물, 구축물, 기계·기구 등(골프장 안의 클럽하우스·창고·오수처리시설 등을 포함한다)의 가액은 포함하지 아니한다. 이 경우 하나의 골프장이 회원제골프장과 대중골프장으로 구분되어 있을 때에는 각각 일단지로 구분하여 감정평가한다.
- ② 제1항은 경마장 및 스키장시설, 그 밖에 이와 비슷한 체육시설용지나 유원지의 감정평가에 준용한다.

01 공공용지의 개념

- ① 공공용지란 도시기반시설의 설치에 이용하는 토지 및 주민의 생활에 필요한 시설의 설치를 위한 토지이다.
- ② 도로·공원·운동장·체육시설·철도·하천의 부지 등이 있다.

02 감정평가방법 적용 시 유의사항

1) 용도의 제한이나 거래제한 등을 고려

공공용지를 감정평가할 때에는 공공용지의 특성에 따라 용도의 제한이나 거래제한 등을 고려하여 감정평가한다.

2) 용도폐지를 전제로 한 감정평가

공공용지가 다른 용도로 전환하는 것을 전제로 의뢰된 경우에는 **전환 이후의 상황**을 고려하여 감정평가한다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.3 공공용지

- ① 도로·공원·운동장·체육시설·철도·하천의 부지, 그 밖의 공공용지는 용도의 제한이나 거래제한 등을 고려하여 감정평가한다.
- ② 공공용지가 다른 용도로 전환하는 것을 전제로 의뢰된 경우에는 전환 이후의 상황을 고려하여 감정평가한다.

01 사도의 개념

- ① 「사도법」 제2조에서 “사도”란 다음 각 호의 도로가 아닌 것으로서 그 도로에 연결되는 길을 말한다.
- ② 다만, 제3호 및 제4호의 도로는 「도로법」 제37조에 따라 시도(市道) 또는 군도(郡道) 이상에 적용되는 도로 구조를 갖춘 도로에 한정한다. 라고 규정하고 있으며, 제1호부터 제4호의 내용은 다음과 같다.

- 「도로법」 제2조제1항제1호에 따른 도로
- 「도로법」의 준용을 받는 도로
- 「농어촌도로 정비법」 제2조제1항에 따른 농어촌도로
- 「농어촌정비법」에 따라 설치된 도로

02 감정평가방법 적용 시 유의사항

1) 사도가 인근토지와 함께 의뢰된 경우 (제1항의 경우)

- ① 사도가 인근토지와 함께 의뢰된 경우에는 인근토지와 사도부분의 감정평가액 총액을 전면적에 균등 배분하여 감정평가할 수 있다. 이 경우에는 그 내용을 감정평가서에 기재하여야 한다.
- ② 인근토지와 사도의 가치는 각각 다를 수 있으나, 가치형성 측면에서 밀접한 관련을 갖고 있는 사도와 인근토지가 함께 의뢰된 경우에는 동일한 감정평가액 총액을 전면적에 균등 배분하여 동일한 단가로 결정할 수 있다.

2) 사도만 의뢰된 경우 (제2항의 경우)

(1) 해당 토지로 인하여 효용이 증진되는 인접토지와와의 관계

- ① 사도만 감정평가 의뢰된 경우에는 해당 토지로 인하여 효용이 증진되는 인접토지와와의 관계를 고려하여 감정평가할 수 있다.
- ② 사도 자체적인 효용은 낮지만 인접토지는 해당 사도로 인하여 효용이 증진될 수 있는 점을 고려하는 것이다.

(2) 용도의 제한이나 거래제한 등에 따른 적절한 감가율

- ① 용도의 제한이나 거래제한 등에 따른 적절한 감가율을 적용하여 감정평가할 수 있다.
- ② 「사도법」에 따른 용도제한, 특별한 사정이 없는 한 일반인의 통행을 제한하거나 금지할 수 없는 점 등을 고려하여 감가할 수 있다.

(3) 「토지보상법 시행규칙」 제26조에 따른 도로의 감정평가방법

- 「토지보상법 시행규칙」 제26조에 따른 도로의 감정평가방법을 고려하여 감정평가할 수 있다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.4 사도

- ① 사도가 인근 관련 토지와 함께 의뢰된 경우에는 인근 관련 토지와 사도부분의 감정평가액 총액을 전면적에 균등 배분하여 감정평가할 수 있으며 이 경우에는 그 내용을 감정평가서에 기재하여야 한다.
- ② 사도만 의뢰된 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여 감정평가할 수 있다.
 - 1. 해당 토지로 인하여 효용이 증진되는 인접 토지와의 관계
 - 2. 용도의 제한이나 거래제한 등에 따른 적절한 감가율
 - 3. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」 제26조에 따른 도로의 감정평가방법

토지보상법 시행규칙 제26조(도로 및 구거부지의 평가)

- ① 도로부지에 대한 평가는 다음 각호에서 정하는 바에 의한다.
 - 1. 「사도법」에 의한 사도의 부지는 인근토지에 대한 평가액의 5분의 1 이내
 - 2. 사실상의 사도의 부지는 인근토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내
 - 3. 제1호 또는 제2호외의 도로의 부지는 제22조의 규정에서 정하는 방법

01 개념

공법상 제한을 받는 토지라 함은 「국토계획법」, 「수도권정비계획법」, 「도정법」, 「산림법」 등 관계법규에 의하여 이용규제나 제한을 받는 토지를 말한다.

02 주요내용

1) 토지에 관한 공법상 제한의 의의

토지에 관한 공법상 제한이란 관계법령의 규정에 의한 토지이용 및 처분 등의 제한을 의미한다.

2) 공법상 제한의 유형

가장 대표적으로는 「국토계획법」에 의한 용도지역·지구·구역이 있다. 그 외에도 「자연공원법」에 의한 자연공원, 「도로법」에 의한 접도구역, 「하천법」에 의한 하천구역 등 공법상 제한의 유형은 매우 다양하다.

3) 공법상 제한을 받는 토지의 감정평가

공법상 제한을 받는 토지를 감정평가할 때(보상평가는 제외한다)에는 **비슷한 공법상 제한 상태**의 표준지공시지가를 기준으로 감정평가한다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.5 공법상 제한을 받는 토지

- ① 도시·군계획시설 저촉 등 공법상 제한을 받는 토지를 감정평가할 때(보상평가는 제외한다)에는 비슷한 공법상 제한상태의 표준지 공시지가를 기준으로 감정평가한다. 다만, 그러한 표준지가 없는 경우에는 [610-1.5.2.1]의 선정기준을 충족하는 다른 표준지 공시지가를 기준으로 한 가액에서 공법상 제한의 정도를 고려하여 감정평가할 수 있다.
- ② 토지의 일부가 도시·군계획시설 저촉 등 공법상 제한을 받아 잔여부분의 단독이용가치가 희박한 경우에는 해당 토지 전부가 그 공법상 제한을 받는 것으로 감정평가할 수 있다.
- ③ 둘 이상의 용도지역에 걸쳐있는 토지는 각 용도지역 부분의 위치, 형상, 이용상황, 그 밖에 다른 용도지역 부분에 미치는 영향 등을 고려하여 면적 비율에 따른 평균가액으로 감정평가한다. 다만, 용도지역을 달리하는 부분의 면적비율이 현저하게 낮아 가치형성에 미치는 영향이 미미하거나 관련 법령에 따라 주된 용도지역을 기준으로 이용할 수 있는 경우에는 주된 용도지역의 가액을 기준으로 감정평가할 수 있다.

01 일단지의 개념

일단지란 지적공부상 2필지 이상의 토지가 일단을 이루어 같은 용도로 이용되는 것이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 대상토지의 가치형성 측면에서 타당하다고 인정되는 등 용도상 불가분의 관계에 있는 토지를 말한다.

02 일단지의 판단기준

1) 일반적인 판단기준

2필지 이상의 토지에 대하여 용도상 불가분의 관계가 인정되어야 한다. 즉, 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 해당 토지의 가치형성적 측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있어야 한다.

2) 토지소유자의 동일성

일단지의 판단기준과 토지소유자의 동일성은 원칙적으로 직접적인 관련이 없다.

3) 「측량수로법」

지목분류의 개념과 반드시 일치하는 것은 아니다.

4) 일시적인 이용상황

- ① 2필지 이상의 토지가 일단을 이루어 이용되고 있어도 그것이 주위환경 등의 사정으로 보아 일시적인 이용상황인 경우에는 이를 일단지로 보지 않는 것이 타당하다.
- ② 이러한 경우의 예로서 가설 건축물의 부지, 조경수목재배지, 조경자재제조장, 골재야적장, 간이창고, 간이체육시설용지(테니스장, 골프연습장, 야구연습장 등) 등으로 이용되고 있는 경우를 들 수 있다.

5) 건축물 존재 여부 및 인정시점

- ① 인접되어 있는 2필지 이상의 토지상에 기준시점 현재 하나의 건축물 등이 있는 경우에는 용도상 불가분의 관계가 이미 성립되어 있는 것으로 볼 수 있어 일단지로 인정할 수 있다.
- ② 그러나 건축물을 건축 중인 경우 또는 나지상태로서 착공 이전인 경우에는 주의 깊게 판단하여야 한다.
- ③ 「표준지 조사·평가 기준」 제20조제4항에서는 건축 중에 있는 토지와 공시기준일 현재 나지상태이나 건축허가 등을 받고 공사를 착수한 때에는 토지소유자가 다른 경우에도 이를 일단지로 본다고 규정하고 있다.
- ④ 나지상태의 토지는 용도가 확정되지 않은 상태로서 일단지 판단에 어려움이 있으나, 주위환경이나 토지의 상황 등을 종합적으로 고려할 때에 장래에 일단으로 이용되는 것이 확실시된다면 용도상 불가분의 관계를 인정할 수 있을 것이다.

감칙 제7조(개별물건기준 원칙 등)

- ① 감정평가는 대상물건마다 개별로 하여야 한다.
- ② 둘 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다.

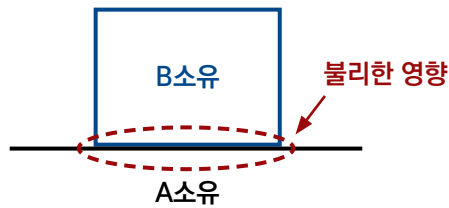
「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.6 일단(一團)으로 이용 중인 토지

2필지 이상의 토지가 일단으로 이용 중이고 그 이용 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 대상토지의 가치형성 측면에서 타당하다고 인정되는 등 용도상 불가분의 관계에 있는 경우에는 일괄감정평가를 할 수 있다.

01 토지와 지상 정착물의 소유권이 일치하지 않는 경우 토지의 감정평가방법

- ① 해당 토지는 그 정착물이 있음으로 인하여 미치는 영향을 고려하여 감정평가한다.
즉, 다른 소유자의 건물이 존재함에 따른 불리함 등을 고려하여 감정평가한다.
- ② 이 경우에 법정지상권이 성립된다면 지상권이 설정된 인근 토지의 거래사례 등을 조사하여 지상권에 의한 제한으로 말미암아 토지가 그 제한이 없는 토지에 비해 얼마 정도 감액되어 거래되고 있는지를 밝힌 뒤 대상토지의 특수성을 고려하여 평가한다.
따라서 [610-1.7.10, 지상권이 설정된 토지] 기준을 준용할 수 있을 것이다.



$$A\text{토지가치} = \text{나지상태의 가치} - \text{불리한 영향(지상권의 가치)}$$

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.7 지상 정착물과 소유자가 다른 토지

토지 소유자와 지상의 건물 등 정착물의 소유자가 다른 토지는 그 정착물이 토지에 미치는 영향을 고려하여 감정평가한다.

01 제시외 건물의 개념

- ① 제시외 건물이란 종물과 부합물을 제외하고 의뢰인이 제시하지 않은 지상 정착물을 뜻한다.
- ② 제시외 건물 등이란 토지만 의뢰되었을 경우 그 지상건물, 구축물 등을 의미하고
토지와 건물이 함께 의뢰되었을 경우에는 대상물건의 종물이나 부합물이 아닌 것으로서
독립성이 강한 물건을 말한다.



- 본건 지상에는 미등기된 소유자미상의 제시외건물(○○○ 노인정)이 소재하며, 제시외건물은 매각 제외.
- 매각에서 제외하는 지상 건물에 대한 법정지상권 성립여부 불분명
- 감정가는 499,614,700원이나, 제시외건물 소재로 인하여 제한 받는 가격은 349,712,900원임.

2) 제시외 건물 등이 소재하는 토지의 감정평가

(1) 지상 정착물과 소유자가 다른 토지 감정평가 준용 원칙

- ① 의뢰인이 제시하지 않은 지상 정착물이 있는 토지의 감정평가는 토지와 제시외 건물 소유자의 동일성 여부에 관계없이 [610-1.7.7, 지상정착물과 소유자가 다른 토지] 기준을 준용하여 감정평가한다.
- ② 제시외 건물 등이 토지와 별개로 매매되는 경우 등에 따라 법정지상권의 성립 가능성 등을 고려하여 보수적인 관점에서 지상 정착물과 소유자가 다른 경우로 보아 감정평가한다.

(2) 예외

- ① 타인의 정착물이 있는 국·공유지의 처분을 위한 감정평가의 경우에는 지상 정착물이 있는 것에 따른 영향을 고려하지 않고 감정평가한다.
- ② 이러한 경우는 해당 정착물의 소유자에게 국·공유지를 처분하는 경우로서 지상 정착물의 존재 여부와 관계없이 해당 토지의 적정한 감정평가액을 구하면 되는 것이다.

3) 제시외 건물 등의 소재에 따른 감가방법

제시외 건물 등의 소재로 인하여 토지이용에 제한을 받는 점을 고려할 때 실무상 등기여부, 구조, 면적, 용도 등에 따라서 통상 정상평가금액의 일정비율을 감가하여 감정평가하며, 제시외 건물 등의 위치에 따라서 잔여부분의 이용에 제한이 있을 수 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 감가한다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.8 제시 외 건물 등이 있는 토지

의뢰인이 제시하지 않은 지상 정착물(종물과 부합물을 제외한다)이 있는 토지의 경우에는 소유자의 동일성 여부에 관계없이 [610-1.7.7]을 준용하여 감정평가한다. 다만, 타인의 정착물이 있는 국·공유지의 처분을 위한 감정평가의 경우에는 지상 정착물이 있는 것에 따른 영향을 고려하지 않고 감정평가한다.

01 공유지분 토지의 감정평가

1) 원칙 (지분비율 기준)

공유지분을 감정평가할 때에는 대상토지 전체의 가액에 지분비율을 적용하여 감정평가한다.

$$\text{대상지분 감정평가액} = \text{대상토지 전체 가액} \times \text{지분비율}$$

2) 구분소유적 공유 관계인 경우

대상지분의 위치가 확인되는 경우에는 그 위치에 따라 감정평가할 수 있다. 즉, 위치가 특정되어 공유하고 있을 때에는 그 **특정 위치의 토지를 기준으로** 하여 감정평가할 수 있다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.9 공유지분 토지

- ① 1필지의 토지를 2인 이상이 공동으로 소유하고 있는 토지의 지분을 감정평가할 때에는 대상토지 전체의 가액에 지분비율을 적용하여 감정평가한다. 다만, 대상지분의 위치가 확인되는 경우에는 그 위치에 따라 감정평가할 수 있다.
- ② 공유지분 토지의 위치는 공유지분자 전원 또는 인근 공유자 2인 이상의 위치확인동의서를 받아 확인한다. 다만, 공유지분 토지가 건물이 있는 토지(이하 “건부지”라 한다)인 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 위치확인을 할 수 있으며 감정평가서에 그 내용을 기재한다.
 1. 합법적인 건축허가도면이나 합법적으로 건축된 건물로 확인하는 방법
 2. 상가·빌딩 관리사무소나 상가번영회 등에 비치된 위치도면으로 확인하는 방법

01 지상권에 따른 제한정도 등을 고려하여 감정평가

지상권이 설정된 토지는 지상권이 설정되지 않은 상태의 토지가액에서 해당 지상권에 따른 제한정도 등을 고려하여 감정평가한다.

1) 지상권의 가치를 구하여 차감하는 방법

지상권자에게 지급하는 대가 등을 파악할 수 있는 경우 아래 산식에 의거하여 지상권의 가치를 구하여 지상권이 설정되지 않은 상태의 토지가액에서 차감한다.

$$\text{지상권 가치} = [(P \times R) + C - L] \times \frac{(1 + r)^n - 1}{r \times (1 + r)^n}$$

P : 토지의 시장가치

R : 적정기대이율

C : 필요제경비

L : 실제지불임료(또는 지상권의 지료)

n : 지상권의 존속기간

r : 이율

2) 제한의 정도를 감안한 일정비율의 적용

일반적으로 토지에 대한 지상권이 설정된 경우에는 토지소유자의 토지이용이 제한된다. 따라서 제한의 정도를 적정비율을 적용하여 감정평가할 수 있다. 적정비율은 일률적으로 판단하기보다는 대상토지의 제반요인을 고려하여 결정하도록 한다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.10 지상권이 설정된 토지

- ① 지상권이 설정된 토지는 지상권이 설정되지 않은 상태의 토지가액에서 해당 지상권에 따른 제한정도 등을 고려하여 감정평가한다.
- ② 저당권자가 채권확보를 위하여 설정한 지상권의 경우에는 이에 따른 제한 등을 고려하지 않고 감정평가한다.

토지보상법 시행규칙 제29조(소유권외의 권리의 목적이 되고 있는 토지의 평가)

취득하는 토지에 설정된 소유권외의 권리의 목적이 되고 있는 토지에 대하여는 당해 권리가 없는 것으로 하여 제22조 내지 제27조의 규정에 의하여 평가한 금액에서 제28조의 규정에 의하여 평가한 소유권외의 권리의 가액을 뺀 금액으로 평가한다.

01 규모가 과소한 토지

1) 독립적으로 건축이 어려운 경우

- ① 규모가 과소한 토지의 경우에는 규모의 비적합성으로 표준적 규모의 토지보다 낮은 가격으로 가격수준이 형성되는 경우가 일반적이다.
- ② 그러나 인접토지와와의 합병을 통하여 규모에 따른 불리함을 극복하고 오히려 더 높은 가격수준이 형성될 가능성도 있으므로 유의하여야 한다.(한정가격의 성격)

2) 독립적으로 건축이 가능한 경우

소규모 토지에 대한 건축규제의 완화로 건폐율, 용적률 등에서 해당지역의 표준적인 제한보다 유리한 경우 등은 표준적 규모의 토지 가격수준을 상회할 수도 있다.

02 규모가 과대한 토지

- ① 규모가 과대한 토지는 표준적인 규모의 토지보다 거래하지 쉽지 않다. 따라서 이러한 토지를 거래하기 위하여 주변의 이용방법과 유사한 규모로 분할하는 것을 고려하여 이에 해당되는 감보율 및 분할비용에 상당하는 감가를 할 수 있다.
- ② 광평수토지의 평가방법으로는 개발법이 유용하다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.11 규모가 과대하거나 과소한 토지

토지의 면적이 최유효이용 규모에 초과하거나 미달하는 토지는 대상물건의 면적과 비슷한 규모의 표준지 공시지가를 기준으로 감정평가한다. 다만, 그러한 표준지 공시지가가 없는 경우에는 규모가 과대하거나 과소한 것에 따른 불리한 정도를 개별요인 비교시 고려하여 감정평가한다.

01 맹지의 감정평가방법

맹지의 가치 = 도로개설 후 가치 - (도로용지매입비 + 도로개설비용 등)

02 평가방법

1) 현황평가

맹지의 이용상황이 농지, 임야, 농가주택에 부속된 텃밭 등인 경우 현재 상태로 이용함에 문제가 없고 그것이 인근지역의 상황으로 보아 최유효이용인 경우, 현황 맹지로서의 이용에 따른 가치로 감정평가하는 방법이다.

2) 진입로 개설 비용을 감안한 감정평가

$$\frac{(\text{자루형 토지를 상정한 평가액} - \text{도로개설비용})}{(1 + \text{할인율})^n} \times (1 - \text{감가율})$$

3) 인접 토지 합병 조건부 감정평가

(합병 후 맹지와 인접토지 전체 평가액 - 합병 전 인접토지 평가액) × (1 - A)

※ A : 합병가능성, 합병가치 배분액 등을 감안한 감가율

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.12 맹지

지적도상 도로에 접한 부분이 없는 토지(이하 “맹지”라 한다)는 「민법」 제219조에 따라 공로에 출입하기 위한 통로를 개설하기 위해 비용이 발생하는 경우에는 그 비용을 고려하여 감정평가한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 도로에 접한 것으로 보고 감정평가할 수 있다.

1. 토지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없는 경우 등 관습상 도로가 있는 경우
2. 지역권(도로로 사용하기 위한 경우) 등이 설정되어 있는 경우

01 평가방법 (원가법)

1) 가산방식에 의한 조성택지의 감정평가방법

$$\begin{aligned} \text{조성택지 준공시점의 감정평가액(원/㎡)} = \\ (\text{소지가액} + \text{조성공사비} + \text{공공공익시설부담금} + \text{판매비및일반관리비} \\ + \text{농지조성비등} + \text{개발업자의 적정이윤}) \div \text{유효택지면적(㎡)} \end{aligned}$$

2) 개발법에 의한 토지의 평가

- ① 대상토지를 개발했을 경우 예상되는 총 매매(분양)가격의 현재가치에서 개발비용의 현재가치를 공제한 값을 토지가치로 하는 방법으로서, 현금흐름할인분석법의 절차를 이용하여 개발대상 토지의 가액을 산정한다.
- ② 법적·물리적·경제적으로 분할 가능한 최적의 획지수를 분석한 후, 분할된 획지의 시장가치와 개발에 소요되는 제비용을 계산하여 개발에서 분양이 완료될 때까지의 매 기간의 현금수지를 예측하고, 이를 현재가치로 할인해서 개발대상토지의 가액을 산정한다.

02 환지방식에 의한 사업시행지구 안에 있는 토지의 감정평가

1) 환지처분 이전에 환지에정지로 지정된 경우

- ① 환지에정지의 위치, 확정예정지번(블록·롯트), 면적, 형상, 도로접면상태와 그 성숙도 등을 고려하여 감정평가한다.
- ② 다만, 환지면적이 권리면적보다 큰 경우로서 청산금이 납부되지 않은 경우에는 권리면적을 기준으로 한다.

2) 환지에정지로 지정 전인 경우

종전 토지의 위치, 지목, 면적, 형상, 이용상황 등을 기준으로 감정평가한다.

03 택지개발사업시행지구 안에 있는 토지

1) 택지개발사업실시계획의 승인고시일 이후에 택지로서의 확정예정지번이 부여된 경우

제2항제1호 본문(환지에정지 규정)을 준용하되, 해당 택지의 지정용도 등을 고려하여 감정평가한다.

2) 택지로서의 확정예정지번이 부여되기 전인 경우

종전 토지의 이용상황 등을 기준으로 그 공사의 시행정도 등을 고려하여 감정평가하되, 「택지개발촉진법」 제11조제1항에 따라 용도지역이 변경된 경우에는 변경된 용도지역을 기준으로 한다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.14 택지 등 조성공사 중에 있는 토지

① 건물 등의 건축을 목적으로 농지전용허가나 산지전용허가를 받거나 토지의 형질변경허가를 받아 택지 등으로 조성 중에 있는 토지는 다음 각 호에 따라 감정평가한다.

1. 조성 중인 상태대로의 가격이 형성되어 있는 경우에는 그 가격을 기준으로 감정평가한다.
2. 조성 중인 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 조성 전 토지의 소지가액, 기준시점까지 조성공사에 실제 든 비용상당액, 공사진행정도, 택지조성에 걸리는 예상기간 등을 종합적으로 고려하여 감정평가한다.

② 「도시개발법」에서 규정하는 환지방식에 따른 사업시행지구 안에 있는 토지는 다음과 같이 감정평가한다.

1. 환지처분 이전에 환지예정지로 지정된 경우에는 환지예정지의 위치, 확정예정지번(블록·롯트), 면적, 형상, 도로접면상태와 그 성숙도 등을 고려하여 감정평가한다.
다만, 환지면적이 권리면적보다 큰 경우로서 청산금이 납부되지 않은 경우에는 권리면적을 기준으로 한다.
2. 환지예정지로 지정 전인 경우에는 종전 토지의 위치, 지목, 면적, 형상, 이용상황 등을 기준으로 감정평가한다.

③ 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업시행지구 안에 있는 토지는 그 공법상 제한사항 등을 고려하여 다음과 같이 감정평가한다.

1. 택지개발사업실시계획의 승인고시일 이후에 택지로서의 확정예정지번이 부여된 경우에는 제2항제1호 본문을 준용하되, 해당 택지의 지정용도 등을 고려하여 감정평가한다.
2. 택지로서의 확정예정지번이 부여되기 전인 경우에는 종전 토지의 이용상황 등을 기준으로 그 공사의 시행정도 등을 고려하여 감정평가하되, 「택지개발촉진법」 제11조제1항에 따라 용도지역이 변경된 경우에는 변경된 용도지역을 기준으로 한다.

제1절

공법상 제한을 받는 건물**실무기준 2.5 특수한 경우의 건물****2.5.1 공법상 제한받는 건물**

- ① 공법상 제한을 받는 건물이 제한을 받는 상태대로의 가격이 형성되어 있을 경우에는 그 가격을 기초로 하여 감정평가하여야 한다. 다만, 제한을 받는 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 제한을 받지 않는 상태를 기준으로 하되 그 제한의 정도를 고려하여 감정평가한다.
- ② 건물의 일부가 도시·군계획시설에 저촉되어 저촉되지 않은 잔여부분이 건물로서 효용가치가 없는 경우에는 건물 전체가 저촉되는 것으로 감정평가하고, 잔여부분만으로도 독립 건물로서의 가치가 있다고 인정되는 경우에는 그 잔여부분의 벽체나 기둥 등의 보수에 드는 비용 등을 고려하여 감정평가한다.
- ③ 공법상 제한을 받는 건물로서 현재의 용도로 계속 사용할 수 있는 경우에는 이에 따른 제한 등을 고려하지 않고 감정평가한다.

제2절

토지와 그 지상 건물의 소유자가 다른 건물**실무기준 2.5 특수한 경우의 건물****2.5.3 토지와 그 지상 건물의 소유자가 다른 건물**

건물의 소유자와 그 건물이 소재하는 토지의 소유자가 다른 건물은 정상적인 사용·수익이 곤란할 경우에는 그 정도를 고려하여 감정평가한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 이에 따른 제한 등을 고려하지 않고 감정평가할 수 있다.

1. 건물의 사용·수익에 지장이 없다고 인정되는 경우
2. 사용·수익의 제한이 없는 상태로 감정평가할 것을 요청한 경우

01 공부상 미등재 건물의 감정평가방법

- ① 공부상 미등재된 건물이라고 하더라도 독립적으로 경제적 가치를 지니고 있으므로, 이는 감정평가의 대상이 될 수 있다.
- ② 다만, 공부상 미등재 건물은 감정평가목록상에 포함되어 있지 않은 경우가 대부분이므로, 감정평가목록에 포함 여부를 의뢰인에게 확인하여 실측면적을 기준으로 감정평가할 수 있다.

02 공부상 미등재 건물의 감정평가 시 유의사항

1) 소유권의 확인

해당 공부상 미등재 건물의 소유권과 해당 건부지의 소유자가 다른 경우에는 해당 토지 및 건물의 가치에 영향을 미칠 수 있으므로, 공부상 미등재 건물의 경우 해당 건물의 소유권에 대하여 유의하여야 한다.

2) 면적사정

- ① 공부상 미등재 건물은 그 면적에 대하여 신뢰할 수 있는 자료가 없는 경우가 대부분이다.
- ② 이 경우 해당 건물에 대한 **현황 측량결과**를 활용할 수 있다. 만일 이러한 측량결과도 구비되어 있지 않은 경우에는 실지조사시 실측하여 면적을 확정하여야 할 것이다.
- ③ 또한 해당 건물의 실측면적에 대하여 의뢰인으로부터 제시받고, 일치하는지 여부를 실지 조사를 통하여 검토하여야 할 것이다.

실무기준 2.5 특수한 경우의 건물

2.5.4 공부상 미등재 건물

실지조사 시 의뢰되지 않은 공부상 미등재 건물이 있는 경우에는 의뢰인에게 감정평가 포함 여부를 확인하여 실측면적을 기준으로 감정평가할 수 있다.

실무기준 2.5 특수한 경우의 건물

2.5.5 건물 일부가 인접 토지상에 있는 건물

건물의 일부가 인접 토지상에 있는 건물은 그 건물의 사용·수익의 제한을 고려하여 감정평가한다. 다만, 그 건물의 사용·수익에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 이에 따른 제한 등을 고려하지 않고 감정평가할 수 있다.

01 규정의 취지

공부상 지번과 다른 건물은 건축물대장 등에 등재되어 있는 소재 지번과 실지조사 시 확인된 건물의 실지 지번이 상이한 경우를 의미한다.

실무기준 2.5 특수한 경우의 건물

2.5.6 공부상 지번과 실제 지번이 다른 건물

건물의 실제 지번이 건축물대장상이나 제시목록상의 지번과 다를 때에는 감정평가하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우로서 해당 건물의 구조·용도·면적 등을 확인하여 건축물대장과의 동일성이 인정되면 감정평가할 수 있다.

1. 분할·합병 등으로 인하여 건물이 있는 토지의 지번이 변경되었으나 건축물대장상 지번이 변경되지 아니한 경우
2. 건물이 있는 토지가 같은 소유자에 속하는 여러 필지로 구성된 일단지로 이용되고 있는 경우
3. 건축물대장상의 지번을 실제 지번으로 수정이 가능한 경우

실무기준 2.5 특수한 경우의 건물

2.5.7 녹색건축물

「녹색건축물 조성 지원법」 제2조제1호에 따른 녹색건축물은 온실가스 배출량 감축설비, 신·재생에너지 활용설비 등 친환경 설비 및 에너지효율화 설비에 따른 가치증가분을 포함하여 감정평가한다.

01 정의

- ① 공사중단 건축물이란 「건축법」 제21조에 따른 착공신고 후 건축 또는 대수선 중인 건축물이나 「주택법」 제16조제2항에 따라 공사착수 후 건축 또는 대수선 중인 건축물로서 공사의 중단이 확인된 건축물을 말한다.
- ② 공사중단 건축물등이란 공사중단 건축물 및 이에 관한 소유권 외의 권리와 공사중단 건축물의 대지, 대지에 정착된 입목, 건물, 그 밖의 물건 및 이에 관한 소유권 외의 권리를 말한다.

02 공사중단 건축물등의 감정평가방법

1) 공사중단 건축물등의 감정평가 원칙

공사중단 건축물등의 감정평가는 기준시점의 현황을 기준으로 감정평가하되, 의뢰인과 협의하여 다음 각 호의 사항을 제시받아 감정평가하는 것을 원칙으로 한다.

- a. 공사중단 건축물등의 목록, 내역 및 관련 자료
- b. 공사중단 건축물의 철거, 용도변경, 공사 재개 및 완공 계획 여부
- c. 기준시점에서의 공사중단 건축물의 공정률

2) 공사중단 건축물등의 감정평가방법

- ① 공사중단 건축물을 감정평가할 때에는 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 감정평가할 수 있다.

- a. 공사중단 건축물의 물리적 감가, 기능적 감가 또는 경제적 감가
- b. 공사중단 건축물의 구조, 규모, 공정률, 방치기간
- c. 공사중단 건축물의 용도 또는 거래 조건에 따른 제한

- ② 공사중단 건축물의 대지를 감정평가할 때에는 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 감정평가할 수 있다.

- a. 공사중단 건축물의 대지 위치·형상·환경 및 이용 상황
- b. 공사중단 건축물의 구조, 규모, 공정률, 방치기간
- c. 공사중단 건축물의 용도 또는 거래 조건에 따른 제한

제1절

기계기구의 평가

01 국내기계의 평가방법

1) 재조달원가

국산기계의 재조달원가는 기준시점에 동일·유사한 물건을 재생산·재취득하는데 드는 비용으로 산정하되, 명칭 및 규격이 같은 물건인 경우에도 제조기술, 제작자, 성능, 부대시설의 유무에 따른 가격의 차이가 있다면 이를 고려하여야 한다.

2) 감가수정

- ① 정률법으로 감가수정함을 원칙으로 한다. 다만, 현상 및 관리상태 등을 고려하여 관찰감가법 등을 적용할 수 있다.
- ② 내용연수는 기계기구류의 경제성과 효율성이 유지되는 경제적 내용연수로 한다.

02 도입기계의 평가

1) 도입기계 수입가격

(1) CIF(Cost Insurance and Freight) 기준가격

도착지가격이라고도 하며 FOB가격에 운임, 보험료를 포함하는 가격으로 하기 때문에 FOB가격에 비해 과세가액이 커서 관세부담(관세수입)이 크다. 따라서 FOB가격에 비해 근거리 수입을 촉진하는 효과가 있다. CIF 기준가격은 한국, 일본, EU 등에서 많이 사용하며, 현행 운임 및 보험료의 파악이 어렵거나 불합리한 경우에 활용된다.

$$\text{CIF} = \text{FOB} + (\text{운임} + \text{보험료})$$

(2) 도입기계 수입가격

- ① 문제에서 CIF가격을 제시할 경우

(도입당시)CIF원산지 외화가격 × 기계가격보정지수 × 외화의 원화환산율(기준시점 최근 15일 평균)

- ② 문제에서 FOB가격을 제시할 경우

(FOB원산지 외화가격 × 기계가격보정지수 × 외화의 원화환산율) + 현행운임 + 현행보험료

2) 부대비용

- ① 부대비용에는 L/C개설비 등(L/C개설비, 하역료, 통관비, 창고료, 육상수송비 등)과 설치비, 소요자금이자, 감독비, 관세, 농어촌특별세 등이 있다.
- ② L/C 개설비 등은 통상 수입가격의 3%이내에서 적정하게 고려하여 반영한다.
- ③ 자주식인 경우, 기계만의 담보평가인 경우 설치비는 고려하지 아니한다.
- ④ 관세액 계산산식과 관세 적용순위는 다음과 같다.

$$\text{도입기계 수입가격} \times \text{현행관세율} \times (1 - \text{현행관세감면율})$$

- ⑤ 농어촌특별세 적용여부 : 관세를 감면받는 경우 감면액의 20%를 적용한다.

$$\text{도입기계 수입가격} \times \text{현행관세율} \times \text{현행관세감면율} \times 20\%$$

3) 적산가액

(1) 재조달원가

$$\text{도입기계 수입가격} + \text{부대비용}$$

(2) 적산가액

$$\text{재조달원가} \times \text{감가수정(정률법)}$$

01 공장의 감정평가 원칙

1) 개별 물건별 감정평가 원칙

- ① 공장의 감정평가는 각 자산의 물건별 감정평가액을 합산하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 공장의 유형자산은 토지, 건물, 기계·기구, 구축물 또는 과잉유휴시설로 구분하여 감정평가한다.

2) 예외적으로 일괄감정평가하는 경우

계속기업의 원칙에 의거 해당 공장이 영속적으로 생산 및 기업활동을 영위한다는 전제하에 계속적인 수익이 예상되는 경우에는 개별 물건별 감정평가의 예외로서 일괄감정평가할 수 있으며, 이 경우에는 수익환원법을 적용하여 평가한다.

02 물건별 평가시 유의사항

1) 토지 감정평가 시 유의사항

일반적으로 공장의 토지는 여러 지목으로 된 다수의 필지가 공업용 등 하나의 현실적인 이용상황으로 이용되는 경우가 대부분으로, 각각의 지목들과 현실적인 이용상황 사이에는 차이가 발생할 수 있다(예 : 지목상 농경지 또는 임야이나 실제로는 공장부지이거나 야적장 또는 주차장 등의 부지로 이용되는 경우).

2) 건물 감정평가 시 유의사항

공장 또한 일반적인 건물의 평가방법을 준용하되, 공장 건물로서의 특성에 따른 가치형성 요인 및 그 격차 등을 고려하여야 한다.

03 과잉유희시설의 감정평가

1) 개념

과잉유희시설이란 공장 내의 시설 중 감정평가 당시 정상가동치 않고 있으며, 또한 장래 가동할 전망이 없어 사실상 해당 공장에 필요치 않은 시설을 말한다.

2) 다른 사업으로의 전용 가능한 시설 등의 감정평가

다른 사업으로의 전용이 가능하다고 판단되고 전용에 따른 비용 등을 확인할 수 있는 경우에는 해당 시설을 감정평가할 수 있으며, 이때 전환에 소요되는 비용과 시간 등은 고려되어야 한다.

3) 다른 사업으로의 전용이 불가능한 시설 등의 감정평가

- ① 다른 사업으로의 전용이 불가능하여 해체처분이 전제되는 경우에는 **해체처분**이 가능한 가액으로 감정평가하되, 다만 해체·철거 및 운반 등에 소요되는 비용은 고려하여 감정평가한다.
- ② 여기서 해체처분가능가액이란 대상 물건을 본래의 이용 목적으로 사용할 것을 전제로 하지 않고, 각 구성부분을 해체하여 처분할 것을 상정한 가액을 말한다.

4) 유의사항

감정평가목적에 따라 타 용도의 전환 가능성과 해체 처분 여부 등은 다르게 판단될 수도 있으며, 특히 계속기업을 전제로 감정평가해야 할 담보감정평가 등의 경우에는 이와 같은 과잉유희시설은 감정평가에서 **제외**되어야 할 것이다.

04 무형자산의 감정평가

- ① 무형자산은 공장재단 내 유형자산과 같이 개별자산별로 감정평가되어 합산한다.
- ② 공장을 구성하는 무형자산의 감정평가는 본 기준의 영업권과 지식재산권의 감정평가 규정을 준용하도록 규정하고 있다.

감정평가에 관한 규칙

제19조(공장재단 및 광업재단의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 공장재단을 감정평가할 때에 공장재단을 구성하는 개별 물건의 감정평가액을 합산하여 감정평가해야 한다. 다만, 계속적인 수익이 예상되는 경우 등 제7조제2항에 따라 일괄하여 감정평가하는 경우에는 수익환원법을 적용할 수 있다.
〈개정 2022. 1. 21.〉
- ② 감정평가법인등은 광업재단을 감정평가할 때에 수익환원법을 적용해야 한다.
〈개정 2022. 1. 21.〉

01 광산의 감정평가방법

1) 원칙

광산을 감정평가할 때에는 수익환원법을 주된 방법으로 적용하여야 하며, 이 경우 대상 광산의 생산규모와 생산시설을 전제로 한 가행연수 동안의 순수익을 환원한 금액에서 장래 소요될 기업비를 현가화한 총액을 공제하여 광산의 감정평가액을 산정한다.

2) 수익환원법에 따른 광산의 감정평가방법

$$\text{광산의 감정평가액} = a \times \frac{1}{S + \frac{i}{(1+i)^n - 1}} - E$$

(a : 상각전 연간 순수익, S : 배당이율, i : 축적이율,
n : 가행연수, E : 장래소요기업비의 현가화 총액)

02 광업권의 평가

① 광업권은 광산의 감정평가액에서 해당 광산의 현존시설 가액을 차감하여 감정평가한다.

광산의 평가액 - 당해 사업의 적정규모에 해당하는 시설의 가액[현존시설 가액]

② 현존시설 가액은 적정 생산규모와 가행조건 등을 고려하여 감정평가하되, 과잉유희시설은 제외한다.

③ 채굴권의 존속기간은 20년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 광상, 연장가능 여부 등을 고려하여 광업이 가능한 연한으로 결정한다.

「감칙」 제23조(무형자산의 감정평가)

① 감정평가법인등은 광업권을 감정평가할 때에 제19조제2항에 따른 광업재단의 감정평가액에서 해당 광산의 현존시설 가액을 빼고 감정평가해야 한다. 이 경우 광산의 현존시설 가액은 적정 생산규모와 가행조건(稼行條件) 등을 고려하여 산정하되 과잉유희시설을 포함하여 산정하지 않는다. <개정 2022. 1. 21.>

「실무기준」 650 권리 1 광업권의 감정평가

1.1 정의

광업권이란 「광업법」 제3조제3호에 따른 등록을 한 일정한 토지의 구역(이하 “광구”라 한다)에서 등록을 한 광물과 이와 같은 광상(鑛床)에 묻혀 있는 다른 광물을 탐사·채굴 및 취득하는 권리를 말한다.

1.3 광업권의 감정평가방법

- ① 광업권은 [620-2.3]에 따른 광산의 감정평가액에서 해당 광산의 현존시설의 가액을 빼고 감정평가하여야 한다.
- ② 현존시설의 가액은 적정 생산규모와 가행조건 등을 고려하되, 과잉유희시설은 포함하지 아니한다.
- ③ 광업권의 존속기간은 20년을 초과하지 아니하는 범위에서 광상, 연장가능 여부 등을 고려하여 광업이 가능한 연한으로 결정한다.

01 어장의 평가액

$$\begin{aligned}\text{어장의 평가액} &= a \times \frac{1}{r + \frac{r}{(1+r)^n - 1}} - E \\ &= a \times \frac{(1+r)^n - 1}{r \times (1+r)^n} - E\end{aligned}$$

(a : 상각전 연간 순수익, r : 상각 후 환원이율,
n : 어업권 존속기간, E : 장래소요기업비의 현재화 총액)

02 어업권의 평가

- ① 어업권을 수익환원법으로 감정평가하는 경우에는 어장의 감정평가액에서 해당 어업의 현존시설(어선, 어구 등) 가액을 차감하여 감정평가한다.

어장의 감정평가액 - 당해 사업의 적정규모 시설의 가액(현존시설가액)

- ② 어업권의 존속기간은 10년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 어장의 상황, 연장가능 여부 등을 고려하여 어업이 가능한 연한으로 결정한다(「수산업법」 제16조에서 면허어업의 유효기간을 10년으로 정하고 있고 해당법령상의 면허기간 연장 불허 결격사유가 없는 경우에는 10년의 범위 내에서 면허기간을 연장하여야 하므로 어업권 존속 최대기간은 20년이 된다).
- ③ 현존시설의 가액은 생산규모와 어업권 존속기간 등을 고려하여 감정평가하되, 과잉유휴시설은 제외한다.

「감칙」 제23조(무형자산의 감정평가)

- ② 감정평가법인등은 어업권을 감정평가할 때에 어장 전체를 수익환원법에 따라 감정평가한 가액에서 해당 어장의 현존시설 가액을 빼고 감정평가해야 한다. 이 경우 어장의 현존시설 가액은 적정 생산규모와 어업권 존속기간 등을 고려하여 산정하되 과잉유희시설을 포함하여 산정하지 않는다.

「실무기준」 650 권리 2 어업권의 감정평가

2.1 정의

어업권이란 「수산업법」 및 「내수면어업법」에 따라 면허를 받아 배타적으로 어업을 경영할 수 있는 권리를 말한다.

2.2 자료의 수집 및 정리

어업권의 가격자료에는 거래사례, 수익자료, 시장자료 등이 있으며, 대상 어업권의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

2.3 어업권의 감정평가방법

2.3.1 어업권의 감정평가 원칙

- ① 어업권을 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
② 제1항에도 불구하고 수익환원법으로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 거래사례비교법으로 감정평가할 수 있다.

2.3.2 수익환원법의 적용

- ① 어업권을 수익환원법으로 감정평가할 때에는 어장 전체를 수익환원법으로 감정평가한 가액에서 해당 어장의 적정 시설가액을 뺀 금액으로 감정평가한다.
② 어장의 순수익을 산정하는 경우에는 장기간의 자료에 근거한 순수익을 산정하여야 한다.
③ 어업권의 존속기간은 어장의 상황, 어업권의 잔여기간 등을 고려하여 어업이 가능한 연한으로 결정한다.
④ 현존시설의 가액은 생산규모와 어업권 존속기간 등을 고려하여 감정평가하되, 과잉유희시설은 제외한다.

2.3.3 거래사례비교법의 적용

어업권을 거래사례비교법으로 감정평가할 때에는 어종, 어장의 규모, 존속기간 등이 비슷한 인근의 어업권 거래사례를 기준으로 어업권의 가치에 영향을 미치는 개별요인을 비교하여 감정평가한다.

01 자동차의 감정평가

「감칙」 제20조(자동차 등의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 자동차를 감정평가할 때에 거래사례비교법을 적용해야 한다.
- ② 감정평가법인등은 건설기계를 감정평가할 때에 원가법을 적용해야 한다.
- ③ 감정평가법인등은 선박을 감정평가할 때에 선체 · 기관 · 의장(艤裝)별로 구분하여 감정평가하되, 각각 원가법을 적용해야 한다.
- ④ 감정평가법인등은 항공기를 감정평가할 때에 원가법을 적용해야 한다.
- ⑤ 감정평가법인등은 제1항부터 제4항까지에도 불구하고 본래 용도의 효용가치가 없는 물건은 해체처분가액으로 감정평가할 수 있다.

02 건설기계의 감정평가

「실무기준」 640 의제부동산 2 건설기계의 감정평가

2.1 정의

건설기계란 건설공사에 사용할 수 있는 기계로서 「건설기계관리법」 시행령 <별표1>에 해당하는 물건을 말한다.

2.2 자료의 수집 및 정리

건설기계의 가격자료에는 거래사례, 제조원가, 시장자료 등이 있으며, 대상 건설기계의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

2.3 건설기계의 감정평가방법

- ① 건설기계를 감정평가할 때에는 원가법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 원가법으로 감정평가하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법으로 감정평가할 수 있다.
- ③ 건설기계를 원가법으로 감정평가할 때에는 정률법으로 감가수정한다. 다만, 필요하다고 인정되는 경우 사용정도·관리상태·수리여부 등을 고려하여 관찰감가 등으로 조정하거나 다른 방법에 따라 감가수정할 수 있다.
- ④ 건설기계로서 효용가치가 없는 것은 해체처분가액으로 감정평가할 수 있다.

03 선박의 감정평가

- ① 선박의 감정평가는 원가법을 주된 방법으로 한다. 선박은 선체, 기관, 의장별로 구분하여 감정평가하고, 선체는 총톤수, 기관은 실마력(축마력)을 기준으로 감정평가함을 원칙으로 한다.

$$\text{선박} = \text{선체 재조달원가} \times r^n + \text{기관 재조달원가} \times r^n + \text{의장 재조달원가} \times r^n$$

- 선체(선박의 몸체) : 총톤수(G/T)를 기준으로 재조달원가 적용
- 기관(열기관) : H.P(마력), rpm를 기준으로 재조달원가 적용
- 의장(탑재장치) : 대상물건별 재조달원가 적용

- ② 원가법으로 감정평가하는 때에는 정률법으로 감가수정하되, 필요하다고 인정되는 경우 관찰감가법 등을 적용할 수 있다.
- ③ 선체의 잔존가치율은 강조선의 경우 20%, 그외 목조선, FRP선 등의 경우 10%로 적용함을 원칙으로 한다.
- ④ 다만 원가법의 적용이 곤란하거나 적절하지 않은 경우에는 거래사례비교법을 적용할 수 있다.
- ⑤ 선박으로서 효용가치가 없는 것은 해체처분가액으로 감정평가할 수 있다.

01 가치하락분 산정의 일반적인 원리

소음등으로 인한 토지등의 가치하락분 = 소음등이 발생하기 전 대상물건의 가치
- 소음등이 발생한 후 대상물건의 가치

02 가치하락분의 제외요인 및 포함요인

- ① 가치하락분은 객관적인 가치하락분을 대상으로 한다. 즉, 관련법령 등에 따른 허용사항 및 원상회복에 소요되는 비용과 스티그마 효과가 해당된다.
- ② 다만, 일시적이거나 정신적인 피해 등 주관적인 가치하락은 가치하락분에 포함되지 않는다.
- ③ 그러나 소음등으로 인하여 가족이나 생명체에 발생한 피해는 가치하락분에 포함할 수 있다. 이 때에도 소음등 발생 전과 후의 차이에 대한 객관적인 근거는 필요하다 할 것이다.

03 감정평가방법**1) 거래사례비교법 또는 수익환원법**

- ① 소음등의 발생 전과 발생 후의 대상물건의 가액은 거래사례비교법에 의한 비준가액이나 수익환원법에 의한 수익가액으로 산정한다. 즉, 소음등의 발생 전·후에 대한 가치 산정은 거래사례비교법과 수익환원법이 적용된다.
- ② 다만, 소음등이 발생한 후의 대상물건의 가액의 경우 비준가액은 대상물건에 영향을 미치고 있는 소음등과 같거나 비슷한 형태의 소음등에 의해 가치가 하락한 상태로 거래된 사례를 선정하여 시점수정을 하고 가치형성요인을 비교하여 산정하여야 한다.
- ③ 수익가액은 소음등이 발생한 후의 순수익을 소음등으로 인한 위험이 반영된 환원율로 환원하여 산정하게 된다.

2) 원가법

가치하락분을 원가법으로 감정평가할 경우에는 소음 등을 복구하거나 관리하는 비용의 산정과 함께 원상회복이 불가능한 가치하락분을 고려하여 감정평가한다.

관련규정

감칙 제25조 (소음 등으로 인한 대상물건의 가치하락분에 대한 감정평가)

감정평가법인등은 소음·진동·일조침해 또는 환경오염 등(이하 "소음등"이라 한다)으로 대상물건에 직접적 또는 간접적인 피해가 발생하여 대상물건의 가치가 하락한 경우 그 가치하락분을 감정평가할 때에 소음등이 발생하기 전의 대상물건의 가액 및 원상회복비용 등을 고려하여야 한다.

실무기준 2 소음등으로 인한 대상물건의 가치하락분에 대한 감정평가

2.1 정의

"소음등으로 인한 대상물건의 가치하락분"이란 장기간 지속적으로 발생하는 소음·진동·일조침해 또는 환경오염 등(이하 "소음등"이라 한다)으로 대상물건에 직접적 또는 간접적인 피해가 발생하여 대상물건의 객관적 가치가 하락한 경우 소음등의 발생 전과 비교한 가치하락분을 말한다.

2.2 자료의 수집 및 정리

소음등으로 인한 가치하락분에 대한 감정평가에 참고가 되는 자료는 해당 물건의 자료의 수집 및 정리에 관한 규정을 준용하되, 소음등의 발생 전·후의 가격자료를 모두 수집하여야 한다.

2.3 소음등으로 인한 대상물건의 가치하락분에 대한 감정평가방법

- ① 소음등으로 인한 대상물건의 가치하락분을 감정평가할 때에는 소음등이 발생하기 전의 대상물건의 가액과 소음등이 발생한 후의 대상물건의 가액 및 원상회복비용 등을 고려하여야 한다.
- ② 가치하락분에는 관련 법령에 따른 소음등의 허용기준, 원상회복비용 및 스티그마(STIGMA) 등을 고려하되, 일시적인 소음등으로 인한 가치하락 및 정신적인 피해 등 주관적 가치 하락은 제외한다. 다만, 가축 등 생명체에 대한 피해는 가치하락분에 포함할 수 있다.
- ③ 제1항에서 소음등의 발생 전과 발생 후의 대상물건의 가액은 거래사례비교법에 의한 비준가액이나 수익환원법에 의한 수익가액으로 산정하되 소음등이 발생한 후의 대상물건의 가액은 다음 각 호와 같이 산정한다.
 1. 비준가액 : 대상물건에 영향을 미치고 있는 소음등과 같거나 비슷한 형태의 소음등에 의해 가치가 하락한 상태로 거래된 사례를 선정하여 시점수정을 하고 가치형성요인을 비교하여 산정
 2. 수익가액 : 소음등이 발생한 후의 순수익을 소음등으로 인한 위험이 반영된 환원율로 환원하여 산정
- ④ 가치하락분을 원가법에 의하여 직접 산정하는 경우에는 소음등을 복구하거나 관리하는데 드는 비용 외에 원상회복 불가능한 가치하락분을 고려하여 감정평가한다.

01 개념

- ① 일조권이란 법률상으로 일정한 양의 햇빛을 확보할 수 있는 권리를 말한다.
- ② 조망권은 조망침해의 대상이 되는 가치 있는 권리로써 경치나 풍경을 바라보는 행위적 측면에서의 권리로 볼 수 있다.

02 침해여부에 대한 판단기준

1) 일조권

(1) 대법원의 일반적 판례

피해의 정도, 피해이익의 성질 및 그에 대한 사회적 평가, 가해 건물의 용도, 지역성, 토지이용의 선후관계, 가해 방지 및 피해 회피의 가능성, 공법적 규제의 위반 여부, 교섭 경과 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 판시하였다.

(2) 구체적 판단기준

경인지역은 동지일을 기준으로 9시부터 15시까지 사이에 일조시간이 연속하여 2시간 이상 확보되는 경우, 또는 8시에서 16시까지 사이에 일조시간이 통틀어서 최소한 4시간 이상 확보되는 경우에는 이를 수인하여야 하고, 위 두 가지 중 어느 것에도 속하지 아니하는 일조저해의 경우에는 수인한도를 넘는다고 본다.

03 가치하락분 평가법

1) 감정평가3방식에 의한 평가

(1) 원가방식

일조*조망침해로 인하여 발생하는 추가적인 비용(난방비*건조비 등)의 자본환원값을 가치하락분으로 보는 방법이다.

(2) 비교방식

일조침해가 있는 부동산과 침해가 없는 부동산의 가격격차율을 도출하여 일조침해로 인한 부동산의 가치하락액을 산정하는 방법이다.

(3) 수익방식

일조 등의 침해가 없는 경우의 정상적인 임대료와 침해가 있는 경우의 임대료를 비교하여 수익의 감소액을 구하고 이를 건물의 잔존내용연수 동안 자본환원한 값을 가치하락분으로 산정하는 방법이다.

2) 헤도닉모형(Hedonic Model)에 의한 평가

부동산의 가치형성에 영향을 미치는 특정변수를 정하고 특정변수가 가격에 미치는 영향의 정도를 측정하는 방법으로 거래사례에 의한 통계분석을 통해 다중회귀분석을 수립하게 된다.

PART 05

비가치추계

Chapter 01 투자의사결정방법

Chapter 02 최유효이용분석

제1절

투자분석의 기초 (내용없음)

제2절

투자분석기법

I. 투자분석기법

01 NPV법

1) 의의

순현재가치법이란 부동산투자에 투입되는 비용의 현재합과 창출되는 수익의 현재합의 차이를 비교하여 경제적 타당성을 분석하는 방법을 말한다.

$$NPV = -C_0 + \frac{CF_1}{(1+r)^1} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{CF_n}{(1+r)^n}$$

2) 내용

- ① 순현재가(NPV값)가 (+)이면, 대상부동산으로부터 창출되는 수익으로 투자자의 요구수익률을 충족시키고도 남는다는 것을 의미하므로 투자타당성이 있으며, (-)인 경우는 타당성이 없는 것으로 분석된다.
- ② 단일, 독립적인 투자안 : 순현재가가 0보다 큰 투자안을 채택하고, 0보다 작은 투자안을 기각한다.
- ③ 상호 배타적인 투자안 : 순현재가가 0보다 큰 투자안들 중에서 순현재가가 가장 높은 투자안을 최적 투자안으로 채택한다.

02 내부수익률 (Internal rate of return : IRR법)

1) 의의

- ① 투자에 대한 내부수익률과 요구수익률을 서로 비교하여 투자결정을 하는 방법이다.
- ② 내부수익률의 개념 정의
 - a) 투자에 대한 현금유입의 현재합과 현금유출의 현재합을 같게 만드는 할인율
 - b) 순현재가치(NPV)를 0으로 만드는 수익률
 - c) 당해 사업의 기대수익률

$$0 = -C_0 + \frac{CF_1}{(1+R)^1} + \frac{CF_2}{(1+R)^2} + \cdots + \frac{CF_n}{(1+R)^n}$$

2) 내용

- ① 산식으로부터 내부수익률(R)을 구하여 투자자의 요구수익률과 비교하여 타당성을 검토한다. 즉, 내부수익률이 요구수익률보다 크면 타당성이 인정되고 내부수익률보다 요구수익률이 크면 타당성이 인정되지 않는다.
- ② 단일, 독립적인 투자안 : 내부수익률이 요구수익률보다 큰 투자안을 채택하고, 내부수익률이 요구수익률보다 작은 투자안은 기각한다.
- ③ 상호 배타적인 투자안 : 내부수익률이 요구수익률보다 큰 투자안들 중에서 내부수익률이 가장 높은 투자안을 최적 투자안으로 선택한다.

03 수익성지수법 (PI : Profitability Index)

1) 의의

투자안으로부터의 총수입의 현재가치를 총비용의 현재가치로 나눈 값이다.

2) 의사결정

- ① 수익성지수 PI가 1을 상회하여야만 투자원금 이상의 투자가치가 실현되는 셈이다.
- ② 단일, 독립적인 투자안 : 수익성지수가 1보다 큰 투자안을 채택하고, 수익성지수가 1보다 작은 투자안은 기각한다.
- ③ 상호배타적인 투자안 : 수익성지수가 1보다 큰 투자안들 중에서 수익성 지수가 가장 큰 투자안을 최적 투자안으로 선택한다.

II. 양 방법의 결과가 상반되는 경우

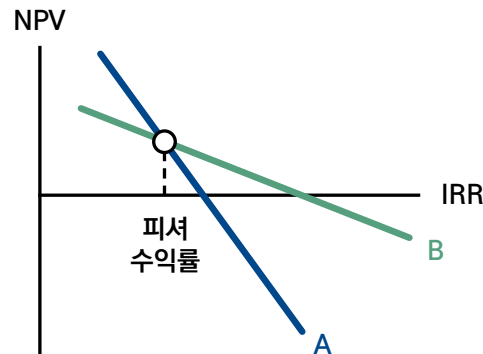
01 개요

독립적인 정통현금흐름의 단일 투자안을 평가하는 경우에는 NPV법과 IRR법의 두 방법에 의한 평가결과가 같다. 그러나 상호 독립적인 투자안의 순위결정이나 상호배타적인 투자안을 평가할 때는 양 방법의 결과가 달라질 수 있다.

02 논의의 전제

1) 피셔수익률

두 투자안의 NPV를 일치시켜 주는 할인률로 두 투자안의 현금곡선이 교차하는 점에 해당하는 할인율이다. 양 방법에 적용되는 할인율이 피셔수익률보다 작은 구간에서 상반된다. 즉 그래프에서 **피셔수익률 이하 구간**에서는 NPV법은 A안, IRR법은 B안을 채택하게 되어 투자 의사결정이 달라진다.



2) 재투자수익률 가정의 차이

NPV법은 투자안으로부터 얻어지는 현금이 자본비용으로 재투자된다고 가정하나, IRR법은 해당 투자안의 내부수익률로 재투자된다고 가정한다. 그런데 해당 투자안의 내부수익률은 경영과정에서 변동되기 쉬우므로 시장의 객관적인 자본비용으로 재투자를 가정하는 것이 합리적이다. 이러한 가정의 차이로 인해서 양 방법의 결과가 달라지게 된다. 이는 동시에 IRR법의 한계점을 의미하기도 한다.

3) 해결방법

(1) 증분(Incremental) NPV법*IRR법

이 방법은 두 투자안의 기간별 현금흐름의 차이를 이용하여 구한 NPV와 IRR을 의미한다. ① 증분NPV가 0보다 크면 투자안B를 선택하고, 0보다 작으면 투자안A를 선택한다. 그리고 ② 증분IRR이 자본비용보다 크면 증분NPV가 0보다 크므로 투자안B를 선택하고 반대의 경우에는 투자안 A를 선택한다.

$$NPV(B-A) > 0$$

$$NPV(B) - NPV(A) > 0$$

$$NPV(B) > NPV(A), \text{ B안 채택}$$

(2) 수정 IRR법(MIRR : Modified IRR)

NPV과 IRR법의 평가결과가 상반되는 이유인 재투자수익률을 동일하게 하여 IRR을 구함으로써 평가결과의 상반된 문제를 해결할 수 있다. 즉 동일한 재투자수익률로 현금 흐름의 미래가치의 합에 의하여 IRR을 구하여 IRR이 더 큰 투자안을 선택하는 것이다.

제3절

레버리지효과 (내용없음)

제4절

매후환대차

01 매후환대차의 타당성 분석

구 분	계속 보유시	매후환대차시
(+) 토지와 건물의 가치	보유기간 후 매도가액의 현재가	현재 매도가액
(-) 자본이득세	보유기간 말 조세액의 현재가	현재의 조세액
(+) 감가상각비의 절세효과	매기간 절세효과액의 현재가합	-
(-) 임차료	-	매기간 임차료액의 현재가합
(+) 임차료의 절세효과	-	매기간 절세효과액의 현재가합

2) 의사결정기준

- ① 계속 보유시 > 매후환대차시 : 계속 보유
- ② 계속 보유시 < 매후환대차시 : 매후환대차

01 개념

- ① 최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 부동산을 합법적이고 합리적이며 최고*최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.
- ② 최유효이용의 원칙이란 부동산 가격은 최유효이용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙이다.

02 최유효이용의 판정기준

1) 개요

부동산의 최유효이용은 법률적*기술적*경제적 측면이 고려된 사용인 바, 이의 판정에 있어서도 복합적이고 유기적인 분석이 수행되어야 한다.

2) 법적 허용성 검토

대상 부동산을 특정용도로 이용하는 것이 지역지구제, 토지이용지구제, 환경규제, 생태규제 등에 어긋나서는 안 된다. 예를 들어, 밀도규제보다 더 많은 아파트를 건설하고자 하는 이용은 최유효이용이 아니다.

3) 물리적 허용성 검토

토지의 크기, 형태, 지형, 진입성과 홍수나 지진과 같은 자연재해 위험성은 부지가 사용될 수 있는 용도에 영향을 미친다. 따라서 대상 부지가 의도하는 이용에 하중지지력, 상하수도, 면적 등의 물리적 특성이 뒷받침되는지 검토해야 한다. 예를 들어 토양의 하중지지력이 약한 지역에 공업용지를 건축할 수 없으며, 모양이 불규칙한 경우 쇼핑센터를 건축할 수 없다.

4) 재정적 타당성 검토

재정적 타당성이란 어떤 용도에서 나오는 순수익이 투자에 대한 시장요구수익률을 충분히 만족시키는 것을 말한다. 재정적 타당성을 결정하기 위하여 평가사는 각 용도별로 예상되는 수입과 비용을 고려하여 양(+)의 순현가를 발생시키는 용도를 발견해야 한다.

5) 최대생산성 검토

재정적으로 타당성이 있는 용도 중에 최고의 가치를 창출하는 용도를 발견하는 것을 말한다. 이러한 최대 생산성은 시장의 객관적인 경험적 증거에 의해 지지되어야 한다. 구체적으로는 ① 토지자체의 생산성이 극대화 되는 경우와 ② 개량부동산 전체의 가치가 극대화되는 경우로 나누어 유형별 분석을 행한다.

03 유형별 최유효이용의 분석

1) 개요

- ① 최유효이용분석은 주어진 토지 자체에 대한 분석과 개량부동산에 대한 분석이 있는 바, 전자는 나지상정분석이고 후자는 개량물이 있는 상태로의 분석이다.
- ② 과거에는 최유효이용을 단순히 <최고의 토지가치>를 창출하는 이용이라고 정의했었다. 그러나 많은 학자들은 부동산소득이란 토지와 건물이 결합해서 창출하는 것이지, 각 구성부분이 분리되어 창출하는 것이 아니라는 점을 지적하였다.
- ③ 그래서 시의 최근 교과서에서는 최유효이용을 <공지나 개량부동산의 최고의 가치를 창출하는 이용>이라고 정의를 수정하고 있다.

2) 나지상정 최유효이용분석의 의미

- ① 평가대상 부동산이 마치 공지인 것으로 가정할 경우에는, 주어진 조건하에서 주어진 토지를 어떻게 이용하는 것이 최유효이용인지를 분석한다.
- ② 분석결과로 나타난 최유효이용은, 기존의 이용과 일치할 수도 있으며 그렇지 않을 수도 있다.
- ③ 나지상정 최유효이용분석은 나지가 개발되어야 하는지 아니면 나지 상태로 있어야 하는지에 대한 해답을 알려준다.
- ④ 만약 위 분석에서 개발되어야 한다는 결론이 도출된다면 그 다음으로 언제 개발에 착수해야 하는지, 어떤 종류의 개량물이 건설되어야 하는지에 대한 해답을 알려준다.

3) 개량부동산에 대한 최유효이용분석의 의미

- ① 오늘날 대부분의 부동산은 이미 지상에 개량물이 지어진 상태로 이용중이다.
- ② 따라서 현실적으로는 현재의 개량물을 그대로 두어야 하는지 아니면 다른 용도로 변경해야 하는지에 대한 분석이 필요하다.
- ③ 본 유형의 분석은 만약 용도변경이나 철거가 타당하다면 언제 착수해야 하는지 등에 대한 해답을 알려준다.

04 구체적인 유형별 분석방법

1) 토지(나지상정)에 대한 분석

(1) 비수익성 부동산인 경우

나지상태가 최유효이용이 될 수 있으므로 먼저 개발여부를 결정하고 개량물건축이 최유효이용이라고 가정하면, 개발 후 시장가치에서 건축비용과 개발비용을 공제한 토지가치가 최고인 이용이 최유효이용이다.

	대안A	대안B
시장가치	100,000만원	60,000만원
건축비용	-45,000만원	-20,000만원
개발업자 수수료	-10,000만원	-6,000만원
토지가치	45,000만원	34,000만원

(2) 수익성 부동산인 경우

이 경우 예상수익을 기준으로 대상 부동산의 가치를 ①직접환원법에 의해 산정한 후 개발비용을 공제하여 토지가치를 구하는 방법과 ②토지귀속소득을 토지환원율로 환원하여 토지가치를 구하는 잔여환원법이 있다.

① 직접환원법의 예

	대안A	대안B
순영업소득	22,000만원	24,000만원
종합환원율	11%	10%
자본환원가치	200,000만원	240,000만원
개발비용	-130,000만원	-180,000만원
토지가치	70,000만원	60,000만원

② 잔여환원법의 예

	대안A	대안B	대안C
건축비용	240,000	190,000	160,000
순영업소득	52,000	49,000	38,000
건물소득(12%)	-28,800	-22,800	-19,200
토지소득	23,200	26,200	18,800
토지가치(10%)	232,000	262,000	188,000

2) 개량부동산에 대한 분석

(1) 자본적 지출이 필요 없는 경우

각각의 이용방법에 따른 순영업소득을 종합환원율로 환원하여 개량물의 가치를 추계한다. 추계된 가치 중 최고의 자본환원가치를 창출하는 이용이 최유효이용이 된다.

	대안A	대안B
가능조소득	9,600만원	5,000만원
공실 및 불량부채	-480만원	-250만원
유효조소득	9,120만원	4,750만원
영업경비	-4,000만원	0
순영업소득	5,120만원	4,750만원
종합환원율	10%	10%
자본환원가치	51,200만원	47,500만원

(2) 자본적 지출이 필요한 경우

기존 용도를 다른 용도로 이용하기 위해서는 현재 상태로 그대로 두는 방법, 개축하는 방법, 타 용도로 전환하는 방안이 있다. 각 대안의 순영업소득을 종합환원율로 환원하여 구한 자본환원가치에서 자본비 지출액(전환비용)을 공제한 개량부동산의 가치가 최고인 이용이 최유효이용이 된다.

	대안A(현재 상태)	대안B	대안C
순영업소득	25,000만원	36,000	55,000
종합환원율	10%	10%	11%
자본환원가치	250,000만원	360,000	500,000
전환비용	0	-60,000	-150,000
개량부동산의 가치	250,000	300,000	350,000

05 최유효이용분석시 두 결과가 상이한 경우

1) 양 분석결과가 상이한 이유

개량부동산의 최유효이용 분석에는 기존 구조물에 대한 철거비용, 건설과정에서 발생하는 임대료 손실 등(전환비용)이 계산에 포함되기 때문에 나지상정하 분석결과와 상이할 수 있다.

2) 분석결과가 상이한 경우의 의미

현재 개량물이 대상토지에 대한 최유효이용은 아니지만 당장 그 용도로 전환하는 것 역시 타당성이 없다는 것을 의미한다. 이 경우 현재의 이용은 **중도적 이용**으로서 일정기간 존속하게 된다. 이 경우 개량물은 **〈제합사용의 원칙〉**에 따라 토지의 가치에 기여하는 만큼 가치를 가지게 된다.

보충설명 | 타당성 판단기준

1. 토지의 개발여부에 대한 판단기준

- ① 나지상태의 토지가치 > (개발 후 부동산의 가치 - 개발비용) : 나지상태가 최유효이용
- ② 나지상태의 토지가치 < (개발 후 부동산의 가치 - 개발비용) : 개발하는 것이 최유효이용

2. 개량부동산의 용도변경여부에 대한 판단기준

- ① 현 상태의 가치 > (용도변경 후 부동산의 가치 - 전환비용) : 현 상태가 최유효이용
- ② 현 상태의 가치 < (용도변경 후 부동산의 가치 - 전환비용) : 용도변경이 최유효이용

3. 지상건물의 철거여부에 대한 판단기준(지상에 노후건물 소재시)

- ① 현 상태의 가치(토지+건물) > (나지상태의 토지가치 - 철거비용) : 현 상태를 유지
- ② 현 상태의 가치(토지+건물) < (나지상태의 토지가치 - 철거비용) : 지상건물 철거가 타당

PART 06

기업가치관련평가

Chapter 01 유가증권의 평가

Chapter 02 기업가치평가

Chapter 03 무형자산의 평가

제1절

상장주식의 평가

01 상장주식의 감정평가방법

거래사례비교법에 따른 상장주식의 가액

$$= \frac{\text{기준시점 이전 30일간 실제거래가액의 합계액}}{\text{30일간 실제 총 거래량}}$$

제2절

비상장주식의 평가

01 비상장주식의 감정평가방법

1) 자기자본가치(순자산가치)법

$$\text{비상장주식의 가치} = \frac{\text{기준시점에서의 자기자본가치(총자산-총부채)}}{\text{발행주식수}}$$

2) 주당가치를 직접 산정할 수 있는 경우

상기 방법은 비상장주식을 감정평가하기 위하여 우선적으로 **기업가치**를 감정평가한 후, 타인자본의 가치인 부채의 가치를 차감하여 산정된 자기자본의 가치를 발행주식수로 나누는 간접적인 방법이다.

그러나 대상 주식의 **거래가격**이나 **시세** 또는 **시장배수** 등을 파악할 수 있는 경우에는 기업가치의 산정 과정을 거치지 않고, 비상장주식의 가치를 직접 산정할 수 있다.

3) 기업가치의 감정평가

실무적으로 비상장주식을 감정평가할 때 자기자본가치(순자산가치)법을 적용하는 경우가 대부분이다. 따라서 비상장주식의 감정평가 시 적절한 기업가치의 감정평가는 매우 중요한 과정에 해당한다. 기업가치를 감정평가하는 방법으로는 수익환원법(할인현금흐름분석법, 직접환원법, 옵션평가모형 등), 거래사례비교법(유사기업이용법, 유사거래이용법, 과거거래이용법 등), 원가법(유·무형의 개별자산의 가치를 합산하는 방법) 등이 있으며, 이에 대한 자세한 설명은 [600-3.3]에서 다루기로 한다.

01 시세가 있는 채권 : 거래사례비교법

거래사례비교법에 따른 상장채권의 가액

$$= \frac{\text{기준시점 이전 30일간 실제거래가액의 합계액}}{\text{30일간 실제 총 거래량}}$$

02 시세가 없는 채권 : 수익환원법

$$\text{수익환원법에 따른 비상장채권의 가액} = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

t : 채권을 보유하는 기간

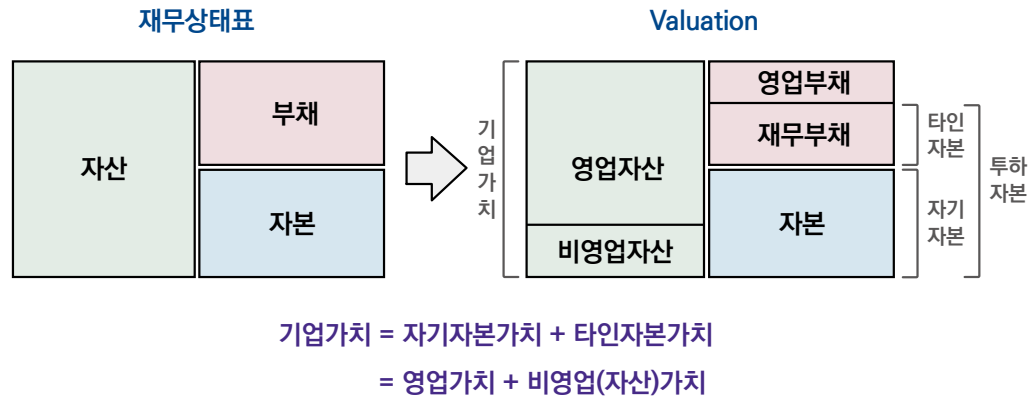
n : 채권의 만기일

r : 적정수익률

CF_t : t시점에서의 현금흐름(이자 또는 배당금)

제1절

기업가치평가 개요



제2절

수익환원법

01 할인현금흐름분석법

1) 기업가치의 산정구조

(1) 영업가치

$$\text{예측기간의 영업가치} = \sum_{t=1}^n \frac{FCF_t}{(1+WACC)^t}$$

$$\text{예측기간 후의 영구영업가치} = \frac{FCF_{n+1}}{(WACC - g) \times (1+WACC)^n}$$

n : 예측기간

FCF_t : 예측기간의 현금흐름FCF_{n+1} : 예측기간의 마지막 기간 다음기간(n+1)의 현금흐름

WACC : 기업의 가중평균자본비용

g : 영구성장률

(2) 비영업가치

① 개념

영업외 현금흐름에서 세금을 차감한 후의 남은 부분을 투자자의 요구수익률인 가중평균자본비용(WACC)으로 할인하여 현재가치화 한 것이 비영업가치이다. 우리나라의 기업은 자산 중에서 비영업용자산의 비중이 큰 경우가 많으므로 비영업가치의 평가가 중요하다.

② 영업외 현금흐름

- 영업에 사용되지 않는 자산으로부터 발생하는 현금흐름
- 일시적이고 특별한 영업으로부터 발생하는 현금흐름
- 본래 영업과 관련 없는 자회사 투자로부터 발생하는 현금흐름
- 특별이익

(3) 기업가치 : 영업가치 + 비영업가치

2) 현금흐름의 산정

(1) EBIT의 산정

수정 손익계산서	
매출액	
— 매출원가	
매출총이익	
— 판매비 및 일반관리비 (감가상각비, 대손상각비 제외)	
감가상각전 영업이익	EBDIT
— 감가상각비, 대손상각비	
영업이익	EBIT
— 영업이익에 대한 세금	
세후 영업이익	EBIAT

(2) 잉여현금흐름 (FCFF)

① FCFF

$$FCFF = EBIT(1 - t) + 감가상각비 - 자본적 지출액 - 추가 운전자본$$

$$FCFF = FCFE + 부채상환액 + 세후 이자비용 + 우선주주 배당금$$

② 추가운전자본

$$\text{추가운전자본} = \text{매출증가분}(\text{매출액} \times \text{매출성장률}) \times \text{운전자본소요율}$$

$$\text{※ 운전자본소요율} = \frac{1}{\text{매출채권회전율}} + \frac{1}{\text{재고자산회전율}} - \frac{1}{\text{매입채무회전율}}$$

3) 할인율의 산정

(1) 자기자본비용의 산정

$$K_e = R_f + [E(R_m) - R_f] \times \beta_{\text{해당기업}}$$

K_e : 자기자본비용, R_f : 무위험이자율,
 $E(R_m)$: 시장기대수익률, $\beta_{\text{해당기업}}$: 해당기업의 체계적위험

(2) 타인자본비용의 산정

$$K_i = \frac{\text{이자비용} - \text{절세효과}}{\text{타인자본}} \times 100 = i \times (1 - t)$$

i : 시장이자율
 t : 법인세율

(3) 가중평균자본비용(WACC)

$$WACC = K_e \times \frac{S}{S + B} + K_d \times (1 - T) \times \frac{B}{S + B}$$

K_e : 자기자본비용, K_d : 타인자본비용, T : 법인세율,
 S : 자기자본총액, B : 이자지급부채총액

4) 성장유형에 따른 DCF법 산식

(1) 안정 성장기업의 사례

$$\text{기업가치} = \frac{FCFF_1}{(WACC - g)} + \text{비영업(자산)가치} \quad (g : \text{영구성장률})$$

(2) 2단계 성장기업의 가치평가

$$\text{기업가치} = \sum_{t=1}^n \frac{FCFF_t}{(1 + WACC)^t} + \frac{FCFF_{n+1}}{(WACC_n - g)} \times \frac{1}{(1 + WACC)^n} + \text{비영업(자산)가치}$$

$WACC$: 고속성장기의 자본비용
 $WACC_n$: 안정성장기의 자본비용

02 직접환원법

직접환원법은 대상기업의 단일 연도의 예상이익 추정액이나 몇 년간의 예상이익의 연평균액을 환원율로 환원하여 기업가치를 감정평가하는 방법이다. 그러나 실무적으로 단일 연도의 예상이익을 추정하기 어렵고, 급변하는 기업의 경영활동에서 몇 년간의 예상이익을 평균화한다는 것은 적절한 기업가치의 평가방법으로 보기 힘들다.

03 옵션평가모형 (내용없음)

01 유사기업이용법

1) 평가방법

유사기업이용법은 대상 기업과 비슷한 상장기업들의 주가를 기초로 산정된 **시장배수**를 이용하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법을 말한다.

2) 시장배수

시장배수는 시장배수별 특성 등을 고려하여 다음의 비율 중 가장 적절한 둘 이상의 것을 선정하여 산정하되, 기간별로 시장배수의 차이가 클 경우에는 기간별 시장배수에 적절한 가중치를 부여하여 산정할 수 있다.

- ① 현재의 주식가격이 주당이익의 몇 배로 형성되어 있는지를 나타내는 주가이익비율(PER)
- ② 현재의 주식가격이 주당순자산가치의 몇 배로 형성되어 있는지를 나타내는 주가순자산비율(PBR)
- ③ 현재의 주식가격을 주당매출액으로 나눈 주가매출액비율(PSR)
- ④ 현재의 주식가격이 기업의 주당 영업활동 현금흐름의 몇 배로 형성되어 있는가를 나타내는 주가현금흐름비율(PCR)
- ⑤ 주식의 시가총액과 순차입금의 합계에서 비영업용 자산을 차감한 기업전체의 사업가치(Enterprise Value)가 이자비용·법인세·감가상각비·무형자산상각비 차감전이익의 몇 배인가를 나타내는 사업가치에 대한 이자비용등 차감전이익비율(EV/EBITDA)

02 유사거래이용법

유사거래이용법은 대상기업과 비슷한 기업들의 지분이 기업인수 및 합병거래시장에서 거래된 가격을 기초로 시장배수를 산정하여 대상 기업의 가치를 감정평가하는 방법을 말한다. 따라서 이 경우 비교가 된 기업의 배경과 매매금액을 문서로 확인하고, 이를 보정하여 대상기업에 적용을 하여 감정평가하게 되는데, 인수 및 합병의 거래구조와 배경, 거래 조건 등에 대한 검토와 조정을 하여야 한다.

03 과거거래이용법

과거거래이용법은 대상기업 지분의 과거 거래가격을 기초로 시장배수를 산정하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법을 말한다. 과거거래이용법으로 감정평가할 때에는 해당 거래가 이루어진 이후 기간에 발생한 상황 변화에 대한 검토와 조정을 하여야 한다.

과거거래이용법은 대상기업의 과거 매매사례를 적용하는 것이므로, 가장 안정적이고 편리한 방법으로 볼 수가 있다. 그러나 과거의 매매환경과 가격시점현재의 매매환경은 유사할 수가 없는데, 이를 보정하는 지수와 과거의 가치를 현재가치로 변형하는 것에 어려움이 있다.

01 평가방법

원가법을 적용할 때에는 대상 기업의 유·무형의 개별자산의 가치를 합산하여 감정평가 한다. 이때 모든 자산은 기준시점에서의 **공정가치**로 측정되어야 한다. 만약 매각을 전제로 한 감정평가인 경우에는 매각과 관련된 비용이 고려되어야 한다.

02 유의사항

원가법은 대상기업이 영업활동을 수행하지 않고 부동산이나 타 회사의 지분을 보유함으로써 이익을 얻는 **지주회사**이거나 **청산을 전제로 한 기업**인 경우에 적절한 감정평가방법이다. 계속기업을 전제로 한 가치평가에서 원가법만을 유일한 방법으로 적용해서는 안 되며, 만일 원가법을 적용하여 감정평가한 경우에는 그에 대한 정당한 근거를 제시하여야 한다.

[관련규정] 실무기준

3. 기업가치의 감정평가

3.1 정의

기업가치란 해당 기업체가 보유하고 있는 유·무형의 자산 가치를 말하며, 자기자본가치와 타인자본가치로 구성된다. 기업체의 유·무형의 자산가치는 영업 관련 기업가치와 비영업용 자산의 가치로 구분할 수 있다.

3.2 자료의 수집 및 정리

자료의 수집 및 정리는 [660-1.2.2]를 준용한다.

3.3 기업가치의 감정평가방법

3.3.1 기업가치의 감정평가방법

- ① 기업가치를 감정평가할 때에는 **수익환원법**을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 기업가치를 감정평가할 때에 수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 원가법·거래사례비교법 등 다른 방법으로 감정평가할 수 있다.

3.3.2 수익환원법의 적용

기업가치를 수익환원법으로 감정평가할 경우에는 할인현금흐름분석법, 직접환원법, 옵션평가모형 등으로 감정평가한다.

3.3.3 거래사례비교법의 적용

기업가치를 거래사례비교법으로 감정평가할 경우에는 유사기업이용법, 유사거래이용법, 과거거래이용법 등으로 감정평가한다.

3.3.4 원가법의 적용

- ① 원가법을 적용할 때에는 대상 기업의 유·무형의 개별자산의 가치를 합산하여 감정평가한다.
- ② 계속기업을 전제로 하여 감정평가를 할 때에는 원가법만을 적용하여 감정평가해서는 아니 된다. 다만, 원가법 외의 방법을 적용하기 곤란한 경우에 한정하여 원가법만으로 감정평가할 수 있으며, 이 경우 정당한 근거를 감정평가서에 기재하여야 한다.

제1절

영업권의 평가

01 개념

- ① 영업권(goodwill)은 경영상의 유리한 관계 등 사회적 실질가치를 가지는 자산을 의미한다.
- ② 영업권은 타 업체와 차별적인 우수한 경영능력, 효율적 인적 구성, 대외적 신인도, 입지적 우위 등으로 결정되며 실질적으로 사업체를 구성하는 기타의 자산과 구분하여 개별적으로 식별할 수는 없다.
- ③ 기업회계상으로는 자가창설영업권은 인정되지 않고 있으며, 외부에서 유상으로 매입한 매입영업권에 대하여만 무형자산으로 인식되고 있다.

02 수익환원법의 적용

1) 개요

- ① 수익환원법으로 영업권을 감정평가하는 방법은 영업권을 초과이익의 현재가치 또는 잔여개념으로 보고 수익에 기반을 둔 영업권의 가치를 산정하는 방법이다.
- ② 영업권을 초과이익의 현재가치 환원 또는 잔여가치 개념으로 이해할 때, 영업권의 정의상 가장 이론적으로 합당한 방법이다.

2) 대상기업의 영업관련 기업가치에서 영업투자자본을 차감하는 방법

$$\text{영업권의 가치} = \text{영업관련 기업가치} - \text{투자자본}$$

(1) 영업관련 기업가치

비사업용가치는 제외한 영업관련 기업가치를 말한다.
(영업관련 기업가치 = 기업가치 - 비영업용가치)

(2) 투자자본

- ① 투자자본이란 기업 소유재산, 공장, 설비, 재고 및 기타 자산을 포함하여 회사운영에 투자한 금액이다.
- ② 투자자본은 아래 2가지 방식으로 구해진다.
 - a) 투자자본 = 자본총계 + 외부차입금합계(장,단기 불문 이자부부채)
 - b) 투자자본 = 영업자산총계(비사업용자산제외) - 영업부채(비이자부부채)

③ **영업자산** : 기업의 영업에 소요되는 모든 자산을 의미한다. 비사업용자산은 제외하며 영업자산은 현물자산(비유동자산)과 운전자본으로 구성됨.

④ **비사업용 자산** : 기업의 영업에 사용되지 않는 모든 자산을 의미한다.(초과보유 현금, 영업과 관련 없는 자산), 비사업용 자산의 판단은 계정과목의 실제 성격을 파악하여 제외한다.

⑤ **영업부채** : 영업부채는 유동부채, 비유동부채의 개념과는 관계가 없으며 영업활동에 따라 발생하는 외상매입금, 미지급금 등의 비이자부 부채를 의미

보충자료 | 영업부채(비이자부부채) vs 재무부채(이자부채, 금융부채)

재무부채는 영업부채의 상대개념으로 유동부채, 비유동부채의 개념과는 관계가 없으며 자산을 조달하기 위하여 조달비용(이자비용)을 부담 하고 외부에서 차입된 금원을 의미 (장,단기 차입금, 리스미지급금 등)

보충자료 | 투자자본 산정시 영업부채 차감의 이유

영업부채는 영업자산 중 일부 자산 (주로 외상매출금, 재고자산 등)을 조달하는데 사용되는 것으로 영업부채를 통하여 조달된 영업자산은 영업부채 만큼 조달비용 (자본수익률, 이자율)의 부담 없이 조달이 가능하기 때문에 영업자산의 총계에서 영업부채 만큼을 차감하여 투자자본을 산정함

(3) 투자자본 산정방법 예시

① **재무적 접근(자금의 조달관점)방식으로 파악하는 방법**

투자자본 = 자본총계 + 외부차입금합계(장,단기 불문 이자부부채)

투자자본 = 자본(400) + 차입금합계(200) = 600

자산		1,000	부채		600
유동자산	현금등가물	300	유동부채	외상매입	400
	외상매출금	100		단기차입금	100
	재고자산	100	비유동부채	장기차입금	100
비유동자산	기계기구	200			
	건물	300	자본		400

② 자산접근(자금의 사용관점)방식으로 파악하는 방법(실무기준)

투하자본 = 영업자산총계(비사업용자산제외) - 영업부채(비이자부부채)

투하자본 = 영업자산(1,000) - 영업부채(외상매입)(400) = 600

자산		1,000	부채		600
유동자산	현금등가물	300	유동부채	외상매입	400
	외상매출금	100		단기차입금	100
	재고자산	100	비유동부채	장기차입금	100
비유동자산	기계기구	200			
	건물	300	자본		400

③ 비사업용 자산이 존재하는 경우 (영업가치 < 기업가치)의 투하자본 산정

가. 재무적접근(자금의 조달관점)방식으로 파악하는 방법

영업투하자본은 자본과 차입금의 합계(800 = 자본 600 + 차입금합계 200)에서 비사업용자산의 조달에 사용된 부분(200 투자유가증권)을 차감하여 산정함.
(800 - 200 = 600)

자산		1,200	부채		600
유동자산	현금예금	300	유동부채	외상매입	400
	외상매출금	100		단기차입금	100
	재고자산	100	비유동부채	장기차입금	100
비유동자산	투자유가증권 (비사업용)	200			
	기계기구	200			
	건물	300	자본		600

나. 자산접근(자금의 사용관점)방식으로 파악하는 방법

투하자본(영업투하자본)은 영업자산(비사업용제외) 1,000 - 영업부채(외상매입) 400 = 600

자산		1,200	부채		600
유동자산	현금예금	300	유동부채	외상매입	400
	외상매출금	100		단기차입금	100
	재고자산	100	비유동부채	장기차입금	100
비유동자산	투자유가증권 (비사업용)	200			
	기계기구	200			
	건물	300	자본		600

(4) 영업권 가치 산정 예시(FCFF를 현가화한 영업가치 1,500 가정시)

자산		1,200	부채		600
유동자산	현금예금	300	유동부채	외상매입	400
	외상매출금	100		단기차입금	100
		재고자산	100		
비유동자산	투자유가증권 (비사업용)	200	비유동부채	장기차입금	100
	기계기구	200			
		건물	300	자본	

① 재무적 접근법에 의한 영업권

$$\text{영업권} = 1,500(\text{영업가치}) - [800(\text{자본, 차입금의 합계}) - 200(\text{비 사업용 자산에 소요된 부분})] \\ = 900$$

② 자산 접근법에 의한 영업권

$$\text{영업권} = 1,500(\text{영업가치}) - 600(\text{영업자산} - \text{영업부채}) = 900$$

3) 제2호에 의한 방법(초과이익을 환원하는 방식)

- 직접환원법 : 영업권의 가치 = 초과수익 / 환원을
- 유기환원법 : 영업권의 가치 = 초과수익 × PVAF

03 거래사례비교법의 적용

1) 제1호에 의한 방법

영업권만의 거래사례가 있는 경우 적용가능한 방법으로, 영업권이 다른 자산과 독립하여 거래되는 관행이 있는 경우에는 같거나 비슷한 업종의 영업권만의 거래사례를 이용하여 대상 영업권과 비교하는 것이다.

2) 제2호에 의한 방법

영업권을 포함한 기업전체에 대한 거래사례가 있는 경우 영업권만의 거래가격을 추출한 후, 거래사례비교법을 적용하는 방법이다. 같거나 비슷한 업종의 기업 전체 거래가격에서 영업권을 제외한 순자산가치를 차감한 가치를 영업권의 거래사례 가격으로 보아 대상 영업권과 비교하는 것이다.

3) 제3호에 의한 방법

상장기업의 경우에는 시장에서 거래가 되고 있는 것으로 볼 수 있는 바, 해당 정보를 참고하여 영업권만의 가격을 구한 후 거래사례비교법을 적용하는 방법이다. 대상기업이 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장되어 있는 경우에는 발행주식수에 발행주식의 주당 가격을 곱한 가치에서 영업권을 제외한 순자산가치를 차감하는 것이다.

1) 평가방법

- ① 원가법으로 영업권의 감정평가하는 방법은 기준시점 현재 대상 영업권을 재생산하거나 재취득하는 데에 드는 비용으로 산정하는 것이다.
- ② 이는 대상 영업권을 기회비용의 측면에서 접근하여 파악하는 것으로, 영업권을 감정평가하는 경우에는 해당 영업권 구축에 소요되는 기간 동안에 취득할 수 있었던 상대적 경제적 이윤으로 산정한다.

[관련규정] 실무기준

3. 영업권의 감정평가

3.1 정의

영업권이란 대상 기업이 경영상의 유리한 관계 등 배타적 영리기회를 보유하여 같은 업종의 다른 기업들에 비하여 초과수익을 확보할 수 있는 능력으로서 경제적 가치가 있다고 인정되는 권리를 말한다.

3.2 자료의 수집 및 정리

영업권의 가격자료에는 거래사례, 수익자료, 시장자료 등이 있으며, 기업이 보유한 자산의 경우에는 해당 물건의 자료의 수집 및 정리 규정을 준용하여, 대상 영업권의 감정평가에 있어서 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

3.3 영업권의 감정평가방법

3.3.1 영업권의 감정평가 원칙

- ① 영업권을 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 수익환원법으로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 거래사례비교법이나 원가법으로 감정평가할 수 있다.

3.3.2 수익환원법의 적용

영업권을 수익환원법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 감정평가한다. 다만, 대상 영업권의 수익에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

1. 대상기업의 영업관련 기업가치에서 영업투자자본을 차감하는 방법
 - 가. 영업관련 기업가치 : [660-3.3.2]를 준용하여 산정. 단, 비영업용자산은 제외
 - 나. 영업투자자본 : 영업자산에서 영업부채를 차감하여 산정
2. 대상 기업이 달성할 것으로 예상되는 지속가능기간의 초과수익을 현재가치로 할인하거나 환원하는 방법

3.3.3 거래사례비교법의 적용

영업권을 거래사례비교법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 감정평가한다. 다만, 영업권의 거래사례에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

1. 영업권이 다른 자산과 독립하여 거래되는 관행이 있는 경우에는 같거나 비슷한 업종의 영업권만의 거래사례를 이용하여 대상 영업권과 비교하는 방법
2. 같거나 비슷한 업종의 기업 전체 거래가격에서 영업권을 제외한 순자산 가치를 차감한 가치를 영업권의 거래사례 가격으로 보아 대상 영업권과 비교하는 방법
3. 대상 기업이 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장되어 있는 경우에는 발행주식수에 발행 주식의 주당가격을 곱한 가치에서 영업권을 제외한 순자산가치를 차감하는 방법

3.3.4 원가법의 적용

영업권을 원가법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 방법으로 감정평가할 수 있다. 다만, 대상 영업권의 원가에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

1. 기준시점에서 새로 취득하기 위해 필요한 예상비용에서 감가요인을 파악하고 그에 해당하는 금액을 공제하는 방법
2. 대상 무형자산의 취득에 든 비용을 물가변동률 등에 따라 기준시점으로 수정하는 방법

01 지식재산권의 개념

- ① 통상 발명·상표·디자인 등의 산업재산권과 문학·음악·미술 작품 등에 관한 저작권을 총칭하는 개념으로, 이를 지적재산권 또는 지적소유권이라 칭하기도 한다.
- ② 다만, 「실무기준」에서는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권과 이에 준하는 권리를 지식재산권으로 규정한다.

02 지식재산권 감정평가의 원칙

1) 수익환원법 원칙

지식재산권의 감정평가는 **수익환원법**을 적용함을 원칙으로 한다. 즉, 해당 권리를 통해 얻을 수 있는 적정수익을 환원율로 환원하거나 또는 미래의 현금흐름을 파악하여 이를 할인율로 할인하는 방식으로 가치를 구한다. 통상 지식재산권은 관련 법령에서 주어진 권리의 독점적·배타적 기간이 존재한다.

2) 예외적인 경우

수익환원법에 의한 감정평가가 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 거래사례비교법 또는 원가법으로 감정평가할 수 있다. 거래사례비교법과 원가법을 적용하고자 할 경우에는 신중할 필요가 있다. 또한 이 경우에는 감정평가서에 해당 내용을 기재하여야 한다.

03 수익환원법의 적용

1) 현금흐름을 할인하거나 환원하는 방법

기업이나 개인이 창출하는 전체 현금흐름에서 지식재산권만의 현금흐름이 파악되고, 이에 대한 할인율과 환원율을 구할 수 있는 경우에 적용하는 감정평가방법이다. 여기서 중요한 것은 지식재산권의 현금흐름을 파악하는 것으로 다음과 같은 방법이 적용될 수 있다.

- ① 해당 지식재산권으로 인해 **절감 가능한 사용료**를 기준으로 산정하는 방법
- ② 해당 지식재산권으로 인해 **증가된 현금흐름**을 기준으로 산정하는 방법
- ③ 기업의 총이익 중에서 해당 지식재산권에 **일정비율을 배분**하여 현금흐름을 산정하는 방법

2) 기술기여도를 곱하여 산정하는 방법

기업전체에 대한 영업가치를 산정하고, 산정된 영업가치를 기준으로 해당 지식재산권의 기술기여도를 곱하여 산정하는 방법을 말한다. 여기서 기술기여도는 기업의 경제적 이익 창출에 기여한 유·무형의 기업 자산 중에서 **해당 지식재산권이 차지하는 상대적인 비율**을 말한다. 즉, 이 방법에서는 기술기여도를 측정하는 것이 무엇보다 중요하며, 산정방법은 다음과 같다.

- ① 비슷한 지식재산권의 기술기여도를 해당 지식재산권에 적용하는 방법
- ② 산업기술요소·개별기술강도·기술비중 등을 고려한 기술요소법

04 거래사례비교법

1) 유사 거래사례와 비교하는 방법

동종 또는 유사한 지식재산권이 실제 거래된 사례가 있을 경우에는 거래사례비교법을 적용할 수 있다. 다만, 현실적으로 지식재산권은 배타적이고 독점적인 권리이기 때문에 완벽히 동일한 유사 거래는 존재하지 않을 수 있으나, 비슷하다고 여겨질 만한 지식재산권이 존재하고 실제 거래된 경우에는 거래사례비교법은 유용한 감정평가방법이 될 수 있다.

2) 매출액이나 영업이익에 실시료율을 적용하고 환원하는 방법

매출액이나 영업이익 등에 시장에서 형성되고 있는 실시료율을 곱하여 산정된 현금흐름을 할인하거나 환원하여 산정하는 방법을 말하며, 여기서 실시료율은 지식재산권을 배타적으로 사용하기 위해 제공하는 기술사용료의 산정을 위한 것으로, **사용기업의 매출액이나 영업이익 등에 대한 비율**을 말한다. 실시료율 산정 시 고려사항은 ① 지식재산권의 개발비, ② 지식재산권의 특성, ③ 지식재산권의 예상수익에 대한 기여도, ④ 실시의 난이도, ⑤ 지식재산권의 사용기간 및 ⑥ 그 밖에 실시료율에 영향을 미치는 요인 등이다.

05 원가법

1) 새로 취득하기 위한 예상비용에 감가수정 하는 방법

대상 지식재산권을 기준시점에서 새로 취득하기 위해 필요한 예상비용 즉, 재조달원가를 산정하고 이에 적용될 수 있는 감가요인을 파악하여 감가수정의 방식으로 감정평가하는 방법이다.

2) 제작 또는 취득에 소요된 비용을 물가변동률 등으로 수정하는 방법

대상 지식재산권을 제작하거나 취득하는 데 들어간 비용을 파악하고 기준시점까지의 물가변동률 등을 적용하여 수정하는 방법이다.

[관련규정] 실무기준

4 지식재산권의 감정평가

4.1 정의

- ① "지식재산권"이란 특허권·실용신안권·디자인권·상표권 등 산업재산권 또는 저작권 등 지적창작물에 부여된 재산권에 준하는 권리를 말한다.
- ② "특허권"이란 「특허법」에 따라 발명 등에 관하여 독점적으로 이용할 수 있는 권리를 말한다.
- ③ "실용신안권"이란 「실용신안법」에 따라 실용적인 고안 등에 관하여 독점적으로 이용할 수 있는 권리를 말한다.

- ④ "디자인권"이란 「디자인보호법」에 따라 디자인 등에 관하여 독점적으로 이용할 수 있는 권리를 말한다.
- ⑤ "상표권"이란 「상표법」에 따라 지정상품에 등록된 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 말한다.
- ⑥ "저작권"이란 「저작권법」 제4조의 저작물에 대하여 저작자가 가지는 권리를 말한다.

4.2 자료의 수집 및 정리

지식재산권의 가격자료에는 거래사례, 비용자료, 수익자료, 시장자료 등이 있으며, 대상 권리의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

4.3 지식재산권의 감정평가방법

4.3.1 지식재산권의 감정평가 원칙

- ① 지식재산권을 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 수익환원법으로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 거래사례비교법이나 원가법으로 감정평가할 수 있다.

4.3.2 수익환원법의 적용

- ① 지식재산권을 수익환원법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호에 따른 방법으로 감정평가할 수 있다. 다만, 대상 지식재산권이 창출할 것으로 기대되는 적정 수익에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.
 - 1. 해당 지식재산권으로 인한 현금흐름을 현재가치로 할인하거나 환원하여 산정하는 방법
 - 2. 기업전체에 대한 영업가치에 해당 지식재산권의 기술기여도를 곱하여 산정하는 방법
- ② 제1항제1호의 해당 지식재산권으로 인한 현금흐름은 다음 각 호의 방법에 따라 산정할 수 있다.
 - 1. 해당 지식재산권으로 인해 절감 가능한 사용료를 기준으로 산정하는 방법
 - 2. 해당 지식재산권으로 인해 증가된 현금흐름을 기준으로 산정하는 방법
 - 3. 기업의 총이익 중에서 해당 지식재산권에 일정비율을 배분하여 현금흐름을 산정하는 방법
- ③ 제1항제2호의 기술기여도는 기업의 경제적 이익 창출에 기여한 유·무형의 기업 자산 중에서 해당 지식재산권이 차지하는 상대적인 비율로서 다음 각 호의 방법 등으로 산정할 수 있다.
 - 1. 비슷한 지식재산권의 기술기여도를 해당 지식재산권에 적용하는 방법
 - 2. 산업기술요소·개별기술강도·기술비중 등을 고려한 기술요소법

4.3.3 거래사례비교법의 적용

- ① 지식재산권을 거래사례비교법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 방법으로 감정평가한다. 다만, 지식재산권의 거래사례에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.
 - 1. 비슷한 지식재산권의 거래사례와 비교하는 방법
 - 2. 매출액이나 영업이익 등에 시장에서 형성되고 있는 실시료율을 곱하여 산정된 현금흐름을 할인하거나 환원하여 산정하는 방법

② 제1항제2호의 실시료율은 지식재산권을 배타적으로 사용하기 위해 제공하는 기술사용료의 산정을 위한 것으로, 사용기업의 매출액이나 영업이익 등에 대한 비율을 말한다.

이 경우 실시료율을 산정할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 지식재산권의 개발비
2. 지식재산권의 특성
3. 지식재산권의 예상수익에 대한 기여도
4. 실시의 난이도
5. 지식재산권의 사용기간
6. 그 밖에 실시료율에 영향을 미치는 요인

4.3.4 원가법의 적용

지식재산권을 원가법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 방법으로 감정평가할 수 있다.

다만, 대상 지식재산권의 원가에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

1. 기준시점에서 새로 취득하기 위해 필요한 예상비용에서 감가요인을 파악하고 그에 해당하는 금액을 공제하는 방법
2. 대상 지식재산권을 제작하거나 취득하는 데 들어간 비용을 물가변동률 등에 따라 기준시점으로 수정하는 방법

01 권리금 감정평가의 원칙

1) 개별평가 원칙

- ① 권리금은 유·무형 재산에 대한 가치형성과정이 다르게 나타나며, 물리적·구체적 형태의 구분이 가능한 점을 고려하여 개별감정평가를 원칙으로 한다.
- ② 이는 대상물건 각각을 독립된 개별물건으로 취급하고 이에 대한 경제적 가치를 감정평가하는 감칙 제7조 개별물건기준 원칙을 따른 것이다.

2) 일괄평가 가능

- ① 유·무형 재산의 특성상 개별감정평가가 불가능한 경우나 개별감정평가가 적절하지 않은 경우에는 유·무형재산의 구별 없이 일괄로 감정평가할 수 있다.
- ② 다만, 일괄평가한 금액에 대하여 의뢰인이 유·무형재산별로 구분하여 표시해 줄 것을 요구하는 경우는 거래사례의 유·무형재산 구성비율, 감정평가대상 및 인근의 표준적인 유·무형재산의 구성비율 등 합리적인 배분기준에 따라 유형재산가액과 무형재산가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

02 유형재산의 감정평가

1) 원가법 원칙

- ① 유형재산은 통상 시간경과에 따라 그 가치가 일정 정도 하락하는 물건이고, 상가의 개별성에 따라 맞춤형으로 제작, 설치하는 경우가 많으며, 신품가격조사가 용이한 점을 고려하여 원가법 적용을 원칙으로 규정한 것이다.
- ② 다만, 업종전환 등으로 재사용이 불가능한 경우, 유형재산 또는 업종 특성 등에 비추어 원가법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우 등에는 거래사례비교법 등 다른 방식으로 감정평가할 수 있도록 한 것이다.

03 무형재산의 감정평가

1) 수익환원법

(1) 수익환원법 모형

구분	수익환원법 모형	비고
모형	정상영업중인 경우 $V = \left(\sum_{t=1}^n \frac{\text{무형재산귀속 영업이익 또는 현금흐름}}{(1+r)^t} \right)$	V : 무형재산 권리금 n : 할인기간 r : 할인율
	영업이 중단된 경우 등 $V = \left(\sum_{t=1}^n \frac{\text{조정된 무형재산귀속 영업이익 또는 현금흐름}}{(1+r)^t} \right)$	

(2) 무형자산 귀속 영업이익 등의 산정방법

① 비율추출방식

$$\text{무형자산 귀속 영업이익} = \text{전체 영업이익(자가 인건비 상당액 공제 후)} \\ \times \text{무형자산의 영업이익 비율}$$

예시 1

시장탐문조사 시 감정평가대상이 속한 노변의 권리금이 영업이익(자가인건비 상당액 공제 후)의 12개월로 조사된다면 이는 [상가건물 임대차 보호법]상 보장기간 60개월의 20% 수준으로 추정됨.

$$\text{무형자산 귀속 영업이익 비율} = 12\text{개월} / 60\text{개월} = 0.2$$

예시 2

무형자산 영업이익이 전체 영업이익(자가 인건비 상당액 공제 전)의 12개월, 해당 상가의 영업이익(자가 인건비 상당액 공제 전)이 300만원/월, 자가 인건비 상당액 162만원 (통계청 자료사용)으로 조사된다면 이는 [상가건물 임대차 보호법]상 보장기간 60개월의 43%수준으로 무형자산 영업이익 비율을 추정함.

$$\text{무형자산 귀속 영업이익 비율} = 26\text{개월} / 60\text{개월} \approx 0.43$$

$$3,000,000\text{원} \times 12\text{개월} = (3,000,000 - 1,620,000\text{원}) \times K\text{개월}$$

$$K\text{개월} = 36,000,000\text{원} / 1,380,000\text{원} \approx 26\text{개월}$$

② 비교사례추출방식

이 방식은 감정평가대상 상가가 속한 노변 혹은 동일수급권 내 유사지역의 권리금이 수수되지 않는 상가와 권리금이 수수되고 있는 상가의 영업이익의 차이로 추출해 내는 방법이다.

③ 공제방식

공제방식은 전체 영업이익 중에서 영업이익 형성에 기여하는 권리금 외의 생산요소별 기여분을 공제하고 남은 부분(매출액 - 매출원가 - 판매비 및 일반관리비 - 투자자산 기여이익 - 임차인 경영이익)을 무형자산 귀속 영업이익으로 추정하는 방법이다.

(3) 할인율

① 요소구성법

$$\text{할인율} = \text{무위험률} + \text{위험할증률}$$

② 가중평균자본비용

$$WACC = (K_e \times \frac{E}{E + D} + K_d \times (1 - T) \times \frac{D}{E + D})$$

K_e : 해당 상가의 위험프리미엄을 감안한 자기자본비용

K_d : 해당 상가의 위험 스프레드를 감안한 타인자본비용

E : 자기자본총액

D : 이자지급부 부채총액

(4) 할인기간

실제 영업기간은 지역별, 업종별, 상가별로 다르게 나타나지만, 권리금은 선불적 투자액 성격이고, [상가건물 임대차보호법] 상 5년을 보장하고 있으므로 5년을 기준으로 타당하다.

3) 거래사례비교법

(1) 산식

$$V = P_s \times C \times T \times Z \times I$$

V : 상가건물의 무형재산 감정평가액

P_s : 무형재산 거래사례 금액

C : 사정보정치

T : 시점수정치

Z : 지역요인 비교치

I : 개별요인 비교치(면적 등에 대한 수정치 포함)

4) 원가법

(1) 개념

무형재산 감정평가시 적용하는 원가법이란 권리금 시장에서 권리금을 기지급한 임차인의 대부분은 신규임차인에게 권리금을 받고 상가를 양도하기 원하며 적어도 기지급한 권리금 수준 또는 그 이상을 받고자 하는 점을 고려한 감정평가방법이다.

$$\text{무형재산 권리금} = \text{기 지급한 감정평가 대상상가의 무형재산 권리금} \times \text{시점수정} \times \text{수정률}$$

(2) 기지불된 무형재산 권리금

- ① 임차인이 기지급한 권리금은 선불적 투자비용 중 하나로서 영업개시 시점에 투입된 비용성격이고, 평가대상은 이중 무형재산에 상응하는 권리금만 해당된다.
- ② 따라서 기지급한 권리금 중 유형재산에 해당하는 권리금을 차감한 후 적용하여야 한다.

06 유형재산과 무형재산의 일괄감정평가

1) 일괄감정평가 원칙

- ① 권리금 감정평가는 유·무형재산마다 개별로 감정평가하는 것을 원칙으로 규정하고 있으나, 권리금을 개별로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있도록 규정한 것이다.
- ② 일괄감정평가지 수익환원법을 주된 감정평가방식으로 하되, 거래사례비교법 또는 원가법 등으로 감정평가할 수 있다.

2) 거래사례비교법 등

- ① 권리금을 개별로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 권리금을 유·무형재산 일체로 한 거래사례비교법 또는 원가법 등으로 감정평가할 수 있다.
- ② 거래사례비교법 적용 시 거래사례와 감정평가 대상상가와 유·무형재산의 구성비율 비교 및 유·무형재산의 지역·개별요인 비교항목에 대한 비교 등을 하여야 하며, 원가법 적용 시에도 유·무형재산의 특성을 반영하여야 한다.

3) 기타 감정평가방법

(1) 회귀분석법

권리금을 종속변수로 하고, 권리금에 영향을 미치는 변수를 독립변수로 한 다중회귀분석을 이용하여 권리금을 감정평가하는 방법이다.

(2) 월임대료승수법(Monthly Rent Multiplier Method : MRM법)

$$\text{상가권리금} = \text{동일 또는 유사업종 상가의 임대료와 권리금 간 승수} \\ \times \text{감정평가대상 상가 임료} \times \text{수정률}$$

[관련규정] 실무기준

4. 권리금의 감정평가

4.1 정의

- ① 권리금이란 임대차 목적물인 상가건물에서 영업을 하는 자 또는 영업을 하려는 자가 영업시설·비품, 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 상가건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 유형·무형의 재산적 가치의 양도 또는 이용대가로서 임대인, 임차인에게 보증금과 차임 이외에 지급하는 금전 등의 대가를 말한다.
- ② 유형재산이란 영업을 하는 자 또는 영업을 하려고 하는 자가 영업활동에 사용하는 영업시설, 비품, 재고자산 등 물리적·구체적 형태를 갖춘 재산을 말한다.
- ③ 무형재산이란 영업을 하는 자 또는 영업을 하려고 하는 자가 영업활동에 사용하는 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 물리적·구체적 형태를 갖추지 않은 재산을 말한다.

4.2 자료의 수집 및 정리

권리금의 가격자료에는 거래사례, 수익자료, 시장자료 등이 있으며, 대상 권리금의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다. 유형재산의 경우에는 해당 물건의 자료의 수집 및 정리 규정을 준용한다.

4.3 권리금의 감정평가방법

4.3.1 권리금의 감정평가 원칙

- ① 권리금을 감정평가할 때에는 유형·무형의 재산마다 개별로 감정평가하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 권리금을 개별로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다. 이 경우 감정평가액은 합리적인 배분기준에 따라 유형재산가액과 무형재산가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

4.3.2 유형재산의 감정평가

- ① 유형재산을 감정평가할 때에는 원가법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 원가법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법 등으로 감정평가할 수 있다.

4.3.3 무형재산의 감정평가

4.3.3.1 무형재산의 감정평가방법

- ① 무형재산을 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법이나 원가법 등으로 감정평가할 수 있다.

4.3.3.2 수익환원법의 적용

무형재산을 수익환원법으로 감정평가할 때에는 무형재산으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 영업이익이나 현금흐름을 현재가치로 할인하거나 환원하는 방법으로 감정평가한다. 다만, 무형재산의 수익성에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

4.3.3.3 거래사례비교법의 적용

무형재산을 거래사례비교법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 감정평가한다. 다만, 무형재산의 거래사례에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

1. 동일 또는 유사 업종의 무형재산만의 거래사례와 대상의 무형재산을 비교하는 방법
2. 동일 또는 유사 업종의 권리금 일체 거래사례에서 유형의 재산적 가치를 차감한 가액을 대상의 무형재산과 비교하는 방법

4.3.3.4 원가법의 적용

무형재산을 원가법으로 감정평가할 때에는 대상 상가의 임대차 계약 당시 무형재산의 취득가액을 기준으로 취득 당시와 기준시점 당시의 수익 변화 등을 고려하여 감정평가한다. 다만, 무형재산의 원가에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

4.3.4 유형재산과 무형재산의 일괄감정평가

- ① 유형재산과 무형재산을 일괄하여 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법 등으로 감정평가할 수 있다.

5 그 밖의 물건의 감정평가

이 기준에서 규정되지 아니한 대상물건을 감정평가할 때에는 이와 비슷한 물건이나 권리 등의 경우에 준하여 감정평가하여야 한다.

PART 07

토지의 보상평가

Chapter 01 손실보상개관

Chapter 02 취득하는 토지의 보상평가

Chapter 03 공법상 제한을 받는 토지의 보상평가

Chapter 04 특수토지에 대한 감정평가

Chapter 05 기타 토지에 관한 평가

01 의미

행정상 손실보상이란 공공필요에 의한 적법한 공권력의 행사에 의하여 개인의 재산권에 가해진 특별한 희생에 대하여, 전체적인 공평부담의 견지에서 행하여지는 재산적 전보를 말한다.

02 중요 용어의 정의

「토지보상법」 제2조 (정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

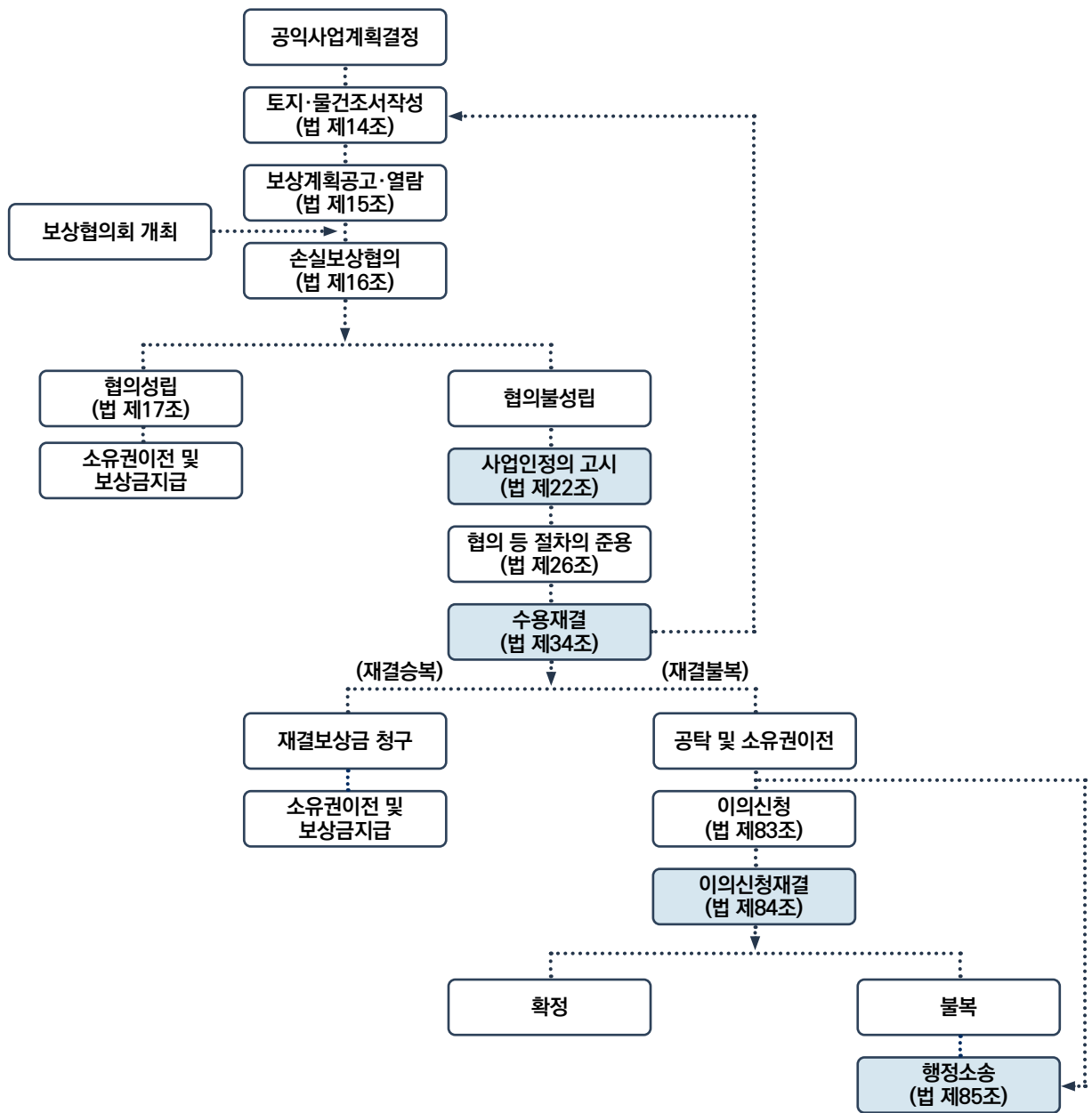
1. “토지등”이란 제3조 각 호에 해당하는 토지·물건 및 권리를 말한다.
2. “공익사업”이란 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 말한다.
3. “사업시행자”란 공익사업을 수행하는 자를 말한다.
4. “토지소유자”란 공익사업에 필요한 토지의 소유자를 말한다.
5. “관계인”이란 사업시행자가 취득하거나 사용할 토지에 관하여 지상권·지역권·전세권·저당권·사용대차 또는 임대차에 따른 권리 또는 그 밖에 토지에 관한 소유권 외의 권리를 가진 자나 그 토지에 있는 물건에 관하여 소유권이나 그 밖의 권리를 가진 자를 말한다. 다만, 제22조에 따른 사업인정의 고시가 된 후에 권리를 취득한 자는 기존의 권리를 승계한 자를 제외하고는 관계인에 포함되지 아니한다.
6. “가격시점”이란 제67조제1항에 따른 보상액 산정(算定)의 기준이 되는 시점을 말한다.
7. “사업인정”이란 공익사업을 토지등을 수용하거나 사용할 사업으로 결정하는 것을 말한다.

「토지보상법」 시행규칙 제2조 (정의)

이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. “대상물건”이라 함은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1호의 규정에 의한 토지·물건 및 권리로서 평가의 대상이 되는 것을 말한다.
2. “공익사업시행지구”라 함은 법 제2조제2호의 규정에 의한 공익사업이 시행되는 지역을 말한다.
3. “지장물”이라 함은 공익사업시행지구내의 토지에 정착한 건축물·공작물·시설·입목·죽목 및 농작물 그 밖의 물건 중에서 당해 공익사업의 수행을 위하여 직접 필요하지 아니한 물건을 말한다.
4. “이전비”라 함은 대상물건의 유용성을 동일하게 유지하면서 이를 당해 공익사업시행지구밖의 지역으로 이전·이설 또는 이식하는데 소요되는 비용(물건의 해체비, 건축허가에 일반적으로 소요되는 경비를 포함한 건축비와 적정거리까지의 운반비를 포함하며, 「건축법」 등 관계법령에 의하여 요구되는 시설의 개선에 필요한 비용을 제외한다)을 말한다.
5. “가격시점”이라 함은 법 제67조제1항의 규정에 의한 보상액 산정의 기준이 되는 시점을 말한다.

03 손실보상의 절차



04 손실보상의 원칙

1) 사업시행자 보상

공익사업에 필요한 토지등의 취득 또는 사용으로 인하여 토지소유자나 관계인이 입은 손실은 사업시행자가 보상하여야 한다.

2) 사전보상

사업시행자는 해당 공익사업을 위한 공사에 착수하기 이전에 토지소유자와 관계인에게 보상액 전액을 지급하여야 한다. 다만, 「토지보상법」 제38조에 따른 천재지변 시의 토지 사용과 「토지보상법」 제39조에 따른 시급한 토지 사용의 경우 또는 토지소유자 및 관계인의 승낙이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 현금보상

손실보상은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 현금으로 지급하여야 한다. (채권이나 대토로 보상도 가능)

4) 개인별 보상

손실보상은 토지소유자나 관계인에게 개인별로 하여야 한다. 다만, 개인별로 보상액을 산정할 수 없을 때에는 그러하지 아니하다.

5) 일괄보상

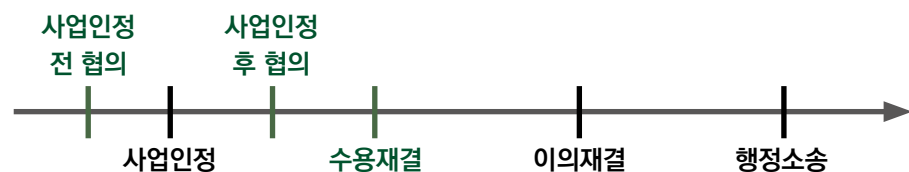
사업시행자는 동일한 사업지역에 보상시기를 달리하는 동일인 소유의 토지등이 여러 개 있는 경우 토지소유자나 관계인이 요구할 때에는 한꺼번에 보상금을 지급하도록 하여야 한다.

6) 사업시행 이익과의 상계금지

사업시행자는 동일한 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부를 취득하거나 사용하는 경우 해당 공익사업의 시행으로 인하여 잔여지의 가격이 증가하거나 그 밖의 이익이 발생한 경우에도 그 이익을 그 취득 또는 사용으로 인한 손실과 상계할 수 없다.

7) 시가(時價) 보상 [★]

- ① 보상액의 산정은 협의에 의한 경우에는 협의 성립 당시의 가격을, 재결에 의한 경우에는 수용 또는 사용의 재결 당시의 가격을 기준으로 한다.
- ② 협의평가 : 협의성립일(예정일)
- ③ 수용재결, 이의재결, 행정소송 : 수용재결일(예정일)



8) 해당 공익사업으로 인한 가격 변동 배제

① 토지 보상평가는 아래의 사항으로 인한 가치의 증감분을 배제한 가액으로 감정평가한다.

- a. 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시된 것에 따른 가치의 증감분
- b. 해당 공익사업의 시행에 따른 절차로서 행한 토지이용계획의 설정·변경·해제 등에 따른 가치의 증감분
- c. 그 밖에 해당 공익사업의 착수에서 준공까지 그 시행에 따른 가치의 증감분

② 해당 공익사업으로 인한 가격변동은 배제해야 하나, 다른 공익사업으로 인한 가격변동은 반영해야 한다.

9) 적정가격 보상

토지보상법은 보상의 대상이 되는 토지, 건축물 등 물건, 권리, 사용료 등에 대해 적정가격으로 보상하도록 규정하고 있다.

05 대표적인 개별법상 사업인정의제일 [★★★]

법률명	사업명	행위제한일		사업인정 의제일
국토의 계획 및 이용에 관한 법률	도시·군계획시설사업	도시관리계획 결정고시 및 지형도면 고시 (제31조)		실시계획 인가고시 (제96조)
도시 및 주거환경정비법	정비사업	주민공람*공고일 / 정비구역지정 (제19조)		사업시행계획인가 고시 (사업시행계획서의 고시) (제65조)
도시개발법	도시개발사업	주민 등의 의견청취를 위한 공고일 (제9조 제5항)		토지의 세부목록 고시 (제22조)
도로법	도로사업	도로구역 결정고시일 및 도로구역지정에 관한 주민 등의 의견청취 공고일 (제27조)		도로구역의 결정·변경 고시 (세목고시 불요) (제82조)
택지개발촉진법	택지개발사업	주민 등의 의견청취를 위한 공고일 (제6조)		택지개발지구 지정·고시일 (개발계획수립 포함) (제12조)
주택법	주택건설사업	사업계획의 승인·고시일 (제15조)		사업계획승인 (제27조)
도시철도법	도시철도사업	사업계획의 승인·고시일 (제7조)		사업계획승인가고시 (제10조)
전원개발촉진법	전원개발사업	사업구역	실시계획 승인·고시일 (제5조)	실시계획승인·변경승인 및 고시 (제6조의2)
		사업예정구역	예정지역 지정·고시일 (제11조)	
국방·군사시설 사업에 관한 법률	국방·군사시설 사업	사업계획의 승인·고시일 (제4조)		사업계획승인가고시 (제5조)
수도법	수도사업	수도사업의 인가고시일 (제60조)		수도사업인가고시 (제60조)
학교시설사업촉진법	학교시설사업	사업계획의 승인·고시일 (제10조)		학교시설사업시행계획의 승인고시 (제10조)
산업입지 및 개발에 관한 법률	산업단지 사업 (국가 / 일반 / 도시첨단 / 농공)	주민 등의 의견청취를 위한 공고일 (제10조)		산업단지의 지정고시 (제22조) (별도 세목고시가 있는 경우 세목고시일)
공공주택 특별법	공공주택사업	주민 등의 의견청취를 위한 공고일 (제10조)		사업계획승인가고시 (제27조)

제1절

토지보상 감정평가 기준

01 객관적 기준 감정평가

토지 보상평가는 기준시점에서의 일반적인 이용방법에 따른 객관적 상황을 기준으로 감정평가하며, 토지소유자가 갖는 주관적 가치나 특별한 용도에 사용할 것을 전제로 한 것은 고려하지 아니한다.

02 현실적인 이용상황 기준 감정평가

「토지보상법」 제70조 (취득하는 토지의 보상) 제2항

② 토지에 대한 보상액은 가격시점에서의 현실적인 이용상황과 일반적인 이용방법에 의한 객관적 상황을 고려하여 산정하되, 일시적인 이용상황과 토지소유자나 관계인이 갖는 주관적 가치 및 특별한 용도에 사용할 것을 전제로 한 경우 등은 고려하지 아니한다.

1) 현실적인 이용상황

현실적인 이용상황이란 지적 공부상의 지목에도 불구하고 가격시점에서의 실제 이용상황으로서, 주위환경이나 대상토지의 공법상 규제 정도 등으로 보아 인정가능한 범위의 이용상황을 말한다. 이러한 현실적 이용상황은 주관적 의도가 아니라 관계 증거에 의하여 기준시점을 기준으로 객관적으로 확정되어야 한다.

2) 일시적인 이용상황 (「토지보상법」 시행령 제38조)

법 제70조 제2항에 따른 일시적인 이용상황은 관계 법령에 따른 국가 또는 지방자치단체의 계획이나 명령 등에 따라 해당 토지를 본래의 용도로 이용하는 것이 일시적으로 금지되거나 제한되어 그 본래의 용도와 다른 용도로 이용되고 있거나 해당 토지의 주위환경의 사정으로 보아 현재의 이용방법이 임시적인 것으로 한다.

보충자료 | 일시적인 이용상황의 예시

1. 무허가건축물 등의 부지

「건축법」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경한 건축물의 부지에 대하여는 무허가건축물등이 건축 또는 용도변경될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다.(후술)

2. 불법형질변경된 토지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 형질변경을 하여야 하는 토지를 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 형질변경한 토지에 대하여는 토지가 형질변경될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다.(후술)

3. 미지급용지

종전에 시행된 공익사업의 부지로서 보상금이 지급되지 아니한 토지에 대하여는 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다.(후술)

03 개별 감정평가

1) 일괄감정평가

- ① 토지의 보상평가는 필지별로 행함을 원칙으로 한다. 다만, 두 필지 이상의 토지가 일단을 이루고 있는 경우에는 일괄로 감정평가 한다.
- ② 용도상 불가분의 관계가 인정되어 일단지로 감정평가하는 경우에도 세부적인 이용상황 또는 용도지역 등을 달리하여 가치가 명확히 구분되거나 소유자 등이 달라 개인별 보상의 원칙에 따라 이를 필지별로 감정평가해야 할 경우에는 구분감정평가 한다.

2) 구분감정평가

- ① 한 필지의 토지라도 이용상황 또는 용도지역 등이 달라 가치가 상이한 경우에는 이를 구분하여 감정평가한다.
- ② 이 경우 사업시행자로부터 제시받은 이용상황별 또는 용도지역등 별로 구분된 면적을 기준으로 감정평가하며, 사업시행자가 이용상황별 또는 용도지역등 별로 면적을 구분하여 제시하지 않은 경우 주된 이용상황 또는 용도지역 등을 기준으로 감정평가하고, 다른 이용상황 또는 용도지역 등별 단가를 감정평가서에 따로 기재한다.

보충자료 | 구분소유적 공유관계에 있는 토지 (「감정평가실무기준 해설서」 입장)

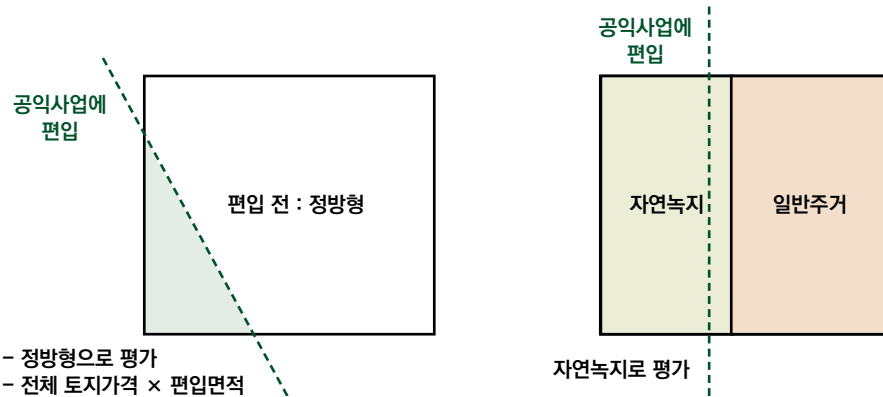
1. 일반평가

- ① 지분별 위치확인 O : 구분평가
- ② 지분별 위치확인 X : 지분비율

2. 보상평가 : 토지 전체가격 × 지분비율

3) 부분감정평가 [★]

- ① 한 필지 토지의 일부만이 공익사업에 편입되는 경우에는 편입당시 토지전체의 상황을 기준으로 감정평가하는 것이 원칙이다.
- ② 한 필지 토지의 일부만이 공익사업에 편입되는 경우로서 편입부분과 전체 토지의 가치가 다른 경우에는 편입부분의 가치를 기준으로 구분감정평가할 수 있다.



04 건축물 등이 없는 상태 상정 감정평가 [★]

1) 원칙

- ① 토지의 보상평가는 건축물 등이 없는 상태를 상정하여 감정평가한다.
- ② 타인 소유의 건축물 등이 있는 경우 : 건축물 등이 토지와 동일 소유 관계인지 여부는 묻지 않는다. 다만, 타인 소유 건축물 등이 별도의 권리에 근거하여 소재하고 있다면, 이 **소유권 외의 권리는 별도로 감정평가**하고 토지가액은 소유권 외의 권리가 설정되지 않은 것을 상정한 감정평가 금액에서 그 권리에 대한 금액을 공제하고 감정평가한다. (「토지보상법」시행규칙 제29조)

2) 예외 (건부지 증가요인이 있는 경우)

개발제한구역 안의 건부지의 경우와 같이 건축물 등이 있는 것이 오히려 증가의 요인이 되는 경우 건축물 등이 없는 상태를 상정하여 감정평가하여서는 안되며 건부지로서 감정평가한다.

05 공시지가기준 감정평가

「토지보상법」 제70조 (취득하는 토지의 보상) 제1항

- ① 협의나 재결에 의하여 취득하는 토지에 대하여는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 **공시지가**를 기준으로 하여 보상하되, 그 공시기준일부터 가격시점까지의 관계 법령에 따른 그 토지의 이용계획, 해당 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 대통령령으로 정하는 **지가변동률, 생산자물가상승률**(「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 따라 산정된 비율을 말한다)과 그 밖에 그 토지의 **위치·형상·환경·이용상황** 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다.

06 권리자별 보상평가

취득할 토지에 소유권 외의 권리가 설정되어 있는 경우에는 소유권 외의 권리마다 개별로 감정평가한다. 이 경우 소유권 외의 권리의 목적이 되고 있는 토지에 대하여는 해당 권리가 없는 것으로 하여 감정평가한 금액에서 소유권 외의 권리의 가액을 뺀 금액으로 감정평가 한다.

(「토지보상법」 시행규칙 제29조)

나시상정 토지가격 - 소유권 이외의 권리가액 = 소유권 이외 권리가 설정된 토지가격

01 비교표준지의 선정

「토지보상법」 시행규칙 제22조 (취득하는 토지의 평가) 제3항

- ① 취득하는 토지를 평가함에 있어서는 평가대상토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 한다.
- ② 토지에 건축물등이 있는 때에는 그 건축물등이 없는 상태를 상정하여 토지를 평가한다.
- ③ 제1항에 따른 표준지는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 다음 각 호의 기준에 따른 토지로 한다.
 1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조부터 제38조까지, 제38조의2 및 제39조부터 제42조까지에서 정한 용도지역, 용도지구, 용도구역 등 공법상 제한이 같거나 유사할 것
 2. 평가대상 토지와 실제 이용상황이 같거나 유사할 것
 3. 평가대상 토지와 주위 환경 등이 같거나 유사할 것
 4. 평가대상 토지와 지리적으로 가까울 것
- ④ 공익사업시행지구 안에 있는 토지를 보상평가 할 때에는 그 공익사업시행지구 안에 있는 표준지를 선정함을 원칙으로 한다.
- ⑤ 다만, 특별한 이유가 있는 경우에는 공익사업시행지구 안에 있는 표준지의 일부를 선정대상에서 제외하거나 해당 공익사업시행지구 밖에 있는 표준지를 선정할 수 있다. 이 경우에는 그 이유를 감정평가서에 기재한다.

02 변경전 용도지역 기준 [★]

「토지보상법」 시행규칙 제23조 (공법상 제한을 받는 토지의 평가)

- ① 공법상 제한을 받는 토지에 대하여는 제한받는 상태대로 평가한다. 다만, 그 공법상 제한이 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태를 상정하여 평가한다.
- ② 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 또는 용도지구 등이 변경된 토지에 대하여는 변경되기 전의 용도지역 또는 용도지구 등을 기준으로 평가한다.

01 원칙

- ① 적용공시지가는 기준(가격)시점 당시 공시된 공시지가 중에서 기준시점에 가장 가까운 시점에 공시된 표준지공시지가를 산정함이 원칙이다.
- ② 그러나 보상평가에 있어서는 해당 공익사업으로 인한 가치변동의 배제원칙에 따라 일반적인 선정기준과는 다르게 그 기준이 적용된다.

02 토지보상법 제70조 3*4항

1) 사업인정 전 협의 취득 (토지보상법 제70조 제3항)

「토지보상법」 제70조 (취득하는 토지의 보상) 제3항

- ③ 사업인정 전 협의에 의한 취득의 경우에 제1항에 따른 공시지가는 해당 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 가격시점과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.

2) 사업인정 후 협의 또는 재결에 의한 취득 (토지보상법 제70조 제4항)

「토지보상법」 제70조 (취득하는 토지의 보상) 제4항

- ④ 사업인정 후의 취득의 경우에 제1항에 따른 공시지가는 사업인정고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서, 해당 토지에 관한 협의의 성립 또는 재결 당시 공시된 공시지가 중 그 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.

03 토지보상법 제70조 제5항 (공고·고시로 가격 변동시)

1) 원칙

「토지보상법」 제70조 (취득하는 토지의 보상) 제5항

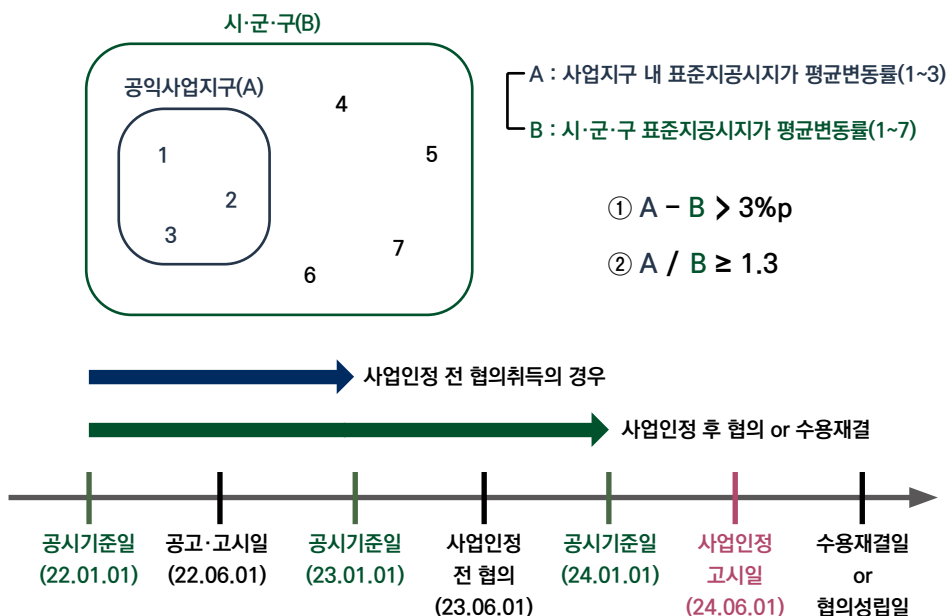
- ⑤ 제3항 및 제4항에도 불구하고 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨으로 인하여 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우에는 제1항에 따른 공시지가는 해당 공고일 또는 고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 그 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 그 공익사업의 공고일 또는 고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.
- ① 공익사업의 계획 또는 시행의 공고·고시란 국가기관이나 공공단체가 일정한 사항을 공시하거나 이해관계인에게 신청의 기회를 갖게 하기 위해서 또는 불특정 다수에 대한 통지의 수단으로 광고·게시 또는 다른 공개적 방법으로 일반에게 널리 알리는 것을 의미한다.
- ② 반드시 법령상의 근거를 요하지는 않으나, 최근 판례에 따르면 <공고문서에 준하는 정도의 형식>을 갖추지 못했다면 공익사업의 공고*고시로 볼 수 없다고 판시하였다.

2) 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었는지 여부의 검토방법

「토지보상법」 시행령 제38조의2 - 토지보상법 제70조 제5항 검토

- ① 법 제70조 제5항에 따른 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우는 도로, 철도 또는 하천 관련 사업을 제외한 사업으로서 다음 각 호를 모두 충족하는 경우로 한다.
1. 해당 공익사업의 면적이 20만 제곱미터 이상일 것
 2. 해당 공익사업지구 안에 있는 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에 따른 표준지공시지가(해당 공익사업지구 안에 표준지가 없는 경우에는 비교표준지의 공시지가를 말하며, 이하 이 조에서 “표준지공시지가”라 한다)의 평균변동률과 평가대상토지가 소재하는 시(행정시를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)·군 또는 구(자치구가 아닌 구를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 전체의 표준지공시지가 평균변동률과의 차이가 3퍼센트포인트 이상일 것
 3. 해당 공익사업지구 안에 있는 표준지공시지가의 평균변동률이 평가대상토지가 소재하는 시·군 또는 구 전체의 표준지공시지가 평균변동률보다 30퍼센트 이상 높거나 낮을 것
- ② 제1항제2호 및 제3호에 따른 평균변동률은 해당 표준지별 변동률의 합을 표준지의 수로 나누어 산정하며, 공익사업지구가 둘 이상의 시·군 또는 구에 걸쳐 있는 경우 평가대상토지가 소재하는 시·군 또는 구 전체의 표준지공시지가 평균변동률은 시·군 또는 구별로 평균변동률을 산정한 후 이를 해당 시·군 또는 구에 속한 공익사업지구 면적 비율로 가중 평균(加重平均)하여 산정한다. 이 경우 평균변동률의 산정기간은 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시된 당시 공시된 표준지공시지가 중 그 공고일 또는 고시일에 가장 가까운 시점에 공시된 표준지공시지가의 공시기준일부터 법 제70조제3항 또는 제4항에 따른 표준지공시지가의 공시기준일까지의 기간으로 한다.

〈토지보상법 시행령 제38조 2〉



1. 사업인정 이후 사업시행지구 확장·변경으로 토지세목이 추가 고시된 경우

사업인정의 고시가 있는 이후에 공익사업시행지구의 확장이나 변경 등으로 토지의 세목 등이 추가 고시됨에 따라 그 추가 고시된 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지의 세목 등이 추가 고시된 날짜를 사업인정고시일로 본다. 다만, 공익사업시행지구의 확장이나 변경 등이 없이 지적 분할 등에 의해 토지의 세목 등이 변경 고시된 경우에는 원래의 사업인정고시일을 기준으로 한다.

2. 사업기간의 변경과 사업인정 의제일

최초 사업인정고시일(㉔) 이후 사업시행기간 연장에 따라 사업시행기간을 변경하여 추가로 고시(㉕)한 경우, 최초 고시일과 변경 고시일 중 어떠한 일자를 사업인정고시일로 봐야 할지 문제된다. 만약, 최초 사업인정고시일에서 정한 사업시행기간이내에 기간연장을 위한 고시가 있는 경우라면 ㉔를 사업인정고시일로 보지만 당초 정한 사업시행기간이 도과한 후에 고시가 이루어진 경우 ㉔의 효력은 소멸하였다고 보고 ㉕를 새로운 사업의 사업인정고시일로 본다.

3. 면적가중여부

표준지 가격변동률을 산정할 경우 단가를 기준으로 비교할 것인지 표준지의 가격(단가 × 면적)으로 비교할 것인지의 문제이다. 면적을 가중할 경우 지가변동상황이 왜곡될 여지가 있으므로 단가를 기준으로 비교한다.

[예시목차]

1. 적용공시지가의 선택

1) 처리방침

토지보상법 제70조 5항에 의거 주민공람공고로 인해 토지가격이 변동했는지 여부를 검토함.

2) 판단

(1) 사업의 유형과 면적 : 면형사업, 20만 제곱미터 이상

(2) 표준지공시지가 변동률

① 사업지구내 평균변동률(2021.1.1 ~2022.1.1)

$$\frac{(\frac{130,000}{120,000} - 1) + (\frac{230,000}{210,000} - 1) + (\frac{350,000}{330,000} - 1)}{3} = 0.07973 \text{ (7.973\%)}$$

② 시 전체 평균변동률 : 4.912%

공익사업지구가 둘 이상의 시·군 또는 구에 걸쳐 있는 경우

$$\text{예시) } 2.4\% \times \frac{200,000}{500,000} + 1.9\% \times \frac{300,000}{500,000} = 2.1\%$$

③ 차이

a. 절대적 차이 : $7.973\% - 4.912\% = 3.061\% \text{p} (>3\% \text{p})$

b. 상대적 차이 : $7.973\% / 4.912\% = 1.623 \text{ (62.3\%)} (>30\%)$

3) 결정

주민 공람공고로 인해 토지가격이 변동되었다고 판단되므로, 주민 공람공고일 이전 시점인 2021.1.1.일 기준 공시지가를 선택해야 함.

01 개설 및 유의사항

- ① 시점수정이란 비교표준지의 공시기준일과 가격시점이 시간적으로 불일치하여 가격수준의 변동이 있는 경우 비교표준지의 가격을 가격시점의 수준으로 정상화하는 작업을 말한다.
- ② 보상평가의 경우에는 반드시 생산자물가상승률을 고려해야 한다. 따라서 토지 보상평가에서 생산자물가상승률을 시점수정 자료로 활용하지 아니한 경우에도 이를 지가변동률과 비교하여 감정평가서에 그 내용을 기재한다.
- ③ 생산자물가상승률은 공시기준일과 가격시점의 각 직전 월의 생산자물가지수를 비교하여 산정한다. 다만, 가격시점이 그 월의 15일 이후이고, 감정평가시점 당시에 가격시점이 속한 월의 생산자물가지수가 조사·발표된 경우에는 가격시점이 속하는 월의 지수로 비교한다.
(연장사정하지 않음.)

02 지가변동률의 적용방법

1) 원칙 (비교표준지가 소재하는 시군구의 지가변동률)

「토지보상법」시행령 제37조 (지가변동률) 제1항·제2항

- ① 법 제70조제1항에서 “대통령령으로 정하는 지가변동률”이란 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」시행령 제17조에 따라 국토교통부장관이 조사·발표하는 지가변동률로서 평가대상 토지와 가치형성요인이 같거나 비슷하여 해당 평가대상 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지(이하 “비교표준지”라 한다)가 소재하는 시(행정시를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)·군 또는 구(자치구가 아닌 구를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 용도지역별 지가변동률을 말한다.

2) 예외 (인근 시군구의 지가변동률)

「토지보상법」시행령 제37조 (지가변동률) 제1항·제2항

- ② 제1항을 적용할 때 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 지가가 해당 공익사업으로 인하여 변동된 경우에는 해당 공익사업과 관계없는 인근 시·군 또는 구의 지가변동률을 적용한다. 다만, 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 지가변동률이 인근 시·군 또는 구의 지가변동률보다 작은 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 해당공익사업과 관계없는 인근 시·군 또는 구의 범위

해당 시·군·구와 인접하고 있는 모든 시·군·구(해당 공익사업으로 인하여 지가가 변동된 시·군·구는 제외)의 용도지역 또는 이용상황별 평균지가변동률을 말한다.

03 해당 공익사업으로 인하여 지가가 변동하였는지 검토

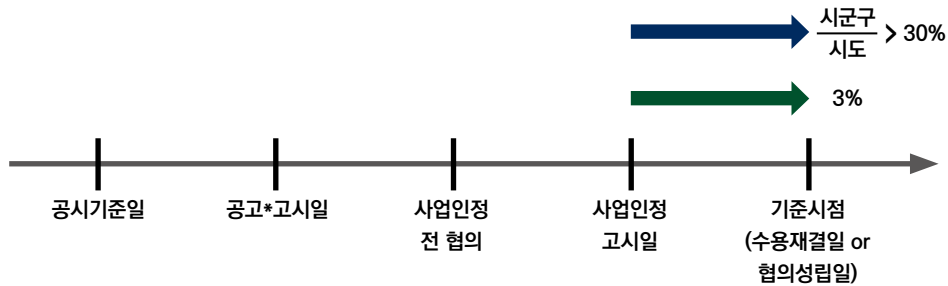
「토지보상법」 시행령 제37조 (지가변동률) 제3항

③ 제2항 본문에 따른 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 지가가 해당 공익사업으로 인하여 변동된 경우는 도로, 철도 또는 하천 관련 사업을 제외한 사업으로서 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우로 한다.

1. 해당 공익사업의 면적이 20만 제곱미터 이상일 것
2. 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 사업인정고시일부터 가격시점까지의 지가변동률이 3퍼센트 이상일 것. 다만, 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨으로 인하여 비교표준지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우에는 그 계획 또는 시행이 공고되거나 고시된 날부터 가격시점까지의 지가변동률이 5퍼센트 이상인 경우로 한다.
3. 사업인정고시일부터 가격시점까지 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 지가변동률이 비교표준지가 소재하는 시·도의 지가변동률보다 30퍼센트 이상 높거나 낮을 것

〈적용공시지가 제70조 제4항 적용시〉

사업인정고시일 ~ 기준시점까지 지가변동률 3%이상

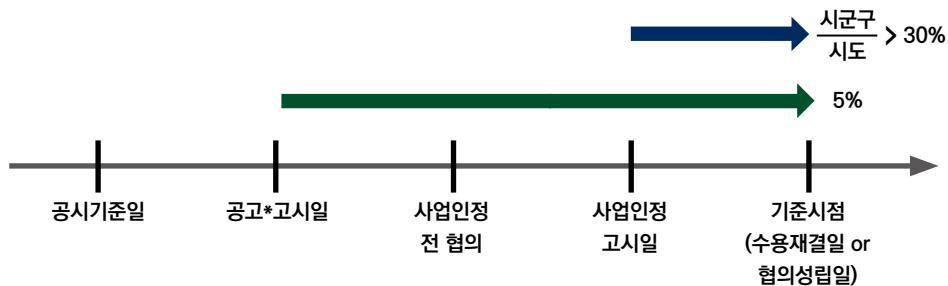


멘토링

사업인정으로 인해
지가가 변동했나?

〈적용공시지가 제70조 제5항 적용시〉

공익사업 계획 또는 시행의 공고·고시일 ~ 기준시점까지 지가변동률 5%이상



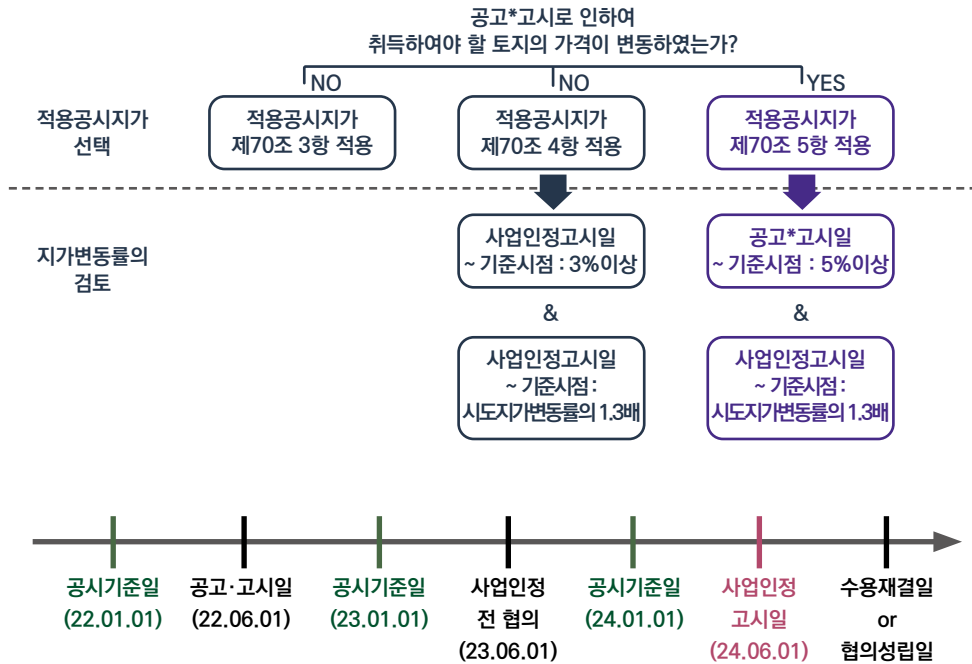
멘토링

공고·고시로 인해
지가가 변동했나?

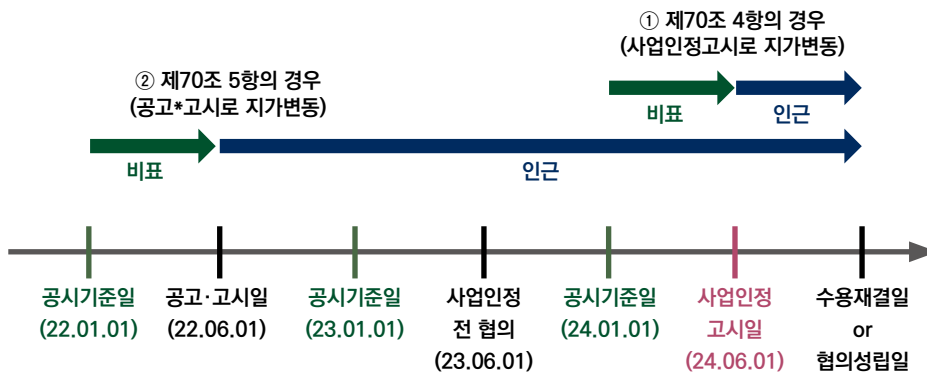
〈적용공시지가 선택과 지가변동률의 적용 비교〉

항목	적용 공시지가 선택	지가변동률의 적용
분석목적	공고*고시로 인하여 취득하여야 할 토지의 가격이 변동하였는지	사업인정 또는 공고*고시로 인하여 비교표준지가 소재하는 시군구의 지가가 변동하였는지
판단요소	표준지 공시지가의 평균변동률	지가변동률
시점과 종점	공시기준일 ~ 공시기준일	사업인정고시일 ~ 가격시점 공고*고시일 ~ 가격시점
판단기준	공시기준일 ~ 공시기준일 : 3%p	사업인정고시일 ~ 가격시점 : 3% 공고*고시일 ~ 가격시점 : 5%
30% 차이 비교대상	공익사업지구 내 표준지와 (평가대상 소재) 시군구내 전체 표준지	(비표 소재) 시군구 지가변동률과 시*도 지가변동률 (사업인정고시일 ~ 가격시점)
가격이 변동한 경우	공고*고시일전 공시된 가장 가까운 시점의 공시지가 적용	지가가 변동한 기간은 (해당 공익사업과 관계 없는) 인근 시군구 지가변동률 적용

〈사고의 알고리즘〉



〈지가가 변동한 경우에 지변률의 구분적용〉



[예시목차] 법 제70조4항에 따라 연도별 공시지가가 선택되는 경우

1. 시점수정치

1) 지가변동률

(1) 처리방침

사업인정고시로 인하여 비교표준지가 소재하는 시군구의 가격이 변동하였는지 판단함.

(2) 사업의 유형과 면적 : 면형사업, 20만 제곱미터 이상

(3) 택지개발지구지정고시일 이후 지가변동률

① 산정기간 : 2022.5.25. ~ 2023.9.7

② 용도지역별 지가변동률: 주거지역 10% (>3%)

녹지지역 10.8% (>3%)

③ 평균 지가변동률: 5% (>3%)

(4) 비교표준지가 소재하는 시군구의 지가변동률과 도의 지가변동률 비교

① 산정기간 : 2022.5.25 ~ 2023.9.7

② 용도지역별 지가변동률

a. 주거지역 : $\frac{S_{시} : 10}{도 : 1.3}$ (>30%)

b. 녹지지역 : $\frac{S_{시} : 10.8}{도 : 0.8}$ (>30%)

③ 평균지가변동률

평균 : $\frac{S_{시} : 5}{도 : 0.9}$ (>30%)

협회는 평균지가변동률 적용이 맞다는 의견이나, 국토교통부는 용도지역별 지가변동률을 적용하라는 유권해석을 제시하였는바 문제의 지침에 따라야 함.

(5) 검토결과

택지개발지구 지정고시로 인해 비교표준지가 소재하는 시군구의 지가가 변동되었다고 판단되므로 2022.5.25일부터 가격시점까지는 인근 시군구의 용도지역별 지가변동률을 적용함

(6) 지가변동률 계산

a. 주거지역 : $(1 + 0.0098) \times (1 + 0.011) = 1.02091$
비표 인근

b. 녹지지역 : $(1 + 0.011) \times (1 + 0.006) = 1.01707$
비표 인근

2) 생산자물가상승률

$\frac{23.7 : 116.5}{21.12 : 111.1} = 1.04860$

3) 시점수정치 결정

지가변동률이 생산자물가상승률보다 지가 변동의 상황을 잘 반영하므로 지가변동률에 의해 시점수정치 결정함

[예시목차] 법 제70조5항에 따라 연도별 공시지가의 소급적용이 이루어지는 경우

1. 시점수정치

1) 자가변동률

(1) 처리방침

사업인정고시로 인하여 비교표준지가 소재하는 시군구의 가격이 변동하였는지 판단함.

(2) 사업의 유형과 면적 : 면형사업, 20만 제곱미터 이상

(3) 주민 등의 의견청취를 위한 공고일 이후 자가변동률

① 산정기간 : 2021.3.5. ~ 2023.9.7

② 용도지역별 자가변동률: 주거지역 14% (>5%)

녹지지역 16% (>5%)

③ 평균 자가변동률: 6.5% (>5%)

(4) 비교표준지가 소재하는 시군구의 자가변동률과 도의 자가변동률 비교

① 산정기간 : 2022.5.25 ~ 2023.9.7

② 용도지역별 자가변동률

a. 주거지역 : $\frac{S시 : 10}{도 : 1.3}$ (>30%)

b. 녹지지역 : $\frac{S시 : 10.8}{도 : 0.8}$ (>30%)

③ 평균자가변동률

평균 : $\frac{S시 : 5}{도 : 0.9}$ (>30%)

(5) 검토결과

택지개발 공람공고로 인해 비교표준지가 소재하는 시군구의 지가가 변동되었다고 판단되므로 2021.3.5일부터 가격시점까지는 인근 시군구의 용도지역별 자가변동률을 적용함.

(6) 자가변동률 계산

a. 주거지역 : $(1 + 0.008) \times (1 + 0.043) = 1.05134$
비표 인근

b. 녹지지역 : $(1 + 0.009) \times (1 + 0.023) = 1.03221$
비표 인근

2) 생산자물가상승률

$$\frac{{}^{23.7} : 116.5}{{}^{20.12} : 110.2} = 1.05717$$

3) 시점수정치 결정

자가변동률이 생산자물가상승률보다 지가 변동의 상황을 잘 반영하므로 자가변동률에 의해 시점수정치 결정함

멘토링

그 밖의 요인 보정치는 표준지 1개마다 1개씩이다. 따라서 여러 필지를 평가할 때 동일한 비교표준지를 적용한다면 그 밖의 요인보정치도 모두 동일하게 적용해야 한다.

01 의의 및 필요성

- ① 그 밖의 요인이란 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교 외에 대상토지의 가치에 영향을 미치는 요인이다.
- ② 공시지가기준법에 의한 감정평가액이 시점수정, 개별요인 및 지역요인 비교를 거쳤음에도 불구하고 기준가치에 도달하지 못하는 경우가 발생할 수 있다.
- ③ 그 밖의 요인의 보정은 일반적으로 이러한 격차를 보완하기 위하여 실무적으로 행하는 절차이다. 보상평가를 위하여 그 밖의 요인 보정을 하는 경우에는 해당 공익사업의 시행에 따른 가치의 변동은 고려하지 않는다.

보충자료 | 보상평가에서 그 밖의 요인 보정이 필요한 경우

- ① 공시지가 자체가 적정가격을 반영하지 못하는 경우
- ② 공시지가가 적정가격을 반영하고 있으나 시점수정을 위한 지가변동률이 공시지가 고시일 이후의 지가변동 상황을 정확하게 반영하지 못하는 경우
- ③ 적용공시지가를 소급함으로 인한 적용공시지가의 공시기준일부터 기준시점까지 해당 공익사업 외의 공익사업으로 인한 지가변동분의 보정이 필요한 경우 등

02 내용

「감정평가실무기준」 810 - 5.6.6 (그 밖의 요인 보정)

- ① 그 밖의 요인 보정은 [610-1.5.2.5]에 따른다.
- ② 그 밖의 요인 보정을 할 때에는 해당 공익사업의 시행에 따른 가격의 변동은 보정하여서는 아니 된다.
- ③ 그 밖의 요인을 보정하는 경우에는 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역(이하 "인근지역등"이라 한다)의 정상적인 거래사례나 보상사례(이하 이 조에서 "거래사례등"이라 한다)을 참작할 수 있다. 다만, 이 경우에도 그 밖의 요인 보정에 대한 적정성을 검토하여야 한다.
- ④ 제3항의 거래사례 등(보상사례의 경우 해당 공익사업에 관한 것은 제외한다.)은 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다. 다만, 제4호는 해당 공익사업의 시행에 따른 가격의 변동이 반영되어 있지 아니하다고 인정되는 사례의 경우에는 적용하지 아니한다.
 1. 용도지역등 공법상 제한사항이 같거나 비슷할 것
 2. 실제 이용상황 등이 같거나 비슷할 것
 3. 주위환경 등이 같거나 비슷할 것
 4. [810-5.6.3]에 따른 적용공시지가의 선택기준에 적합할 것
- ⑤ 제4항의 "해당 공익사업의 시행에 따른 가격의 변동이 반영되어 있지 아니하다고 인정되는 사례의 경우"에는 그 사유를 감정평가서에 기재하여야 한다.

03 사례선정시 유의사항

1) 일반적 유의사항

- ① 보상사례를 우선적으로 선정하여 적용할 것
- ② 단순한 호가시세나 담보·경매 평가사례는 보상평가에 참작할 수 없다.
- ③ 해당 공익사업의 보상사례는 선정하지 않는다.
- ④ 보상이 완료되지 않은 경우 보상사례로 선정하지 않는다.
- ⑤ 실제보상액이 보상감정평가액을 상회하는 경우 적용하지 않는다.
- ⑥ 보상사례의 경우 보상평가액의 산술평균금액을 기준으로 적용한다.

2) 시간적 요건

- ① 사업인정 전 협의취득(법 제70조 3항이 적용되는 경우) : 기준시점 이전의 것
- ② 사업인정 후의 취득(법 제70조 4항이 적용되는 경우) : 사업인정고시일 이전
- ③ 공고·고시로 가치변동이 인정되는 경우(법 제70조 5항이 적용되는 경우) : 공고·고시일 이전

제1절

공법상 제한의 구분

「토지보상법」 시행규칙 제23조 (공법상 제한을 받는 토지의 평가)

- ① 공법상 제한을 받는 토지에 대하여는 제한받는 상태대로 평가한다. 다만, 그 공법상 제한이 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태를 상정하여 평가한다.
- ② 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 또는 용도지구 등이 변경된 토지에 대하여는 변경되기 전의 용도지역 또는 용도지구 등을 기준으로 평가한다.

「감정평가실무기준」 810-6.1 (공법상 제한을 받는 토지의 평가)

6.1.1 공법상 제한을 받는 토지의 감정평가방법

공법상 제한을 받는 토지는 제한받는 상태대로 감정평가한다. 다만, 그 공법상 제한이 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태를 상정하여 평가한다.

6.1.2 용도지역등이 변경된 토지

용도지역등이 변경된 토지는 기준시점에서의 용도지역등을 기준으로 감정평가한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 전 용도지역등을 기준으로 감정평가한다.

1. 용도지역등의 변경이 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 경우
2. 용도지역등의 변경이 해당 공익사업의 시행에 따른 절차로서 이루어진 경우

01 공법상제한을 받는 토지의 개념 등

- ① 공법상 제한을 받는 토지란 관계법령의 규정에 따라 토지이용규제나 제한을 받는 토지를 말한다.
- ② 공법상제한을 받는 토지는 그러한 공법상 제한을 받는 **상태대로** 감정평가함을 원칙으로 한다.

02 공법상제한을 받는 토지의 구분

1) 일반적인 계획제한

일반적인 계획제한이란 제한 그 자체로 목적이 완성되고 구체적인 사업의 시행이 필요하지 아니한 계획제한을 말한다.

「국토계획법」에 근거하여 지정된 용도지역 등이 대표적인 일반적 계획제한의 예시가 된다.

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 규정에 따른 용도지역·지구·구역의 지정 및 변경
- 「군사기지 및 군사시설보호법」의 규정에 따른 군사시설보호구역의 지정 및 변경
- 「수도법」의 규정에 따른 상수원보호구역의 지정 및 변경
- 「자연공원법」의 규정에 따른 자연공원의 지정 및 변경
- 「서울특별시 도시계획조례」 및 「서울특별시 도시계획조례 시행규칙」의 규정에 따른 비오톱 1등급으로 지정된 토지
- 「도로법」에 따른 접도구역
- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시자연공원구역
- 그 밖에 관계 법령의 규정에 따른 위와 유사한 토지이용계획의 제한

2) 개별적인 계획제한

개별적인 계획제한이란 그 제한이 **구체적인 사업의 시행이 필요한** 계획제한을 말한다.

「국토계획법」상 도시·군관리계획의 결정으로서 고시된 도시·군계획시설사업

(예 도시계획시설도로사업)이 대표적인 개별적 계획제한의 예시가 된다.

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 제2조 제7호에서 정한 도시·군계획시설 및 제2조 제11호에서 정한 도시계획사업에 관한 같은법 제30조 제6항의 규정에 따른 도시·군관리계획의 결정고시
- 「토지보상법」 제4조에서 규정한 공익사업을 위한 사업인정고시
- 그 밖에 관계법령의 규정에 따른 공익사업의 계획 또는 시행의 공고 또는 고시 및 공익사업의 시행을 목적으로 한 사업구역·지구·단지 등의 지정고시

03 공법상제한을 받는 토지의 감정평가시 처리방침

1) 일반적인 계획제한

- ① 일반적인 계획제한은 **그 제한을 받는 상태를 기준으로** 감정평가 한다.
- ② 다만, 해당 공익사업의 시행 등을 직접 목적으로 하여 일반적인 계획제한이 지정·변경된 토지에 대한 감정평가는 그 지정·변경이 되기 전의 계획제한을 기준으로 감정평가한다.

2) 개별적인 계획제한

개별적인 계획제한은 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 가하여진 것인지 여부를 불문하고, **그 제한을 받지 아니한 상태를 기준으로** 감정평가한다.

〈공법상제한 처리방침 요약〉

구 분	해당 공익사업을 목적	다른 공익사업의 목적
일반적 계획제한	그 제한이 없는 상태	그 제한을 반영하여 감정평가
개별적 계획제한	그 제한이 없는 상태	

01 용도지역이 없는 토지의 평가**1) 용도지역이 지정되지 않은 경우**

- ① 도시지역, 관리지역, 농림지역, 자연환경보전지역 중 미지정 : 자연환경보전지역 적용
- ② 도시지역 중 미지정 : 보전녹지지역 적용
- ③ 관리지역 중 미지정 : 보전관리지역 적용

2) 용도지역 사이에 있는 토지의 평가

양측 용도지역의 사이에 있는 토지가 용도지역이 지정되지 아니한 경우에 그 토지에 대한 평가는 그 위치·면적·이용상태 등을 고려하여 양측 용도지역의 **평균적인 제한상태**를 기준으로 한다.

02 둘 이상의 용도지역에 속한 토지의 평가

- ① 원칙 : 각 용도지역 부분의 위치·형상·이용상황 등을 고려하여 면적비율에 의해 가중평균
- ② 예외 : 주된 용도지역의 가격을 기준으로 평가

03 용도지역이 변경된 토지의 평가**1) 원칙**

용도지역등이 지정·변경된 토지에 대한 감정평가는 가격시점 당시의 용도지역등을 기준으로 한다.

2) 예외 (변경 전 기준)

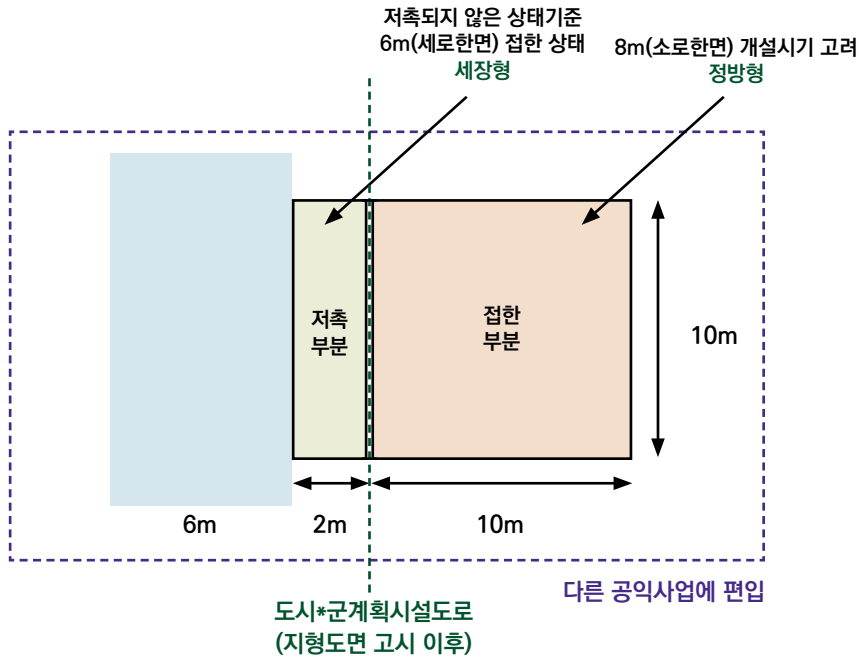
- ① 용도지역등의 지정·변경이 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 경우
- ② 용도지역등의 지정·변경이 해당 공익사업의 시행에 따른 절차로서 이루어진 경우

01 도시·군계획시설(도로)에 접한 토지의 감정평가

해당 공익사업과 직접 관계없이 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조에 따른 도시·군 관리계획에 관한 지형도면(이하 "**지형도면**")이라 한다)이 고시된 도시·군계획시설(도로)에 접한 토지에 대한 감정평가는 그 도시·군계획시설(도로)의 폭·기능·개설시기 등과 대상토지의 위치·형상·이용상황·환경·용도지역등을 고려한 가액으로 한다.

02 도시·군계획시설(도로)에 저촉된 토지의 감정평가

- ① 도시·군계획시설(도로)에 저촉된 토지에 대한 감정평가는 **저촉되지 아니한 상태를 기준으로** 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 해당 공익사업과 직접 관계없이 지형도면이 고시된 도시·군계획시설(도로)에 저촉된 부분과 저촉되지 아니한 부분이 함께 감정평가 의뢰된 경우에는 저촉되지 아니한 부분에 대하여는 도로의 폭·기능·개설시기 등을 고려하여 평가 할 수 있다.
- ③ 이 경우에는 면적비율에 따른 평균가액으로 토지단가를 결정하되 감정평가서에 그 내용을 기재한다.



제4절

공원구역내 토지의 평가

01 「자연공원법」 제4조에 따른 자연공원으로 지정된 구역 안에 있는 토지

- ① 그 공원 등의 지정에 따른 제한과 공원구역의 용도지구 결정에 따른 제한은 **일반적 계획제한**이므로 제한받는 상태를 기준으로 평가한다.
- ② 다만, 「자연공원법」 제2조 제10호에 따른 <공원시설의 설치를 위한 공원사업 시행계획의 결정고시> 등에 따른 제한은 **개별적 계획제한**이므로 그 제한을 받지 아니한 상태를 기준으로 평가한다.

02 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 도시공원 및 녹지로 결정된 지역 안의 토지

- ① 도시공원 및 녹지 등의 결정은 도시·군계획시설(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제7호)의 설치를 목적으로 하는 **개별적 계획제한**이므로 그 제한을 받지 아니한 상태를 기준으로 평가한다.
- ② 다만, 도시공원 중 법 제2조제3호 나목에 따른 <도시자연공원구역>은 **일반적 계획제한**이다.

01 개발제한구역(GB) 관련 토지의 보상평가

- ① 개발제한구역은 **일반적 계획제한**으로서 그 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 한다.
- ② GB지정 이후에는 건축*개발활동이 원칙적으로 제한되므로, GB지정 당시부터 건축물이 있는 토지와 건축물이 없는 지목이 “대”인 토지 간에는 가격격차가 발생한다.

02 GB지정 당시부터 공부상 지목이 “대”인 토지로서 건축물이 있는 토지의 보상평가

- 1) **원칙** : 인근지역에 있는 건축물이 있는 토지의 표준지공시지가를 기준
- 2) **예외** : 인근지역에 있는 건축물이 없는 토지의 표준지공시지가를 기준 × 격차율
- 3) 대상토지의 면적이 인근지역에 있는 ‘대’의 표준적인 획지면적을 뚜렷이 초과하는 경우
건축물이 있는 “대”인 토지(적정면적) + 건축물이 없는 “대”인 토지(초과면적)

보충설명 | 건축물이 있는 토지와 건축물이 없는 토지의 가격격차율 수준의 조사 및 개별요인비교시 반영

- ① 개발제한구역 안에서의 건축물의 규모·높이·건폐율·용적률·용도변경 등의 제한과 토지의 분할 및 형질변경 등의 제한, 그 밖에 인근지역의 유통·공급시설 등 기반시설의 미비 등에 따른 건축물이 있는 토지와 건축물이 없는 토지의 가격격차율 수준을 조사하고 이를 개별 요인의 비교 시에 고려하여야 한다.
- ② 격차율 = 건축물이 있는 “대”인 토지 / 건축물이 없는 “대”인 토지
- ③ 다만, 주위환경이나 해당토지의상황등에비추어인근지역의 건축물이 있는 토지와 건축물이 없는 토지의가치격차율 수준에 차이가 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

03 GB지정당시부터 공부상 지목이 “대”인 토지로서 건축물이 없는 토지의 보상평가

1) 건축가능여부

- ① 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법(이하 개발제한구역특별조치법)」에 따르면 단독주택에 한하며, 대지면적이 60㎡ 이하인 경우에는 건축이 제한된다.
- ② 다만 도로·상수도 및 하수도가 설치되지 아니한 지역에 대하여는 건축허가가 나지 않는다.

2) 토지의 형질변경허가 절차 등의 이행이 필요하지 않은 경우

- (1) **원칙** : 인근지역에 있는 건축물이 없는 토지의 표준지공시지가를 기준으로 감정평가한다.
- (2) **예외** : 인근지역에 있는 건축물이 있는 토지의 표준지공시지가를 기준 × 격차율

3) 토지의 형질변경허가 절차 등의 이행이 필요한 경우

- (1) **원칙** : 건축물이 없는 “대”인 토지 - 형질변경비용 상당액
- (2) **예외** : 도로·상수도 및 하수도가 설치되어 있지 않거나, “대”로 이용하는 것이 사실상 곤란한 경우에는 현재의 이용상황(전, 답, 임야 등) 기준하여 평가

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제17조 (토지매수의 청구)

- ① 개발제한구역의 지정에 따라 개발제한구역의 토지를 종래의 용도로 사용할 수 없어 그 효용이 현저히 감소된 토지나 그 토지의 사용 및 수익이 사실상 불가능하게 된 토지(이하 “매수대상토지”라 한다)의 소유자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 국토교통부장관에게 그 토지의 매수를 청구할 수 있다.
 1. 개발제한구역으로 지정될 당시부터 계속하여 해당 토지를 소유한 자
 2. 토지의 사용·수익이 사실상 불가능하게 되기 전에 해당 토지를 취득하여 계속 소유한 자
 3. 제1호나 제2호에 해당하는 자로부터 해당 토지를 상속받아 계속하여 소유한 자
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따라 매수청구를 받은 토지가 제3항에 따른 기준에 해당되면 그 토지를 매수하여야 한다.
- ③ 매수대상토지의 구체적인 판정기준(시행령 제28조)은 대통령령으로 정한다.

1) 평가기준

- ① 매수청구일 당시에 공시되어 있는 표준지 공시지가 중 매수청구일에 가장 근접한 시점의 표준지 공시지가를 기준으로 한다.
- ② 보상평가가 아니라 일반평가의 성격이므로 GB지정을 전제로 평가한다.

2) 이용상황의 판단

- ① 개발제한구역의 지정으로 해당 토지의 효용이 뚜렷하게 감소되기 전 또는 사용수익이 사실상 불가능하게 되기 전의 토지의 상황을 기준으로 하되, 평가의뢰자가 제시한 기준에 따른다.
- ② 다만, 그 제시가 없는 때에는 개발제한구역 지정 이전의 공부상 지목을 기준으로 한다.

3) 비교표준지의 선정

인근지역에 있는 종전토지의 상황과 유사한 이용상황의 표준지로 하되, 공부상 지목이 “대”인 토지(평가의뢰자가 개발제한구역 지정 이전의 실제 용도를 “대”로 본 다른 지목의 토지를 포함)는 인근지역에 있는 건축물이 없는 토지로서 실제용도가 “대”인 공시지가 표준지를 선정한다.

05 개발제한구역의 우선해제대상지역 토지의 감정평가

1) 개발제한구역의 환경평가

개발제한구역은 개발제한구역내의 보전가치의 높고 낮음을 평가하기 위하여 환경평가를 실시하고 있다. 환경평가 등급은 1등급~5등급으로 분류되며, 1등급에 가까울수록 보전가치가 높은 지역이다.

개발제한구역의 환경평가 등급 분류	
1등급, 2등급	보전 가치가 높은 지역
3등급	주변여건에 따라 보전 또는 해제가능지역이 구분되는 지역
4등급, 5등급 (우선해제 대상지역)	해제 가능성이 높은 지역 (집단취락 · 경계선관통취락 · 산업단지 등)

2) 우선해제대상지역내 토지의 보상평가

(1) 우선해제가 예정된 것에 따른 정상적인 지가의 상승요인을 고려

- ① 개발제한구역의 우선해제가 예정된 것에 따른 정상적인 지가의 상승요인을 고려하여 감정평가하되, 개발제한구역이 해제된 것에 준한 가격으로 감정평가금액을 결정할 수 있다.
- ② 개발제한구역의 해제가 예정된 것 등에 따른 정상적인 지가상승요인은 <그 밖의 요인>으로 보정한다.
- ③ 우선해제지침에서 정하는 기준에 따라 개발제한구역의 해제에 따른 동시조치사항으로 용도지역·지구의 변경이 이루어졌을 것으로 예상되는 경우로서 시장등이 그 내용을 확인하는 경우에는 이를 고려한 가격으로 감정평가할 수 있다.
- ④ 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 것으로서 우선해제대상지역 안에 있는 표준지로 함을 원칙으로 한다.

06 우선해제대상지역의 조정가능지역 토지의 감정평가

1) 조정가능지역의 개념

조정대상지역이란 개발제한구역을 지정 또는 해제하기 위하여 도시·군관리계획으로 입안하는 지역을 말한다.

2) 평가방법

(1) 일반조정가능지역, 취락·취락군

- ① 해당 공익사업이 아니라도 광역도시계획에 의하여 해제가 가능
- ② 개발제한구역이 일반적계획제한임에 따라 개발제한구역의 표준지를 선정하되 향후 이러한 해제가능성에 따른 정상지가상승분을 반영하여 평가하여야 한다.

(2) 국가정책사업 및 지역현안사업에 필요한 지역

해당 공익사업이 아니라면 해제 가능성이 없음. 따라서 해제가능성을 반영하지 않는다.

07 개발제한구역이 해제된 토지의 감정평가

- ① 원칙 : 해제된 상태대로 평가
- ② 예외 : 당해 공익사업의 시행으로 인하여 GB해제된 경우에는 GB로 평가

제6절 기타

01 정비구역 안 토지의 보상평가

「도시 및 주거환경정비법」 제4조에 따라 지정된 정비구역 안의 토지에 대한 감정평가는 정비구역의 지정이 해당 구역의 개발·정비를 직접목적으로 하여 가하여진 **개별적인 계획제한**으로서 그 공법상 제한을 받지 아니한 상태를 기준으로 한다.

02 문화재 보호구역(문화재보호법) 내 토지의 보상평가

1) 원칙

문화재보호구역은 **‘일반적 계획제한’**으로서 제한받는 상태대로 감정평가함을 원칙으로 한다.

2) 예외

문화재보호구역 안에 있는 토지를 문화재보호법 제83조 제1항에 따라 취득 또는 사용하는 경우에 그 보호구역 안 토지에 대한 감정평가는 그 보호구역의 지정이 해당 문화재의 보존·관리를 직접목적으로 하여 가하여진 **개별적인 계획제한**으로서 그 공법상 제한을 받지 아니한 상태를 기준으로 한다.

03 비오름으로 지정된 토지의 보상평가

1) 개념

〈비오름〉이란 특정한 식물과 동물이 하나의 생활동공체를 이루어 지표상에서 다른 곳과 명확히 구분되는 생물서식지를 말한다. (서울특별시 도시계획조례 제24조 관련 별표 1)

2) 내용

비오름은 유형평가로서 5개의 등급, 개별평가로서 3등급으로 나뉜다. 도시생태현황 조사결과 비오름유형평가 1등급이고 개별비오름평가 1등급인 토지는 대상지 전체에 대하여 절대적으로 보전하여야 한다.

3) 일반적 계획제한

비오름은 **일반적 계획제한**에 해당된다. 따라서 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우를 제외하고 제한받는 상태대로 감정평가한다.

제1절

무허가건축물 등 부지의 보상평가

「토지보상법」 시행규칙 제24조 (무허가건축물 등의 부지 또는 불법형질변경된 토지의 평가)

「건축법」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경한 건축물(이하 “무허가건축물등”이라 한다)의 부지 또는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 형질변경을 하여야 하는 토지를 허가 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 형질변경한 토지(이하 “불법형질변경토지”라 한다)에 대하여는 무허가건축물등이 건축 또는 용도변경될 당시 또는 토지가 형질변경될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다.

「토지보상법」 시행규칙 부칙 제5조 (무허가건축물등에 관한 경과조치)

- ① 1989년 1월 24일 당시의 무허가건축물등에 대하여는 제24조·제54조제1항 단서·제54조제2항 단서·제58조제1항 단서 및 제58조제2항 단서의 규정에 불구하고 이 규칙에서 정한 보상을 함에 있어 이를 적법한 건축물로 본다.
- ② 제1항에 따라 적법한 건축물로 보는 무허가건축물등에 대한 보상을 하는 경우 해당 무허가건축물등의 부지 면적은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제77조에 따른 건폐율을 적용하여 산정한 면적을 초과할 수 없다.

01 무허가 건축물 등의 부지의 개념

무허가건축물 등의 부지란 「건축법」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경한 건축물의 부지를 말하며, 지상건축물의 존재 여부에 따라 불법형질변경 토지와 구별된다.
(불법용도변경도 포함)

02 평가방법

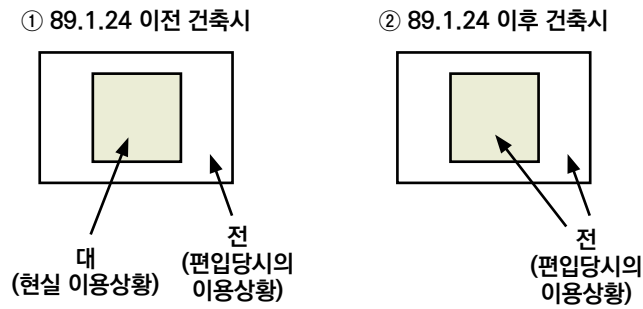
1) 1989년 1월 24일 이전 건축시

현실적인 이용상황을 기준으로 평가 (농지보전부담금*대체산림자원조성비 등 고려X)

2) 1989년 1월 24일 이후 건축시

무허가건축물 등이 건축될 당시의 이용상황을 상정하여 평가

〈이용상황의 판단〉



03 면적사정

1) 원칙

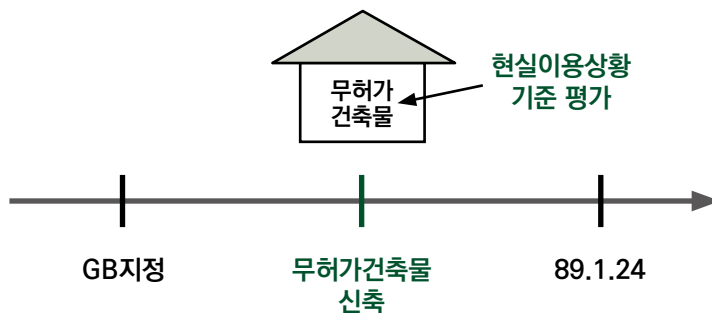
무허가건축물 등의 용도·규모 등 제반 여건과 현실적인 이용상황을 감안하여 무허가건축물 등의 사용·수익에 필요한 범위 내의 토지와 무허가건축물 등의 용도에 따라 불가분적으로 사용되는 범위의 토지를 말한다

2) 한계

건폐율을 적용하여 산정한 면적(바닥면적/건폐율)을 상한으로 한다

04 개발제한구역 안의 1989년 1월 24일 당시의 무허가건축물부지

현실적 이용상황을 기준으로 감정평가한다.



「토지보상법」 시행규칙 제24조 (무허가건축물 등의 부지 또는 불법형질변경된 토지의 평가)

「건축법」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경한 건축물(이하 “무허가건축물등”이라 한다)의 부지 또는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 형질변경을 하여야 하는 토지를 허가 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 형질변경한 토지(이하 “불법형질변경토지”라 한다)에 대하여는 무허가건축물등이 건축 또는 용도변경될 당시 또는 토지가 형질변경될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다.

「토지보상법」 시행규칙 부칙 제6조 (불법형질변경토지 등에 관한 경과조치)

1995년 1월 7일 당시 공익사업시행지구에 편입된 불법형질변경토지 또는 무허가개간토지(관계법령에 의하여 허가·인가 등을 받고 개간을 하여야 하는 토지를 허가·인가 등을 받지 아니하고 개간한 토지를 말한다)에 대하여는 제24조 또는 제27조제1항의 규정에 불구하고 이를 현실적인 이용상황에 따라 보상하거나 개간비를 보상하여야 한다.

01 불법형질변경 토지

불법형질변경 토지는 「국계법」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 형질변경을 하여야 하는 토지를 허가 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 형질변경한 토지를 말한다.

〈지목변경과 관련한 절차〉



02 평가방법

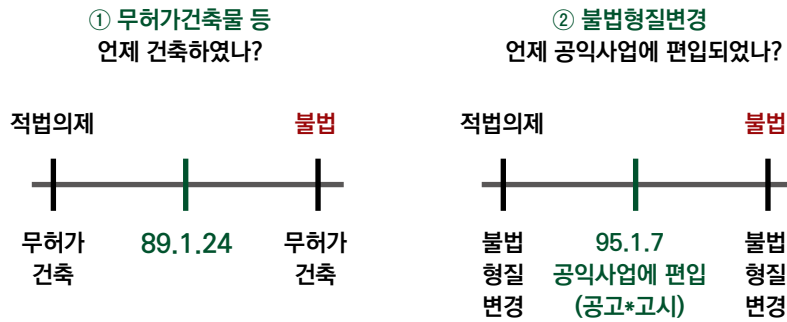
1) 1995년 1월 7일 이후 공익사업지구에 편입되는 토지의 경우

불법형질변경 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다.

2) 1995년 1월 7일 당시 공익사업지구에 편입되어 있는 토지의 경우

- ① 불법형질변경 여부에 불구하고 기준시점 당시의 **현실적인 이용상황**을 기준으로 평가한다.
- ② 다만, 이 경우 대상토지의 현실적 이용상황이 건축물이 없는 나지상태의 토지(농경지 제외)인 때에는 공부상 지목을 기준으로 하되, 토지형질변경으로 성토된 상황을 고려하여 평가한다.

〈무허가와 불법형질변경의 판단기준 차이 비교〉



03 공익사업의 편입시점

공익사업시행계획공고·고시일

04 불법형질변경 토지로 보는 경우

- ① 건축허가 등을 받은 후 **행위제한일 이후에 착공한 경우** 공사에 착공하기 전의 이용상황을 상정하여 평가한다.
- ② **원상회복 조치를 받은 경우** 및 가까운 장래에 복구가 법령상 예정된 경우

05 공부상 지목이 <임야>이나 <농지>로 이용 중인 토지

1) 원칙

- ① 산지를 농지로 전용하기 위해서는 허가를 받아야 한다.
- ② 이러한 허가가 없으면 불법형질변경 토지로 보아 공부상 지목대로 감정평가하여 보상한다.

2) 예외

(1) 예외사유

- ① 「산지관리법」 부칙 제2조 “불법전용산지에 관한 임시특례” 규정에서 정한 절차에 따라 (이 법 시행일(2010.12.01.)부터 1년 이내에) 불법전용산지 신고·심사를 거쳐 ‘농지’로 지목변경 된 경우
- ② 해당 공익사업을 위한 산지전용허가 의제협의를 사유로 임시특례규정 적용이 불가능한 경우로서 시장·군수·구청장이 임시특례규정 적용대상 토지임을 확인하는 경우

(2) 평가방법

현실적인 이용상황(농지)을 기준으로 감정평가한다.

- ① 당초 지목을 정할 때 잘못 정한 경우
- ② 두 가지 이상의 이용상황을 가진 한 필지의 토지에 대하여 지목이 부여된 주된 이용상황 이외의 부분
- ③ 농지전용 또는 산지의 형질변경에 대한 규제가 없었던 (구)「농지의 보전 및 이용에 관한 법률」, (구)「산림법」제정 이전에 형질변경 하였으나 그에 따라 지목을 변경하지 않은 경우
- ④ 지목변경은 지목변경을 위한 형태적 요건을 갖춘 후 60일 이내에 토지소유자의 신청에 의하여 이루어지나 이와 같은 지목변경 과정에 있거나 그 형태적 요건을 갖추었지만 60일 이내에 지목변경을 신청하지 않은 경우

위와 같이 불법 없이 지목과 현실적인 이용상황은 다른 경우가 많다. 따라서, 지목과 현실적인 이용상황이 다르다고 하여 이를 일률적으로 불법형질변경된 토지라고 볼 수 없다.

「토지보상법」 시행규칙 제25조 (미지급용지의 평가)

- ① 종전에 시행된 공익사업의 부지로서 보상금이 지급되지 아니한 토지(이하 이 조에서 “미지급용지”라 한다)에 대하여는 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다. 다만, 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 알 수 없는 경우에는 편입될 당시의 지목과 인근토지의 이용상황 등을 참작하여 평가한다.
- ② 사업시행자는 제1항의 규정에 의한 미지급용지의 평가를 의뢰하는 때에는 제16조제1항의 규정에 의한 보상평가의뢰서에 미지급용지임을 표시하여야 한다.

01 미지급용지의 개념

- ① <미지급용지>란 종전에 시행된 공익사업의 부지로서 보상금이 지급되지 않은 토지를 말한다.
- ② 미보상토지와 구별 : 미보상용지란 준공된 공익사업지구 내에 소재하는 보상이 되지 않은 토지를 말한다. 미보상용지가 다른 공익사업에 편입되면 미지급용지가 된다. (미지급용지의 보상평가규정 적용가능)

02 평가방법

1) 원칙

- ① 종전 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 상정하여 감정평가
- ② 종전 공익사업에 편입될 당시의 이용상황이란 편입될 당시의 지목·실제용도·지형·지세·면적·도로와의 접근정도 등 개별요인을 말한다.

2) 용도지역 등 공법상 제한의 판단

- ① 원칙 : 기준시점의 용도지역 등에 따라 감정평가한다.
- ② 예외 : 종전 또는 해당 공익사업으로 용도지역이 변경된 경우에는 종전 용도지역 등을 기준한다.

3) 가격변동의 배제

- ① 미지급용지의 보상금에는 종전 및 해당 공익사업으로 인한 가치변동 모두가 배제되어야 한다.
- ② 따라서 미지급용지의 비교표준지는 종전 및 해당 공익사업의 시행에 따른 가치의 변동이 포함되지 않은 표준지를 선정한다.

멘토링

용도지역은 기준시점, 이용상황*개별요인은 편입 당시의 것을 적용

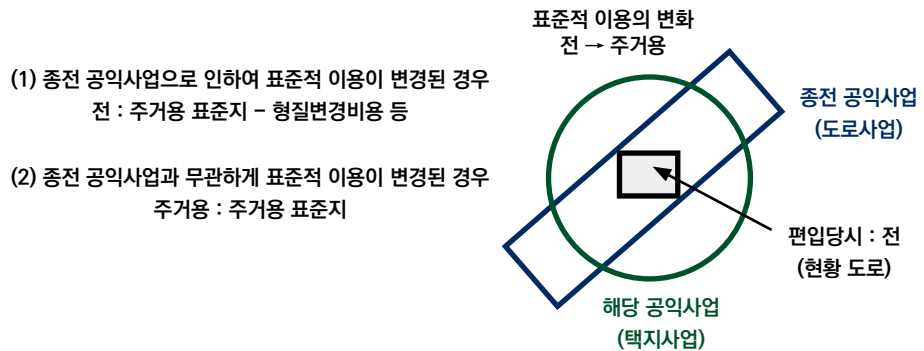
4) 예외

(1) 편입당시의 현실적인 이용상황을 알 수 없는 경우

편입 당시의 대상토지의 공부상 지목과 유사한 인근토지의 기준시점에서의 현실적 이용상황을 참작

(2) 인근지역의 표준적인 이용상황이 변경된 경우

종전 공익사업의 편입시점과 새로운 공익사업의 기준시점 사이에 인근지역의 표준적인 이용상황이 변경되었고, 대상토지도 공익사업에 편입되지 않았다면 현실적인 이용상황이 변경되었을 것이 객관적으로 명백한 경우에 미지급용지의 이용상황은 기준시점에서의 **인근토지의 표준적인 이용상황**을 기준으로 판단한다.

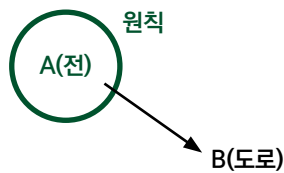


(3) 현실적인 이용상황을 기준으로 감정평가하는 것이 유리한 경우

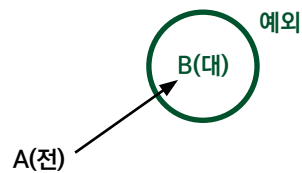
미지급용지라고 하여도 현실적인 이용상황을 기준으로 감정평가하는 것이 토지소유자에게 유리한 경우에는 예외가 아니라 원칙을 적용하여 기준시점에서의 현실적인 이용상황을 기준으로 감정평가한다. (종전 농경지, 현재 대지 → 대지로 보상)

〈이용상황 판단의 원칙과 예외〉

① 현황이 불리해진 경우



② 현황이 유리해진 경우



「토지보상법 시행규칙」 제26조 (도로 및 구거부지의 평가)

- ① 도로부지에 대한 평가는 다음 각호에서 정하는 바에 의한다.
1. 「사도법」에 의한 사도의 부지는 인근토지에 대한 평가액의 5분의 1 이내
 2. 사실상의 사도의 부지는 인근토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내
 3. 제1호 또는 제2호외의 도로의 부지는 제22조의 규정에서 정하는 방법
- ② 제1항 제2호에서 "사실상의 사도"라 함은 「사도법」에 의한 사도외의 도로(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 도시·군관리계획에 의하여 도로로 결정된 후부터 도로로 사용되고 있는 것을 제외한다)로서 다음 각호의 1에 해당하는 도로를 말한다.
1. 도로개설당시의 토지소유자가 자기 토지의 편익을 위하여 스스로 설치한 도로
 2. 토지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없는 도로
 3. 「건축법」 제45조에 따라 건축허가권자가 그 위치를 지정·공고한 도로
 4. 도로개설당시의 토지소유자가 대지 또는 공장용지 등을 조성하기 위하여 설치한 도로

「실무기준」 800 6.2.4 사도법에 따른 사도부지

- ① 「사도법」에 따른 사도의 부지(이하 "사도부지"라 한다)에 대한 감정평가는 인근토지에 대한 감정평가액의 5분의 1 이내로 한다.
- ② 제1항에서 "인근토지"란 그 사도부지가 도로로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 인근지역에 있는 표준적인 이용상황의 토지로서 지리적으로 가까운 것을 말한다.

「실무기준」 800 6.2.5 사실상의 사도부지

- ① 사실상의 사도부지에 대한 감정평가는 인근토지에 대한 감정평가액의 3분의 1 이내로 한다.
- ② 제1항에서 "인근토지"란 [810-6.2.4-②]을 준용한다.

01 사도부지의 평가

1) 개념

「사도법」에 의한 사도는 도로법의 적용 또는 준용을 받는 도로가 아닌 것으로서 그 도로에 연결되는 도로로 개설 시 관할 시장·군수의 사도개설허가를 받은 도로를 의미하며

2) 평가방법

(1) 원칙

- ① 인근토지에 대한 평가금액의 1/5 이내로 평가한다.

인근토지 평가금액 × 1/5 이내 (단가 절사)

- ② 인근토지 : 해당 도로부지로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 인근지역에 있는 표준적인 이용상황의 토지로서 해당 토지와 위치상 가까운 토지를 말한다.
인근토지에 대한 감정평가액은 사도가 개설된 상태에서의 감정평가금액으로 본다.
- ③ 단가 결정 : 단가사정은 반올림하지 않고 절사한다.

02 사실상 사도부지의 평가

1) 개념

(1) 의의

사실상의 사도란 토지소유자가 자기 토지의 이익증진을 위하여 개설한 도로로서 도시·군계획시설도로가 아닌 것을 말한다.(지적공부상 도로로 표시되고 있는지의 여부와는 상관없음)

(2) 법령에 규정된 사실상 사도

- ① 도로개설 당시의 토지소유자가 자기 토지의 편익을 위하여 스스로 설치한 도로
- ② 토지소유자가 그 의사에 따라 타인의 통행을 제한할 수 없는 도로
- ③ 「건축법」 제45조의 규정에 의하여 건축허가권자가 그 위치를 지정·공고한 도로
- ④ 도로개설 당시의 토지소유자가 대지 또는 공장용지 등을 조성하기 위하여 설치한 도로

(3) 새마을도로의 문제

- ① 새마을도로란 과거 마을간 또는 공도 등과의 접속을 위하여 새마을사업에 의하여 설치되었거나, 불특정 다수인의 통행에 이용되고 있는 사실상의 사도 등이 새마을사업에 의하여 확장 또는 노선변경이 된 도로를 말하는 것이다.
- ② 토지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없는 도로에 해당하는 사실상 사도로 보아야 한다.

2) 평가방법

인근토지 평가금액 × 1/3이내 (단가 절사)

3) 유의사항

- ① 건축선 후퇴로 인한 도로는 (1) 사실상 사도부지로 보아야 한다는 견해(협회)와 (2) 일시적 이용상황으로 보아야 한다는 견해(국토부)로 나뉜다.
- ② 「국계법」에 따른 도시·군관리계획에 의하여 도로로 결정된 후 인근 토지의 건축허가 등을 위하여 개설된 예정공도는 자기 토지의 편익을 위하여 설치한 도로이기는 하나, 도시·군관리계획에 의해 도로개설이 강제된 것이므로 스스로 설치한 도로로 보지 않는다. 따라서 예정공도는 사실상의 사도가 아니다.

03 공도부지의 평가

1) 개념

- ① 국가 또는 지방자치단체가 토지를 일반 공중의 통행에 제공한 도로로서, 「도로법」, 「국계법」 기타의 공법에 의하여 규율되는 도로를 말한다.
- ② 한편, 국가 또는 지방자치단체가 일반 공중의 통행에 제공한 도로이기는 하나 관련 법률에서 규정한 절차에 의하지 않고 개설된 도로는 **사실상의 공도**라고 한다.

2) 평가방법

(1) 원칙

- ① 공도의 부지가 도로로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 **인근지역에 있는 표준적인 이용상황**을 기준으로 평가한다
- ② 왜냐하면 공도부지가 처분의 대상이 되기 위해서는 **공용폐지를 전제로** 하기 때문이다.
- ③ 인근지역내 표준적 이용상황의 표준지 공시지가에 해당 도로의 개설로 인한 개발 이익이 포함되어 있는 경우에는 이를 **배제한 가액**으로 평가한다.

(2) 인근지역의 표준적인 이용상황이 전, 답 등 농경지 또는 임야지인 경우

표준적 이용상황의 표준지 공시지가 기준가격 + 도로조성비용 + 위치조건 등 고려

(3) (인표가) 경지정리사업지구안에 있는 전·답 등 농경지인 경우

표준적 이용상황의 표준지 공시지가 기준가격 + 위치조건 등 고려

(4) (인표가) “대” 및 이와 유사한 용도의 것인 경우

표준적 이용상황의 표준지 공시지가 기준가격 × 환지비율 + 위치조건 등 고려

3) 예정공도의 평가

- ① 개념 : 도시·군계획시설도로로 결정된 이후에 해당 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니한 상태에서 사실상 불특정 다수인의 통행에 이용되고 있는 토지를 말한다.
- ② 평가방법 : 공도의 평가방법을 준용한다.

제1절

토지에 관한 소유권 외의 권리

「토지보상법 시행규칙」 제28조 (토지에 관한 소유권 외의 권리의 평가)

- ① 취득하는 토지에 설정된 소유권 외의 권리에 대하여는 당해 권리의 종류, 존속기간 및 기대이익 등을 종합적으로 고려하여 평가한다. 이 경우 점유는 권리로 보지 아니한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 토지에 관한 소유권 외의 권리에 대하여는 거래사례비교법에 의하여 평가함을 원칙으로 하되, 일반적으로 양도성이 없는 경우에는 당해 권리의 유무에 따른 토지의 가격차액 또는 권리설정계약을 기준으로 평가한다.

01 원칙

취득하는 토지에 설정된 소유권 외의 권리는 해당 권리의 종류, 존속기간, 해당 권리로서 받을 수 있는 기대이익 등을 종합적으로 고려하여 감정평가한다.

02 보상평가의 일반기준

1) 양도성이 있는 경우

소유권 외의 권리로서 양도성이 있고, 거래사례의 포착이 가능한 경우에는 거래사례비교법으로 감정평가한다.

2) 양도성이 없는 경우

- ① 해당 권리의 유무에 따른 토지가액의 차이로 감정평가하는 방법
- ② 권리설정계약을 기준으로 감정평가하는 방법
- ③ 해당 권리를 통하여 획득할 수 있는 장래기대이익의 현재가치로 감정평가하는 방법

03 지상권의 감정평가

1) 원칙

- ① 지상권을 통하여 획득할 수 있는 장래기대이익의 현재가치로 감정평가함을 원칙으로 한다.
- ② 일반적인 구분지상권은 지상권과 유사하므로 지상권의 감정평가방법을 준용한다.

2) 지료의 등기가 있는 경우

지료증감청구권이 인정되므로, 정상지료와 실제지료는 동일하다고 보아 지상권을 통하여 획득할 수 있는 장래기대이익이 없다고 본다.(경제적 가치 없어, 감정평가의 대상X)

3) 지료의 등기가 없는 경우

무상의 지상권으로 보기 때문에 이 경우 지상권을 통하여 획득할 수 있는 장래기대이익은 인근의 정상지료가 되고, 이를 지상권의 장래존속기간 동안 할인한 것을 지상권의 가치로 본다.

4) 별도로 감정평가하지 않는 지상권

- ① 저당권에 부대하여 설정된 지상권
- ② 분묘기지권
- ③ 법정지상권 및 관습법상의 법정지상권

04 (토지가치의 일부로 보상한) 구분지상권

1) 지료의 차이로 감정평가하는 방법

$$\begin{aligned}\text{구분지상권 가치} &= (\text{정상지료} - \text{실제지료}) \times \text{PVAF} \\ &= (\text{구분지상권의 신규설정에 대한 보상금액} \times \text{MC}_1 \\ &\quad - \text{실제 선납된 지료(과거 보상금액)} \times \text{MC}_2) \times \text{PVAF}\end{aligned}$$

* MC_1 : 기준시점부터 구분지상권의 존속기간까지의 저당상수

* MC_2 : 과거 구분지상권의 설정시점부터 존속기간까지의 저당상수

2) 구분지상권의 유무에 따른 토지가액의 차이로 감정평가하는 방법

$$\text{구분지상권 가치} = \text{구분지상권이 설정되지 않은 토지 가액} - \text{구분지상권이 설정된 토지 가액}$$

3) 권리설정계약을 기준으로 감정평가하는 방법

(1) 권리설정계약금액으로 결정하는 방법

$$\text{구분지상권 가치} = \text{과거 보상금액}$$

(2) 자가변동률을 적용하는 방법

$$\text{구분지상권 가치} = \text{과거 보상금액} \times \text{시점수정치(자가변동률)}$$

(3) 생산자물가지수를 적용하는 방법

$$\text{구분지상권 가치} = \text{과거 보상금액} \times \text{시점수정치(생산자물가상승률)}$$

$$\text{※ 생산자물가상승률} = \frac{\text{가격시점 전달의 생산자물가지수}}{\text{구분지상권 설정계약일 전달의 생산자물가지수}}$$

(4) 적정 이자율(일시금 운용이율)을 적용하는 방법

$$\text{구분지상권 가치} = \text{과거 보상금액} \times (1 + r)^n$$

(5) 구분지상권의 잔존가치율을 적용하는 방법

$$\text{구분지상권 가치} = \text{과거 보상금액} \times \text{잔존가치율}(\text{MC}_2 \times \text{PVAF})$$

4) 기준시점에서 구분지상권의 설정가격으로 감정평가하는 방법

(1) 기준시점에서 구분지상권의 설정가액으로 평가하는 방법

① 도시철도 등 지하부분 사용에 따른 구분지상권

$$\text{구분지상권 가치} = \text{단위면적당 적정가격} \times \text{입체이용저해율} \times \text{구분지상권 설정면적}$$

② 송전선로부지의 지상/지하 공간 사용에 따른 구분지상권

$$\text{구분지상권 가치} = \text{단위면적당 적정가격} \times \text{감가율(입+추)} \times \text{구분지상권 설정면적}$$

※ 감가율 : 입체이용저해율 + 추가보정률

(2) 기준시점에서의 구분지상권 설정가액을 감가수정하는 방법

방법 1에 의한 구분지상권 가치 × 감가수정

$$\text{※ 감가수정} : \frac{\text{구분지상권의 잔여존속기간}}{\text{구분지상권의 존속기간}}$$

(3) 입체이용저해율만을 적용하는 방법

송전선로부지의 구분지상권 가치

$$= \text{단위면적당 적정가격} \times \text{입체이용저해율} \times \text{구분지상권 설정면적}$$

「토지보상법」 제71조 (사용하는 토지의 보상 등)

- ① 협의 또는 재결에 의하여 사용하는 토지에 대하여는 그 토지와 인근 유사토지의 지료(地料), 임대료, 사용방법, 사용기간 및 그 토지의 가격 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다.
- ② 사용하는 토지와 그 지하 및 지상의 공간 사용에 대한 구체적인 보상액 산정 및 평가방법은 투자비용, 예상수익 및 거래가격 등을 고려하여 국토교통부령으로 정한다.

「토지보상법 시행규칙」 제30조 (토지의 사용에 대한 평가)

토지의 사용료는 임대사례비교법으로 평가한다. 다만, 적정한 임대사례가 없거나 대상토지의 특성으로 보아 임대사례비교법으로 평가하는 것이 적정하지 아니한 경우에는 적산법으로 평가할 수 있다.

01 토지의 사용료 평가

1) 원칙

공익사업의 시행에 따라 토지를 사용하는 경우에 그 사용료의 평가는 임대사례비교법에 따른다.

2) 예외

임대사례비교법으로 평가하는 것이 적정하지 아니한 경우 또는 미지급용지에 대한 사용료를 감정평가하는 경우에는 적산법으로 평가할 수 있다.

02 토지의 지하·지상공간의 사용에 대한 평가

「토지보상법 시행규칙」 제31조 (토지의 지하·지상공간의 사용에 대한 평가)

- ① 토지의 지하 또는 지상공간을 사실상 영구적으로 사용하는 경우 당해 공간에 대한 사용료는 제22조의 규정에 의하여 산정한 당해 토지의 가격에 당해 공간을 사용함으로 인하여 토지의 이용이 저해되는 정도에 따른 적정한 비율(이하 이 조에서 "입체이용저해율"이라 한다)을 곱하여 산정한 금액으로 평가한다.
- ② 토지의 지하 또는 지상공간을 일정한 기간동안 사용하는 경우 당해 공간에 대한 사용료는 제30조의 규정에 의하여 산정한 당해 토지의 사용료에 입체이용저해율을 곱하여 산정한 금액으로 평가한다.

1) 지하 및 지상공간의 한시적 사용의 경우

$$\text{토지사용료 평가가액} \times \text{입체이용저해율}$$

2) 토지의 지하부분 또는 지상공간을 사실상 영구적으로 사용하는 경우

$$\text{토지 평가가액} \times \text{입체이용저해율}$$

01 개요

[도시철도법]에 따른 도시철도 및 [철도건설법]에 따른 철도의 건설을 위하여 토지의 지하부분 또는 지상부분을 민법상 구분지상권을 설정하여 사실상 영구사용하는 경우, 그 사용료의 평가는 개별법에서 정하는 바에 따른다.

02 평가방법

1) 한계심도 이내의 지하부분을 사용하는 경우

지하사용료 = 토지의 단위면적당 적정가격 × 입체이용저해율 × 구분지상권 설정면적

2) 한계심도를 초과하는 지하부분을 사용하는 경우

지하사용료 = 토지의 단위면적당 적정가격 × 보상비율 × 구분지상권 설정면적

03 입체이용저해율

1) 의의

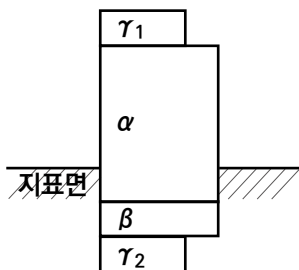
- ① 토지의 일정부분에 시설물의 설치 등으로 인하여 토지의 이용이 저해되는 비율을 말한다.
- ② 산식

입체이용저해율 = 건물 이용저해율 + 지하부분 이용저해율 + 기타 이용저해율

2) 건물 이용저해율

$$\text{건물이용률}(\alpha) \times \frac{\text{저해층수의 총별효용비율합계}}{\text{최유효건물층수의 총별효용비율합계}}$$

※ 저해층수 = 최유효건물층수 - 건축가능층수

3) 지하부분 이용저해율 : 지하이용률(β) × 심도별 지하이용효율4) 기타이용저해율 : 기타이용률(γ) × 배분비율

※ 입체이용률의 구성

- 건물 이용률(α) : 임대 가능한 건물부분 (지하부분도 임대 가능한 경우 포함)
- 지하 이용률(β) : 임대가 불가능한 주차장, 기계실 등
- 기타 이용률(γ_1) : 지상부분 기타이용률 (통신시설, 광고탑 등)
- 기타 이용률(γ_2) : 지하부분 기타이용률 (지하매설물, 지하터널 등)

04 입체이용저해율의 적용

- 1) 나지인 경우 또는 기존 건물이 최유효사용에 현저히 미달되거나 노후정도 및 관리상태 등으로 보아 관행상 토지부분의 가액만으로 거래가 예상되는 경우

$$\text{입체이용저해율} = \text{건물 등 이용저해율} + \text{지하부분 이용저해율} + \text{기타 이용저해율}$$

- 2) 최유효이용 및 이와 유사한 이용상태의 기존 건물이 있는 경우

$$\text{입체이용저해율} = (\text{최유효이용상태의 나지로 본 건물의 이용저해율} + \text{지하이용저해율}) \\ \times \text{노후율} + \text{기타이용저해율}$$

$$\text{※ 노후율} : \frac{\text{해당건물의 유효경과연수}}{\text{해당건물의 경제적내용연수}}$$

[예시목차]

I. 평가개요

사실상 영구적 지하사용에 따른 보상액을 결정함. (기준시점 2023.8.1)

II. 기호#1 토지

1. 개요

한계심도 이내에 지하철이 통과하므로 토지 적정가격 × 입체이용저해율로 보상평가함.

2. 토지의 적정가격

1) 비교표준지의 선정

용도지역, 이용상황이 동일한 #1 선정

2) 시점수정 (상업지역, 2023.1.1 ~ 8.1)

$$1.01234 \times (1 + 0.0052 \times 32/30) = 1.01796$$

3) 보상액

$$2,540,000 \times 1.01796 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.60 = @4,140,000$$

시 지 개 그 (× 500 = 2,070,000,000)

3. 입체이용저해율

1) 기본적 사항

(1) 나지

(2) 시가지의 유형 및 한계심도

- 최유효층수 : 대상토지 조사자료에 따라 B2~15층
- 건축가능층수 : 풍화토 (PD-2) 패턴, 터널, 토지 14m으로 B1~12층
- 저해층수 : B2층, 지상 13~15층 (4개층)
- 시가지의 유형 : 건축가능층수 12층으로 중층시가지에 해당
- 한계심도 : 중층시가지 35m이므로 한계심도 이내

2) 입체이용저해율

(1) 건물의 이용저해율 : A형

$$0.75 \times \frac{35 \times 4}{35 + 44 + 100 + 58 + 46 + 40 + 35 \times 11} = 0.148$$

(2) 지하이용저해율 : $0.1 \times 0.714 = 0.071$

(3) 그 밖의 이용저해율 : $0.15 / 2 = 0.075$

(4) 입체이용저해율 : $1) \sim 3) = 0.294$

4. 보상액

$$2,070,000,000 \times 0.294 = 608,580,000$$

01 사용료 평가기준

1) 한시적 사용에 따른 사용료 평가

사용료 감정평가액

$$= \text{해당 토지의 단위면적당 토지사용료} \times \text{감가율(입+추)} \times \text{지상 공간의 사용면적}$$

2) 영구적 사용에 따른 사용료 평가

(1) 사용료 감정평가액 (지상공간)

$$\text{해당 토지의 단위면적당 토지가액} \times \text{감가율(입+추)} \times \text{지상 공간의 사용면적}$$

(2) 사용료 감정평가액 (지하공간)

$$\text{해당 토지의 단위면적당 토지가액} \times \text{감가율(입)} \times \text{지하 공간의 사용면적}$$

02 감가율 산정

1) 기본산식

① 지상공간 사용시 감가율 = 입체이용저해율 + 추가보정률

② 지하공간 사용시 감가율 = 입체이용저해율

2) 입체이용저해율

토지보상평가지침 제51조의 규정에 의한 입체이용저해율의 산정방법을 준용

3) 추가보정률

(1) 개념

추가보정률은 송전선로요인, 개별요인, 그 밖의 요인 등을 고려한 율로서, 별표1에서 정하는 기준에 따라 통과전압의 종별이 76만 5천 볼트, 34만 5천 볼트, 15만 4천 볼트인 경우로 나누어 산정한다.

(2) 산정원칙

$$\text{추가 보정률} = \text{송전선로 요인(a)} + \text{개별요인(b)} + \text{그 밖의 요인(c)}$$

예시) 154kV

감가요인 항목		택지	농지	임지
송전선로 요인 (a)	회선 수	8 ~ 21%	5 ~ 15%	5 ~ 10%
	송전선높이			
	해당 토지의 철탑 건립 여부			
	주변 철탑 수			
	철탑 거리			
	철탑으로 인한 일조 장애			
	송전선 통과 위치			
개별요인 (b)	용도지역, 고저, 경사도, 형상	8 ~ 17% *	6 ~ 13% *	6 ~ 8% *
	필지면적			
	도로접면			
	간선도로 거리			
	구분지상권 설정여부			
그 밖의 요인 (c)	인구수준 (인구수, 인구 순유입), 경제 활성화 정도, 장래의 동향 등	0 ~ 5%	0 ~ 3%	0 ~ 3%
추가보정을 합계		16 ~ 43%	11 ~ 31%	11 ~ 21%

03 지상 또는 지하 공간의 사용면적의 산정

1) 지상 공간의 사용면적

송전선로의 양측 가장 바깥선으로부터 수평으로 3m를 더한 범위에서 수직으로 대응하는 토지의 면적

2) 지하 공간의 사용면적

송전선로 시설물의 설치 또는 보호를 위하여 사용되는 토지의 지하 부분에서 수직으로 대응하는 토지의 면적

04 송전선로 주변지역 토지의 재산적 보상 등을 위한 감정평가

1) 개요

송·변전설비 주변지역 내 재산적 보상지역에 속한 토지의 재산적 보상을 위한 감정평가 및 주택매수 청구지역에 속한 주택의 매수가액 산정을 위한 감정평가 등에 관하여 세부적인 기준과 절차는 「송전선로부지 등 보상평가지침」 제3장에 따른다.

2) 재산적 보상을 위한 보상평가기준

(1) 산식

감정평가액 = 해당 토지의 단위면적당 토지가액 × 감가율 × 재산적 보상토지의 면적

(2) 감가율 산정

감가율 = 송전선로 요인(a) + 개별요인(b) + 그 밖의 요인(c)

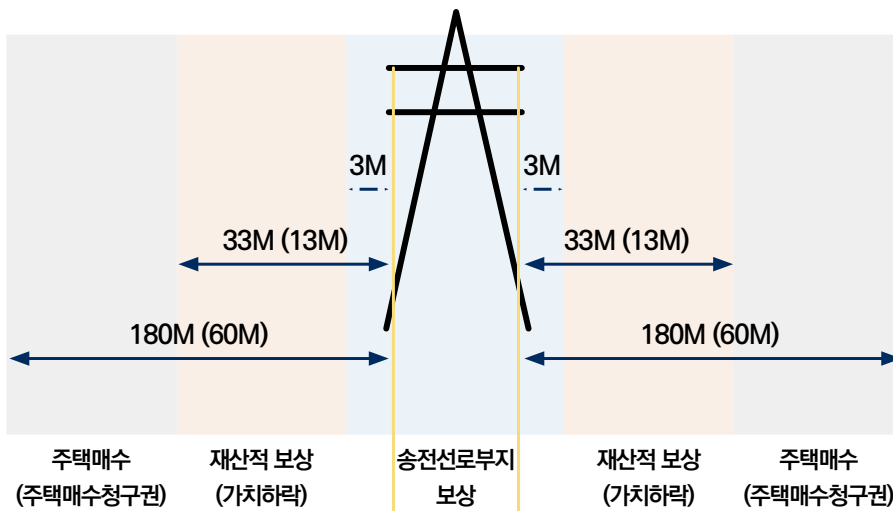
3) 재산적 보상토지의 면적 산정

(1) 원칙

- ① **765kV** : 송전선로 양측 가장 바깥선으로부터의 거리가 각각 3미터 이상 33미터 이하 범위의 직하 토지 면적
- ② **345kV** : 송전선로 양측 가장 바깥선으로부터의 거리가 각각 3미터 이상 13미터 이하 범위의 직하 토지 면적

(2) 확장하는 경우

송전선로가 그 지상을 통과하는 택지로서 건축물 등의 보호가 필요한 경우에는 송전선로 양측 가장 바깥선으로부터의 거리(3미터)를 기술기준에 따른 전선과 건축물 간의 전압별 이격거리까지 확장할 수 있고 송전선로의 양측 가장 바깥선으로부터의 거리가 76만 5천 볼트 송전선로의 경우에는 각각 그 이격거리 이상 33미터 이하, 34만 5천 볼트 송전선로의 경우에는 그 이격거리 이상 13미터 이하 범위 안에서 정한 직하 토지의 면적으로 한다.



이격거리 = 3m + [(전압kV - 35kV) / 10] × 0.15m

멘토링

154kV인 경우는
재산적 가치하락의
보상대상이 아니다.

[예시목차]

I. 평가개요

(송전선로 공중부분 사용에 따른 보상인지, 송전선로부지가 공익사업에 편입된 것인지 먼저 확인)

II. 단위면적당 토지 적정가격

나지상정 토지가액(해당 송전선로의 건설로 인한 지가의 영향 배제)

III. 감가율

1. 입체이용저해율

(1) 기본적 사항의 확정

(2) 건물 등 이용저해율

(3) 기타이용저해율

(4) 기본율(計)

2. 추가보정률

(송 + 개 + 그)

3. 감가율

입체이용저해율 + 추가보정률

IV. 보상액

1. 지상공간의 사용면적

(양측 이격거리 고려, 철탑부지 제외)

2. 보상액

해당 토지의 단위면적당 적정가격 × 감가율 × 지상 공간의 사용면적

「토지보상법」 제73조 (잔여지의 손실과 공사비 보상)

- ① 사업시행자는 동일한 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부가 취득되거나 사용됨으로 인하여 잔여지의 가격이 감소하거나 그 밖의 손실이 있을 때 또는 잔여지에 통로·도랑·담장 등의 신설이나 그 밖의 공사가 필요할 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 손실이나 공사의 비용을 보상하여야 한다. 다만, 잔여지의 가격 감소분과 잔여지에 대한 공사의 비용을 합한 금액이 잔여지의 가격보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 잔여지를 매수할 수 있다. <개정 2013.3.23.>
- ② 제1항 본문에 따른 손실 또는 비용의 보상은 관계 법률에 따라 사업이 완료된 날 또는 제24조의2에 따른 사업완료의 고시가 있는 날(이하 “사업완료일”이라 한다)부터 1년이 지난 후에는 청구할 수 없다. <개정 2021. 8. 10.>
- ③ 사업인정고시가 된 후 제1항 단서에 따라 사업시행자가 잔여지를 매수하는 경우 그 잔여지에 대하여는 제20조에 따른 사업인정 및 제22조에 따른 사업인정고시가 된 것으로 본다.
- ④ 제1항에 따른 손실 또는 비용의 보상이나 토지의 취득에 관하여는 제9조 제6항 및 제7항을 준용한다.
- ⑤ 제1항 단서에 따라 매수하는 잔여지 및 잔여지에 있는 물건에 대한 구체적인 보상액 산정 및 평가방법 등에 대하여는 제70조, 제75조, 제76조, 제77조 및 제78조 제4항, 같은 조 제6항 및 제7항을 준용한다. <개정 2022. 2. 3.>

「토지보상법」 제74조 (잔여지 등의 매수 및 수용 청구)

- ① 동일한 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부가 협의에 의하여 매수되거나 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란할 때에는 해당 토지소유자는 사업시행자에게 잔여지를 매수하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사업인정 이후에는 관할 토지수용위원회에 수용을 청구할 수 있다. 이 경우 수용의 청구는 매수에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우에만 할 수 있으며, 사업완료일까지 하여야 한다. <개정 2021. 8. 10.>
- ② 제1항에 따라 매수 또는 수용의 청구가 있는 잔여지 및 잔여지에 있는 물건에 관하여 권리를 가진 자는 사업시행자나 관할 토지수용위원회에 그 권리의 존속을 청구할 수 있다.
- ③ 제1항에 따른 토지의 취득에 관하여는 제73조 제3항을 준용한다.
- ④ 잔여지 및 잔여지에 있는 물건에 대한 구체적인 보상액 산정 및 평가방법 등에 대하여는 제70조, 제75조, 제76조, 제77조 및 제78조 제4항, 같은 조 제6항 및 제7항을 준용한다. <개정 2022. 2. 3.>

「토지보상법 시행령」 제39조 (잔여지의 판단)

- ① 법 제74조 제1항에 따라 잔여지가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 토지소유자는 사업시행자 또는 관할 토지수용위원회에 잔여지를 매수하거나 수용하여 줄 것을 청구할 수 있다.
 1. 잔여지로서 면적이 너무 작거나 부정형(不定形) 등의 사유로 건축물을 건축할 수 없거나 건축물의 건축이 현저히 곤란한 경우
 2. 농지로서 농기계의 진입과 회전이 곤란할 정도로 폭이 좁고 길게 남거나 부정형 등의 사유로 영농이 현저히 곤란한 경우
 3. 공익사업의 시행으로 교통이 두절되어 사용이나 경작이 불가능하게 된 경우
 4. 제1호부터 제3호까지에서 규정한 사항과 유사한 정도로 잔여지를 종래의 목적대로 사용하는 것이 현저히 곤란하다고 인정되는 경우
- ② 잔여지가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는지를 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여야 한다.
 1. 잔여지의 위치·형상·이용상황 및 용도지역
 2. 공익사업 편입토지의 면적 및 잔여지의 면적

「토지보상법 시행규칙」 제32조 (잔여지의 손실 등에 대한 평가)

- ① 동일한 토지소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 취득됨으로 인하여 잔여지의 가격이 하락된 경우의 잔여지의 손실은 공익사업시행지구에 편입되기 전의 잔여지의 가격(당해 토지가 공익사업시행지구에 편입됨으로 인하여 잔여지의 가격이 변동된 경우에는 변동되기 전의 가격을 말한다)에서 공익사업시행지구에 편입된 후의 잔여지의 가격을 뺀 금액으로 평가한다.
- ② 동일한 토지소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 취득 또는 사용됨으로 인하여 잔여지에 도로·구거·담장 등의 신설 그 밖의 공사가 필요하게 된 경우의 손실은 그 시설의 설치나 공사에 필요한 비용으로 평가한다.
- ③ 동일한 토지소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 취득됨으로 인하여 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란하게 된 잔여지에 대하여는 그 일단의 토지의 전체가격에서 공익사업시행지구에 편입되는 토지의 가격을 뺀 금액으로 평가한다.

01 개념

동일한 토지소유자의 소유에 속하는 일단의 토지의 일부를 매수, 수용 또는 사용함으로 인하여 남게되는 일부 토지를 말한다.

02 잔여지 등의 매수 및 수용 청구

1) 잔여지 판단

잔여지가 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 토지소유자는 사업시행자 또는 관할 토지수용위원회에 잔여지를 매수 또는 수용하여 줄 것을 청구할 수 있다.

- 대지로서 면적의 과소 또는 부정형 등의 사유로 인하여 건축물을 건축할 수 없거나 건축물의 건축이 현저히 곤란한 경우
- 농지로서 농기계의 진입과 회전이 곤란할 정도로 폭이 좁고 길게 남거나 부정형 등의 사유로 인하여 영농이 현저히 곤란한 경우
- 공익사업의 시행으로 인하여 교통이 두절되어 사용 또는 경작이 불가능하게 된 경우
- 그 밖에 이와 유사한 정도로 잔여지를 종래의 목적대로 사용하는 것이 현저히 곤란하다고 인정되는 경우

2) 기준시점

잔여지의 평가 시에 기준시점은 그 잔여지를 협의에 따른 매수 또는 수용하는 시점으로 한다.

3) 평가기준

- ① 적용공시지가의 선택 등 평가기준은 해당 공익사업에 편입된 경우와 같이 한다.
- ② 공법상의 제한사항 및 이용상황 등은 편입토지의 보상 당시를 기준으로 한다.
- ③ 편입토지의 보상 이후에 해당 공익사업과 관계없이 공법상 제한이 변경된 경우에도 이를 고려하지 아니한다.

4) 평가방법

(1) 원칙 (토지전체 단가 기준)

$$\begin{aligned} \text{잔여지의 평가액} &= \text{일단의 토지 전체가액} - \text{편입 토지 가액} \\ &= (\text{일단의 토지 전체면적} - \text{공익사업편입면적}) \times \text{단위면적당 단가} \end{aligned}$$

(2) 예외 (잔여지만의 단가)

- ① 공익사업에 편입된 부분과 잔여부분이 용도지역 등을 달리하여 가치가 다른 경우에는 잔여지 부분의 가액을 기준으로 결정할 수 있다. (잔여지 부분의 단가 × 잔여지 면적)
- ② 이것은 잔여지 가치하락 보상의 경우에도 같다.

5) 해당 공익사업으로 인한 가치의 변동 고려 안 함

- ① 잔여지 매수 또는 수용보상은 잔여지를 포함한 일단의 토지 전체가 공익사업에 편입된다고 보는 것이다.
- ② 따라서 해당 공익사업의 시행으로 잔여지의 도로조건이 변경되거나 형질변경이 된 경우에도 이를 고려하지 않는다.

03 잔여지의 가치하락 보상과 공사비 보상

1) 개념

사업시행자는 동일한 토지소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 취득 또는 사용됨으로 인하여 잔여지의 가액이 감소하거나 그 밖의 손실이 있는 때 또는 잔여지에 통로·도랑·담장 등의 신설 그 밖의 공사가 필요한 때에는 국토교통부령이 정하는 바에 따라 그 손실이나 공사의 비용을 보상하여야 한다.

2) 잔여지의 가치하락에 따른 보상평가

(1) 기준시점

손실액의 협의 또는 재결하는 시점으로 한다.

(2) 평가기준

잔여지의 공법상 제한이나 이용상황 등은 편입토지의 보상 당시를 기준으로 한다.

(3) 평가방법

$$\begin{aligned} \text{잔여지의 평가액} &= \text{편입 전 잔여지 가액} - \text{편입 후 잔여지 가액} \\ &= (\text{일단의 토지 전체가액} - \text{편입 토지 가액}) - \text{편입 후 잔여지 가액} \end{aligned}$$

(4) 개별요인 비교 항목

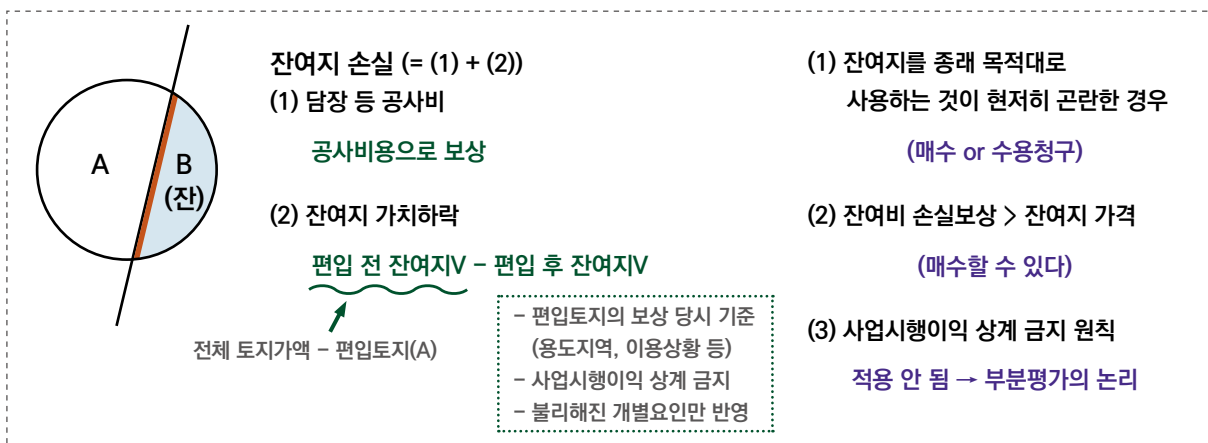
- ① 당해 사업으로 인하여 불리해진 개별요인만 반영한다.
- ② 분필 등으로 인한 형태·면적 등의 잔여지의 개별요인이 나빠짐으로 인한 하락 (수용손실)과 해당 공익사업 자체로부터 발생하는 소음·진동·악취 등으로 인한 하락 (사업손실)을 모두 포함한다.

3) 공사가 필요하게 된 경우의 공사비 보상

동일한 토지소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 취득 또는 사용됨으로 인하여 잔여지에 통로·구거·담장 등의 신설 그 밖의 공사가 필요하게 된 경우의 손실은 그 시설의 설치나 공사에 필요한 비용으로 평가한다.

4) 잔여지 가치하락 및 공사비 보상에 갈음하는 매수보상

잔여지의 가액 감소분 + 잔여지에 대한 공사 비용 > 잔여지의 가액 → 잔여지 매수 가능



[예시목차]

1. 평가개요

잔여지의 가격 감소분은 공익사업지구에 편입되는 시점을 기준으로 편입 전 토지가격에서 편입 후 토지가격을 공제하여 구하고, 공사비 보상액을 합산하여 보상액 산정함
(단, 한도액인 잔여지 취득가격 범위) (가격시점 : 2023.8.1)

- ① 용도지역 변경 미고려 (해당 사업으로 인한 변경)
- ② 사업시행이익 상계금지 원칙에 유의
- ③ 문화재보호구역 미고려 (공익사업지구에 편입된 이후 공법상 제한의 변경)
- ④ 해당 공익사업의 시행으로 발생하는 소음·진동·악취 등(사업손실)으로 인하여 추가감가 고려

2. 편입 전 토지가격

(1) 연도별공시지가의 선택

택지개발지구지정고시일 이전인 2022.1.1 공시지가 선택

(2) 비교표준지의 선정

해당 공익사업으로 인한 용도지역의 변경이므로 변경 전인 개발제한구역(자연녹지)을 기준으로 하여, 용도지역, 이용상황이 동일한 “나” 표준지 선정

(3) 시점수정 (녹지지역, 2022.1.1 ~ 8.1)

$$1.0100 \times (1 + 0.00934) \times (1 + 0.00271 \times 32 / 30) = 1.02238$$

(4) 토지가액

$$1,330,000 \times 1.02238 \times 1 \times 1.086 \times 1.50 = @2,220,000(\times 70 = 155,400,000)$$

$$\begin{array}{ccc} * \text{개별} : & (80/70) \times (95/95) \times (95/100) & = 1.086 \\ & \text{도} \quad \quad \text{형} \quad \quad \text{면} \end{array}$$

3. 편입 후 토지가격

(1) 연도별공시지가 및 비교표준지는 편입 전과 동일

(2) 개별요인

- 도로 : 편입 후 소로한면이나 사업시행이익 상계금지원칙에 따라 세로한면을 기준
- 형상 : 편입 후인 삼각형 기준
- 면적 : 편입 후 면적인 70㎡ 기준
- 사업손실 : 5%

(3) 토지가격

$$1,330,000 \times 1.02238 \times 1 \times 0.72 \times 1.50 = @1,470,000 (\times 70 = 102,900,000)$$

$$\begin{array}{cccc} * \text{개별} : & (80/70) \times (70/95) \times (90/100) \times 0.95 & = 0.72 \\ & \text{도} \quad \quad \text{형} \quad \quad \text{면} \quad \quad \text{추} \end{array}$$

(4) 가격감소분

$$155,400,000 - 102,900,000 = 52,500,000$$

4. 잔여지 보상액

(1) 잔여지 가격 감소분과 공사비 보상

$$52,500,000 + 1,000,000 = 53,500,000$$

(2) 한도액

잔여지 취득가격 : 155,400,000

(3) 잔여지 보상액

53,500,000원

「토지보상법」 제91조 (환매권)

① 공익사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우 토지의 협의취득일 또는 수용의 개시일(이하 이 조에서 “취득일”이라 한다) 당시의 토지소유자 또는 그 포괄승계인(이하 “환매권자”라 한다)은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 10년 이내에 그 토지에 대하여 받은 보상금에 상당하는 금액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다. <개정 2021. 8. 10.>

1. 사업의 폐지·변경으로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우 : 관계 법률에 따라 사업이 폐지·변경된 날 또는 제24조에 따른 사업의 폐지·변경 고시가 있는 날

2. 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우 : 사업완료일

② 취득일로부터 5년 이내에 취득한 토지의 전부를 해당 사업에 이용하지 아니하였을 때에는 제1항을 준용한다. 이 경우 환매권은 취득일로부터 6년 이내에 행사하여야 한다.

③ 제74조제1항에 따라 매수하거나 수용한 잔여지는 그 잔여지에 접한 일단의 토지가 필요 없게 된 경우가 아니면 환매할 수 없다.

④ 토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우 사업시행자와 환매권자는 환매 금액에 대하여 서로 협의하되, 협의가 성립되지 아니하면 그 금액의 증감을 법원에 청구할 수 있다.

⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 환매권은 「부동산등기법」에서 정하는 바에 따라 공익사업에 필요한 토지의 협의취득 또는 수용의 등기가 되었을 때에는 제3자에게 대항할 수 있다.

⑥ 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 공공기관이 사업인정을 받아 공익사업에 필요한 토지를 협의취득하거나 수용한 후 해당 공익사업이 제4조제1호부터 제5호까지에 규정된 다른 공익사업(별표에 따른 사업이 제4조제1호부터 제5호까지에 규정된 공익사업에 해당하는 경우를 포함한다)으로 변경된 경우 제1항 및 제2항에 따른 환매권 행사기간은 관보에 해당 공익사업의 변경을 고시한 날부터 기산(起算)한다. 이 경우 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 공공기관은 공익사업이 변경된 사실을 대통령령으로 정하는 바에 따라 환매권자에게 통지하여야 한다.

<개정 2015. 12. 29.>

「토지보상법 시행령」 제48조 (환매금액의 협의요건)

법 제91조 제4항에 따른 토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우는 환매권 행사 당시의 토지가격이 지급한 보상금에 환매 당시까지의 해당 사업과 관계없는 인근 유사 토지의 지가변동률을 곱한 금액보다 높은 경우로 한다.

01 개념

환매권이란 공용수용의 목적물이 공익사업의 폐지, 변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 불필요하게 되거나 현실적으로 수용의 전제가 된 공익사업에 공용되지 않는 경우 피수용자가 일정한 요건하에서 다시 매수하여 원소유권을 회복할 수 있는 권리를 말한다.

02 환매요건

1) 토지가 필요없게 된 경우

- ① 공익사업의 폐지·변경으로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우
사업이 폐지·변경된 날 또는 사업의 폐지·변경 고시가 있는 날부터 10년 이내에
- ② 그 밖의 사유로 인하여 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우
사업완료일부터 10년 이내에

2) 해당 사업에 이용하지 아니한 때

취득일부터 5년 이내에 취득한 토지의 전부를 해당 사업에 이용하지 아니한 때
취득일부터 6년 이내에 환매할 수 있다.

03 환매권 상실에 따른 손해배상

$$\begin{aligned}\text{손해배상액} &= \text{환매권 상실 당시의 목적물의 시가(감정평가액)} - \text{환매가액} \\ &= \text{정상지가상승분} : \text{지급한 보상금} \times \text{지가변동률}\end{aligned}$$

04 환매가액의 결정

1) 지가가 현저히 변동되지 아니한 경우

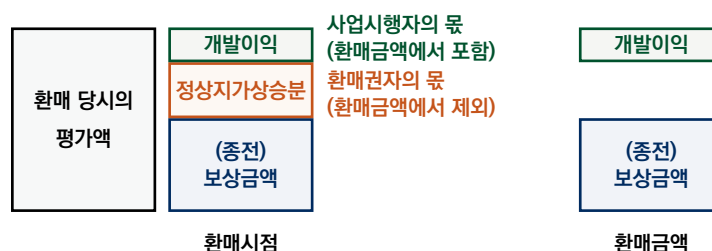
환매 당시의 평가액이 지급한 보상금액에 인근 유사토지의 지가변동률을 고려한 가액보다 적거나 같을 경우

$$\text{환매가액} = \text{지급한 보상금액}$$

2) 지가가 현저히 변동된 경우

환매 당시의 평가액이 지급한 보상금액에 인근 유사토지의 지가변동률을 고려한 금액보다 많을 경우

$$\text{환매가액} = \text{보상금액} + [\text{환매 당시의 평가가액} - (\text{보상금액} \times (1 + \text{지가변동률}))]$$



05 환매 당시의 평가액

1) 공법상 제한

(1) 원칙

환매 토지의 가액은 환매 당시를 기준으로 하므로, 해당 공익사업에 따른 공법상 제한이나 가치의 변동이 있는 경우에는 이를 고려한 가액으로 평가한다.

(2) 예외

해당 공익사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 인하여 그 공법상 제한이나 가치의 변동 등이 없어지는 경우에는 그러한 상황을 기준으로 평가한다.

2) 이용상황의 판단

(1) 원칙

- ① 환매 토지의 가액은 환매 당시를 기준으로 하므로, 이용상황 등의 판단도 환매 당시를 기준으로 한다.
- ② 따라서 해당 공익사업의 시행 등으로 토지의 형질변경 등이 이루어진 경우에는 그 형질변경 등이 된 상태를 기준으로 한다.

(2) 예외

- ① 원상회복을 전제로 하는 등 의뢰인으로부터 다른 조건의 제시가 있는 경우에는 그에 따른다.
- ② 한편, 도로 등의 공익사업용지 상태에서 공익사업의 폐지·변경 등으로 인하여 환매권이 발생한 경우 도로 등의 용도폐지를 전제로 하므로 도로로 평가해서는 안되고, 인근지역의 표준적인 이용상황을 기준으로 평가한다.

3) 적용공시지가의 선택

- ① 환매 당시에 공시되어 있는 표준지 공시지가 중 환매 당시에 가장 근접한 시점의 표준지 공시지가를 기준으로 한다.
- ② 한편, 환매토지가 다른 공익사업에 편입되는 경우에는 비교표준지의 선정, 적용공시지가의 선택, 지가변동률의 적용 그 밖의 평가 기준은 그 다른 공익사업에 편입되는 경우와 같이 한다.

06 인근 유사토지의 지가변동을 산정

인근 유사토지의 지가변동률 = 환매 당시의 표본지의 적정가격 / 취득 당시 표본지의 적정가격

1) 표본지의 요건

(1) 원칙

- ① 표본지는 해당 공익사업과 직접 관계없는 것으로서 인근지역에 있는 공시지가 표준지를 원칙으로 한다.
- ② 표본지는 환매토지의 인근지역에 있는 것으로서 용도지역 및 이용상황 등이 동일하거나 유사한 토지로 한다.

(2) 용도지역 등이 변경된 경우

환매토지가 취득 이후 환매 당시까지 용도지역 또는 이용상황 등이 변경된 경우에는 그 환매토지와 용도지역 또는 이용상황 등의 변경과정이 같거나 유사한 인근지역에 있는 공시지가 표준지나 토지를 표본지로 선정하는 것을 원칙으로 한다.

2) 취득(환매) 당시의 표본지 적정가격

(1) 원칙

취득(환매) 당시 연도의 표공 + [(다음 연도의 표공 - 취득(환매) 당시 연도의 표공)
× 경과일수/해당 연도 총일수]

(2) 예외 (다음 연도의 공시지가가 공시되어 있지 아니한 경우)

취득(환매) 당시 연도의 표공 × 지가변동률

(3) 유의사항 (환매가액이 환매 당시의 환매토지의 가액을 초과하는 경우)

환매제도의 도입 취지를 고려할 때 환매가액은 환매토지의 환매 당시의 가액을 상한으로 한다.

[예시목차]

I. 평가개요

환매 당시 적정가격을 구한 후 보상금×인근유사토지의 지가변동률과 비교하여 환매가격 평가함
(기준시점 2023.8.1.)

II. 환매 당시 적정가격

1. 연도별 공시지가 선택

환매 당시에 가장 가까운 2023.1.1 공시지가 선택

2. 비교표준지의 선정

환매 당시를 기준으로 일반주거지역, 전인 #2 표준지 선정

3. 시점수정 (주거지역, 2023.1.1 ~ 8.1)

$$1.032 \times (1 + 0.005 \times 32/30) = 1.03750$$

4. 토지의 적정가격

$$570,000 \times 1.03750 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.50 = @887,000$$

시 지 개 그

III. 보상금 × 인근유사토지 지가변동률

1. 인근유사토지 지가변동률

1) 표본지 선정

해당 공익사업과 관계가 없고, 용도지역의 변화과정이 동일하며, 이용상황이 동일한 #3 표준지 선정

2) 환매 당시 표본지 가격

$$570,000 \times 1.03750 = @591,000$$

3) 취득 당시 표본지 가격

$$450,000 + (465,000 - 450,000) \times 182/365 = @457,000$$

4) 인근유사토지의 지가변동률

$$591,000 / 457,000 = 1.29322$$

2. 보상금 × 인근유사토지 지가변동률

$$150,000,000 \times 1.29322 = 193,983,000$$

IV. 환매가격

환매 당시 적정가격 > 보상금 × 인근유사토지 지가변동률이므로

$$150,000,000 + \{266,100,000 - 193,983,000\} = 222,117,000$$

PART 08

건축물 등의 보상평가

Chapter 01 건축물 등의 보상평가

Chapter 02 영업손실의 보상평가

Chapter 03 권리의 보상평가

Chapter 04 기타 보상평가

Chapter 05 이주정착금 등의 보상

제1절

건축물의 보상평가

01 평가방법

1) 원칙(이전비 보상)

건축물 등에 대하여는 이전에 필요한 비용(이전비)으로 보상함을 원칙으로 한다.

2) 예외(취득보상)

- ① 건축물 등을 이전하기 어렵거나 그 이전으로 인하여 건축물 등을 종래의 목적대로 사용할 수 없게 된 경우
- ② 건축물 등의 이전비가 그 물건의 가격을 넘는 경우
- ③ 사업시행자가 공익사업에 직접 사용할 목적으로 취득하는 경우

3) 건축물의 가격 평가방법

(1) 원칙 (원가법)

건축물의 가격은 원가법으로 평가한다.

(2) 예외 (거래사례비교법)

- ① 주거용 건축물에 있어서는 거래사례비교법에 의하여 평가한 금액(공익사업의 시행에 따라 이주대책을 수립·실시하거나 주택임주권 등을 당해 건축물의 소유자에게 주는 경우 또는 개발제한구역안에서 이전이 허용되는 경우에 있어서의 당해 사유로 인한 가격상승분은 제외하고 평가한 금액을 말한다)이 원가법에 의하여 평가한 금액보다 큰 경우
- ② 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 의한 구분소유권

02 무허가건축물 및 가설건축물

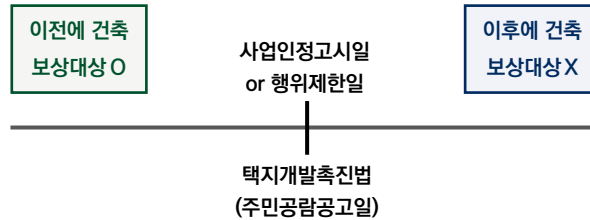
1) 무허가건축물의 보상

(1) 무허가건축물의 의의

「건축법」등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경한 건축물을 말한다.

(2) 무허가건축물 보상

- ① 무허가건축물은 사업인정고시일 이전에 건축한 것만 보상대상에 해당하며, 그 이후는 「토지보상법」 제25조에 근거하여 보상대상이 아니다.
- ② 개별법상 행위제한일 이전에 건축한 것만 보상대상에 해당하게 된다 (「택지개발촉진법」상 행위제한일 : “주민공람공고일”).



2) 가설건축물

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제64조(도시·군계획시설부지에서의 개발행위) 제3항에 따라 도시·군계획시설사업이 시행되는 경우 가설건축물은 원칙적으로 소유자의 부담으로 원상회복을 해야 하므로 보상대상에서 제외됨이 일반적이다

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제64조 (도시·군계획시설 부지에서의 개발행위)

- ③ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 제2항 제1호 또는 제2호에 따라 가설건축물의 건축이나 공작물의 설치를 허가한 토지에서 도시·군계획시설사업이 시행되는 경우에는 그 시행예정일 3개월 전까지 가설건축물이나 공작물 소유자의 부담으로 그 가설건축물이나 공작물의 철거 등 원상회복에 필요한 조치를 명하여야 한다. 다만, 원상회복이 필요하지 아니하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

[예시목차]

I. 평가개요

토지보상법 75조 및 판례등에 의거 대상 건축물의 보상평가를 행함.
(가 적용시점 : 수용재결일 2023.8.1)

II. 보상대상 여부

토지보상법 제25조 보전의무 기준이 되는 행위제한일 이전에 신축된 무허가건축물인바 이전비 보상대상이 됨.

III. 보상평가액

1. 이전비

$$6,000,000 + 3,000,000 + 1,500,000 + 30,000,000 - 10,000,000 + 3,000,000 + 4,000,000 \\ \text{※시설개선비제외} = 37,500,000$$

2. 취득가격

$$800,000 \times 150 \times 39/40 = 117,000,000$$

3. 결정

이전비가 취득가격을 초과하지 않으므로 이전비인 37,500,000원으로 결정함.

03 잔여 건축물의 손실에 대한 보상

1) 잔여 건축물의 매수 및 수용 청구

잔여 건축물을 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란한 때에는 그 건축물소유자는 사업시행자에게 잔여 건축물을 매수하여 줄 것을 청구할 수 있다.

2) 잔여 건축물의 가치하락 보상과 보수비 보상

(1) 잔여 건축물의 가치하락 보상

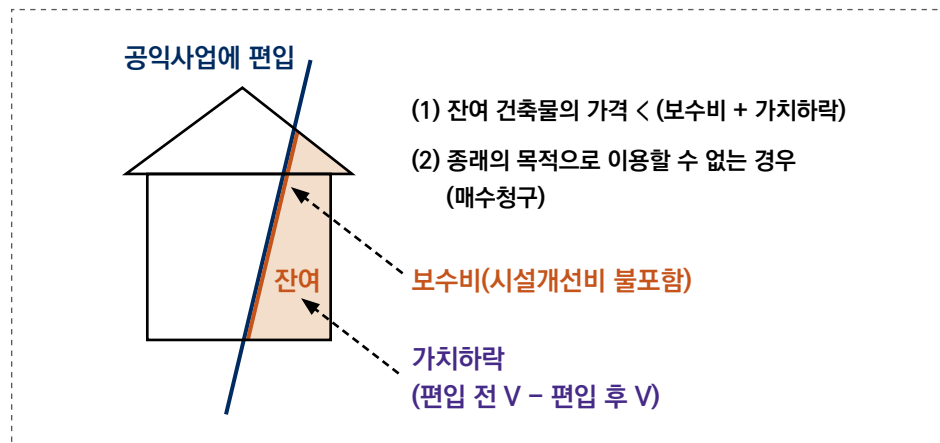
잔여 건축물의 가치하락 평가액 = 편입 전 잔여 건축물 가액 - 편입 후 잔여 건축물 가액

(2) 잔여 건축물의 보수비 보상

- ① 잔여 건축물에 보수가 필요한 경우의 보수비는 건축물의 잔여 부분을 종래의 목적대로 사용할 수 있도록 그 유용성을 동일하게 유지하는 데 통상 필요하다고 볼 수 있는 공사에 사용되는 비용으로 평가한다.
- ② 「건축법」등 관계 법령에 의하여 요구되는 시설개선비는 불포함

(3) 잔여건축물 매수 가능

잔여 건축물의 가액 감소분 + 보수비 > 잔여 건축물의 가액 → 잔여 건축물 매수 가능



[예시목차]

1. 처리방침

편입부분의 건물가격과 잔여건물의 가격 감소분, 보수비용을 평가하되, 잔여건물의 가격 감소분과 보수비용의 합계액을 잔여건물의 가격과 비교하여 최종 보상액을 구함

2. 편입부분 건물가격

1) 이전비

(1) 단가 : $524,000 \times (0.168 + 0.014 + 0.171 + 0.502) = @448,000$

(2) 총액 : 단가 $\times$ 40 = 17,920,000

2) 물건의 가액

(1) 단가 : $524,000 \times 15/35 = @224,000$

(2) 총액 : 단가 $\times$ 40 = 8,960,000

3) 결정 : 물건의 가액 8,960,000원으로 보상함.

3. 보수비

1) 보수면적

(1) 보수부분 : $(2^2 + 8^2)^{1/2} \times 2 = 16.5$

(2) 화장실 산정 부분 : 56

2) 보수비

(1) 순수 보수비 : $16.5 \times 500,000 = 8,250,000$

(2) 화장실 설치비 : $56 \times 60,000 = 3,360,000$

(3) 소계 : 11,610,000

4. 잔여 건물의 가격 감소분

1) 잔여 건물의 가격 : $224,000 \times 56 = 12,544,000$

2) 가격 감소분 : $12,544,000 \times 0.1 = 1,254,400$

5. 보상액 결정

1) 편입부분의 건물가격 : 8,960,000

2) 잔여 건물의 가격감소분과 보수비

$12,864,000 (= 11,610,000 + 1,254,000) > 12,544,000$ (한도액) 이므로 12,544,000으로 결정

3) 최종 보상액

$8,960,000 + 12,544,000 = 21,504,000$

04 주거용 건축물인 경우 특칙

1) 비준가액 고려

거래사례비교법에 의하여 평가한 금액이 원가법에 의하여 평가한 금액보다 큰 경우
거래사례비교법으로 평가

2) 주거용 건축물 최저보상액

6백만원 (무허가건축물등은 제외)

3) 재편입 시 주거용 건축물의 가산금 특례

- ① 주거용 건축물 및 대지 평가액의 30% 가산, 1천만원 한도
- ② 다만, 무허가건축물등과 다른 공익사업의 사업인정고시일등 또는 다른 공익사업을
위한 관계법령에 의한 고시 등이 있는 날 이후에 매입 또는 건축한 주거용 건축물은 제외

4) 주거이전비 보상

- ① 소유자 : 가구원수에 따라 2개월분의 주거이전비
- ② 세입자 : 가구원수에 따라 4개월분의 주거이전비

5) 이주정착금

- ① 주거용 건축물에 대한 평가액의 30퍼센트에 해당하는 금액
- ② 금액이 1천 2백만원 미만이면 1천 2백만원, 2천 4백만원을 초과하면 2천 4백만원

6) 이사비

공익사업시행지구내 편입되는 주거용 건축물의 거주자가 해당 공익사업시행지구 밖으로
이사를 하거나 사업시행자가 지정하는 해당 공익사업시행지구 안의 장소로 이사를 하는
경우에는 별표 4의 기준에 의하여 산정한 이사비를 보상하여야 한다.

제1절

영업손실 보상대상의 요건

「토지보상법 시행규칙」 제45조 (영업손실의 보상대상인 영업)

법 제77조 제1항에 따라 영업손실을 보상하여야 하는 영업은 다음 각 호 모두에 해당하는 영업으로 한다. <개정 2007.4.12., 2009.11.13., 2015.4.28.>

1. 사업인정고시일등 전부터 적법한 장소(무허가건축물등, 불법형질변경토지, 그 밖에 다른 법령에서 물건을 쌓아놓는 행위가 금지되는 장소가 아닌 곳을 말한다)에서 인적·물적시설을 갖추고 계속적으로 행하고 있는 영업. 다만, 무허가건축물등에서 임차인이 영업하는 경우에는 그 임차인이 사업인정고시일등 1년 이전부터 「부가가치세법」 제8조에 따른 사업자등록을 하고 행하고 있는 영업을 말한다.
2. 영업을 행함에 있어서 관계법령에 의한 허가등을 필요로 하는 경우에는 사업인정고시일등 전에 허가등을 받아 그 내용대로 행하고 있는 영업

01 영업보상대상의 요건

1) 시간적 요건

- ① 영업을 보상대상이 되기 위해서는 “사업인정고시일등” 전부터 행해야 한다.
- ② 사업인정고시일등이란 보상계획의 공고·통지 또는 사업인정의 고시가 있는 날 중 빠른 날을 의미한다.
- ③ 개별법이 정한 행위제한일이 사업인정고시일등 이전인 경우에는 행위제한일을 기준으로 한다.

2) 장소적 요건

(1) 원칙

- ① 영업을 보상대상이 되기 위해서는 적법한 장소에서 행해야 한다.
- ② 영업 그 자체가 적법해야 할 뿐만 아니라 그 영업을 하고 있는 장소까지도 적법해야 한다.

(2) 유의사항

- ① 무허가건축물 등의 임차인 영업 : 무허가건축물 등의 임차인이 사업인정고시일등 1년 이전부터 부가가치세법 제8조에 따른 사업자등록을 하고 행하는 영업은 예외적으로 영업보상대상이 됨
- ② 불법형질변경 토지, 그 밖에 다른 법령에서 물건을 쌓아놓는 행위가 금지되는 장소 : 보상대상 아님

- ③ 1989.1.24. 당시 무허가건축물 등에서의 영업 : 자유영업은 영업보상대상이 됨
- ④ 불법용도변경 건축물에서의 영업 : 2012.1.2 이전에 보상계획을 공고*통지한 공익사업에서는 영업보상대상이 됨
- ⑤ 가설건축물에서의 영업 : 보상대상 아님

3) 시설적 요건

영업이 보상대상이 되기 위해서는 일정한 정도의 인적·물적 시설을 갖추어야 한다.

4) 계속성 요건

영업이 보상대상이 되기 위해서는 계속적 영업을 행해야 한다.

5) 허가 등의 요건

- ① 영업이 보상대상이 되기 위해서는 영업을 행함에 있어 관련 법령에 따른 허가등(허가·면허·신고 등을 의미)을 필요로 하는 경우에는 사업인정고시일등 전에 허가등을 받아 그 내용대로 행하고 있어야 한다.
- ② 사업자등록 여부는 보상대상 요건 판단 기준이 되지 않는다. 다만, 무허가건축물 등의 임차인이 사업인정고시일등 1년 이전부터 영업하는 경우는 사업자등록을 해야 영업보상대상이 된다.
- ③ 자기완결적 신고에 해당하는 신고영업은 신고를 하지 않은 경우에도 영업보상대상에 포함한다고 볼 수 있다.

6) 영리요건

영리를 목적으로 하지 않는 영업도 손실이 발생하면 영업보상대상이 된다.

「토지보상법 시행규칙」 제46조 (영업폐지에 대한 손실의 평가 등)

① 공익사업의 시행으로 인하여营业을 폐지하는 경우의 영업손실은 2년간의 영업이익(개인 영업인 경우에는 소득을 말한다. 이하 같다)에 영업용 고정자산·원재료·제품 및 상품 등의 매각손실액을 더한 금액으로 평가한다.

② 제1항에 따른 영업의 폐지는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.

〈개정 2007. 4. 12., 2008. 4. 18.〉

1. 영업장소 또는 배후지(당해 영업의 고객이 소재하는 지역을 말한다. 이하 같다)의 특수성으로 인하여 당해 영업소가 소재하고 있는 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다) 또는 인접하고 있는 시·군·구의 지역안의 다른 장소에 이전하여서는 당해 영업을 할 수 없는 경우
2. 당해 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접하고 있는 시·군·구의 지역안의 다른 장소에서는 당해 영업의 허가등을 받을 수 없는 경우
3. 도축장 등 악취 등이 심하여 인근주민에게 혐오감을 주는 영업시설로서 해당 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접하고 있는 시·군·구의 지역안의 다른 장소로 이전하는 것이 현저히 곤란하다고 특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다)이 객관적인 사실에 근거하여 인정하는 경우

③ 제1항에 따른 영업이익은 해당 영업의 최근 3년간(특별한 사정으로 인하여 정상적인 영업이 이루어지지 않은 연도를 제외한다)의 평균 영업이익을 기준으로 하여 이를 평가하되, 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시됨으로 인하여 영업이익이 감소된 경우에는 해당 공고 또는 고시일전 3년간의 평균 영업이익을 기준으로 평가한다. 이 경우 개인영업으로서 최근 3년간의 평균 영업이익이 다음 산식에 의하여 산정한 연간 영업이익에 미달하는 경우에는 그 연간 영업이익을 최근 3년간의 평균 영업이익으로 본다.

연간 영업이익 = 「통계법」 제3조제3호에 따른 통계작성기관이 같은 법 제18조에 따른

승인을 받아 작성·공표한 제조부문 보통인부의 임금단가 × 25(일) × 12(월)

④ 제2항에 불구하고 사업시행자는 영업자가 영업의 폐지 후 2년 이내에 해당 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접하고 있는 시·군·구의 지역 안에서 동일한 영업을 하는 경우에는 영업의 폐지에 대한 보상금을 환수하고 제47조에 따른 영업의 휴업 등에 대한 손실을 보상하여야 한다.

⑤ 제45조제1호 단서에 따른 임차인의 영업에 대한 보상액 중 영업용 고정자산·원재료·제품 및 상품 등의 매각손실액을 제외한 금액은 제1항에 불구하고 1천만원을 초과하지 못한다.

01 영업폐지의 요건

- ① 다른 장소에 이전하여서는 해당 영업을 할 수 없는 경우
- ② 다른 장소에서는 해당 영업의 허가 등을 받을 수 없는 경우
- ③ 도축장 등 악취 등이 심하여 다른 장소로 이전하는 것이 현저히 곤란하다고 인정

02 산식

영업이익 × 보상년한(2년) + 영업용 고정자산 매각손실액 + 재고자산 매각손실액

- ① 무허가건축물등에서 사업인정고시일 등 1년 전부터 사업자등록을 하고 영업하는 임차인의 경우 1천만원을 초과하지 못함
- ② 다만, 1989.1.24. 당시 무허가건축물등은 부칙에서 적법한 건축물로 봄으로 상한액 적용되지 않음

03 보상액의 산정

1) 영업이익 (소득)

(1) 법인영업이익

- ① 해당 영업의 가격시점 이전 최근 3년간의 평균 영업이익을 기준으로 한다.
다만, 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시됨에 따라 영업이익이 감소된 경우에는 해당 공고 또는 고시일 전 최근 3년간의 평균 영업이익을 기준으로 한다.
- ② 관련 자료의 불충분 등의 경우
 - 최근 3년간의 평균 추정매출액 등 × 동종 유사규모 영업의 일반적인 영업이익률
 - 최근 3년간의 평균 추정매출액 등 × 국세청장이 고시한 표준소득률

(2) 개인영업 (소득)

- ① 법인영업이익 산정방식을 준용하되, 자기노력비상당액을 비용으로 계상하지 아니한다.
- ② 영업이익의 최저한도

제조부문 보통인부의 임금단가 × 25(일) × 12(월)

2) 매각손실액

(1) 영업용 고정자산

현재가액의 60퍼센트 상당액 이내로 매각손실액을 결정

(2) 재고자산

- ① 제품·상품으로서 일반적인 수요성이 있는 것 : 20 퍼센트 이내
- ② 제품·상품으로서 일반적인 수요성이 없는 것 : 50 퍼센트 이내
- ③ 반제품·재공품, 저장품 : 60 퍼센트 이내
- ④ 원재료로서 신품인 것 : 20 퍼센트 이내
- ⑤ 원재료로서 사용중인 것 : 50 퍼센트 이내

04 무허가건축물내 임차영업자 보상한도액

제45조 제1호 단서에 따른 임차인의 영업에 대한 보상액 중 영업용고정자산·원재료·제품 및 상품 등의 매각손실액을 제외한 금액은 1천만원을 초과하지 못한다.

05 영업용 고정자산 및 재고자산 등의 확정

사업인정고시일(행위제한일) 이후 허가 없이 영업용 고정자산 등을 부가·증치한 경우는 원칙적으로 보상대상이 되지 않는다.

영업이익 × 보상연한(2년) + 영업용 고정자산 매각손실액 + 재고자산 매각손실액

(1) 2년치 영업이익

(2) 매각손실액

(1) 개인 영업이익 1년치 최저한도 :

제조부문 보통인부의 임금단가 × 25(일) × 12(월)

(2) 무허가건축물내 임차인 1천만원 한도

[예시목차]

1. 허가영업, 적법장소

1) 영업이익 × 보상연한

(1) 연간 영업이익

66,667,000이나 한도액($84,303 \times 25 \times 12 = 25,290,900$)을 초과하므로 66,667,000으로 결정

(2) 보상연한 : 2년

(3) 영업이익 × 보상연한

$66,667,000 \times 2 = 133,334,000$

2) 매각손실액

$(30,000,000 + 20,000,000) \times 0.5 = 25,000,000$

3) 폐업 보상액 : 158,334,000

2. 자유영업, 무허가건물

1) 영업이익 × 보상연한

- 사업인정고시일 1년 전부터 사업자등록을 하고 영업하는 임차인이므로 10,000,000원의 한도를 고려함.
- 영업이익 × 2 = 133,334,000이나 한도액 10,000,000원을 초과하므로 10,000,000으로 결정

2) 매각손실액 : 25,000,000

3) 폐업보상액

$10,000,000 + 25,000,000 = 35,000,000$ 원

「토지보상법 시행규칙」 제47조 (영업의 휴업 등에 대한 손실의 평가)

- ① 공익사업의 시행으로 인하여 영업장소를 이전하여야 하는 경우의 영업손실은 휴업기간에 해당하는 영업이익과 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익감소액에 다음 각호의 비용을 합한 금액으로 평가한다.
1. 휴업기간중의 영업용 자산에 대한 감가상각비·유지관리비와 휴업기간중에도 정상적으로 근무하여야 하는 최소인원에 대한 인건비 등 고정적 비용
 2. 영업시설·원재료·제품 및 상품의 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감소상당액
 3. 이전광고비 및 개업비 등 영업장소를 이전함으로 인하여 소요되는 부대비용
- ② 제1항의 규정에 의한 휴업기간은 4개월 이내로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 실제 휴업기간으로 하되, 그 휴업기간은 2년을 초과할 수 없다.
1. 당해 공익사업을 위한 영업의 금지 또는 제한으로 인하여 4개월 이상의 기간동안营业을 할 수 없는 경우
 2. 영업시설의 규모가 크거나 이전에 고도의 정밀성을 요구하는 등 당해 영업의 고유한 특수성으로 인하여 4개월 이내에 다른 장소로 이전하는 것이 어렵다고 객관적으로 인정되는 경우
- ③ 공익사업에 영업시설의 일부가 편입됨으로 인하여 잔여시설에 그 시설을 새로이 설치하거나 잔여시설을 보수하지 아니하고는 그营业을 계속할 수 없는 경우의 영업손실 및 영업규모의 축소에 따른 영업손실은 다음 각 호에 해당하는 금액을 더한 금액으로 평가한다. 이 경우 보상액은 제1항에 따른 평가액을 초과하지 못한다.
1. 해당 시설의 설치 등에 소요되는 기간의 영업이익
 2. 해당 시설의 설치 등에 통상 소요되는 비용
 3. 영업규모의 축소에 따른 영업용 고정자산·원재료·제품 및 상품 등의 매각손실액
- ④ 營業을 휴업하지 아니하고 임시영업소를 설치하여 營業을 계속하는 경우의 영업손실은 임시영업소의 설치비용으로 평가한다. 이 경우 보상액은 제1항의 규정에 의한 평가액을 초과하지 못한다.
- ⑤ 제46조 제3항 전단은 이 조에 따른 영업이익의 평가에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 개인영업으로서 휴업기간에 해당하는 영업이익이 「통계법」 제3조 제3호에 따른 통계작성기관이 조사·발표하는 가계조사통계의 도시근로자가구 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구의 휴업기간 동안의 가계지출비(휴업기간이 4개월을 초과하는 경우에는 4개월분의 가계지출비를 기준으로 한다)에 미달하는 경우에는 그 가계지출비를 휴업기간에 해당하는 영업이익으로 본다.
- ⑥ 제45조 제1호 단서에 따른 임차인의 營業에 대한 보상액 중 제1항 제2호의 비용을 제외한 금액은 제1항에 불구하고 1천만 원을 초과하지 못한다.
- ⑦ 제1항 각 호 외의 부분에서 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익 감소액은 제1항 각 호 외의 부분의 휴업기간에 해당하는 영업이익(제5항 후단에 따른 개인영업의 경우에는 가계지출비를 말한다)의 100분의 20으로 하되, 그 금액은 1천만 원을 초과하지 못한다.

01 영업의 휴업 등 평가대상

- ① 공익사업의 시행으로 인하여 영업장소를 이전하여야 하는 경우
- ② 공익사업시행지구에 영업시설의 일부가 편입됨으로 인하여 잔여시설에 그 시설을 새로이 설치하거나 잔여시설을 보수하지 아니하고는 해당 영업을 계속할 수 없는 경우
- ③ 영업을 휴업하지 아니하고 임시영업소를 설치하여 영업을 계속하는 경우

02 영업장소를 이전하는 영업손실의 평가

(영업이익 × 휴업기간) + 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익 감소액
+ 휴업기간 중의 영업용 자산에 대한 감가상각비·유지관리비와 휴업기간 중에도
정상적으로 근무하여야하는 최소인원에 대한 인건비 등 고정적 비용
+ 영업시설·원재료·제품 및 상품 등(이하 “영업시설등”이라 한다)의
이전에 드는 비용과 그 이전에 따른 감손상당액
+ 이전광고비 및 개업비 등 영업장소의 이전에 따른 부대비용

1) 영업이익

- ① 폐업보상의 규정을 준용
- ② 개인영업은 도시근로자가구 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구의 4개월분
의 가계지출비를 최저한도로 함
- ③ 휴업기간은 4개월 이내

2) 영업이익 감소액

휴업기간에 해당하는 영업이익의 100분의 20으로 하되, 그 금액은 1천만원을 초과하지 못한다.

3) 인건비 등 고정적 비용

(1) 인건비

- ① 휴업기간 중에도 휴직하지 아니하고 정상적으로 근무하여야 할 최소인원
- ② 일반관리직 근로자 및 영업시설 등의 이전·설치 계획 등을 위하여 정상적인 근무가
필요한 근로자 등으로서 보상계획의 공고가 있는 날 현재 3개월 이상 근무한 자로
한정한다.
- ③ 휴직보상을 하는 자에 대한 인건비 상당액은 제외

(2) 그 외 비용

- ① 감가상각비 등 : 고정자산의 감가상각비상당액. (취득하는 경우에는 제외)
- ② 제세공과금
- ③ 임차료
- ④ 보험료
- ⑤ 광고선전비
- ⑥ 그 밖의 비용

4) 영업시설 등의 이전에 소요되는 비용

- ① 시험가동비용, 실내장식비용은 포함하나 개량 또는 개선비용은 포함하지 아니한다.
- ② 이전비가 그 물건의 취득가액을 초과하는 경우에는 그 취득가액을 이전비로 본다.
- ③ 이전 전에 매각할 수 있는 것에 대한 이전비는 제외한다.
- ④ 이전거리는 이전장소가 정하여져 있지 아니한 경우에는 30km 이내로 한다.

5) 감손상당액

- ① 영업시설 등의 이전에 따른 감손상당액은 현재 가액에서 이전 후의 가액을 뺀 금액으로 하되, 이의 산정이 사실상 곤란한 경우에는 현재 가액의 **10퍼센트** 상당액 이내에서 결정할 수 있다.
- ② 이전이 곤란한 영업시설 등에 대해서는 영업의 폐지보상의 매각손실액을 준용한다.
- ③ 이전비와 감손상당액을 합한 금액이 그 물건의 가액을 초과하는 경우에는 그 가액으로 감정평가한다.

6) 기타부대비용

영업장소의 이전에 따른 기타 부대비용은 이전광고비 및 개업비 등 지출상당액으로 한다.

7) 무허가건축물등내 임차영업자 보상한도액

제45조 제1호 단서에 따른 임차인의 영업에 대한 보상액 중 제1항 제2호(영업시설 등의 이전에 드는 비용 및 이전에 따른 감손상당액)의 비용을 제외한 금액은 제1항에 불구하고 **1천만 원을 초과하지 못한다.**

[예시목차]

1. 허가영업 적법장소

1) 개요

시행규칙 45조의 요건을 충족함.
휴업기간 미제시로 4개월로 판단함.

2) 휴업기간에 해당하는 영업이익

(1) 휴업기간

자료의 미제시로 4개월을 기준함

(2) 영업이익

① 재무제표 기준 영업이익

2022년도 제외하며, 배우자의 자가노력비는 비용으로 계상하지 않는바 판관비에서 제외함

2019	2020	2021
58,000,000	65,000,000	77,000,000

3년간의 평균영업이익

$$(58,000,000 + 65,000,000 + 77,000,000) \times 1/3 = 66,667,000$$

② 동종 유사규모 업종의 영업이익률 기준 영업이익

$$(180,000,000 + 200,000,000 + 240,000,000) \times 0.32 / 3 = 66,133,000$$

③ 표준소득률 기준 영업이익

$$(180,000,000 + 200,000,000 + 240,000,000) \times 0.3 / 3 = 62,000,000$$

④ 휴업기간에 해당하는 영업이익의 결정

$$66,667,000$$

재무제표 기준 영업이익은 동종 유사규모 업종의 영업이익률과 표준소득률에 의해 합리성이 인정되므로

$$66,667,000 \times 4/12 = 22,222,000$$

(3) 개인영업의 최저한도액

휴업기간 동안의 도시근로자 가구 월평균 가계지출비 (3인가구, 4개월치)

$$4,921,235 \times 4\text{월} = 19,684,940$$

(4) 결정

재무제표를 기준한 영업이익이 개인영업의 최저한도액을 초과하므로 재무제표를 기준한 영업이익으로 결정

$$22,222,000$$

3) 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익 감소액

(1) 휴업기간 동안 영업이익의 20%

$$22,222,000 \times 0.2 = 4,444,400$$

(2) 한도액 : 1천만원

(3) 결정 : 한도액 이내이므로 4,444,400으로 결정

4) 고정적 비용

$$(600,000 \times 4/12) + (500,000 + 2,500,000) \times 4 = 12,200,000$$

자동차 임대 급여

5) 이전비 등

$$2,000,000 + 3,000,000 + (30,000,000 \times 0.1) = 8,000,000$$

영이 상이 감손

6) 부대비용

2,000,000원

7) 영업손실보상액

$$(2) + (3) + (4) + (5) + (6) = 48,866,400$$

03 잔여시설을 보수하는 영업손실의 평가

1) 산식

영업이익 × 설치 또는 보수기간

+ 인건비 등 고정적 비용

+ 설치 또는 보수 등에 소요되는 통상비용

+ 영업규모의 축소에 따른 영업용 고정자산·원재료·제품 및 상품 등의 매각손실액

2) 설치 또는 보수기간

보수기간 등의 제시가 없는 때에는 4월로 한다.

04 임시영업소 설치에 따른 보상

1) 임차하는 경우

임시영업기간 중의 임차료상당액과 설정비용 등 기타 부대비용

+ 영업시설 등의 이전에 드는 비용 및 영업시설 등의 이전에 따른 감손상당액

+ 그 밖의 부대비용

2) 가설하는 경우

임시영업소의 지료 상당액과 설정비용 등 기타 부대비용

+ 영업시설 등의 이전에 드는 비용 및 영업시설 등의 이전에 따른 감손상당액

+ 임시영업소 신축비용 + 해체·철거비용 - 해체·철거시의 발생자재대

3) 한도액

①과 ②의 보상액은 “영업장소를 이전하는 영업손실의 평가액”을 초과하지 못한다.

멘토링

다만, 영업장소를 이전하는 영업손실의 평가액을 초과하지 못한다.

05 허가등을 받지 아니한 영업의 손실보상에 관한 특례

「토지보상법 시행규칙」 제52조 (허가등을 받지 아니한 영업의 손실보상에 관한 특례)

사업인정고시일등 전부터 허가등을 받아야 행할 수 있는 영업을 허가등이 없이 행하여 온 자가 공익사업의 시행으로 인하여 제45조 제1호 본문에 따른 적법한 장소에서 영업을 계속할 수 없게 된 경우에는 제45조 제2호에 불구하고 「통계법」 제3조 제3호에 따른 통계작성기관이 조사·발표하는 가계조사통계의 도시근로자가구 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구 3개월분 가계지출비에 해당하는 금액을 영업손실에 대한 보상금으로 지급하되, 제47조 제1항 제2호에 따른 영업시설·원재료·제품 및 상품의 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감손상당액(이하 이 조에서 "영업시설등의 이전비용"이라 한다)은 별도로 보상한다. 다만, 본인 또는 생계를 같이 하는 동일 세대안의 직계존속·비속 및 배우자가 해당 공익사업으로 다른 영업에 대한 보상을 받은 경우에는 영업시설등의 이전비용만을 보상하여야 한다.

〈영업보상 총정리〉

장소의 적법성 (89.1.24. 이전 무허가는 적법의제)	영업의 적법성	보상내용	
		영업이익의 등	이전비
○	○	영업이익의 등 (최저, 개인34)	이전비
○	X	도시근로자 3인가구, 3개월	이전비
X	○	1천만원 한도 (임차인, 자유업)	이전비
X	X	-	이전비

* 보상 당시 영업을 휴업하고 있는 경우 : 이전비

* 사업인정고시일등 이후에 영업을 개시한 경우 : 전혀 없음.

보충자료 | 통계자료에 의한 소득 정리

(1) 제조부문 보통인부의 임금단가 × 25(일) × 12(월)

폐업보상, 개인영업, 영업이익 1년치 최저한도

(2) 가계조사통계의 도시근로자가구 월평균 가계지출비 (3인, 4개월)

휴업보상, 개인영업, 영업이익 최저한도

(3) 가계조사통계의 도시근로자가구 월평균 가계지출비 (3인, 3개월)

무허가영업특례, 〈영업이익의 등〉

제1절

광업권 보상평가

「토지보상법」 제76조 (권리의 보상)

- ① 광업권·어업권 및 물(용수시설을 포함한다) 등의 사용에 관한 권리에 대하여는 투자비용·예상수익 및 거래가격 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 보상액의 구체적인 산정 및 평가방법은 국토교통부령으로 정한다.

「토지보상법 시행규칙」 제43조 (광업권의 평가)

- ① 광업권에 대한 손실의 평가는 「광업법 시행규칙」 제19조에 따른다.
- ② 조업중인 광산이 토지등의 사용으로 인하여 휴업하는 경우의 손실은 휴업기간에 해당하는 영업이익을 기준으로 평가한다. 이 경우 영업이익은 최근 3년간의 연평균 영업이익을 기준으로 한다.
- ③ 광물매장량의 부재(채광으로 채산이 맞지 아니하는 정도로 매장량이 소량이거나 이에 준하는 상태를 포함한다)로 인하여 휴업중인 광산은 손실이 없는 것으로 본다.

「실무기준」 830 권리의 보상평가

4.2 광업권의 소멸에 대한 감정평가

4.2.1 유형별 감정평가방법

- ① 광업권자가 조업 중이거나 정상적으로 생산 중에 휴업한 광산으로서 광물의 생산실적이 있는 경우에는 장래 수익성을 고려한 광산의 감정평가액을 기준으로 이전이나 전용이 가능한 시설물의 잔존가치를 뺀 금액에서 그 이전비를 더하여 감정평가한다.
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 광산개발에 투자된 비용과 현재시설의 감정평가액에서 이전이나 전용이 가능한 시설의 잔존가치를 뺀 금액에 이전비를 더하여 감정평가한다.
 1. 탐사권자가 탐사를 시작한 경우
 2. 탐사권자가 탐사실적을 인정받은 경우
 3. 채굴권자가 채굴계획의 인가를 받은 후 광물생산실적이 없는 경우
- ③ 탐사권자가 등록을 한 후 탐사를 시작하지 아니하거나 채굴권자가 채굴계획인가를 받지 아니한 경우에는 등록에 든 비용으로 산정한다.
- ④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 광업손실이 없는 것으로 본다.
 1. 휴업중인 광산으로서 광물의 매장량이 없는 경우
 2. 채광으로 채산이 맞지 아니하는 정도로 매장량이 소량인 경우
 3. 제1호 또는 제2호에 준하는 상태인 경우

4.2.2 광산의 감정평가방법

광산의 감정평가는 [620-2.3]을 준용한다.

4.2.3 시설물의 감정평가방법

이전 또는 전용이 가능한 시설물의 잔존가치 및 이전비는 시설물의 종류에 따라 토지보상법 등 감정평가관계법규에서 정하는 바에 따라 감정평가한다.

4.3 광산의 휴업에 대한 감정평가

조업 중인 광산이 토지등의 사용으로 휴업을 한 경우에는 휴업기간에 해당하는 영업이익을 기준으로 감정평가한다. 이 경우 영업이익은 최근 3년간의 연평균 영업이익을 기준으로 한다.

01 광업권 소멸(광구가 감소된 경우 포함)에 대한 평가

1) 조업 중 또는 이에 준하는 광산

광산평가액 - 이전·전용이 가능한 시설의 잔존가치 + 이전비

(1) 광산 평가액

$$\text{광산 평가액} = a \times \frac{1}{S + \frac{i}{(1+i)^n - 1}} - E$$

① a : 최근 3년간의 연평균 순수익(영업이익) 기준

연 순수익 = 월간생산량 × 연간가행월수 × 광물가격 - 소요경비

② S : 배당이율 = $\frac{s}{1-x}$ ≥ 은행 1년 만기 정기에금이자율

(s : 광업관련 산업부문의 상장법인 세후배당률, x : 법인세, 주민세 등의 세율)

③ i : 은행 1년 만기 정기에금이자율에 준함(축적이율)

④ n : 가행연수 = $\frac{\text{확정광량} \times \text{확정가채울} + \text{추정광량} \times \text{추정가채울}}{\text{연간생산량}}$

⑤ E : 투자비(장래소요기업비)의 현가

(2) 이전·전용이 가능한 시설의 잔존가치

(3) 이전비

이전비는 잔존가치와 비교하여 결정한다.

즉 이전비가 취득비(잔존가치)를 초과하는 경우에는 이전이 불가능한 시설로 본다.

2) 탐사단계 또는 채굴계획인가를 받았으나 광물의 생산실적이 없는 광산

해당 광산에 투자된 비용과 현존시설 평가액 - 이전·전용가능 시설평가액 + 이전비

3) 탐사미착수 또는 채굴계획인가를 받지 않은 광산

등록에 소요된 비용 (출원비, 광산설명서제출비, 등록세, 기타 현장조사비)

4) 손실이 없는 것으로 보는 경우

광물매장량의 부재 또는 채광으로 채산이 맞지 아니하는 정도로 매장량이 소량이거나 이에 준하는 상태인 경우에는 손실이 없는 것으로 본다.

02 광산 휴업에 대한 보상평가

보상액 = 연 순수익(영업이익) × 정지기간 + 시설물의 이전·수거 비용 + 통상의 고정비

※ 영업이익은 최근 3년간의 연평균 영업이익을 기준으로 함

보충자료 | 광산 관련 평가방법 정리

1. 광산 평가액

$$\text{광산 평가액} = a \times \frac{1}{S + \frac{i}{(1+i)^n - 1}} - E$$

2. 광업권 평가액 (일반평가)

광산평가액 - 유형고정자산평가액

3. 광업권 소멸에 따른 보상평가액

광산평가액 - 이전*전용가능한 시설의 잔존가치 + 이전비

[예시목차]

I. 개요

감정평가 관련 법령 및 토지보상법령 준수하여 다음 물음에 답함. (기준시점 : 2023.8.1)

II. (물음 1)

1. 광산 평가액

1) 상각전 순수익

50,000,000원

2) 상각전 환원율

10% + SFF(5%,10년) (상환기금법 적용)

3) 장래소요기업비 현가

100,000,000원

4) 광산 평가액

$50,000,000 / \{0.1 + \text{SFF}(5\%,10\text{년})\} - 100,000,000 = 178,552,000\text{원}$

2. 광업권 평가액

1) 광산 평가액 : 178,552,000원

2) 유형고정자산 : 100,000,000원

3) 광업권 평가액 : (2) - (3) = 78,552,000원

III. (물음 2)

1. 광산 평가액

(물음 1)의 광산평가액과 동일함

$50,000,000 / (0.1 + \text{SFF}(5\%,10\text{년})) - 100,000,000 = 178,552,000\text{원}$

2. 이전 또는 전용가능시설 잔존가치

30,000,000원

3. 이전 또는 전용가능시설의 이전비

10,000,000원

4. 광업권 보상액

$1 - 2 + 3 = 158,552,000$

「토지보상법」 제76조 (권리의 보상)

- ① 광업권·어업권 및 물(용수시설을 포함한다) 등의 사용에 관한 권리에 대하여는 투자비용·예상수익 및 거래가격 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 보상액의 구체적인 산정 및 평가방법은 국토교통부령으로 정한다.

「토지보상법 시행규칙」 제44조 (어업권의 평가 등)

- ① 공익사업의 시행으로 인하여 어업권이 제한·정지 또는 취소되거나 「수산업법」 제14조 또는 「내수면어업법」 제13조에 따른 어업면허의 유효기간의 연장이 허가되지 아니하는 경우 해당 어업권 및 어선·어구 또는 시설물에 대한 손실의 평가는 「수산업법 시행령」 별표 4에 의한다.
- ② 공익사업의 시행으로 인하여 어업권이 취소되거나 「수산업법」 제14조 또는 「내수면어업법」 제13조에 따른 어업면허의 유효기간의 연장이 허가되지 아니하는 경우로서 다른 어장에 시설을 이전하여 어업이 가능한 경우 해당 어업권에 대한 손실의 평가는 「수산업법 시행령」 별표 4 중 어업권이 정지된 경우의 손실액 산출방법 및 기준에 의한다.
- ③ 법 제15조 제1항 본문의 규정에 의한 보상계획의 공고(동향 단서의 규정에 의하는 경우에는 토지소유자 및 관계인에 대한 보상계획의 통지를 말한다) 또는 법 제22조의 규정에 의한 사업인정의 고시가 있는 날(이하 "사업인정고시일등"이라 한다) 이후에 어업권의 면허를 받은 자에 대하여는 제1항 및 제2항의 규정을 적용하지 아니한다.
- ④ 제1항 내지 제3항의 규정은 허가어업 및 신고어업(「내수면어업법」 제11조 제2항의 규정에 의한 신고어업을 제외한다)에 대한 손실의 평가에 관하여 이를 준용한다.
- ⑤ 제52조는 이 조의 어업에 대한 보상에 관하여 이를 준용한다.

01 개요

1) 어업권의 종류

- ① 어업권이란 「수산업법」 제8조 및 「내수면어업법」 제6조의 규정에 의하여 면허를 받아 어업을 경영할 수 있는 권리로서 어업권 보상평가의 관점에서는 허가어업, 신고어업 등을 포함하여 광의로 쓰이기도 한다.
- ② 「내수면어업법」상 신고어업은 어업권 보상평가에 관한 기준을 준용하지 않고, 토지보상법 시행규칙 제45조부터 제47조까지의 영업보상 규정을 적용한다.(일반적인 영업보상)

2) 보상대상기준일

보상대상기준일은 사업인정고시일등 또는 「수산업법」상의 처분일 중 **빠른 날**이 보상대상기준일이 된다.

3) 어업손실보상대상

- ① 보상의 대상이 되기 위해서는 사업인정고시일등(보상대상기준일) 전부터 관련법에 따라 면허, 허가를 받거나 신고를 한 어업(이하 허가어업 등)이어야 한다.
- ② 허가 등을 받은 유효한 어업이 계약체결시점까지 허가 등의 영속성을 유지해야 하며, 공익사업으로 어획량이 감소하는 실질적인 피해가 발생해야 한다.

02 어업손실평가

1) 어업취소손실평가

(1) 「수산업법」 제8조 면허어업(이하 “면허어업”)

(평년수익액 / 12%) + 어선·어구 또는 시설물의 잔존가액

(2) 「수산업법」 제41조 허가어업 및 제47조 신고어업(이하 “허가·신고어업”)

3년분 평년수익액 + 어선·어구 또는 시설물의 잔존가액

2) 어업정지(어선의 계류를 포함)손실평가

(1) 면허어업(어업권)

(평년수익액 × 어업의 정지기간)

+ 시설물 등 또는 양식물의 이전·수거 등에 드는 손실액

+ 어업의 정지기간 중에 발생하는 통상의 고정적 경비

(2) 허가·신고어업

(평년수익액 × 어업의 정지기간 또는 어선의 계류기간)

+ 어업의 정지기간 또는 어선의 계류기간 중에 발생하는 통상의 고정적 경비

(3) 한도액

어업취소손실평가에서의 손실액을 초과할 수 없다.

3) 어업제한손실평가

- ① 면허어업, 허가·신고어업이 제한되는 경우
- ② 평년수익액과 제한기간이나 제한 정도 등을 고려하여 산출한 손실액
(단, 어업취소손실평가에서의 보상액을 초과할 수 없다.)

4) 이전손실평가

면허어업, 허가·신고어업의 “어업취소(유효기간 연장불허 포함)손실평가”도 다른 어장에 시설을 이전하여 어업이 가능한 경우에는 “어업정지손실평가” 산식에 의한다.

03 평년수익액의 산정

1) 평년수익액의 산정

어업자가 해당 어업 활동을 통해 얻은 최근 3년간의 평균적인 어업수익(소득)

$$\text{평균연간어획량(평균연간생산량)} \times \text{평균연간판매단가} - \text{평년어업경비}$$

2) 평균연간어획량의 산정

- ① 처분일이 속하는 연도의 전년도를 기준년도로 하여 소급기산한 3년간의 어획량을 연평균한 어획량
- ② 소급기산한 3년기간 동안 연평균어획실적의 변동폭이 전년도에 비하여 1.5배 이상이 되거나 휴업·어장정비 등으로 어획실적이 없는 경우에는 해당 연도만큼 소급기산한 3년간을 연평균한 어획량으로 한다.
- ③ 어획실적이 3년 미만인 경우에는 다음 산식에 따라 산출한 추정평균어획량으로 한다.

$$\text{해당 어장의 실적기간 중의 어획량} \times \frac{\text{인근 동종 어장의 3년 평균 어획량}}{\text{인근 동종 어장의 해당 실적기간 중의 어획량}}$$

3) 평균연간판매단가의 산정

평가시점 현재를 기준으로 하여 소급 기산한 1년 동안의 해당 수산물이 계통출하된 주된 위판장의 수산물별·품질등급별 판매량을 수산물별로 가중평균하여 산출한 평균 판매단가로 한다.

4) 평년어업경비의 산정

- ① 평가시점 현재를 기준으로 1년 동안 소급하여 기산한 해당 어업의 연간 어업경영에 필요한 경비
- ② 인건비 중 어업자 본인의 인건비는 본인 외의 사람의 인건비의 평균단가를 적용한다. 본인 외의 사람의 인건비는 현실단가를 적용하되, 어업자가 직접 경영하여 본인 외의 자의 인건비가 없으면 「통계법」 제18조에 따른 승인을 받아 작성·공포한 제조부문 보통인부의 임금단가를 적용한다.

구분	경비항목
생산관리비	① 어미고기 및 종묘구입비 ② 미끼구입비 ③ 사료비 ④ 유지보수비 ⑤ 연료 및 유류비 ⑥ 전기료 ⑦ 약품비 ⑧ 소모품비 ⑨ 어장관리비 (어장청소, 해적생물구제 및 표지시설 설치 등) ⑩ 자원조성비 ⑪ 용선료
인건비	① 어업자 본인의 인건비 ② 본인 이외의 자에 대한 인건비
감가상각비	① 시설물 ② 어선 또는 관리선 (선체, 기관 및 의장품 등 포함) ③ 어구 ④ 기타 장비, 도구
판매관리비	① 가공비 ② 보관비 ③ 용기대 ④ 판매수수료 ⑤ 판매잡비 (운반·포장 등)
기타잡비	① 제세공과금 ② 어장행사료 ③ 주식·부식비 ④ 복리후생비 ⑤ 보험료 및 공제료 ⑥ 그 밖의 경비

04 어선·어구 또는 시설물의 잔존가액 평가

- ① 어선·어구 또는 시설물은 기본적으로 원가법을 적용
(어선은 선체·기관·의장별로 구분하여 평가),
- ② 원가법에 의한 평가가 적정하지 아니한 경우에는 거래사례비교법에 의할 수 있다.

05 통상의 고정적 경비

어업의 정지기간 중 또는 어선의 계류기간 중에 해당 시설물 또는 어선·어구의 유지·관리하기 위하여 통상적으로 발생하는 경비를 말한다.

[예시목차]

I. 개요

감정평가 관련 법령 및 토지보상법령 준수하여 다음 물음에 답함. (기준시점 : 2023.8.1)

II. (물음 1)

1. 어장 평가액

1) 상각전 순수익

50,000,000원

2) 상각전 환원율

10% + SFF(5%,10년) (연금법 적용)

3) 어장 평가액

$50,000,000 / \{0.1 + SFF(10\%,10년)\} - 100,000,000 = 207,228,000\text{원}$

2. 어업권 평가액

1) 어장 평가액 : 207,228,000원

2) 어선, 어구 등 시설물의 가액 : 100,000,000원

3) 어업권 평가액 : 107,228,000원

III. (물음 2)

1. 수산업법에 따른 면허어업

1) 어업취소손실평가액

(1) 평년수익액

① 평균연간 생산량

기준시점이 속하는 연도의 전년도를 기준년도로 하여 소급기산한 3년간의 어획량 10ton

② 평균연간 판매단가

기준시점 현재를 기준으로 소급기산한 1년간 평균판매단가 15,000원/Kg

③ 평년 어업경비

자가노력비 포함, 감가상각비 포함 10,000,000원

④ 평년수익액

$① \times ② - ③ = 140,000,000\text{원}$

(2) 어선, 어구 등 시설물의 가액

100,000,000원

(3) 어업취소손실평가액

$(140,000,000/0.12) + 100,000,000 = 1,266,667,000\text{원}$

2) 어업정지손실평가액

(1) 평년수익액 : 140,000,000원

(2) 정지기간 : 1년

(3) 시설물 등 또는 양식물의 이전·수거 등에 드는 비용 : 30,000,000원

(4) 어업의 정지기간 중에 발생하는 통상의 고정적 경비 : 80,000,000원

(5) 어업정지손실평가액

$$(140,000,000 \times 1) + 30,000,000 + 80,000,000 = 250,000,000\text{원}$$

2. 수산업법에 따른 허가어업

1) 어업취소손실평가액

(1) 평년수익액 : 140,000,000원

(2) 어선, 어구 등 시설물의 가액 : 100,000,000원

(3) 어업취소손실평가액

$$(140,000,000 \times 3) + 100,000,000 = 520,000,000\text{원}$$

2) 어업정지손실평가액

(1) 평년수익액 : 140,000,000원

(2) 정지기간 : 1년

(3) 어업의 정지기간 중에 발생하는 통상의 고정적 경비 : 80,000,000원

(4) 어업정지손실평가액

$$(140,000,000 \times 1) + 80,000,000 = 220,000,000\text{원}$$

제1절

농업손실에 대한 보상

01 보상대상

「농지법」 제2조 제1호 가목에 해당하는 토지(농지) 및 고정식온실·버섯재배사 및 비닐하우스와 농림축산식품부령으로 정하는 그 부속시설부지를 보상대상으로 하며, 다음의 토지는 농업손실 보상의 대상이 되는 농지로 보지 아니한다.

- ① 사업인정고시일등 이후부터 농지로 이용되고 있는 토지
- ② 토지이용계획·주위환경 등으로 보아 일시적으로 농지로 이용되고 있는 토지
- ③ 타인소유의 토지를 불법으로 점유하여 경작하고 있는 토지
- ④ 농민이 아닌 자가 경작하고 있는 토지
- ⑤ 토지의 취득에 대한 보상 이후에 사업시행자가 2년 이상 계속하여 경작하도록 허용하는 토지

02 평가방법

1) 원칙적인 경우

영농손실액 = 편입농지면적 × 도별 연간 농가평균 단위경작면적당 농작물총수입 × 2년

※ 2년 : 직전 3년간 평균의 2년분

2) 실제소득을 입증하는 경우(농작물실제소득인정기준에 의함)

영농손실액 = 편입농지면적 × 단위경작면적당 실제소득 × 2년

- ① 단위경작면적당 실제소득 : (농작물 총수입 / 경작농지 전체면적) × 소득률
- ② 농작물 총수입 : 사업인정고시일등 이전 3년 평균임 (3년 미만은 실제기간기준)
- ③ 단위경작면적당 실제소득이 농축산물소득자료집의 작목별 평균소득의 2배를 초과하는 경우 : 평균생산량의 2배 상한

03 지급대상

1) 자경농지인 경우

농지소유자에게 지급

2) 자경농지가 아닌 경우

(1) 농지의 소유자가 해당 지역에 거주하는 농민인 경우

- ① 농지의 소유자와 실제 경작자간 협의 성립 시 협의내용에 따라 보상
- ② 협의 미성립 시
 - ㉠ 원칙적인 경우로 영농손실액이 결정된 경우

: 각각 영농손실액의 50%를 보상
 - ㉡ 실제소득기준으로 영농손실액이 결정된 경우

: 소유자에게는 (1)기준 산정금액의 50%, 나머지는 실제 경작자에게

(2) 농지소유자가 해당 지역에 거주하는 농민이 아닌 경우

실제 경작자에게 보상

3) 실제 경작자가 자의로 이농하는 등의 사유로 보상협의일 또는 수용재결일 당시에 경작을 하고 있지 않은 경우

농지의 소유자가 해당 지역에 거주하는 농민인 경우에 한정하여 농지의 소유자에게 보상

소유자에게 지급		경작자에게 지급
소유자	■ 원칙 : 협의 ■ 협의미성립시 : 50%씩 ■ 실제소득기준시 : 50%는 소유자, 나머지는 경작자	소유자 경작자
자경농지	자경농지가 아닌 경우 농지소유자가 해당 지역에 거주 O	자경농지가 아닌 경우 농지소유자가 해당 지역에 거주 X

04 기타 고려사항

1) 농기구보상

- ① 농지의 2/3이상 면적이 공익사업시행지구에 편입됨으로 인하여 해당 지역에서 영농을 계속할 수 없게 된 경우, 농기구에 대하여는 매각손실액을 보상한다.
- ② 다만, 매각손실액의 평가가 현실적으로 곤란한 경우 원가법에 의한 가격의 60% 이내로 산정할 수 있다.

2) 공익사업시행지구 밖의 농업의 손실

농지의 2/3이상 면적이 공익사업시행지구에 편입됨으로 인하여 해당 지역에서 영농을 계속할 수 없게 된 농민에 대하여 영농손실액을 보상한다.

3) 공부상 지목이 전·답·과수원이 아닌 토지(불법형질변경토지)에서 농업

- ① [산지관리법]에 따른 산지전용허가 또는 다른 법률에 따라 산지전용허가가 의제되는 인가*허가*승인 등을 거친 후 농작물의 경작 또는 다년생식물의 재배에 이용되는 토지에 한하여 농지로 본다.
- ② 따라서 지목이 임야인 토지가 산지전용허가 등을 받지 않고 경작한 경우에는 경작기간이 3년 이상인 경우에도 농지로 보지 않는다.
- ③ 산지전용허가 등을 받고 경작한 경우에는 경작기간에 관계없이 농지로 본다.

01 축산업의 보상평가

1) 보상대상

- ① 「축산법」 제22조에 따라 허가를 받았거나 등록된 종축업·부화업·정액등처리업 또는 가축사육업
- ② 별표 3에 규정된 가축별 기준마리수 이상의 가축을 기르는 경우

가축	기준마리수
닭	200마리
토끼	150마리
오리	150마리
돼지	20마리
소	5마리
사슴	15마리
염소·양	20마리
꿀벌	20군

- ③ 별표 3에 규정된 가축별 기준마리수 미만의 가축을 기르는 경우로서 그 가축별 기준마리수에 대한 실제 사육마리수의 비율의 합계가 1 이상인 경우

2) 보상액

- ① 축산업의 손실에 대한 평가는 영업의 손실보상평가의 규정을 준용한다.
다만, 다음의 내용은 제외한다.
- ② 영업폐지손실 보상 관련 개인영업의 영업이익 최저한도액 규정
- ③ 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익감소액 규정
- ③ 영업휴업손실 보상 관련 개인영업의 영업이익 최저한도액 규정

3) 이전비 보상

축산업의 손실보상의 대상이 되지 아니하는 가축에 대하여는 이전비로 평가하되, 이전으로 인하여 체중감소·산란율저하 및 유산 그 밖의 손실이 예상되는 경우에는 이를 포함하여 평가한다.

02 잠업의 보상평가

- ① 잠업의 손실에 대한 평가는 영업의 손실보상평가의 규정을 준용한다.
다만, 다음의 내용은 제외한다.
- ② 영업폐지손실 보상 관련 개인영업의 영업이익 최저한도액 규정
- ③ 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익감소액 규정
- ④ 영업휴업손실 보상 관련 개인영업의 영업이익 최저한도액 규정

01 보상대상

사업인정고시일등 당시 공익사업시행지구안의 사업장에서 3월 이상 근무한 자로서 소득세가 원천징수된 자를 대상으로 한다.

02 휴직보상

휴직일수(휴직일수 120일 상한)에 근로기준법상 평균임금의 70% 해당액
(평균임금의 70% 해당액이 근로기준법상 통상임금을 초과하는 경우 통상임금 기준)

03 실직보상

근로기준법상 평균임금의 120일분에 해당하는 금액

제1절

이주정착금의 보상

01 이주정착금의 지급요건

- ① 이주대책을 수립·실시하지 아니하는 경우
- ② 이주대책대상자가 이주정착지가 아닌 다른 지역으로 이주하려는 경우
- ③ 이주대책대상자가 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있는 날의 1년 전부터 계약체결일 또는 수용재결일까지 계속하여 해당 건축물에 거주하지 않은 경우
- ④ 이주대책대상자가 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있는 날 당시 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관·업체(국토교통부, 사업시행자, 공공기관 등)에 소속되어 있거나 퇴직한 날부터 3년이 경과하지 않은 경우

02 이주정착금의 산정

이주정착금은 보상대상인 주거용 건축물에 대한 평가액의 30퍼센트에 해당하는 금액으로 하되, 그 금액이 1천2백만원 미만인 경우에는 1천 2백만원으로 하고, 2천4백만원을 초과하는 경우에는 2천 4백만원으로 한다

01 주거용 건축물의 소유자

- ① 공익사업시행지구내에 편입되는 주거용 건축물의 소유자에 대하여는 해당 건축물에 대한 보상을 하는 때에 가구원수에 따라 2개월분의 주거이전비를 보상하여야 한다.
- ② 다만, 건축물의 소유자가 해당 건축물 또는 공익사업시행지구 내 타인의 건축물에 실제 거주하고 있지 아니하거나 해당 건축물이 무허가건축물등인 경우에는 그러하지 아니하다.

02 주거용 건축물의 세입자

- ① 공익사업의 시행으로 인하여 이주하게 되는 주거용 건축물의 세입자가 대상
(무상으로 사용하는 거주자를 포함하되, 법 제78조제1항에 따른 이주대책대상자인 세입자는 제외한다)
- ② 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있을 당시 해당 공익사업시행지구안에서 3개월 이상 거주한 자가 대상
- ③ 가구원수에 따라 4개월분의 주거이전비를 보상해야 한다.
(무허가건축물등에 1년 이상 거주한 세입자 포함)

03 가구원수별 주거이전비

- ① **가구원수 1인 ~ 4인** : 조사·발표된 도시근로자가구 월평균 가계지출비
- ② **가구원수 5인** : 5인 이상 기준의 도시근로자가구 월평균 가계지출비 적용
- ③ **가구원수 6인 이상** : 5인 이상 기준 도시근로자가구 월평균 가계지출비
+ 5인 초과인원 × 1인당 평균비용

※ 1인당 평균비용 = (5인 이상 기준 도시근로자가구 월평균 가계지출비
- 2인 기준 도시근로자가구 월평균 가계지출비) ÷ 3

01 이사비

공익사업시행지구로 편입되는 주거용 건축물의 거주자가 해당 공익사업지구 밖으로 이사를 하는 경우에는 별표 4의 기준에 의하여 산정한 이사비를 보상해야 한다.

02 동산이전비

토지등의 취득 또는 사용에 따라 이전하여야 하는 동산(이사비의 보상대상인 동산을 제외한다)에 대하여는 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감손상당액을 보상해야 한다.

03 이농비 또는 이어비의 보상

1) 개요

공익사업의 시행으로 인하여 영위하던 농업·어업을 계속할 수 없게 되어 다른 지역으로 이주하는 농민·어민이 받을 보상금이 없거나 그 총액이 국토교통부령으로 정하는 금액에 미치지 못하는 경우에는 그 금액 또는 그 차액을 보상하여야 한다.

2) 이농비 또는 이어비의 산정

(1) 지급받을 다른 보상금이 없는 자

가구원수에 따른 1년분의 평균생계비

= 연간 전국평균 가계지출비 ÷ 가구당 전국평균 농가인구 × 이주가구원수

(2) 지급받을 다른 보상금 총액이 상기 금액에 미달하는 자

가구원수에 따른 1년분의 평균생계비 - 다른 보상금 총액

04 사업폐지 등에 대한 보상

「토지보상법 시행규칙」 제57조 (사업폐지 등에 대한 보상)

공익사업의 시행으로 인하여 건축물의 건축을 위한 건축허가 등 관계법령에 의한 절차를 진행중이던 사업 등이 폐지·변경 또는 중지되는 경우 그 사업 등에 소요된 법정수수료 그 밖의 비용 등의 손실에 대하여는 이를 보상하여야 한다.

01 비준가액 고려

거래사례비교법에 의하여 평가한 금액이 원가법에 의하여 평가한 금액보다 큰 경우
거래사례비교법으로 평가

02 주거용 건축물 최저보상액

6백만원(무허가건축물등은 제외)

03 재편입 시 주거용 건축물의 가산금 특례

- ① 주거용 건축물 및 대지 평가액의 30% 가산, 1천만원 한도
- ② 다만, 무허가건축물등과 다른 공익사업의 사업인정고시일등 또는 다른 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있는 날 이후에 매입 또는 건축한 주거용 건축물은 제외

04 주거이전비 보상

- ① 소유자 : 가구원수에 따라 2개월분의 주거이전비
- ② 세입자 : 가구원수에 따라 4개월분의 주거이전비

05 이주정착금

- ① 주거용 건축물에 대한 평가액의 30퍼센트에 해당하는 금액
- ② 금액이 1천 2백만원 미만이면 1천 2백만원, 2천 4백만원을 초과하면 2천 4백만원

06 이사비

공익사업시행지구로 편입되는 주거용 건축물의 거주자가 해당 공익사업시행지구 밖으로 이사를 하거나 사업시행자가 지정하는 해당 공익사업시행지구 안의 장소로 이사를 하는 경우에는 별표 4의 기준에 의하여 산정한 이사비를 보상하여야 한다.

PART 09

목적별 평가

Chapter 01 목적별 평가

Chapter 02 도시정비사업 관련 감정평가

제1절

담보평가

01 목적불일치 시 처리방법

- ① 등기사항전부증명서, 대장 등 공부상의 내용과 대상물건의 실지조사 내용이 차이가 나는 경우 이를 목적불일치라 한다.
- ② 불일치가 경미한 경우 : 동일성에 문제가 없다고 판단되거나 실제 현황에 합치되도록 변경등기 등을 함으로써 담보평가 가능
- ③ 불일치가 중대한 경우 : 동일성이 불인정되어 담보평가 불가

02 미등기 건물이 있는 토지 (적법하게 추가 등재가 가능하거나, 준공검사를 필한 건물은 제외한다)**1) 토지상에 미등기건물만이 존재하는 경우**

미등기건물이 건물로서 요건을 갖추고 있다면 법정지상권이 성립할 가능성이 매우 높으므로, 먼저 보존등기를 한 후에 저당권을 설정하여야 한다.

2) 토지상에 등기된 건물과 미등기건물이 함께 존재하는 경우

- ① 이 경우 등기건물에 설정한 저당권의 효력이 미등기건물에 미치는지 여부는 미등기건물에 대해 독립성이 인정되는지 여부에 따라 판단하여야 한다.
- ② 독립성이 인정될 경우 법정지상권이 성립할 수 있으므로, 미등기건물에 대하여 보존등기를 한 후에 저당권을 설정하여야 한다.
- ③ 그러나 독립성이 인정되지 않는 경우에는 등기된 건물의 종된 건물(종물, 부합물)이 되어 등기된 건물에 저당권을 설정하면 미등기건물에도 효력이 미치므로 등기를 하지 않아도 된다.

03 종물과 부합물이 있는 토지

「민법」 제358조에 따르면 저당권의 효력의 범위는 법률에 특별한 규정 또는 설정행위에 따른 약정이 있는 경우를 제외하고는 원칙적으로 저당부동산에 부합된 물건과 종물에 미친다.

04 리스기계 및 소유권유보부 기계·기구**1) 리스기계**

통상적으로 담보에서 제외하고 감정평가시에도 평가하지 않는 것이 일반적이다.

2) 소유권유보부 기계·기구

대금의 완납이 있을 때까지 목적물의 소유권을 매도인에게 유보하는 계약을 하게 된다.
이 경우 공급계약서 등을 받아 확인하여 소유권유보부 기계·기구일 경우 담보로 취급하지 않는다.

05 과잉유휴시설

- ① 과잉유휴시설이란 해당 공장의 필요 정도를 넘어 설치된 시설과 업종 변경 등으로 인하여 가동하지 않고 가까운 장래에도 가동할 전망이 없는 시설을 말한다.
- ② 담보평가의 경우 이와 같은 과잉유휴시설은 감정평가에서 제외하여야 한다.

06 단독효용가치 희박 부동산

- ① 부동산은 그 형상·면적·도로저촉 등의 공법상 제한사항 등으로 인하여 일부 또는 전체가 단독으로는 이용될 수 없는 경우가 있다.
- ② 이 경우에는 시장에서 거래가 제한되고 가치를 형성하지 못하기 때문에 담보평가에서는 평가외로 처리하여야 한다.

(구)담보평가지침

제3장 토지의 평가

제12조 (평가가격 결정)

- ① 토지의 평가가격 결정은 부동산가격공시법 제21조 및 「감정평가에 관한 규칙」 제17조의 규정에 의하여 표준지 공시지가를 기준으로 하되, 담보물건으로서의 안정성 등을 고려하여 평가한다.
- ② 제1항의 규정에 의하여 표준지의 공시지가를 기준으로 평가한 가격이 실제 거래시세와 현저한 차이가 있는 등 담보가격으로 적정하지 아니한 경우에는 실제 적정거래시세 등과의 균형을 고려한 가격으로 평가하거나 임대료 등 수익성이나 조성비용 등 원가를 고려한 가격으로 평가할 수 있다. 이 때에는 인근지역의 적정한 거래사례, 수익사례 또는 조성비용사례 등을 면밀히 조사하여 기재하고, 이를 기초로 한 가격산출근거를 명확히 한다.

제13조 (공유지분토지, 합동환지)

- ① 1필지의 토지를 2인 이상이 공동소유하는 공유지분 토지 및 합동환지된 토지의 지분에 대한 평가는 그 위치가 확인될 경우에는 그 위치에 따라 평가하고, 위치확인이 곤란한 경우에는 그 토지 전체를 기준으로 하여 평가하되 지분비율에 의하여 평가가격을 결정한다.
- ② 공유지분토지의 위치확인인 공유지분자 전원 또는 인근공유자 2인 이상의 위치확인동의서를 받아 확인한다.
- ③ 공유지분 토지가 건부지(건축물이 있는 토지를 말한다)인 경우에는 다음 각 호의 방법에 의하여 위치확인을 할 수 있다. 이 때에는 평가서에 그 내용을 기재한다.
 - 1. 합법적인 건축허가도면 또는 합법적으로 건축된 건축물에 의하여 확인하는 방법
 - 2. 상가·빌딩 관리사무소 또는 상가번영회 등에 비치된 위치도면에 의하여 확인하는 방법

제14조 (특수용도로 사용되는 토지)

- ① 도로·구거·사도·묘지·제방·유지·하천 기타 특수용도로 사용되는 토지는 담보물건으로서 평가하지 아니한다. 다만, 그 토지가 일반용도의 토지로 전환하는 것을 전제로 평가의뢰된 경우에는 용도전환후의 토지가격에서 용도전환에 소요되는 통상비용 등을 고려한 가격으로 평가할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 불구하고 금융기관 등으로부터 다른 조건이 제시되거나 특수한 목적이 수반되는 경우에는 현황을 기준으로 평가할 수 있다. 이 때에는 현재의 이용상태대로의 가격이 형성되어 있을 경우는 그 가격을 기준으로 평가하고, 그 가격을 알 수 없을 경우에는 정상적인 투자비 등을 기초로 한 적산가격으로 평가가격을 결정하거나 인근지역에 있는 일반용도 토지의 적정가격에 부동산가격공시법 제9조의 규정에 의하여 건설교통부장관이 매년 작성·발표한 토지가격비준표(이하 “토지가격비준표”라한다)상의 가격배율 등을 참고하여 평가가격을 결정한다.

제15조 (지상권이 설정된 토지)

지상권이 설정되어 있는 토지의 평가는 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다. 다만, 저당권자가 채권확보를 위하여 지상권을 설정한 경우에는 정상평가할 수 있다.

1. 지상권이 설정되어 있는 상태대로 거래되는 토지가격을 알 수 있는 경우에는 그 가격을 기준으로 평가한다.
2. 실제지불임료(또는 지상권의 지료)와 필요제경비 등의 파악이 가능하고 적정 기대이율 및 복리연금현가율을 산정할 수 있는 경우에는 다음 산식에 의한다.

토지평가가격 = 토지 적정가격 - [(토지의 적정가격 × 적정기대이율) + 필요제경비]

$$- \text{실제지불임료} \times \text{복리연금현가율} \left(\frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n} \right)$$

3. 제1호 및 제2호의 규정에 의한 평가가 사실상 곤란한 경우에는 지상권이 설정되어 있지 아니한 상태의 당해 토지에 대한 적정가격의 70퍼센트 이내 수준으로 평가한다.

제16조 (지상건축물의 소유자가 다른 토지)

- ① 지상건축물의 철거가 예상되지 아니한 타인소유의 지상건축물이 소재하는 토지는 평가하지 아니함을 원칙으로 한다. 다만, 토지와 그 지상건축물이 함께 담보물건으로 평가의뢰된 경우에는 정상평가할 수 있다.
- ② 지상건축물의 소유자가 다른 토지는 그 지상건축물이 법률적·사실적으로 철거가 용이하거나 확실시되어 철거를 전제로 의뢰된 경우에는 정상적으로 평가하되 철거에 소요되는 통상적인 비용 등을 고려한 가격으로 평가가격을 결정한다.
- ③ 금융기관 등의 의뢰에 의하여 당해 토지만을 평가할 경우에는 당해토지 또는 인근토지의 임대수익을 기초로 한 수익가격으로 평가하거나 제15조의 규정을 준용하여 평가할 수 있다.

제17조 (제시외 건축물이 있는 토지)

- ① 제시외 건축물(종물 및 부합물은 제외한다)이 있는 토지는 금융기관 등으로부터 추가의뢰 목록 또는 정상평가조건 등을 제시받은 경우에는 정상적으로 평가한다.
- ② 제시외 건축물이 무허가건축물 등으로서 추가의뢰목록 또는 평가조건외의 제시가 없는 경우에는 제16조의 규정을 준용한다.

제18조 (도시계획시설에 저촉된 토지)

- ① 「국토의 이용 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제7호의 규정에 의한 도시계획시설에 저촉되는 토지는 그 도시계획시설에 저촉된 상태대로의 가격이 형성되어 있는 경우에는 그 가격을 기준으로 평가하고, 저촉된 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 저촉되지 아니한 상태를 기준으로 한 가격에 그 도시계획시설의 저촉으로 인한 제한정도에 따른 적절한 감가율 등을 고려하여 평가한다.
- ② 토지의 일부면적이 도시계획시설에 저촉되는 경우에는 그 저촉부분과 잔여부분을 구분하여 평가하거나 저촉부분과 잔여부분의 면적비율에 의한 평균가격으로 평가가격을 결정한다. 다만, 도시계획시설에 저촉되는 부분의 면적비율이 현저하게 낮아 토지의 사용수익에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 도시계획시설에 저촉되지 아니한 것으로 볼 수 있으며, 잔여부분의 면적비율이 현저하게 낮아 단독으로 효용가치가 없다고 인정되는 경우에는 전체면적이 도시계획시설에 저촉된 것으로 본다.
- ③ 제1항 후단의 규정에 의한 감가율은 가격시점 해당연도의 토지가격비준표상의 가격배율 등을 참고로 하여 정한다.
- ④ 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 가까운 장래에 공익사업의 시행으로 국가기관 등으로부터 보상금을 지급받을 것이 확실시 되는 경우에는 도시계획시설에 저촉되지 아니한 상태를 기준으로 평가할 수 있다.

제19조 (기타 공법상 제한을 받는 토지)

- ① 공원, 유원지, 개발제한구역, 재개발구역, 군사시설보호구역, 문화재보호구역 기타 이와 유사한 공법상제한을 받는 토지는 그 공법상 제한을 받는 상태대로의 가격이 형성되어 있는 경우에는 그 가격을 기준으로 평가하고, 제한을 받는 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 그 공법상 제한을 받지 아니한 상태를 기준으로 한 가격에 그 공법상 제한정도에 따른 적절한 감가율 등을 고려하여 평가한다.
- ② 제1항 후단의 규정에 의한 감가율은 가격시점 해당연도의 토지가격비준표상의 가격배율 등을 참고로 하여 정한다.

제20조 (택지 등 조성공사 중에 있는 토지)

건축물 등의 건축을 목적으로 농지 또는 산림에 대하여 전용허가를 받거나 토지의 형질변경허가를 받아 택지 등으로 조성 중에 있는 토지는 그 상태대로의 가격이 형성되어 있는 경우에는 그 가격을 기준으로 평가하고, 그 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 조성전 토지의 소지가격에 가격시점현재의 조성공사에 실제소요된 비용상당액, 공사진행정도, 택지 조성에 소요되는 예상기간 등을 종합적으로 고려한 가격으로 평가한다. 다만, 금융기관 등으로부터 다른 조건의 제시가 있거나 특수한 목적이 수반되는 경우에는 그 제시조건 등에 따라 평가할 수 있다.

제21조 (평가제외)

- ① 다음 각 호의 1에 해당되는 것으로서 담보물건으로서 현저히 부적당하다고 판단되는 토지는 평가에서 제외하거나 반려할 수 있다.
 1. 사찰·교회·학교·고아원·양로원 기타 특수한 용도로 이용되고 있는 것으로서 다른 용도로의 전환가능성이 적고 매매 또는 임대차의 가능성이 희박한 것
 2. 공부상 소재지·지번·지목·면적 등이 실제와 현저히 달라서 동일성을 인정하기 어려운 것
 3. 지상 건축물과 같이 담보로 제공하지 아니하는 것
 4. 기타 담보물건으로서 현저히 부적당하다고 인정되는 것
- ② 제1항의 규정에 불구하고 금융기관 등의 요청에 의하여 특수한 조건이나 목적이 수반되는 경우에는 이를 평가할 수 있다. 이 때에는 감정평가서에 그 내용을 기재한다.

제4장 건물의 평가

제22조 (평가가격 결정)

- ① 건물의 평가가격은 「감정평가에 관한 규칙」 제15조의 규정에 따라 적산가격으로 결정한다. 다만, 적산가격으로 결정하는 것이 적정하지 아니한 경우에는 비준가격 또는 수익가격으로 결정할 수 있다.
- ② 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제2조의 규정에 의한 구분소유권의 대상이 되는 공동주택,상가, 업무용 빌딩 등은 대지권과 건물의 구분소유권을 일체로 한 거래사례 등에 의하여 비준가격으로 결정한다. 다만, 비준가격으로 결정하는 것이 적정하지 아니한 경우에는 적산가격 또는 수익가격으로 결정할 수 있다.
- ③ 적산가격에 의한 건물의 평가가격 결정은 다음의 산식에 의하여 재조달원가 및 내용연수 등의 산정은 다음 각 호의 기준에 따른다. 다만, 다음 각 호의 기준에 의한 내용연수 등의 산정이 적정하지 아니한 경우에는 대상물건의 유지관리상태, 보수정도 등 그 현상을 고려하여 내용연수 또는 잔존연수 등을 조정할 수 있다.

$$\text{평가가격} = \text{재조달원가} \times \frac{\text{잔존연수}}{\text{내용연수}}$$

1. 재조달원가는 가격시점에 있어서 대상물건을 재생산 또는 재취득하는데 소요되는 적정원가의 총액으로 결정하되 대상물건에 대한 건축허가도서 등에 의하여 재조달원가를 산정할 수 있는 등 특별한 경우를 제외하고는 한국감정평가협회장이 발행하는 표준주택가격 평가를 위한 주택신축단가표(이하 “주택신축단가표”라 한다) 또는 한국감정원장이 발행한 건물신축단가표(이하 “건물신축단가표”라 한다)를 참고로 하여 정한다.
2. 내용연수는 한국감정평가협회장이 발행하는 표준주택가격 평가를 위한 주택신축단가표(이하 “주택신축단가표”라 한다) 또는 한국감정원장이 발행한 고정자산내용연수표(이하 “고정자산내용연수표”라 한다)에서 정하는 기준을 참고로 하여 정하되 경제적 내용연수로 한다.
3. 잔존연수는 대상물건의 내용연수에서 경과연수를 차감하여 구하되, 사용 및 수리의 정도, 관리상태 등을 고려한 장래 효용유지가능한 연수로 한다.
4. 잔존연수의 산정을 위한 경과연수의 기산시점은 준공시점(사용승인일)을 기준으로 하되 준공시점과 완공시점의 시차가 1년 이상인 경우에는 완공시점을 기준으로 하며, 연수의 산정은 만년을 기준으로 한다.

- ④ 건물은 각 동별로 평가가격을 결정한다. 다만, 1동의 건물이라 하더라도 그 구조, 경과연수, 용도 등이 달라 가치를 달리하는 경우에는 이를 구분하여 평가가격을 결정할 수 있다.
- ⑤ 전기설비, 냉·난방설비, 승강기설비, 소화전설비 등 건축물의 부대설비는 따로 구분하여 평가하지 아니하고 건축물에 포함하여 평가가격을 결정하되, 부대설비에 대한 보정은 주택건축단가표 또는 건물건축단가표에서 정하는 기준을 참고로 하여 정한다.

제23조 (도시계획시설 저촉건물)

- ① 도시계획시설도로 등 도시계획시설에 저촉된 건물은 그 저촉된 상태대로의 가격이 형성되어 있을 경우에는 이를 기초로 하여 평가하고, 저촉된 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 그 저촉의 정도를 고려하여 적정하게 감가하여 평가한다.
- ② 건물의 일부가 도시계획시설에 저촉되어 있고 저촉되지 아니한 잔여부분이 독립된 건물로서 효용가치가 없다고 인정되는 경우에는 건물전체를 제1항의 규정을 준용하여 평가하고, 잔여부분만으로도 독립된 건물로서 효용가치가 있다고 인정되는 경우에는 그 잔여부분에 대하여 벽체 또는 기둥 등의 보수에 필요한 비용 등을 고려하여 평가한다.
- ③ 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 가까운 장래에 공익사업의 시행으로 국가기관 등으로부터 보상금을 받을 것이 확실시 되는 경우에는 도시계획시설에 저촉되지 아니한 상태를 기준으로 평가할 수 있다.

제24조 (기타 공법상 제한을 받는 건물)

유원지, 공원, 개발제한구역, 재개발구역, 군사시설보호구역, 문화재보호구역 기타 이와 유사한 공법상 제한을 받는 지역안에 있는 건물의 평가는 현재의 용도로 계속 사용할 수 있는 경우에는 정상평가하고, 현재의 용도로 계속 사용할 수 없는 경우에는 그 제한의 정도를 고려하여 적정하게 감가하여 평가한다.

제25조 (제시외건물)

공부상 등재되지 아니한 건물에 대하여는 원칙적으로 평가하지 아니한다. 다만, 공부면적을 초과한 부분이 적법하게 건축되어 추가 등재가 가능하거나 준공검사를 필한 건물로서 조건부로 평가의뢰된 경우에는 이를 평가할 수 있다. 이 때에는 감정평가서에 그 내용을 기재한다.

제26조 (평가제외)

- ① 다음 각 호의 1에 해당되는 것으로서 담보물건으로서 현저히 부적당하다고 판단되는 건물은 평가에서 제외하거나 반려할 수 있다.
 - 1. 사찰, 교회, 학교, 고아원, 양로원 기타 특수한 용도로 이용되고 있는 것으로서 다른 용도로의 전환가능성이 적고 매매 또는 임대차가능성이 희박한 것
 - 2. 공부상 소재지, 지번, 구조, 면적, 용도 등이 달라 동일성을 인정하기 어려운 것
 - 3. 기타 구조가 복잡하거나 현상이 극히 불량하여 일정기간동안 그 보존이 어렵다고 인정되는 것
- ② 제1항의 규정에 불구하고 금융기관 등의 요청에 의하여 특수한 조건이나 목적이 수반되는 경우에는 이를 평가할 수 있다. 이 때에는 감정평가서에 그 내용을 기재한다.

제5장 공장의 평가

제27조 (평가가격 결정)

- ① 공장의 평가가격은 공장용지, 건물, 구축물, 기계·기구 등의 평가가격의 합계액으로 결정한다. 다만, 평가의뢰자로부터 무형고정자산의 평가의뢰가 있는 경우에는 이를 평가가격에 포함할 수 있다.
- ② 공장용지의 평가가격 결정은 제12조의 규정을 준용한다.
- ③ 건물 및 구축물의 평가가격 결정은 제22조의 규정을 준용한다.
- ④ 기계·기구는 그 구조, 규격, 형식, 용량, 소요정도, 경과연수, 잔존내용연수, 현상, 이용관리상태 등을 종합적으로 고려하여 다음과 같이 평가가격을 결정한다.
 1. 기계·기구의 평가가격은 적산가격으로 결정한다. 다만, 국산 또는 수입기계·기구로서 대상물건과 현상·성능 등이 유사한 동종물건의 중고상태로서의 시중가격을 확실히 파악할 수 있는 경우에는 그 중고가격을 기초로 한 비준가격으로 결정할 수 있다.
〈개정 2007.2.14〉
 2. 대상물건에 대한 가격자료가 없거나 재조달원가를 직접 구함이 곤란한 경우에는 구조, 규격, 형식, 용량 등 가치구성요인이 비슷한 물건의 재조달원가를 선택 이를 비교수정하여 대상물건의 재조달원가를 결정할 수 있다.
 3. 수입기계·기구의 평가는 수입신고필증 등에 의한 수입가격(CIF가격)을 기준으로 평가하되, 원화환산은 가격시점 이전 최근 15일 평균(환율변동이 심한 경우에는 가격시점 이전 최근 3월 평균)의 「외국환거래법」 제5조의 규정에 의한 기준환율 또는 재정환율의 평균치를 적용한다. 다만, 국내시장가격이 형성되어 있는 경우에는 신제품으로서의 시장가격을 재조달원가로 정할 수 있다.
- ⑤ 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 금융기관 등의 요청이 있는 경우에는 수익가격으로 평가하거나 해체처분가격 등으로 평가가격을 결정할 수 있다.

제28조 (평가제외)

- ① 의뢰목록에 포함된 기계·기구 중에서 다음 각 호의 1에 해당되는 것은 이를 평가에서 제외한다.
 1. 구조가 조잡하거나 노후화로 인하여 담보로서 가치가 희박하다고 인정되는 것
 2. 시험기구, 비품, 집기 등으로서 이동이 용이하여 관리·보전이 어려운 것
 3. 기타 담보가치가 희박하다고 인정되는 것
- ② 제1항의 규정에 불구하고 금융기관 등의 요청에 의하여 특수한 조건이나 목적이 수반되는 경우에는 이를 평가할 수 있다. 이때에는 감정평가서에 그 내용을 기재한다.

담보*보상*경매평가의 비교

구분	담보평가	경매평가	보상평가
이용상황	현실적 이용상황 기준		현실적 이용상황 기준 (예외 : 무허가건축물 등 부지, 불법형질변경 토지, 미지급용지 등)
현황도로	평가외	사실상 사도 : 인근토지평가액의 1/3이내	사실상 사도 : 인근토지평가액의 1/3이내 공도 : 인근지역의 표준적 이용상황 기준
제시외물건	평가외	동일 소유자의 경우 평가	사업인정고시일(행위제한일) 전 → 보상대상
타인소유 건물 등 소재 토지	반려 (철거 전제 정상평가 가능)	타인소유 건물 등 소재로 인한 제한 고려하여 적절한 감가율 반영	건물 등이 없는 것으로 보고 평가 (구분지상권설정된 토지 등 경우에는 예외)
공법상 제한(일반적 계획제한) 받는 토지	제한 받는 상태 기준		제한 받는 상태 기준 (해당 공익사업으로 인한 용도지역 변경 등은 고려하지 않음)
공법상 제한 (개별적 계획제한) 받는 토지	제한 받는 상태 기준 [가까운 장래에 보상금 지급이 예정된 경우 예상보상가(제한 받지 않은 상태) 등을 고려]		제한 받지 않는 상태 기준
도시·군계획시설 저촉 건물	제한 받는 상태 기준 [가까운 장래에 보상금 지급이 예정된 경우 예상보상가(제한 받지 않은 상태) 등을 고려]		제한 받지 않는 상태 기준
문화재보호구역 기타 공법상 제한 받는 건물	현재 용도 계속 사용 : 정상평가 현재 용도 계속 사용 불가 : 제한 정도를 고려 적정하게 감가		
개발이익 (손실 포함)	개발이익의 반영		개발이익 배제 (해당 공익사업과 무관한 개발이익은 반영)

01 개요

경매평가란 해당 집행법원(경매사건의 관할 법원)이 경매의 대상이 되는 물건의 경매에서 최저 매각가격(물건의 매각을 허가하는 최저가격)을 결정하기 위해 의뢰하는 감정평가를 말한다.

02 원칙

시장가치기준 원칙, 현황기준 원칙, 개별물건기준 원칙 등 일반적인 감정평가의 원칙이 경매 평가에도 그대로 적용된다.

03 경매평가의 대상

1) 의뢰목록과 부합물·종물

목적부동산 자체뿐만 아니라 의뢰목록에 제시되지 않은 부합물과 종물도 포함한다.

2) 현황기준

목적부동산의 현황이 공부와 다르지만 그 정도가 경미한 경우에는 현황평가 할 수 있으나, 현저히 다른 경우 물적 동일성이 인정되지 않아 압류효력의 문제로 경매대상에서 제외하는 것이 타당할 수 있으므로 주의를 요한다.

3) 소유자 미상의 독립된 제시외 건물

- ① 목적부동산 내에 소재하는 부합물과 종물이 아닌 소유자 미상의 독립된 제시외 건물도 경매평가의 대상이 된다.
- ② 다만, 집행법원이 소유자의 확인 등의 절차를 거쳐 최종적으로 경매대상 포함 여부를 결정하게 된다.

04 경매평가의 유의사항

1) 공부상 지목과 현황이 다른 토지

- ① 공부상 지목에 불구하고 현황에 따라 거래가 이루어진다면 현황대로 감정평가하여야 한다. 이는 일반적인 감정평가의 원칙(현황기준 원칙)과 같다.
- ② 따라서 공부상 대지이나 현황이 도로라면 도로로서의 가격을 평가해야 한다.

2) 법정지상권이 설정된 토지

법정지상권이 성립하는 경우 토지의 경락인이 지료를 받게 되나 지상권의 존속기간 동안 토지의 사용 제한 등 법정지상권에 의한 부담이 발생하므로 결국에는 토지의 감가요인이 된다.

3) 토지의 부합물

- ① 대상토지에 식재된 수목은 토지와 별개의 독립한 물건이 아니므로, 대상 토지상에 수목이 있는 경우 이를 포함하여 평가해야 한다.
- ② 경매목적물에 부합물이나 종물이 있는 경우 그 부합물이나 종물도 경매로 인하여 소유권이 이전하게 되므로 경매평가의 대상에 포함된다.

4) 제시외 건물

- ① 경매평가의 법원명령서 상에는 일반적으로 <제시외 건물이 있는 경우에는 반드시 그 가액을 평가하고, 제시외 건물이 경매대상에서 제외되어 그 대지가 소유권의 행사를 제한받는 경우에는 그 가액도 평가>하도록 기재되어 있다.
- ② 제시외 건물은 구조, 면적, 이용상황 등을 기재하고 그로 인한 대상물건의 평가액 및 환가성에 미치는 영향을 기재해야 한다.
- ③ 미등기건물의 경우에도 채무자의 소유임이 확인된다면, 집행법원에 의해 등기촉탁할 수 있으며, 이런 절차를 거쳐 강제경매가 가능하게 된다.

5) 다세대주택의 실질을 갖춘 다가구용 단독주택의 공유지분의 평가

- ① 그 공유지분에 대한 감정평가액은 건물의 전체가격 중 공유지분의 비율에 따른 가격이 아니라 전체건물 중 해당 구분건물이 점유하고 있는 위치를 반영한 가액이어야 한다.
- ② 따라서 감정평가의 대상이 된 해당 특정부분은 다른 부분과의 특성 차이를 반영하여 구분건물과 같이 토지·건물을 일체로 한 비준가액으로 감정평가해야 한다.

6) 구분건물의 평가에 있어서 유의사항

(1) 대지권 미등기

- ① 구분건물의 목적이 되는 대지권의 소유권은 취득하였으나 면적의 미확정, 소송 중, 등기절차 진행 등의 사유로 대지권이 미등기된 경우를 말한다.
- ② 이 경우에는 구분건물에 귀속될 대지권을 포함하여 정상적으로 평가한다.

(2) 대지권 없음

대지권에 대한 권리가 없는 경우이므로 이런 경우에는 건물만의 가치를 구한다.

7) 구분건물의 제시외 건물로서 감정평가에 포함되어야 할 주요내용

일반적으로 최상층에 소재하는 다락방, 지하층에 배분된 전용면적, 구조변경으로 확장된 부분, 계단실 등에 설치된 새시 등이 그 예이다.

01 국유재산법과 공유재산 및 물품 관리법에 의한 처분 감정평가

1) 일반적 처분 감정평가

일반재산을 처분함에 있어 국유재산법과 공유재산 및 물품 관리법은 공통적으로 시가(時價)를 고려하여 (경쟁입찰 등을 위한) 예정가격을 결정하도록 규정하고 있다.

2) 특수한 형태의 처분 감정평가 : 기부 대 양여 방식 개발

「국유재산 기부 대 양여 사업관리 지침」 제2조제1호

“기부 대 양여 사업”이란 사업주관기관에 대체시설을 기부한 자에게 용도폐지된 재산을 양여하여 국가소유시설을 이전하는 사업을 말한다.

02 국·공유지 양여 감정평가

1) 개별 법률의 무상귀속 및 무상양여 조항의 성격과 감정평가

사업시행자가 행정청이 아닌 경우

- ① 사업시행자가 새로 설치한 공공시설의 설치비용,
- ② 용도가 폐지되는 공공시설 등의 가액을 알아야 하므로 감정평가가 필요하다.

보충자료 | 무상귀속/무상양여 vs 기부 대 양여의 차이점

1. 무상귀속/무상양여

공익사업지구 안의 신규 공공시설 무상귀속 + 공익사업지구 안 기존 공공시설 무상양여

2. 기부 대 양여

공익사업지구 밖의 신규 공공시설 무상귀속 + 공익사업지구 안 기존 공공시설 무상양여

2) 기준시점과 감정평가기준의 규정 존재 여부

- ① 일반적으로 개별 법률에서는 감정평가의 기준시점을 규정하고 있지 않다. 다만, 일부 법률에서는 기준시점을 별도로 규정하고 있는데, 도시 및 주거환경정비법상 **사업시행 계획인가의 고시가 있는 날**(사업인정고시 시점)이 대표적이다.
- ② 일반적으로 개별 법률에서는 감정평가기준을 별도로 규정하고 있지 않다. 다만, 일부 법률에서는 감정평가기준을 별도로 규정하고 있는데, 산업입지 및 개발에 관한 법률 제26조제5항(토지보상법 준용)이 대표적이다.

03 도정법의 국·공유지 감정평가

1) 소유권 이전 및 임대 의 대상 제약

도시 및 주거환경정비법 제98조제4항은 정비구역 내 국·공유재산을 사업시행자 또는 점유자 및 사용자에게 다른 사람에 우선하여 수의계약으로 매각 또는 임대될 수 있도록 규정하고 있다.

2) 행정재산의 용도폐지에 대한 인허가 의제

- ① 도정법 제98조제5항은 사업시행계획인가 고시로 행정재산의 용도폐지 절차를 대체 (의제)하도록 하고 있다.
- ② 일반재산은 별도의 용도폐지 절차가 필요하지 않다.

3) 기준시점

- ① 도정법 제98조제6항은 매각하는 국·공유지에 대한 감정평가에 있어 기준시점 (사업시행계획인가의 고시가 있는 날)을 별도로 정하고 있다.
- ② 다만, 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내에 매매계약을 체결하지 않은 경우에는 [국유재산법]과 [공유재산 및 물품관리법]에 따르도록 하고 있다.

「도시 및 주거환경정비법」 제98조 (국유·공유재산의 처분 등)

- ① 시장·군수등은 제50조 및 제52조에 따라 인가하려는 사업시행계획 또는 직접 작성하는 사업시행계획서에 국유·공유재산의 처분에 관한 내용이 포함되어 있는 때에는 미리 관리청과 협의하여야 한다. 이 경우 관리청이 불분명한 재산 중 도로·구거(도랑) 등은 국토교통부장관을, 하천은 환경부장관을, 그 외의 재산은 기획재정부장관을 관리청으로 본다.
- ② 제1항에 따라 협의를 받은 관리청은 20일 이내에 의견을 제시하여야 한다.
- ③ 정비구역의 국유·공유재산은 정비사업 외의 목적으로 매각되거나 양도될 수 없다.
- ④ 정비구역의 국유·공유재산은 「국유재산법」 제9조 또는 「공유재산 및 물품 관리법」 제10조에 따른 국유재산종합계획 또는 공유재산관리계획과 「국유재산법」 제43조 및 「공유재산 및 물품 관리법」 제29조에 따른 계약의 방법에도 불구하고 사업시행자 또는 점유자 및 사용자에게 다른 사람에 우선하여 수의계약으로 매각 또는 임대될 수 있다.
- ⑤ 제4항에 따라 다른 사람에 우선하여 매각 또는 임대될 수 있는 국유·공유재산은 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품 관리법」 및 그 밖에 국·공유지의 관리와 처분에 관한 관계 법령에도 불구하고 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 종전의 용도가 폐지된 것으로 본다.
- ⑥ 제4항에 따라 정비사업을 목적으로 우선하여 매각하는 국·공유지는 사업시행계획인가의 고시가 있는 날을 기준으로 평가하며, 주거환경개선사업의 경우 매각가격은 평가금액의 100분의 80으로 한다. 다만, 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내에 매매계약을 체결하지 아니한 국·공유지는 「국유재산법」 또는 「공유재산 및 물품 관리법」에서 정한다.

04 국·공유지 처분 감정평가시 유의사항

1) 기준가치의 성격

- ① 시가(時價)를 감척상 시장가치로 보는 견해와 시장가치 외의 가치로 보는 견해로 양분된다.
- ② 이것에 대해서 국·공유지의 개별적이고 구체적인 상황을 고려하여 적절한 기준가치를 선택해서 적용해야 한다.
- ③ 예를 들어, 독립적으로 사용이 가능한 토지가 처분 대상이 되는 경우에는 시장가치가 기준가치가 되고, 소규모 보존부적합 토지는 기여도 등을 반영할 수 있는 시장가치 외의 가치(한정가격)가 적합한 기준가치가 될 수 있을 것이다.

2) 수용방식 개발사업의 국·공유지 처분 감정평가시 적용법령과 감정평가기준

(1) 일반적인 매각 또는 교환의 경우

국유재산법과 공유재산 및 물품 관리법에 따라 시가를 고려하여 예정가격을 결정한다.

(2) 공익사업에 필요한 국·공유재산을 사업시행자에게 처분하는 경우

보상지역에 편입된 유상거래 국·공유지는 ① [국유재산법]과 [공유재산 및 물품 관리법]에 따른 시가평가와 ② [토지보상법]에 따른 보상평가 모두 가능하므로 어느 법률에 따라 감정평가하느냐에 따라 처분가격이 달라질 수 있다. 이에 따라 처분청에 적용 법률에 대한 조회 등을 거쳐 감정평가해야 한다.

(3) 공익사업에 필요한 일반재산 국·공유지를 해당 사업의 사업시행자 이외의 자에게 처분하는 경우

[토지보상법]에 의한 '보상평가액'을 처분가격으로 할 수 없고, [국유재산법]과 [공유재산 및 물품 관리법]에 의한 처분가격으로 결정해야 한다.

〈수용방식의 공익사업에 편입되는 국·공유지 처분가격 결정의 법적 근거〉

매각대상		사업시행자		사업시행자가 아닌 자
적용 법령	국유재산	「국유재산법」 시가평가 (원칙)	「토지보상법」 보상평가 (예외)	「국유재산법」 시가평가 (원칙)
	공유재산	「공유재산 및 물품관리법」 시가평가 (원칙)	「토지보상법」 보상평가 (예외)	「공유재산 및 물품 관리법」 시가평가 (원칙)

(4) 근거 법률에 따른 감정평가의 기준 차이

① [국유재산법]과 [공유재산 및 물품 관리법]에 따라 감정평가하는 경우

- ㉠ 개발이익을 반영하면서
- ㉡ 용도폐지된 상태를 상정하고
- ㉢ 변경 후의 용도지역을 기준으로 한다.

② [토지보상법]에 따라 감정평가하는 경우

- ㉠ 해당 공익사업으로 인한 개발이익이 배제된 상태에서
- ㉡ 용도폐지된 상태를 상정하고
- ㉢ 해당 공익사업의 시행에 따라 용도지역이 변경된 경우에는 종전의 용도지역을 기준으로 한다.

01 분양가상한제의 개념

공공택지 및 공공택지 외의 택지에서 일반인에게 공급하는 공동주택의 분양가격을 「주택법」에서 정하는 기준 이하로 분양가격을 산정하여 공동주택을 분양하도록 하는 제도를 말한다.

02 분양가격의 구성

1) 분양가격 산정방식

$$\text{분양가격} = \text{택지비} + \text{건축비(기본형 건축비} + \text{건축비 가산비용)}$$

2) 기본형 건축비

기본형 건축비는 지상층 건축비와 지하층 건축비로 구분하며, 국토교통부에서 고시한다.

03 택지비의 구성

1) 공공택지

공공택지에서 공동주택을 공급하는 경우에는 해당 택지의 공급가격에 택지와 관련된 비용을 가산한 금액으로 한다.

$$\text{공공택지의 택지비} = \text{공공택지의 공급가격} + \text{택지와 관련된 비용(택지비 가산비)}$$

2) 공공택지 외의 택지

(1) 개념

공공택지 외의 택지란 「주택법」 제2조24호 각 목의 하나에 해당하는 공공사업에 의하여 개발·조성되는 공동주택이 건설되는 용지(공공택지) 외의 택지를 말한다.

(2) 감정평가액 기준

공공택지 외의 택지에서 공동주택을 공급하는 경우에는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따라 감정평가한 가액에 택지와 관련된 비용을 가산한 금액으로 한다.

$$\text{공공택지 외의 택지비} = \text{택지의 감정평가액} + \text{택지와 관련된 비용(택지비 가산비)}$$

(3) 매입가격 기준

택지 매입가격이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 매입가격(감정평가한 가액의 120퍼센트 또는 개별공시지가의 150퍼센트에 상당하는 금액 이내에 한한다)에 택지와 관련된 비용을 가산한 금액을 택지비로 볼 수 있다.

$$\text{매입가격 기준 택지비} = \text{매입가격} + \text{택지와 관련된 비용(택지비 가산비)}$$

04 공공택지 외의 택지 감정평가 관련 기본적 사항

1) 적용 법률

[공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙]을 우선적으로 적용하고, 해당 규칙에 규정되지 않은 사항에 대해서는 [감칙], [실무기준], 협회의 [공동주택 분양가격 산정을 위한 택지평가 지침]을 보충적으로 적용할 수 있을 것이다.

2) 대상물건

감정평가 대상택지의 면적은 사업계획승인 면적 중 주택분양대상이 되는 토지의 면적으로 한다.

3) 기준시점

감정평가를 의뢰받은 감정평가기관은 공공택지 외의 택지에 대하여 사업주체가 택지가격의 감정평가를 신청한 날(국가·지방자치단체·한국토지주택공사 또는 지방공사인 사업주체의 경우에는 해당 기관의 장이 택지가격의 감정평가를 의뢰한 날을 말하며, 이하 “신청일”이라 한다)을 기준으로 평가하여야 한다.

4) 택지평가 기준

(1) 택지조성이 완료된 상태 상정 및 현실화 또는 구체화되지 아니한 개발이익 배제 평가

- ① 택지조성이 완료되지 않은 소지상태인 토지는 택지조성이 완료된 상태를 상정하고, 이용상황은 대지를 기준으로 하여 감정평가해야 한다.
- ② 이 경우 신청일 현재 현실화 또는 구체화되지 아니한 개발이익을 반영해서는 안 된다.

(2) 택지비 가산비 중복 배제 평가

- ① 택지가격 평가 및 택지 감정평가액의 합리성 검토시 택지비 가산비의 포함 여부를 판단하여 감정평가서에 기재해야 한다.
- ② 다만, 제1항의 규정에 따라 택지조성이 완료되지 않은 소지상태인 토지를 택지조성이 완료된 상태를 상정하여 감정평가하는 경우 대상택지의 지형, 지질조건 등이 특수하여 택지와 관련된 가산비 중 일부 항목의 투입 여부를 판단하기 어려운 경우에는 그 비용이 투입되지 아니한 상태를 기준으로 감정평가한다.

05 공공택지 외의 택지의 감정평가방법

1) 감정평가방법의 결정

- ① [공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙] 제10조제1항은 **공시지가기준법**에 따라 평가해야 한다고 규정하고 있다.
- ② 신규 분양 공동주택의 분양가격 인하를 주된 목적으로 하는 분양가상한제의 취지를 고려할 때 다른 감정평가방법의 적용은 원칙적으로 어려울 것으로 판단된다.
- ③ 다만, [공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙] 제10조제2항은 토지의 조성에 필요한 비용추정액을 고려하여 감정평가한 가액과 비교하여 합리성을 검토해야 한다고 규정하고 있으므로 원가법은 합리성 검토 목적으로 활용될 수 있을 것이다.

2) 공시지가기준법의 산식

감정평가액(단가)

= 표준지공시지가 × 지가변동률 × 지역요인비교 × 개별요인비교 × 그 밖의 요인 보정

3) 적용공시지가의 선택 및 비교표준지의 선정

(1) 적용공시지가의 선택

표준지공시지가는 해당 토지의 신청일 당시 공시된 표준지공시지가 중 신청일에 가장 가까운 시점의 표준지공시지를 기준으로 한다.

(2) 비교표준지의 선정

인근지역 및 동일수급권 안의 유사지역에 있는 동종·유사규모인 공동주택 표준지를 선정함을 원칙으로 한다.

4) 개별요인의 비교 (택지비 가산비 관련 고려사항)

대상택지의 지형, 지질조건 등이 특수하여 공공택지 외의 택지를 감정평가한 가액에 가산되는 택지비 가산비의 투입이 필요하다고 인정되는 경우에는 그 비용이 투입되지 아니한 상태를 기준으로 평가한다.

5) 그 밖의 요인 보정

그 밖의 요인을 보정하는 경우에는 대상택지의 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역의 정상적인 거래사례나 감정평가사례 등(이하 거래사례 등)을 참작할 수 있다.

06 감정평가액의 합리성 검토 방법

1) 개요

- ① 「공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙」 제11조제2항은 감정평가한 가액을 해당 토지와 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 토지의 조성에 필요한 비용 추정액을 고려하여 각각 감정평가한 가액과 비교하여 합리성을 검토해야 한다고 규정하고 있다.
- ② 원가법 외의 다른 감정평가방법에 의한 시산가액으로 합리성을 검토하는 것은 분양가 인하라는 제도의 취지에 상충한다.
- ③ 또한, 원가법에 의한 감정평가액을 고려하여 시산가액 조정을 하는 것도 어렵다.

2) 원가법에 의한 합리성 검토

(1) 원가법 적용 대상물건의 범위

- ① 해당 토지와 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 토지 모두에 대해 원가법을 적용해야 하는지에 대해 논란이 있다.
- ② 실무적으로 해당 토지가 아닌 다른 토지의 비용추정액 자료를 구할 수 없을 경우에는 다른 토지의 비용추정액 제외할 수 있을 것으로 판단된다.

(2) 조성 전 토지의 취득가액 산정

- ① 조성 전 토지의 취득가액은 실제 취득가격을 원칙으로 한다.
- ② 다만, 그 가격을 알 수 없는 경우 또는 그 가격이 적정하지 아니하다고 판단되는 경우에는 대상택지의 조성 전 상태를 기준으로 하는 감정평가액(이하 “종전평가액 등”이라 한다)을 기준으로 산정할 수 있다.

(3) 토지의 조성에 필요한 비용추정액 산정

토지의 조성에 필요한 비용추정액은 해당 토지의 조성에 필요한 직·간접비용을 포함한다.

01 평가기준

제15조 (적정가격 기준 평가)

- ① 표준지의 평가가격은 일반적으로 해당 토지에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격(이를 "적정가격"이라 한다)으로 결정하되, 시장에서 형성되는 가격자료를 충분히 조사하여 표준지의 객관적인 시장가치를 평가한다.
- ② 특수토지 등 시장성이 없거나 거래사례 등을 구하기가 곤란한 토지는 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 토지의 구성에 필요한 비용추정액 또는 임료 등을 고려한 가격으로 평가하거나, 해당 토지를 인근지역의 주된 용도의 토지로 보고 제1항에 따라 평가한 가격에 그 용도적 제한이나 거래제한의 상태 등을 고려한 가격으로 평가한다.

제16조 (실제용도 기준 평가)

표준지의 평가는 공부상의 지목에도 불구하고 공시기준일 현재의 이용상황을 기준으로 평가하되, 일시적인 이용상황은 이를 고려하지 아니한다.

제17조 (나지상정 평가)

표준지의 평가에 있어서 그 토지에 건물이나 그 밖의 정착물이 있거나 지상권 등 토지의 사용·수익을 제한하는 사법상의 권리가 설정되어 있는 경우에는 그 정착물 등이 없는 토지의 나지상태를 상정하여 평가한다.

제18조 (공법상 제한상태 기준 평가)

표준지의 평가에 있어서 공법상 용도지역·지구·구역 등 일반적인 계획제한사항 뿐만 아니라 도시계획시설 결정 등 공익사업의 시행을 직접목적으로 하는 개별적인 계획제한사항이 있는 경우에는 그 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 평가한다.

제19조 (개발이익 반영 평가)

- ① 표준지의 평가에 있어서 다음 각 호의 개발이익은 이를 반영하여 평가한다. 다만, 그 개발이익이 주위환경 등의 사정으로 보아 공시기준일 현재 현실화·구체화되지 아니하였다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시됨으로 인한 지가의 증가분
 2. 공익사업의 시행에 따른 절차로서 행하여진 토지이용계획의 설정·변경·해제 등으로 인한 지가의 증가분
 3. 그 밖에 공익사업의 착수에서 준공까지 그 시행으로 인한 지가의 증가분
- ② 제1항에 따라 개발이익을 반영함에 있어서 공익사업시행지구 안에 있는 토지는 해당 공익사업의 단계별 성숙도 등을 고려하여 평가하되, 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 유사용도 토지의 지가수준과 비교하여 균형이 유지되도록 하여야 한다.

제20조 (일단지의 평가)

- ① 용도상 불가분의 관계에 있는 2필지 이상의 일단의 토지(이하 "일단지"라 한다) 중에서 대표성이 있는 1필지가 표준지로 선정된 때에는 그 일단지를 1필지의 토지로 보고 평가한다.
- ② 제1항에서 "용도상 불가분의 관계"란 일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 해당 토지의 가치형성측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.
- ③ 개발사업시행예정지는 공시기준일 현재 관계 법령에 따른 해당 사업계획의 승인이나 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조에 따른 사업인정(다른 법률에 따라 사업인정으로 보는 경우를 포함한다. 이하 같다)이 있기 전에는 이를 일단지로 보지 아니한다.
- ④ 2필지 이상의 토지에 하나의 건축물(부속건축물을 포함한다)이 건립되어 있거나 건축 중에 있는 토지와 공시기준일 현재 나지상태이나 건축허가 등을 받고 공사를 착수한 때에는 토지소유자가 다른 경우에도 이를 일단지로 본다.
- ⑤ 2필지 이상의 일단의 토지가 조경수목재배지, 조경자재제조장, 골재야적장, 간이창고, 간이체육시설용지(테니스장, 골프연습장, 야구연습장 등) 등으로 이용되고 있는 경우로서 주위환경 등의 사정으로 보아 현재의 이용이 일시적인 이용상황으로 인정되는 경우에는 이를 일단지로 보지 아니한다.
- ⑥ 일단지로 이용되고 있는 토지의 일부가 용도지역 등을 달리하는 등 가치가 명확히 구분되어 둘 이상의 표준지가 선정된 때에는 그 구분된 부분을 각각 일단지로 보고 평가한다.

제21조 (평가방식의 적용)

- ① 표준지의 평가는 거래사례비교법, 원가법 또는 수익환원법의 3방식 중에서 해당 표준지의 특성에 가장 적합한 평가방식 하나를 선택하여 행하되, 다른 평가방식에 따라 산정한 가격과 비교하여 그 적정여부를 검토한 후 평가가격을 결정한다. 다만, 해당 표준지의 특성 등으로 인하여 다른 평가방식을 적용하는 것이 현저히 곤란하거나 불필요한 경우에는 하나의 평가방식으로 결정할 수 있으며, 이 경우 제14조에 따른 조사·평가보고서에 그 사유를 기재하여야 한다.
- ② 일반적으로 시장성이 있는 토지는 거래사례비교법으로 평가한다. 다만, 새로이 조성 또는 매립된 토지는 원가법으로 평가할 수 있으며, 상업용지 등 수익성이 있는 토지는 수익환원법으로 평가할 수 있다.
- ③ 시장성이 없거나 토지의 용도 등이 특수하여 거래사례 등을 구하기가 현저히 곤란한 토지는 원가법에 따라 평가하거나, 해당 토지를 인근지역의 주된 용도의 토지로 보고 거래사례비교법에 따라 평가한 가격에 그 용도적 제한이나 거래제한의 상태 등을 고려한 가격으로 평가한다. 다만, 그 토지가 수익성이 있는 경우에는 수익환원법으로 평가할 수 있다.
- ④ 표준지의 평가가격을 원가법에 따라 결정할 경우에는 다음과 같이 한다. 다만, 특수한 공법을 사용하여 토지를 조성한 경우 등 해당 토지의 조성공사비가 평가가격 산출시 적용하기에 적정하지 아니한 경우에는 인근 유사토지의 조성공사비를 참작하여 적용할 수 있다.
 - [조성 전 토지의 소지가격 + (조성공사비 및 그 부대비용 + 취득세 등 제세공과금 + 적정이윤)] ÷ 해당 토지의 면적 = 평가가격

제28조 (도시·군계획시설 등 저촉토지)

- ① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제7호에 따른 도시·군계획시설에 저촉되는 토지는 그 도시·군계획시설에 저촉된 상태대로의 가격이 형성되어 있는 경우에는 그 가격을 기준으로 평가하고, 저촉된 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 저촉되지 아니한 상태를 기준으로 한 가격에 그 도시·군계획시설의 저촉으로 인한 제한정도에 따른 적절한 감가율 등을 고려하여 평가한다.
- ② 토지의 일부면적이 도시·군계획시설에 저촉되는 경우에는 저촉부분과 잔여부분의 면적비율에 따른 평균가격으로 평가한다. 다만, 도시·군계획시설에 저촉되는 부분의 면적비율이 현저하게 낮아 토지의 사용수익에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 도시·군계획시설에 저촉되지 아니한 것으로 보며, 잔여부분의 면적비율이 현저하게 낮아 단독으로 효용가치가 없다고 인정되는 경우에는 전체면적이 도시·군계획시설에 저촉된 것으로 본다.
- ③ 표준지가 도시·군계획시설에 저촉되었으나 공시기준일 현재 해당 도시·군계획시설사업이 완료된 경우에는 도시·군계획시설에 저촉되지 아니한 것으로 보고 평가한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정은 「자연공원법」 제4조에 따라 공원으로 지정·고시된 구역 안에 있는 토지의 평가 시에 이를 준용하되, 집단시설지구 안에 있는 토지는 공시기준일일 해당 공익사업의 사업인정고시 전으로서 그 집단시설지구의 결정에 따른 개발이익이 현실화·구체화되지 아니하였다고 인정되는 경우에는 이를 반영하지 아니한다.

제29조 (둘 이상의 용도지역에 속한 토지)

둘 이상의 용도지역에 걸쳐있는 토지는 각 용도지역 부분의 위치, 형상, 이용상황 및 그 밖에 다른 용도지역 부분에 미치는 영향 등을 고려하여 면적 비율에 따른 평균가격으로 평가한다. 다만, 용도지역을 달리하는 부분의 면적비율이 현저하게 낮아 가격형성에 미치는 영향이 별로 없거나 관계 법령에 따라 주된 용도지역을 기준으로 이용할 수 있는 경우에는 주된 용도지역의 가격을 기준으로 평가할 수 있다.

제30조 (도시·군계획시설도로에 접한 토지)

도시·군계획시설도로에 접한 토지는 그 도시·군계획시설도로에 접하지 아니한 상태를 기준으로 평가한다. 다만, 공시기준일 현재 건설공사 중에 있는 경우에는 이를 현황도로로 보며, 건설공사는 착수하지 아니하였으나 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제91조에 따른 도시·군계획시설사업의 실시계획의 고시 및 「도시개발법」 제18조에 따른 도시개발사업의 실시계획의 고시가 된 경우에는 이를 반영하여 평가한다.

제31조 (개발제한구역 안의 토지)

개발제한구역 안에 있는 토지는 그 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 평가하되, 실제용도 또는 지목이 대인 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다.

1. 건축물이 있는 토지는 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」 제13조 제1항에서 규정하는 범위 안에서의 건축물의 개축·재축·증축·대수선·용도변경 등이 가능한 토지의 나지상태를 상정하여 평가
2. 개발제한구역 지정당시부터 지목이 대인 건축물이 없는 토지(이축된 건축물이 있었던

지목이 대인 토지로서 개발제한구역 지정당시부터 해당 토지의 소유자와 건축물의 소유자가 다른 경우의 토지를 포함하며, 형질변경허가가 불가능한 토지를 제외한다)는 건축이 가능한 상태를 기준으로 평가

3. 제2호 이외의 건축이 불가능한 지목이 대인 토지는 현실의 이용상황을 고려하여 평가

제32조 (재개발구역 등 안의 토지)

① 「도시 및 주거환경정비법」 제8조에 따라 지정된 주거환경개선구역·재개발구역 안의 토지는 그 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 평가한다. 다만, 공시기준일이 「도시 및 주거환경정비법」 제50조에 따른 사업시행인가 등의 고시 전으로서 해당 공익사업의 시행으로 인한 개발이익이 현실화·구체화되지 아니하였다고 인정되는 경우에는 이를 반영하지 아니한다.

② 삭제

제33조 (환지방식에 의한 사업시행지구 안의 토지)

① 「도시개발법」 제28조부터 제49조까지에서 규정하는 환지방식에 따른 사업시행지구 안에 있는 토지는 다음과 같이 평가한다.

1. 환지처분 이전에 환지예정지로 지정된 경우에는 청산금의 납부여부에 관계없이 환지예정지의 위치, 확정예정지번(블록·롯트), 면적, 형상, 도로접면상태와 그 성숙도 등을 고려하여 평가

2. 환지예정지의 지정 전인 경우에는 종전 토지의 위치, 지목, 면적, 형상, 이용상황 등을 기준으로 평가

② 「농어촌정비법」에 따른 농업생산기반 정비사업 시행지구 안에 있는 토지를 평가할 때에는 제1항을 준용한다.

제34조 (택지개발사업시행지구 안의 토지)

「택지개발 촉진법」에 따른 택지개발사업시행지구 안에 있는 토지는 그 공법상 제한사항 등을 고려하여 다음과 같이 평가한다.

1. 택지개발사업 실시계획의 승인고시일 이후에 택지로서의 확정예정지번이 부여된 경우에는 제33조 제1항 제1호를 준용하되, 「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2에 따른 해당 택지의 지정용도 등을 고려하여 평가

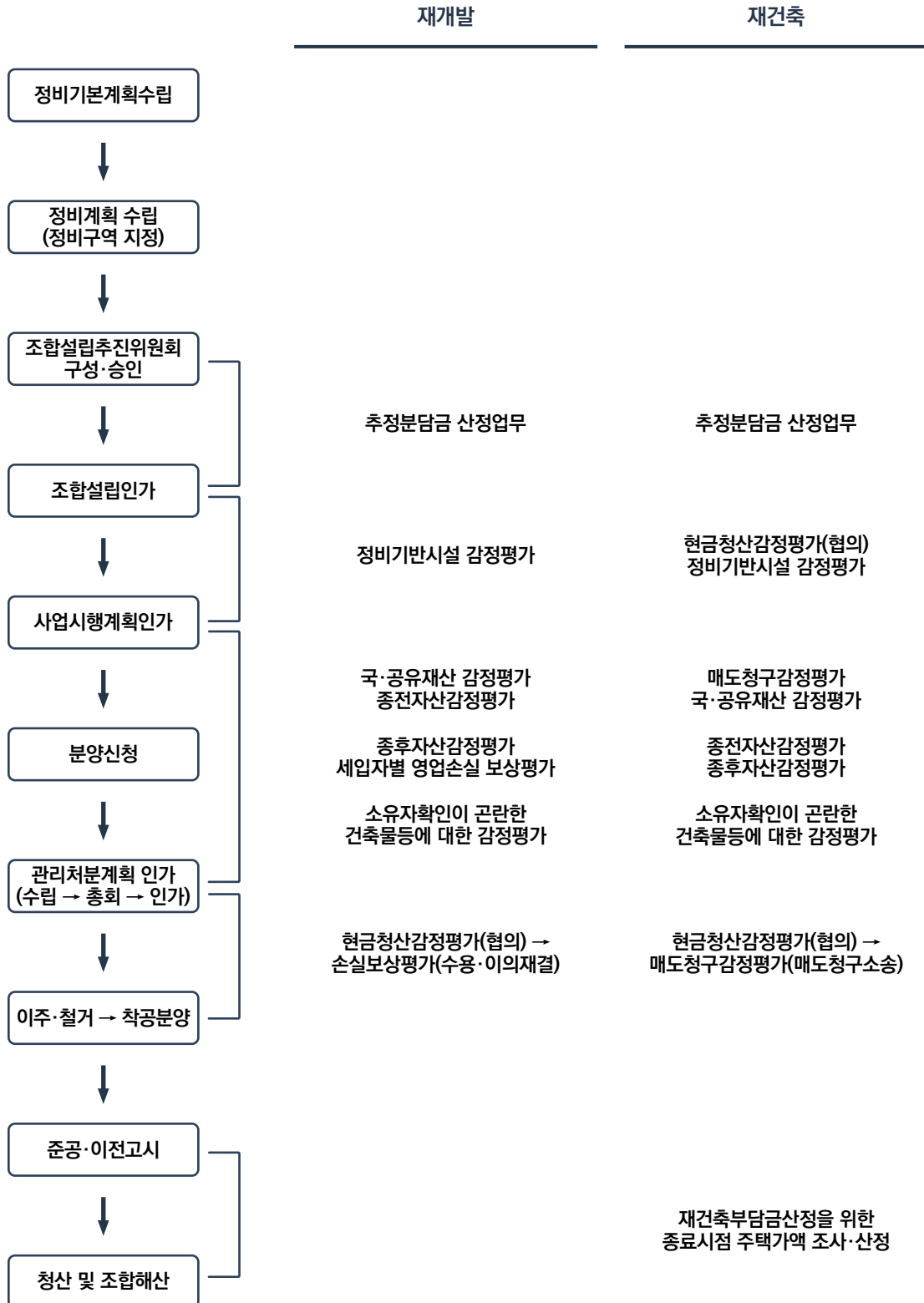
2. 택지로서의 확정예정지번이 부여되기 전인 경우에는 종전 토지의 이용상황 등을 기준으로 그 공사의 시행정도 등을 고려하여 평가하되, 「택지개발촉진법」 제11조 제1항에 따라 공법상 용도지역이 변경된 경우에는 변경된 용도지역을 기준으로 평가

제35조 (특정시설의 보호 등을 목적으로 지정된 구역 등 안의 토지)

① 「문화재보호법」 제27조에 따른 문화재보호구역 등 관계 법령에 따라 특정시설의 보호 등을 목적으로 지정된 구역 등 안에 있는 토지는 그 공법상 제한을 받는 상태대로의 가격이 형성되어 있는 경우에는 그 가격을 기준으로 평가하고, 제한을 받는 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 그 공법상 제한을 받지 아니한 상태를 기준으로 한 가격에 그 공법상 제한정도에 따른 적절한 감가율 등을 고려하여 평가한다.

② 제28조 제2항의 규정은 이 조에서 준용할 수 있다.

01 정비사업의 절차와 단계별 감정평가



02 정비사업의 종류별 평가

구분	재개발사업	재건축사업
국·공유재산 관련	정비기반시설감정평가, 매각평가	정비기반시설감정평가, 매각평가
관리처분계획	종전자산감정평가 종후자산감정평가 세입자별 영업손실 보상평가	종전자산감정평가 종후자산감정평가
미동의자관련	-	매도청구감정평가(매도청구소송)
현금청산관련	분양신청을 하지 아니한 자 등 : 현금청산감정평가(협의) → 보상평가(수용·이의재결)	분양신청을 하지 아니한 자 등 : 현금청산감정평가(협의) → 매도청구감정평가(매도청구소송)

03 정비구역 내 국·공유재산의 평가

구분	비(非)점유지		점유지
	무상양도	유상매각	
법 제97조제2항, 제3항의 무상양도 대상인 국공유재산	사업시행자가 새로이 설치하는 정비기반시설범위 내에서 사업시행자에게 무상양도(A) (법 제97조제2항)	사업시행자에게 우선매각(B) (법 제98조제4항, 제6항)	① 점유자에게 우선매각되는 경우(C) ② 점유자가 매수를 포기하는 경우(D): 사업시행자에게 우선매각 ③ 점유면적이 점유·사용연고권 인정면적을 초과하는 경우(E): 사업시행자에게 우선매각
법 제97조제2항, 제3항의 무상양도 대상이 아닌 국공유재산	해당 없음		

04 종전자산감정평가와 보상평가의 비교

구분		종전자산감정평가	보상평가
주된 평가목적		관리처분계획 수립 → 출자자산의 상대적 가치비율 산정	손실보상 → 정당보상 실현을 위한 현금보상액 산정
평가의 주안점		형평성 유지, 적정 개발이익의 반영	정당보상, 개발이익을 배제한 정당한 시가
개발이익 배제여부 및 그 범위		당해 정비사업으로 인한 가격변동이 배제된 상태에서의 가격균형이 유지되는 선에서 당해 정비사업으로 인한 개발이익 중 기준시점 당시 정상적 실현분 반영	당해 공익사업 시행으로 인한 일체의 개발이익 배제
기준시점 (가격시점)		사업시행계획인가의 고시가 있는 날 (제한적으로 일정 요건 충족시 사업시행계획 '변경' 인가의 고시가 있는 날을 기준시점으로 적용 가능)	협약 : 계약체결일 재결 : 수용재결일
평가 대상	물적 측면	토지 및 건축물에 한함 (다만 논란이 있음)	토지, 지장물 일체 (건물, 구축물·공작물, 영업보상, 기타 소유권 외 권리 등)
	권리 측면	공용환권 대상자 및 공용수용 예정자	공용수용 예정자
	사업지구 외 소재물건의 처리	관리처분계획 수립의 기준이 되는 권리가액 산정 대상이 아님	보상대상에 포함 가능 (잔여건물 보수비 보상 및 일정한 경우 잔여지·잔여건물 확대보상)
	면적 사정 기준	지방자치단체별 조례에 따름 → 공부면적 기준	현황 측량성과 기준
	위법건축물 처리	위법 건축물은 평가 제외	위법건축물이라 하더라도 사업인정고시일 전에 건축된 경우면 평가·보상
평가 기법	용도지역 판단	당해 사업의 시행을 목적으로 한 용도지역등 변경시 변경 전 용도지역등 기준 평가	
	당해 사업시행으로 인한 제한의 반영 여부	미반영	
	「토지보상법」 제70조 제5항 적용여부	미적용 → 사업인정고시일(=사업시행계획인가고시일) 이전을 공시기준일로 하는 비교표준지 선정	적용 → 제70조제5항 해당하는 경우 사업인정고시일 보다 과거 시점인 '당해 공익사업의 계획·시행 공고·고시일'이전을 공시기준일로 하는 비교표준지 선정
	추가세목 고시된 토지 평가시 연도별 비교표준지	단순 누락, 미고시로 인한 경우뿐 아니라 사업구역의 변경·확장으로 인한 경우에도 당초 인가고시일 기준으로 연도별 비교표준지 선정	■ 단순 누락, 미고시인 경우 : 당초 사업인정고시일 기준으로 표준지 선정 ■ 사업구역 변경·확장으로 인한 경우 : 추가 세목고시일을 사업인정고시일로 보아 연도별 비교표준지 선정
	주거용 건물 평가방법	1) 일반건물 : 원가법 적용 2) 집합건물 : 거래사례비교법 적용	1) 원가법과 거래사례비교법에 의한 가격 중 높은 금액으로 평가 2) 집합건물은 거래사례비교법으로 평가
주거용건물 보상특례		미적용	적용

구분	종전자산감정평가	보상평가
평가결과의 활용	관리처분계획 수립의 기초자료 → 비례율 산정 및 분양대상자별 추가부담금/환급금 산정의 기초자료 (수용이 예정된 분양미신청자의 경우에도 종전평가액 자체가 바로 보상액이 되지 않음)	피수용자별 현금보상액의 산정 및 피수용자와의 협의를 위한 기초자료
평가결과에 대한 불복 및 권리구제 방법	관리처분계획에 대한 공법상 당사자 소송 및 그 인가처분에 대한 항고소송	1) 수용재결·이의재결 2) 보상금 증감청구소송(공법상 당사자 소송) 3) 수용·이의재결에 대한 항고소송
재평가 가능 여부	원칙적 불가 (토지등소유자 전원이 합의하는 경우만 가능)	불복절차를 통한 재평가 및 권리구제 가능
감정평가업체 선정권자	재개발사업등 : 시장·군수등 재건축사업 : 사업시행자 및 시장·군수등	사업시행자 및 시·도지사, 토지소유자의 감정평가법인등 추천

05 종전자산평가와 종후자산평가의 비교

구 분	종전자산감정평가	종후자산
평가목적	출자자산의 상대적 가치비율 결정 (관리처분계획 수립 목적)	관리처분계획 수립 목적
평가시기	사업시행계획인가의 고시가 있는 날 (사업시행계획인가 이후 시공자를 선정한 경우는 시공자와 계약을 체결한 날)부터 120일 이내 (도정법 제72조 제1항)	사업시행계획인가 고시 ~ 관리처분계획 수립
평가대상물건	토지 및 건축물 (다만 논란이 있음)	분양대상 전체 (조합원분양을 기준으로 평가하되, 일부 일반분양을 기준으로 한 평가도 가능)
평가대상자	(조합원 중) 종후자산 분양대상자	-
개발이익 포함 여부	출자자산의 상대적 가치비율이 유지되는 선에서 현실화*구체화된 개발이익은 포함 가능	-
기준시점	(1) 사업시행계획인가의 고시가 있는 날 (도정법 제72조 제1항) (2) 기존 사업시행계획이 변경인가·고시된 경우 : 최초 고시일 원칙. 제한적으로 일정 요건 충족시 변경고시일도 가능하다는 대법원 판례, 법제처 법령해석 있음 (3) 기존 사업시행계획이 폐지된 경우 : 폐지 후 새로운 인가의 고시가 있는 날	분양신청기간 만료일 또는 의뢰인 제시일 기준
기준가치	실무상 시장가치 (이견 있음)	시장가치 vs 시장가치 외의 가치 (이견이 있음)
용도지역 판단 (당해 정비사업으로 인한 용도지역 변경시)	변경 전 (현황평가의 예외)	변경 후
이용상황	기준시점 당시의 이용상황	완공 전제 (조건부평가)

구 분		종전자산감정평가	종후자산
해당 정비구역 지정에 따른 공법상 제한의 반영 여부		제한받지 아니한 상태 기준	제한받지 아니한 상태 기준
토지	비교표준지의 선정	정비구역 내 선정(원칙)	현실적으로 정비구역 외 선정 (정비구역 내 표준지 부존재)
	적용공시지가의 선택	사업시행계획인가고시일 이전 가장 가까운 시점에 공시된 것 (토지보상법 제70조5항 적용 X)	기준시점에 가장 가까운 시점에 공시된 것
	도시계획시설 저촉	보정 안함(저촉 없는 상태 기준)	-
	일부 편입의 경우	정비구역에 편입되는 부분만 평가 (잔여지 관련 평가 포함 안됨)	-
	구분소유적 공유	위치별로 구분평가 (위치확인동의서로 위치 확인)	-
	도로	(1) 사실상 사도 : 인근토지 가액의 1/3 이내 (2) 사도법상 사도 : 인근토지 가액의 1/5 이내 (3) 기타 도로 : 사유지인 현황 도로로서 (1), (2)가 아닌 도로는 공도에 편입되었으나, 보상이 이루어지지 않은 미보상토지, 미지급용지일 것이므로 이 경우에는 토지보상법 시행규칙 규정에 따라 평가	-
	추가세목 고시된 토지평가시 연도별 적용공시지가	단순 누락, 미고시로 인한 경우뿐 아니라 사업구역의 변경*확장으로 인한 경우에도 당초 인가고시일 기준으로 연도별 비교표준지 선정	-
건물	평가방법	원가법 (주거용 건축물 보상특례 적용안됨)	-
	면적확정	건축물대장상 면적 (지자체별 조례 및 조합정관에 따르되, 지역별로 다를 수 있음)	
	무허가건축물 포함 여부	(서울시 조례에 따르면) 89.1.24. 당시(특정) 포함 89.1.24. 후 (신발생) 제외	
	위법 증축 부분	평가 제외(지역별로 다를 수 있음)	
구분 건물	평가방법	일체 거래사례비교법	일체 거래사례비교법
	사례선정	정비구역 내 선정(원칙)	정비구역 외 선정 (정비구역 내 거래사례 부존재)
	사례선정시 유의사항	건물의 노후도, 대지지분율, 대지지분의 크기 등 고려	조합원분양가를 구한다는 점을 감안 필요

구 분	현금청산	
	재개발 [현금청산협의 후 보상평가]	재건축 [현금청산협의 후 매도청구(제39, 73조) or 바로 매도청구(64조)]
평가목적	정당보상	시가보상
평가시기	(1) 도정법 제39조 : (투기과열지구 내) 관리처분계획의 인가 후 건축물 또는 토지를 양수한 날 이후 (2) 도정법 제73조 : 관리처분계획인가*고시된 날의 다음 날부터 90일 이내 (단, 사업시행자는 분양신청기간 종료일의 다음 날부터 협의시작가능)	(1) 도정법 제39조 : (투기과열지구 내) 조합설립인가 후 건축물 또는 토지를 양수한 날 이후 (2) 도정법 제64조 : 사업시행계획인가고시일 이후 (고시가 있는 날부터 30일 이내에 동의여부 촉구 → 2개월 이내에 (동의)회답 없으면 → 매도청구) (3) 도정법 제73조 : 재개발과 동일
평가대상물건	토지, 건축물, 기타 지장물, 영업손실보상 등 (의뢰인 제시에 따름)	토지, 건축물, 그 밖의 권리 (의뢰인 제시에 따름)
평가대상자	(1) 도정법 제39조 : 투기과열지구 내 관리처분계획인가 후 토지·건축물을 양수한 자 (예외 있음) (2) 도정법 제73조 ① 분양신청을 하지 아니한 자 ② 분양신청기간 종료 이전에 분양신청을 철회한 자 ③ 분양신청을 할 수 없는 자 ④ 인가된 관리처분계획에 따라 분양대상에서 제외된 자 (3) 정관등 : 분양계약체결기간 내에 분양계약을 체결하지 아니한 자	(1) 도정법 제39조 : 투기과열지구 내 조합설립인가 후 토지·건축물을 양수한 자 (예외 있음) (2) 도정법 제64조 (매도청구) ① 조합설립에 동의하지 않은 자 ② 사업시행자 지정에 동의하지 않은 자 ③ 토지만 소유하거나 건축물만을 소유한 자 (3) 도정법 제73조 : 재개발사업과 동일 (4) 정관등 : 재개발사업과 동일
개발이익 포함 여부	당해 사업으로 인한 모든 개발이익 배제	개발이익을 반영한 시가(時價) (현실화*구체화되지 않은 미실현 개발이익과 장래 비용부담을 전제로 한 개발이익은 배제)
기준시점	도정법 제39조, 제73조 ① 협의 : 사업시행자가 제시하는 협의성립(예정)일 ② 재결 : 수용재결일	(1) 도정법 제39조 : 건축물 또는 토지를 양수한 날의 다음날 (2) 도정법 제64조 : 매도청구의 의사표시가 상대방에게 도달한 날 (3) 도정법 제73조 : 관리처분계획인가의 고시가 있는 날의 다음날 (이전 있음)
기준가치	토지보상법 제70조 제1항의 적정가격	시가(時價)
용도지역 판단 (당해 정비사업으로 인한 용도지역 변경시)	변경 전 (현황평가의 예외)	변경 후 (현황평가) [다만, 구역 내 용도지역의 변경 양상에 따라 변경 전 가능(예: 변경 양상 불균등)] (단, 이전 있음)
이용상황	기준시점 당시의 이용상황	

구 분		현금청산	
		재개발 [현금청산협의 후 보상평가]	재건축 [현금청산협의 후 매도청구(제39, 73조) or 바로 매도청구(64조)]
해당 정비구역 지정에 따른 공법상 제한의 반영 여부		제한받지 아니한 상태 기준	
토지	비교표준지의 선정	정비구역 내 선정(원칙)	
	적용공시지가의 선택	좌동 (다만, 토지보상법 제70조 5항 적용 O → 소급 가능)	기준시점에 가장 가까운 시점에 공시된 것
	도시계획시설 저촉	보정 안함(저촉 없는 상태 기준)	
	일부 편입의 경우	정비구역에 편입되는 부분 평가 + 잔여지와 잔여건축물에 대한 평가	정비구역에 편입되는 부분만 평가 (다만 일부만의 매도청구는 허용되지 않는다는 하급심 판례 존재하므로 법원에 조회 후 처리)
	구분소유적 공유	전체 기준 평가 (위치별 X) (지분비율로 안분)	
	도로	(1) 사실상 사도 : 인근토지 가액의 1/3 이내 (2) 사도법상 사도 : 인근토지 가액의 1/5 이내 (3) 기타 도로 : 사유지인 현황 도로로서 (1), (2)가 아닌 도로는 공도에 편입되었으나, 보상이 이루어지지 않은 미보상토지, 미지급용지일 것이므로 이 경우에는 토지보상법 시행규칙 규정에 따라 평가	개발이익을 반영하여 인근 대지의 시가를 기준으로 평가하되 획지형상의 불량함 등을 감안하여 평가 (도로라고 단순히 일정비율로 감액하면 위법하다는 대법원 판례 있음)
	추가세목 고시된 토지평가시 연도별 적용공시지가	① 단순 누락, 미고시 : 당초 ② 사업구역 변경*확장 : 추가 세목고시일	기준시점에 가장 가까운 시점에 공시된 것
건물	평가방법	원칙 : 원가법 주거용건축물 : Max(원가법, 거사비)	원가법 (주거용 건축물 보상특례 적용안됨)
	면적확정	현황 기준	현황 기준
	무허가건축물 포함 여부	사업인정고시일등(행위제한일) 전에 건축되면 평가	
	위법 증축 부분		
구분 건물	평가방법	일체 거래사례비교법	
	사례선정	정비구역 내 선정(원칙)	
	사례선정시 유의사항	건물의 노후도, 대지지분율, 대지지분의 크기 등 고려	

07 국공유재산 관련 평가

구 분	무상귀속*무상양도 (도정법 제97조)		국공유재산 매각 (도정법 제98조)	
	국유재산법이 적용되는 경우	토지보상법이 적용되는 경우	국유재산법이 적용되는 경우	토지보상법이 적용되는 경우
평가목적	정비기반시설의 무상귀속·무상양도 협의 (교환의 성격)		정비구역내 국공유재산의 매각	
평가시기	사업시행계획인가 신청 전		사업시행계획인가 고시 ~ 관리처분계획인가 신청	
평가대상물건	정비구역내 용도폐지되는 정비기반시설(무상양도)과 신설되는 정비기반시설(무상귀속) (실무상 토지만 평가대상)		무상양도 대상에서 제외된 국공유재산	
평가대상자	-		사업시행자에게 매각 또는 사업시행자가 아닌 자 (점유□사용자)에게 매각	
개발이익 포함 여부	개발이익을 반영한 시가(時價) (현실화*구체화되지 않은 미실현 개발이익과 장래 비용부담을 전제로 한 개발이익은 배제)	당해 사업으로 인한 모든 개발이익 배제	개발이익을 반영한 시가(時價) (현실화*구체화되지 않은 미실현 개발이익과 장래 비용부담을 전제로 한 개발이익은 배제)	당해 사업으로 인한 모든 개발이익 배제
기준시점	사업시행계획인가(고시)의 예정일		(1) 최초 사업시행계획인가고시일부터 3년 이내 매각계약이 체결되는 경우 : 사업시행계획인가의 고시가 있는 날 (2) 최초 사업시행계획인가고시일부터 3년 이후 매각계약이 체결되는 경우 : 매각계약 체결 당시 (실무상 가격조사완료일)	
기준가치	시가(時價)	토지보상법 제70조 제1항의 적정가격	시가(時價)	토지보상법 제70조 제1항의 적정가격
용도지역 판단 (당해 정비사업으로 인한 용도지역 변경시)	변경 후 (다만, 구역 내 용도지역의 변경양상에 따라 변경 전 가능, 이견 있음)	변경 전	변경 후 (다만, 구역 내 용도지역의 변경양상에 따라 변경 전 가능, 이견 있음)	변경 전
이용상황	(1) 무상양도대상 : 기준시점 당시의 이용상황 (국공유지 중 행정재산은 용도폐지 전제로 인근지역의 표준적 이용상황 기준) (2) 신설되는 정비기반시설 예정지 : 기준시점 당시의 이용상황 (소지상태 기준, 개별필지별 평가)		기준시점 당시의 이용상황 (국공유지 중 행정재산 : 용도폐지 전제로 인근지역의 표준적 이용상황 기준)	
해당 정비구역 지정에 따른 공법상 제한의 반영 여부	제한받지 아니한 상태 기준			

구 분		무상귀속*무상양도 (도정법 제97조)		국공유재산 매각 (도정법 제98조)	
		국유재산법이 적용되는 경우	토지보상법이 적용되는 경우	국유재산법이 적용되는 경우	토지보상법이 적용되는 경우
토지	비교표준지의 선정	정비구역 내 선정 (원칙)			
	적용공시지가의 선택	기준시점에 가장 가까운 시점에 공시된 것	보상평가와 동일	기준시점에 가장 가까운 시점에 공시된 것	보상평가와 동일
	도시계획시설 저촉	보정 안함 (저촉 없는 상태 기준)			
	일부 편입의 경우	정비구역에 편입되는 부분만 평가 (잔여지 관련 평가 포함 안됨)	정비구역에 편입되는 부분 평가 + 잔여지와 잔여건축물에 대한 평가	정비구역에 편입되는 부분만 평가 (잔여지 관련 평가 포함 안됨)	정비구역에 편입되는 부분 평가 + 잔여지와 잔여건축물에 대한 평가
	구분소유적 공유	위치별로 구분평가	전체 기준 평가 (위치별 X) (지분비율로 안분)	위치별로 구분평가	전체 기준 평가 (위치별 X) (지분비율로 안분)
	도로	(1) 국공유지 : 용도폐지를 전제로 평가하되 개발이익 반영 (2) 사유지 : 토지보상법 시행규칙 제26조에 따라 평가 (단 이견 있을 수 있음)	(1) 국공유지 : 용도폐지를 전제로 평가 하되 개발이익은 배제 (2) 사유지 : 토지보상법 시행규칙 제26조에 따라 평가	용도폐지를 전제로 평가하되 개발이익 반영	용도폐지를 전제로 평가하되 개발이익 배제
	추가세목 고시된 토지평가시 연도별 적용공시지가	기준시점에 가장 가까운 시점에 공시된 것	① 단순 누락, 미고시 : 당초 ② 사업구역 변경*확장 : 추가 세목고시일	기준시점에 가장 가까운 시점에 공시된 것	① 단순 누락, 미고시 : 당초 ② 사업구역 변경*확장 : 추가 세목고시일
건물	평가방법	-		일반적으로 대상 아님 (다만, 예외적으로 국공유의 건축물이 존재할 경우 일반평가 논리로 접근)	
	면적확정	구분건물의 대지만 평가 (공시지가기준법에 의하되 구분건물의 대지라는 점을 감안 평가)		일반적으로 대상 아님 (다만, 예외적으로 국공유의 건축물이 존재할 경우 일반평가 논리로 접근)	
	무허가건축물 포함 여부				
	위법 증축 부분				
구분 건물	평가방법				
	사례선정				
	사례선정시 유의사항				

자료 : 『감정평가 실무매뉴얼(도시정비평가편)』(한국감정평가사협회 감정평가기준위원회, 2020), 『재개발·재건축 감정평가론』(이철현, 2017), 『스탠다드 감정평가실무』(서광채 외, 2022) 참조하여 재구성